مديرية أوقاف حلب
دائرة شؤون المساجد
شعبة الشؤون العلمية

فقه الخلاف

من فهم الاختلاف إلى العمل المشترك

◆ ◆ ◆

أفهمُ — أتأدّبُ — أحاورُ — أُديرُ وأتعاون

الإصدار: الأول — جمادى الأولى ١٤٤٨هـ - تشرين الأول ٢٠٢٦م

الفهرس

مدخل: الخلاف سنّة لا خلل ٣

الباب الأول: أفهم — لماذا يختلف أهل العلم؟ ٨

الفصل الأول: الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه ٩

الفصل الثاني: أسباب الخلاف: ثبوت النص وفهمه ١٧

الفصل الثالث: القواعد الأصولية: كيف يولد الخلاف من المنهج ٢٧

الفصل الرابع: من الصحابة إلى المذاهب: كيف نشأ الخلاف واستقرّ ٣٦

الفصل الخامس: لماذا نعذر الأئمة؟ وكيف نتعامل مع أقوالهم ٤٥

الفصل السادس: حين لا يكفي الدليل: الأسباب النفسية للخلاف ٥٤

الفصل السابع: سائغ أم غير سائغ؟ ميزان الخلاف المعتبر ٦٤

الباب الثاني: أتأدّب — النفس، والحكم على المخالف ٧٦

الفصل الثامن: آفات النفس في الخلاف ٧٧

الفصل التاسع: الغضب وملك النفس ٨٧

الفصل العاشر: قواعد الحكم على المخالف ٩٧

الفصل الحادي عشر: المخطئ والمبتدع: ضوابط التبديع وفقه الافتراق ١٠٨

الفصل الثاني عشر: أدب الأئمة في الخلاف ١١٩

الباب الثالث: أحاور — الحوار مع المخالف ١٢٧

الفصل الثالث عشر: افهم مخالفك كما يفهم نفسه ١٢٨

الفصل الرابع عشر: قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته ١٣٨

الفصل الخامس عشر: كيف نتكلم حين نختلف ١٥٢

الفصل السادس عشر: كيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا ١٦٢

الباب الرابع: أُدير وأتعاون — من المنبر إلى العمل المشترك ١٧٢

الفصل السابع عشر: المنبر: أين أتكلم وأين أسكت ١٧٣

الفصل الثامن عشر: من الخلاف إلى الاتفاق ١٨٣

الفصل التاسع عشر: العمل المشترك ١٩٢

خاتمة: الوصية الجامعة ٢٠٥

مدخل

الخلاف سنّة لا خلل

في مدينة واحدة، وفي جمعة واحدة، قد يرقى خطيبان منبرَي مسجدين متجاورين، فيقرّر أحدهما في مسألةٍ قولًا ويقرّر الآخر خلافه، ويخرج المصلّون من المسجدين وكلُّ فريق يظن أن إخوانه في الحيّ المجاور قد سمعوا باطلًا. ثم تنتقل المسألة من صحن المسجد إلى المجالس، ومن المجالس إلى الشاشات، فإذا الفرع الصغير قد صار رايةً يُمتحن بها الناس، وإذا أهل القبلة الواحدة يتقاسمون الألقاب. مشهدٌ مفترض، لكنه غير بعيد عن الواقع.

والعجيب أن الموقف من الخلاف نفسه قد تباينت فيه كلمات الأخيار. قال عليّ رضي الله عنه: «إني أكره الاختلاف» (رواه البخاري)، وقال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرّني أنّ لي باختلافهم حُمْرَ النَّعَم». إمامٌ يكره الخلاف، وإمامٌ لا يرضى أن يبيعه بأنفس أموال العرب؛ فهل يصدق القولان معًا؟ إنهما يصدقان، وفي الجمع بينهما مفتاح هذا الكتاب: فمن الخلاف ما يُكره لأنه يمزّق الصف ويُطلق الألسنة، ومنه ما يُغتبط به لأنه يوسّع على الأمة. والفقه كلّ الفقه أن تعرف أيَّ الخلافين بين يديك، وكيف تمشي فيه.

آيةٌ من آيات الله

افتتح ابن السّيد البطليوسي (ت ٥٢١هـ) كلامه في أسباب الاختلاف بحمد الله الذي خالف بين الصور والهيئات، وكذلك «خالف بين الآراء والاعتقادات». فكما لا يتطابق وجهان، لا تتطابق العقول في فهمها وإدراكها. وقد عدّ القرآن تنوّع البشر من آيات الله، وقرنه بخلق السماوات والأرض: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ [الروم: ٢٢]، وأخبر أن الخلاف ماضٍ في الناس لا يرتفع:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾

[هود: ١١٨–١١٩]

فالخلاف سنّةٌ في حكمة الخالق، لا خللٌ في الخلق. غير أن الآية تخبر عمّا قدّره الله كونًا، لا عمّا رضيه شرعًا؛ فليس كل ما قدّره الله يلزم الرضا به، بل يُقبل الخلاف السائغ ويُنكر المذموم، وتفصيل ذلك في فصل «الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه».

وقد قرّر ابن القيم هذه الحقيقة فقال: «وقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروري لا بدّ منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه… فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكلٌّ من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضرّ ذلك الاختلاف».

ولهذه السنّة حِكَمٌ: ففيها تكامل الناس في عمارة الأرض، كلٌّ بما فُتح له؛ وفي الخلاف السائغ سعةٌ على الأمة؛ وفيه حفظٌ للشريعة وفتحٌ لباب الاجتهاد؛ ثم هو ابتلاءٌ للعباد بعضهم ببعض، يُبلَون بما يتعاملون به مع الخلاف والمخالفين.

ولم يقف البطليوسي عند تقرير هذه الحتمية، بل استنبط منها معنيين لطيفين. أولهما أن الحق في نفسه واحد، وإن تعددت إليه الطرق:

«اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه، وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه»

والثاني أن الخلاف «مركوز في فطرنا، مطبوع في خلقتنا»، لا سبيل في هذه الدنيا إلى اجتماع يرفعه؛ فاقتضى ذلك «ضرورةً أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة، فيها يرتفع الخلاف والعناد»، حتى صار الخلاف الموجود في العالم عنده «أوضح الدلائل على كون البعث». فإذا ضاق صدرك يومًا بخلاف إخوانك، فتذكّر أنه شاهدٌ على يومٍ يُنزع فيه الغلّ من الصدور، ويلتقي فيه المختلفون إخوانًا.

خلافٌ والوحي ينزل

وإذا كان الخلاف سنّة في الخلق، فقد وقع كذلك في خير القرون، والوحي يتنزّل، والنبي ﷺ بين أصحابه. قال ﷺ: «لا يصلّينّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة»، فصلّى بعضهم في الطريق وأخّر بعضهم، «فذُكر للنبي ﷺ فلم يعنّف واحدًا منهم» (رواه البخاري ومسلم). فريقان من خيرة الخلق سمعا كلمة واحدة: ففهم الذين صلّوا في الطريق أن المراد الإسراع، وأخذ الذين أخّروا بظاهر اللفظ، فأقرّ النبي ﷺ الفريقين. وفي ذلك أن الخطأ في الاجتهاد لا يُسقط العذر.

ونحوه خبر الرجلين اللذين تيمّما ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخر، فقال ﷺ للذي لم يُعد: «أصبتَ السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للآخر: «لك الأجر مرتين» (رواه أبو داود والنسائي). عملان مختلفان في واقعة واحدة، لم يُلَم صاحب أيٍّ منهما على اجتهاده.

فإذا وقع الخلاف والوحي ينزل، فوقوعه بعد انقطاع الوحي أولى. والسؤال الذي يعنينا إذن ليس: هل نختلف؟ بل: كيف نختلف؟ لقد اختلف السلف ولم يتفرّقوا؛ لأن ما جمع قلوبهم وغاياتهم كان أكبر مما فرّق بين آرائهم.

لماذا نتدارس الخلاف اليوم؟

ليس في مقاصد الكتاب والسنة، بعد التوحيد، مقصدٌ أُكِّدَ تأكيدا من وحدة الأمة، ولا في مناهيهما، بعد الشرك، منهيٌّ شُدِّد فيه تشديدَ التنازع. فقد قرن الإسلام كلمة التوحيد بتوحيد الكلمة، ومن كان ربّهم واحدًا ونبيّهم واحدًا وكتابهم واحدًا فأولى بهم أن تجتمع كلمتهم: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

ومع ذلك تشكو الساحة الفكرية والدعوية اليوم خلافًا وتفرّقًا، ونزاعًا وتعصّبًا. وقد بلغ الأمر أن المتكلم في أي مسألة لا يعدم ناقدًا أو ناقمًا، أو من يضع اسمه في ملفٍّ يصنّف فيه الناس ويسمهم بالتجريح؛ فانحرف الاختلاف عن أدبه، وصار خلافًا وشقاقًا. وليست العلّة في قلة العلم، بل في أنّا حملنا المعرفة وأضعنا أخلاقها، وملكنا الوسيلة وغفلنا عن الغاية، حتى صار الخلاف في المندوب والمباح يُضيّع الفرائض والمقاصد العظمى. وتلك علّةٌ قصّها القرآن عن الذين اختلفوا ﴿مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩].

ويزيد الحاجةَ إلى هذا الفقه أن الناس فيه طرفان: فمنهم من يريد أن يعذر كل مخالف، ويرى الخلاف ظاهرة صحية وتكاملًا مطلوبًا على كل حال؛ ومنهم من يضلّل كل مخالف، ولا يقبل أن يقع خلافٌ أصلًا. فالأول يُميّع الحق، والثاني يضيّقه حتى لا يتسع لاثنين. وطالب العلم والداعية بينهما يحتاج إلى موقف منضبط بنصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها: ينصر الحق، ولا يخرج في نصرته من العدل والإنصاف إلى الجور والاعتساف، ولا يبخس الناس أشياءهم، ولا يحمّلهم ما لم يتحمّلوا.

وقد يعترض معترض: أليس الكلام في أدب الخلاف تأصيلًا له؟ وقد رأى نفرٌ قليل أن المسلمين لا ينبغي أن يختلفوا أصلًا. وهذا إنكارٌ للبدهيات؛ فالخلاف واقعٌ شئنا أم أبينا، والطبيب لا يدرس الداء ليحبّبه إلى الناس، بل ليحاصره.

> **على المنبر وفي المسجد**
> قبل أن تمضي في القراءة، استحضر آخر مسألة خالفك فيها أخٌ من أهل العلم أو خطيبٌ في حيّك، واكتب في سطر واحد: لماذا خالفك في ظنّك؟ ثم احفظ الورقة، وعُد إليها حين تفرغ من الباب الأول؛ فإن تغيّر جوابك فقد بدأ الكتاب يؤدي عمله.

ما فقه الخلاف؟

الفقه في اللغة: الفهم، وقيل: فهم مراد المتكلم من كلامه، وقيل: فهم الأمور الدقيقة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وقال ابن حجر: «يقال فقُه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقِه بالكسر إذا فهم». والمراد بالفقه هنا معناه اللغوي لا الاصطلاحي؛ فليس الغرض استنباط أحكام المسائل المختلف فيها، بل **فهم الخلاف نفسه: كيف ينشأ، ولماذا يقع، وكيف يُحكم على أهله، وكيف يُدار**. أما معنى الخلاف لغةً واصطلاحًا، والفرق بينه وبين الاختلاف، فموضعه فصل «الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه».

والمرجوّ أن يتدرّج القارئ في درجات ابن حجر الثلاث: أن يفهم الخلاف، ثم يسبق إلى فهم مآخذه، ثم يصير له ذلك سجيّةً في مجلسه وعلى منبره.

وليس هذا كتابًا في حسم الخلاف، بل في إدارته. فهو لا يرجّح قولًا على قول، ولا ينتصر لمذهب على مذهب؛ والفصل في المسائل لمجلس الإفتاء الأعلى. وإنما يأخذ بيد قارئه إلى فهم الخلاف، والتأدّب فيه، ومحاورة المخالف، وتوجيه الخلاف إلى قناته الصحيحة، إدارةً لا تفرّق الجماعة؛ وهو في ذلك يسير في خطى «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» الصادر عن وزارة الأوقاف في ١٦ شباط ٢٠٢٦م.

والغاية التي يدور عليها الكتاب كله تُختصر في جملة واحدة:

> **قاعدة**
> **أن تنتقل من «مخالفي مُبطِل» إلى «مخالفي مجتهد»، ثم تعرف كيف تحاوره، وأين تتكلم وأين تسكت، وكيف تعمل معه فيما يجمعكما.**

وقد جُعلت هذه الجملة ميزانًا لما يدخل الكتاب وما يخرج منه؛ فكلّ ما لا يخدمها مباشرةً تُرك، وإن كان نافعًا في نفسه. وليس معناها أن كل مخالف مصيب، ولا أن كل قول محتمل؛ فللخلاف المعتبر ميزانٌ يأتي في فصل «سائغ أم غير سائغ؟»، وللمخالفة في الأصول أحكامٌ يأتي تفصيلها في فصل «المخطئ والمبتدع». ولكن معناها أن الأصل في أخيك الذي خالفك في مسألة اجتهادية أنه طالبُ حقٍّ بذل وسعه فأصاب أو أخطأ، لا خصمٌ يكيد للدين.

بين ميراث الأئمة ودراسات النفس

يستقي هذا الكتاب من نبعين. أولهما ميراث الأئمة ومن سارعلى دربهم في أسباب الاختلاف وآدابه: من تتبّع المواضع التي نشأ منها الخلاف بين العلماء، ومن ردّ اختلاف الصحابة والفقهاء إلى أسبابه، ومن اعتذار للأئمة الأعلام فيما خالفوا فيه حديثًا، ومن جمع لنماذج من أدب العلماء المتقدمين في خلافهم.

والثاني ما انتهت إليه دراسات النفس والتواصل والتفاوض في العقود الأخيرة، وهي تعالج أسئلة يعرفها كل من اختلف: لماذا نختلف ونتعصّب؟ وكيف نملك أنفسنا حين نختلف؟ وكيف نتكلم ونُصغي؟ وكيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا؟ وكيف نصل إلى اتفاق حكيم دون تنازل عن الحق ودون قطيعة؟

وفي كثيرمما تقرّره هذه الدراسات ما له نظيرفي ميراثنا. فقد دلّت دراسات كثيرة على أن الحكم الحدسي السريع يسبق التعليل في الغالب، وأن العقل كثيرًا ما يعمل عمل المحامي الذي يسوّغ ما مال إليه القلب، لا عمل القاضي الذي يطلب الحقيقة؛ وفي القرآن ذمّ اتباع الظن والهوى، والأمربالتثبّت، وسيأتي بسط ذلك في فصل «حين لا يكفي الدليل». وإذا أوصت هذه الدراسات بضبط الانفعال، وحسن الإصغاء، والبحث عن المصالح وراء المواقف، ففي ميراثنا الحِلم والأناة، وحسن الظن، والرجوع إلى الحق، والصلح، والحكمة والموعظة الحسنة.

على أن **الحَكَم في هذا كله هو الكتاب والسنة وكلام أهل العلم**. فهذه الدراسات عندنا شاهدٌ وأداة لا مرجع: نستأنس بتجاربها على معنى مقرّرعندنا، ونستعيرمنها أدوات العرض والتدريب، ونأخذ منها ما وافق الشرع وخدم الغاية، وندع ما خالفه، ونقيّد ما فيه دَخَل. ولن تجدها فيه قسمًا معزولًا، بل نسيجًا واحدًا: يبدأ بالنص ثم يستشهد بالتجربة، أو يبدأ بالظاهرة ثم يكشف نظيرها في ميراث الأمة.

معالم الطريق

يمضي الكتاب في أربعة أبواب، يقوم كلٌّ منها على فعلٍ يمارسه القارئ، وترتيبها مقصود؛ إذ لا أدب قبل تأصيل، ولا حوارقبل أدب، ولا إدارة قبل حوار.

الباب الأول: أفهم. وسؤاله: لماذا يختلف أهل العلم أصلًا؟ يبدأ بمعنى الخلاف وأنواعه ومراتبه، ثم أسبابه الراجعة إلى ثبوت النص وفهمه، والقواعد الأصولية التي يولد منها، ونشأته من الصحابة إلى استقرار المذاهب، ولماذا نعذر الأئمة، والأسباب النفسية التي لا يكفي معها الدليل، وينتهي بميزانٍ يفرّق بين السائغ وغير السائغ. وثمرته أن يدرك القارئ أن الخلاف المعتبر منهجٌ لا هوى.

الباب الثاني: أتأدّب. وسؤاله: ما الآفات التي تحوّل الخلاف السائغ إلى نزاع؟ وكيف أحكم على المخالف؟ يعرض آفات النفس من المراء والتعصب والطعن في النيات وتبرير الذات، والغضب وملك النفس، وقواعد الحكم على المخالف، والفرق بين المخطئ والمبتدع، ويختم بأدب الأئمة نماذجَ تُحتذى.

الباب الثالث: أحاور. وسؤاله: هل فهمتُ مخالفي كما يفهم نفسه؟ وكيف أحاوره بلا مغالطة؟ يبدأ بفهم المخالف قبل الردّ عليه، ثم قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته، ثم كيف نتكلم حين نختلف كلامًا يبلغ ولا يجرح، ثم كيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا.

الباب الرابع: أُدير وأتعاون. وسؤاله: أين أتكلم وأين أسكت؟ وكيف نعمل معًا؟ يبدأ بالمنبر وما يصلح له وما لا يصلح، ثم الطريق من الخلاف إلى الاتفاق، وينتهي بالعمل المشترك فيما يجمع المختلفين. وتجمع الخاتمة ذلك كله في وصية جامعة.

والمأمول أن يخرج القارئ من هذه الصفحات وقد تغيّرت نظرته قبل أن تزيد معلوماته: أن يرى في مخالفه أخًا اجتهد، وفي الخلاف سنّةً من سنن الله تُدار بالعلم والعدل والرحمة، لا خللًا يُداوى بالإقصاء.

خلاصة الفصل

- الخلاف بين الناس سنّة كونية قدّرها الله لحكمة، فهو في حكمة الخالق لا خللٌ في الخلق؛ والمذموم بغي المختلفين بعضهم على بعض.
- وقع الخلاف في زمن الوحي، فأقرّ النبي ﷺ المجتهدين المختلفين ولم يعنّف أحدًا منهم.
- نتدارس الخلاف لأن الساحة الدعوية تشكو التنازع، ولأن الناس فيه بين من يعذر كل مخالف ومن يضلّل كل مخالف.
- فقه الخلاف فهمٌ للخلاف نفسه: كيف ينشأ، وكيف يُحكم على أهله، وكيف يُدار؛ لا ترجيحٌ بين الأقوال.
- غاية الكتاب الانتقال من «مخالفي مُبطِل» إلى «مخالفي مجتهد»، ثم حسن محاورته والعمل معه.
- يجمع الكتاب ميراث الأئمة إلى دراسات النفس والتواصل، والحَكَم فيه الشرع، والدراسات شاهدٌ وأداة.
- يسير الكتاب في أربعة أبواب: أفهم، ثم أتأدّب، ثم أحاور، ثم أُدير وأتعاون.



الباب الأول

أفهم

لماذا يختلف أهل العلم؟

◆◆◆

الفصل الأول

الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه

سجّل ابن تيمية مشهدًا من تاريخ هذه الأمة يستحق أن يُعلَّق على باب كل مسجد: قوم يجمعهم ربّ واحد ونبيّ واحد وقبلة واحدة، ثم يختلفون في عدد ألفاظ الإقامة، فلا يقف بهم الأمر عند الجدل. قال: «ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرّم». ووجه العجب أن الشفع والإيتار كليهما مشروع، فاقتتل القوم على أمر كان يسع كلَّ واحد منهم فيه ما وسع صاحبه.

وفي المقابل تسمع عن السلف كلمتين تبدوان متعارضتين، على نحو ما مرّ في المدخل: قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الخلافُ شرٌّ» (رواه أبو داود)، وقال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرّني أنّ لي باختلافهم حُمْرَ النَّعَم». فكيف يكون الخلاف شرًّا، ويكون في الوقت نفسه نعمة لا يُرضى بخيار الإبل بدلًا منها؟ الجواب أن «الخلاف» اسم واحد لأشياء متباعدة: فيه ما يفصل بين الكفر والإيمان، وفيه ما لا يزيد على اختيار عبارة دون عبارة. ومن لم يميّز أنواعه ومراتبه أوشك أن يقاتل على شفع الإقامة، أو أن يُدخل في «حرية الرأي» ما لا يحتمل الرأي.

الخلاف والاختلاف: اللفظ والحقيقة

في اللغة

أصل المادة في اللغة «أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه»؛ وكأن كل واحد من المختلفين ينحّي قول صاحبه ويقيم نفسه مقامه. ومن معاني الخلاف المضادّة، فـ«اختلف» ضدّ «اتفق». وعرّف الراغب الاختلاف بأنه: «أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله». فليس في أصل اللفظ منازعة ولا خصومة، وإنما هو افتراق في الطريق، ثم يأتي ضيق النفوس فيجرّه إلى التنازع.

في الاصطلاح

تعددت عبارات العلماء في حدّه. فعرّفه الجرجاني بأنه: «منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقّ أو إبطال باطل»، فأدخل المنازعة في حقيقته. وعرّفه آخرون بأنه: «مطلق المغايرة في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الهيئة، أو الموقف»، فوسّعوه حتى شمل كل تباين. والأولى أن يقال: الخلاف **«تعدّد الآراء والاتجاهات في القضية الواحدة، سواء كانت متضادة أم لا، وسواء أدّت إلى النزاع أم لا»**.

وميزة هذا التعريف أنه يتسع للتنوع والتضاد معًا، ولا يجعل النزاع جزءًا من حقيقة الخلاف، بل عارضًا قد يلحقه وقد يفارقه. فإذا جاوز الخلاف حدوده صار شيئًا آخر له اسم آخر: **الشقاق**، وهو أن يؤثر كل طرف الغلبة على ظهور الحق، فيصير كل واحد منهما في «شِقّ» غير شقّ صاحبه.

> **قاعدة**
>
> **الاختلاف في أصله تعدّدٌ في النظر، والنزاع طارئ عليه من ضيق النفوس لا من طبيعته؛ فإذا آثر المختلفان الغلبة على الحق صار الاختلاف شقاقًا.**

هل بين «الخلاف» و«الاختلاف» فرق؟

فرّق الكفوي من علماء الحنفية بين اللفظين بأربعة أوجه، كلها تجعل «الخلاف» أشدّ: فالاختلاف عنده ما اتحد فيه المقصود واستند إلى دليل، فكان من آثار الرحمة؛ والخلاف ما اختلف فيه الطريق والمقصود معًا ولم يستند إلى دليل، فكان من آثار البدعة. وصيغ هذا الفرق صياغة موجزة: «الاختلاف ما كان في الوسائل مع الاتحاد في الغاية، والخلاف خلاف في الوسائل والغايات». ومن هنا جرى على ألسنة العلماء قولهم: «هذا اختلاف لا خلاف»، و«اختلاف تنوّع لا تضاد»، وعلى هذا المعنى حُملت كلمة ابن مسعود المتقدمة.

والأقرب أنه لا فرق بينهما في أصل الوضع، لثلاثة أمور. أولها: أن نصوص الشرع ذمّت «الاختلاف» نفسه إذا وقع بغير دليل، كقوله تعالى: <وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ> [آل عمران: ١٠٥]، وقوله ﷺ: «إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» (رواه البخاري ومسلم). وثانيها: أن معاجم اللغة تجعلهما بمعنى واحد: «تخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق». وثالثها: أن التفريق اصطلاح خاص، ولذلك قال ابن عابدين: «هذه تفرقة عُرفية، وإلا فقد قال تعالى: <وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ> [البقرة: ٢١٣]... ولا دليل لهم».

فالمعنى الذي أراده المفرّقون صحيح، لكن اللفظ وحده لا يحمله. والعبرة بالحقائق لا بالأسماء: فلن تعرف أمحمود خلافٌ أم مذموم من كونه سُمّي «خلافًا» أو «اختلافًا»، بل من نوعه ومحلّه ودافعه. ولذلك يستعمل هذا الكتاب اللفظين بمعنى واحد، ويضيف إليهما الوصف الذي يبيّن الحكم.

تنوّع وتضادّ: الخلاف باعتبار حقيقته

أول ما يُسأل عنه في أي خلاف: هل يُبطل أحد القولين الآخر، أم يمكن أن يصدقا معًا؟ وبهذا السؤال ينقسم الخلاف قسمين كبيرين.

اختلاف التنوّع

اختلاف التنوع هو الخلاف الذي لا تنافي فيه بين القولين أو الأقوال. وحكمه ما قاله ابن تيمية:

«كلُّ واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكنّ الذمّ واقع على من بغى على الآخر فيه».

واستدل بقوله تعالى: <مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ> [الحشر: ٥]، وقد اختلف الصحابة في قطع الأشجار، فجعل القرآن الفعلين كليهما بإذن الله. ولهذا الضرب ثلاث صور:

١. أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًّا مشروعًا: كاختلاف القراءات، وقد قال ﷺ: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه» (رواه البخاري ومسلم)؛ ومثله التشهدات والاستفتاحات، وصيغ الأذان والإقامة، وهيئات صلاة الخوف التي قال فيها أحمد: «صحّت من ستة أوجه أو سبعة، كلها جائزة».

٢. أن يكون كل واحد من القولين في معنى الآخر وإن اختلفت العبارة، وهو كثير في عبارات السلف والمفسرين، قال ابن القيم: «وأكثره — عند التحقيق — ليس نزاعًا في نفس الأمر، بل هو اختلاف في التعبير، واختلاف تمثيل وتنويع، لا اختلاف تناقض ولا تضاد». وهو ضربان: أن يُعبَّر عن المسمّى الواحد بعبارات تدل كل منها على معنى فيه، كتفسير «الصراط

المستقيم» بالقرآن، وبالإسلام، وبالسنة والجماعة، وبطريق العبودية، وبطاعة الله ورسوله ﷺ؛ وأن يُذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، كتفسير قوله تعالى: <فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ> [فاطر: ٣٢] مرة بأوقات الصلاة، فالسابق من يصلي أول الوقت والظالم من يؤخر العصر إلى الاصفرار، ومرة بالزكاة والصدقة والربا.

٣. أن تكون طريقتان مشروعتان، يسلك قوم إحداهما وآخرون الأخرى، وكلاهما محسن. كتب العُمري العابد إلى مالك يحضّه على الانفراد والعمل، فأجابه مالك: «إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق... ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير».

اختلاف التضادّ

اختلاف التضاد هو الخلاف الذي يكون فيه كل واحد من القولين منافيًا للآخر، فلا يصدقان معًا. وهو في حكمه قسمان: سائغ، وغير سائغ (مذموم). وقد رسم الشافعي الحدّ بينهما بعبارة جامعة: «الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم، ولا أقول ذلك في الآخر... كلُّ ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بيّنًا لم يحلّ الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرَك قياسًا، فذهب المتأوّل أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره؛ لم أقل إنه يُضيَّق عليه ضيقَ الخلاف في المنصوص». واستدل على تحريم الأول بذمّ الله من تفرقوا <مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ> [البينة: ٤]، ومثّل للثاني فقال: «فأما ما كُلّفوا فيه الاجتهاد فقد مثّلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها». فاختلاف التضاد ميدان الامتحان الحقيقي، وضوابط الفصل بين سائغه ومذمومه موضعها فصل «سائغ أم غير سائغ؟».

> **على المنبر وفي المسجد**
> اكتب خمس مسائل تكرر فيها النزاع في مسجدك أو حيّك، منها: صيغ الأذان، ودعاء الاستفتاح، وشفع الإقامة وإيتارها، واثنتان من اختيارك. ثم اسأل عن كل واحدة: أيمكن أن يكون القولان فيها صوابًا معًا؟ فإن كان الجواب نعم فهي من اختلاف التنوع، والذمّ فيها على من بغى لا على من قال. وستعجب كم من نزاعنا يقع في هذا الباب أصلًا، يحوّل فيه الناس سعة أذن بها الشرع إلى سبب فرقة.

أين يقع الخلاف؟ مراتبه باعتبار محلّه

ليس كل اختلاف في الدين في منزلة واحدة. والاختلاف المقصود هنا ليس اختلاف الصور والألوان والطباع، بل «الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين»، وهو الاختلاف «في الآراء والنِّحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى». وقد جعله الشاطبي ثلاث مراتب، وتلتقي معه تقسيمات أخرى: فمن أهل العلم من قسمه إلى اختلاف في الأديان، وفي أصول الإسلام، وفي الفروع الفقهية؛ وقسمه السبكي إلى اختلاف في الأصول، وفي الآراء والحروب، وفي الفروع. وإذا ضُمّ بعضها إلى بعض خرجت المراتب الآتية.

المرتبة الأولى: الاختلاف في أصل الدين

وهو الاختلاف بين أهل الأديان في التوحيد وأصل النِّحلة. وقد بعث الله الأنبياء مبيّنين للحق فيه؛ فمن أقرّ دخل في قوله تعالى: <إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ>، «لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة»، ومن أنكر بقي على وصف الاختلاف.

ويلحق بهذه المرتبة اختلاف من ينتسب إلى الإسلام إذا جرّه اختلافه إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة؛ فهذا مخرج من الملة، ولا ينفعه أن يتستّر بحرية الرأي.

المرتبة الوسطى: الاختلاف في القواعد الكلية

قال الشاطبي: «وبين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الأولى وأعلى من الثانية، وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين، ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية، وهو المؤدي إلى التفرق شيعًا». وهذه هي المرتبة المرادة بحديث الافتراق، وتفصيله في فصل «المخطئ والمبتدع». ومن أمثلتها في التاريخ اختلاف القدرية والخوارج، وقد عُدّ هذا الضرب بدعة وضلالًا، وهو ما عناه السبكي بالاختلاف في الأصول.

وهنا تنبيه دقيق: ليس كل ما يُذكر في أبواب الاعتقاد داخلًا في هذه المرتبة؛ فالذي جعله الشاطبي فيها «القواعد الكلية» لا كل جزئية. وقد اختلف السلف في جزئيات من المغيّبات: في رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج، أثبتها ابن عباس ونفتها عائشة رضي الله عنهما، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله، وفي سماع الموتى. وهذا الضرب «لا شيء فيه ولا حرج»، قال ابن تيمية: «إن السلف أخطأ كثير منهم في هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك». وضابط ما يسوغ من ذلك في فصل «سائغ أم غير سائغ؟».

المرتبة الثالثة: الاختلاف في الفروع والجزئيات

وهو اختلاف أهل الملة الواحدة في فروعها، ويقع عند الشاطبي «بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول؛ فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، ومجالًا للظنون». فليس وقوعه خللًا في المختلفين، بل أثرًا لطبيعة الأدلة نفسها. ولهذا نقل قول الحسن: «أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافًا يضرّهم»، وعلّله بأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر، «بل لهم فيه أعظم العذر». وقد جعل الشارع لأهله أصلًا يرجعون إليه عند التنازع: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

ومن هنا يُفهم معنى **«الرأي»** في لسان الفقهاء؛ فهو «ظنُّ صواب الحكم ورجحانه فيما لم يُنصّ عليه». ولذلك كان الأئمة يقولون: «أرى»، و«أحبّ إليّ»، و«أكره»، ولا يجزمون جزم من يقطع؛ إذ يبقى الأمر في الفروع واسعًا من الناحية العلمية ما لم يكن مع أحد القولين دليل قطعي، وهذا نادر في الفقه.

ويلحق بهذه المرتبة ميدان آخر قد يغفل عنه الدارسون: الخلاف العملي في المواقف العامة ومناهج الإصلاح والتغيير. وهو في أصله اجتهاد في تقدير ما لا نص فيه، لكن خطره أشد لأن ثمرته عمل جماعي؛ ولذلك شدّد السبكي في الاختلاف في الآراء والحروب فجعله حرامًا لتضييعه المصالح، على حين قال في الفروع: «الاتفاق فيه خير من الاختلاف».

> **قاعدة**
>
> **الكليات والقطعيات محلّ اتفاق لا يسع فيه الخلاف، والجزئيات والظنيات محلّ نظر لا يضرّ فيه الخلاف؛ فلا تُرفع جزئية إلى منزلة الأصل الكلي، ولا يُهوَّن من أصل كلي بحجة أنه «رأي».**

الحق والهوى: الخلاف باعتبار دافعه

المحلّ يجيب عن سؤال: أين وقع الخلاف؟ ويبقى سؤال لا يقل عنه خطرًا: لماذا وقع؟ فقد تكون المسألة في ذاتها مما يسع فيه النظر، ثم يفسدها دافع صاحبها. وقد قرر الشاطبي أن التفرق المذموم لم يأت من الأدلة، بل «إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل... وهو اتباع الهوى بعينه». والخلاف بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:

١. **خلاف أملاه الحق**: وهو واجب لا يجوز التخلي عنه، كخلاف أهل الإيمان مع أهل الكفر والشرك والنفاق، وهو خلاف المرتبة الأولى. ولا يمنع ذلك من دعوة المخالفين إلى إزالة أسبابه بدخولهم في الإسلام.

٢. **خلاف أملاه الهوى**: وهو مذموم بكل أشكاله، وأصله «هوى النفس وحب الذات». وتتفرع عنه أسباب خُلُقية: الغرور، وسوء الظن، وحب الزعامة، والتعصب للأشخاص والمذاهب والجماعات، وكلها داخلة في التفرق المذموم؛ ويقابلها الخلاف الذي أسبابه فكرية، علمية أو عملية.

٣. **خلاف يتردد بين المدح والذم**: وهو الخلاف في الفروع، كانتقاض الوضوء بالدم والقيء، والقراءة خلف الإمام، والبسملة، والجهر بآمين. وهو «مزلّة أقدام» يلتبس فيه الهوى بالتقوى، فيظن المرء أنه ينتصر للسنة وهو ينتصر لنفسه، ولا يُضبط إلا بقواعد يُحتكم إليها وآداب تهيمن عليه.

ويتقاطع هذا التقسيم مع ما قبله تقاطعًا يكشف موضع الزلل: فالمسألة الفرعية التي يُعذر فيها المخالف قد تنقلب مذمومة إذا دخلها البغي، كما قرر ابن تيمية في اختلاف التنوع نفسه أن الذم على من بغى. والخلاف الواجب في أصل الدين لا يبيح بدوره ظلم المخالف. فكل خلاف يوزن بسؤالين لا بسؤال واحد: أين وقع؟ وبأي دافع؟

وللهوى علامات يُكشف بها. منها علامات خارجية، كمناقضة الفكرة لصريح الوحي أو لمقتضيات العقول السليمة؛ ومنها علامات ذاتية، أن يسائل المرء نفسه بصدق عن سبب تبنّيه الفكرة، فإن وجدها قلقة تتذبذب مع مشاعره فهي وليدة الهوى. أما الآليات النفسية التي تُلبس الهوى ثوب الدليل فموضعها فصل «حين لا يكفي الدليل».

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> قبل أن تتكلم في مسألة خلافية على المنبر، اسأل نفسك ثلاثة أسئلة: أيمكن أن يكون القولان فيها صوابًا معًا؟ أفي أصل كلي هي أم في جزئية يسع فيها النظر؟ ولو كان القول الآخر قول شيخي أو أهل مسجدي، أكنت سأتكلم بالحدّة نفسها؟ فإن تردّد جوابك في الثالث فقد وجدت أثر الهوى قبل أن يجده سامعوك.

بين القدر والشرع

قد يحتج محتج بأن الخلاف واقع بمشيئة الله، فيجعل وقوعه دليل قبوله. والجواب أن للاختلاف سببين: سبب لا كسب للعباد فيه، وهو «الراجع إلى سابق القدر»، وسبب كسبي هو محلّ المدح والذم. أما الأول فشاهده قوله تعالى: <وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ> [هود: ١١٨–١١٩].

لكن ما قدّره الله كونًا لا يلزم الرضا به شرعًا؛ فكل ما يقع في الكون فهو بقدر الله ومشيئته، وإنما يُرضى بما يرضاه الله ويُنكر ما يبغضه. فالخلاف السائغ يُقبل، والخلاف المذموم يُنكر وإن وقع بقدر.

ثم إن الآية نفسها لا تشمل أهل الاختلاف في الفروع. قال الشاطبي: «لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف»، واستدل بأربعة أوجه: أن الآية قسمت الناس قسمين، مختلفين ومرحومين، «فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف»؛ وأن «مختلفين» اسم فاعل يُشعر بالثبوت، أي أن الاختلاف وصف لازم لهم، أما المرحوم فـ«إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحرّيًا لقصد الشارع، حتى إذا تبيّن له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره، فخلافه في المسألة بالعَرَض لا بالقصد الأول»؛ وأن الخلاف في مسائل الاجتهاد وقع «ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان»؛ وأن جماعة من السلف عدّوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من الرحمة، وتفصيله في فصل «سائغ أم غير سائغ؟». وخلص إلى قوله:

«فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله».

> **قاعدة**
>
> **الخلاف مقدَّر كونًا، محكوم شرعًا: لا يُحتجّ بوقوعه على قبوله، ولا يُنكَر سائغه لمجرد أنه خلاف.**

سلّم الدرجات: من الكفر والإيمان إلى ما لا ترجيح فيه

إذا اجتمعت هذه الاعتبارات أمكن ترتيب الخلاف على سلّم من ست درجات، يبدأ بأبعد ما يكون بين قولين وينتهي بأقربه:

١. **كفر وإيمان**: ﴿فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]، وهو خلاف المرتبة الأولى.

٢. **حق وباطل**: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وهو ما خالف فيه أحد القولين نصًّا بيّنًا أو أصلًا كليًّا.

٣. **خطأ وصواب**: اجتهاد في محلّ الاجتهاد يصيب فيه أحدهما ويخطئ الآخر، وكلاهما مأجور: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (متفق عليه).

٤. **راجح ومرجوح**: يقوى فيه أحد القولين دون أن يُقطع بخطأ الآخر، ومنه قول مالك في المختلف فيه: «هذا أحسن ما سمعت».

٥. **خلاف الأولى**: يتفق فيه الطرفان على مشروعية الأمرين ويختلفان في أيهما أفضل، وسيأتي أن أكثر خلاف الفقهاء من هذا الباب.

٦. **بلا ترجيح**: تتكافأ فيه الأقوال عند الناظر فلا يترجح له منها شيء.

وفائدة هذا السلّم أن لكل درجة لغتها. فمن تكلم في مسألة من الدرجة الرابعة بلغة الدرجة الثانية، فجعل المرجوح «باطلًا» وقائله «ضالًّا»، فقد ظلمه وظلم العلم معه؛ ومن تكلم في مسألة من الدرجة الأولى بلغة الرابعة، فجعل الكفر والإيمان «وجهتي نظر»، فقد ضيّع الحق. وفي النفس نزعة إلى حصر كل قضية في طرفين متقابلين، وقد دلّت تجارب في علم النفس على أن عرض القضية الخلافية بأقوالها المتعددة وقيودها يعين المتخالفين على الوصول إلى أرض مشتركة؛ وهذا السلّم أدقّ من كل ثنائية تقسم الناس إلى «معي» و«ضدي»، وسيأتي الكلام على تلك النزعة في فصل «العمل المشترك».

موقف العلماء من الاختلاف: بين الذمّ والمدح

تباينت عبارات العلماء في الاختلاف: فابن حزم ذمّه كله ولم يرَ فيه رحمة، ولكلمة ابن مسعود المتقدمة موقف يأتي في فصل «المنبر». وفي القرآن أن هارون عليه السلام جعل خشية الفرقة عذرًا له في ترك التشديد على قومه حين عبدوا العجل: <إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ> [طه: ٩٤]. وفي الجهة الأخرى قال عمر بن عبد العزيز: «ما أحب أن أصحاب محمد ﷺ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يُقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة».

ووقف المفصّلون بين الطرفين، كالشافعي والسبكي والشاطبي، ففرّقوا بين أنواع الخلاف ومحالّه؛ ولم يكن تفصيلهم ترخّصًا، فإن «قاعدة الاجتهاد أيضًا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها ولا يسع تركها»؛ ومن أراد إغلاق باب الخلاف كله فقد أراد إغلاق باب الاجتهاد.

وبهذا التفصيل تأتلف الأقوال: فالذمّ منصرف إلى التضاد فيما قامت به الحجة، وإلى الاختلاف في الأصول والكليات، وإلى ما أملاه الهوى وأورث الفرقة؛ والمدح منصرف إلى التنوع، وإلى الاجتهاد في الفروع مع بقاء الألفة. وقد كان السلف «يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق، فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى، ومن قبيل المشاورة المأمور بها»؛ فكان الخلاف عندهم بابًا للتعاون لا للتدابر.

فإذا سمعتَ مخالفك في مسألة فرعية فلا تستدعِ له نصوص ذمّ التفرق، وإذا رأيت من يهوّن من أصل كلي باسم سعة الخلاف فلا تُعِره نصوص المدح؛ فكلٌّ منهما قيل في غير بابه. وذلك هو الجواب عن كلمتي ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز: كلتاهما حق في موضعها.

الجدول الجامع لأنواع الخلاف ومراتبه

الاعتبار	القسم	ضابطه	حكمه والموقف منه
حقيقته	تنوّع	لا تنافي بين القولين، ويمكن أن يصدقا معًا	كلٌّ مصيب، والذم على من بغى
حقيقته	تضادّ	كل قول ينافي الآخر	محرّم فيما قامت به الحجة منصوصًا بيّنًا، وسائغ فيما يحتمل التأويل ويُدرك قياسًا
محلّه	أصل الدين	التوحيد وأصل النحلة، ويلحق به إنكار المعلوم من الدين بالضرورة	خلاف بالحق واجب، مع دعوة المخالف
محلّه	القواعد الكلية	اتفاق في أصل الدين واختلاف في بعض قواعده الكلية	بدعة وضلال، وهو المؤدي إلى التفرق شيعًا
محلّه	الفروع والجزئيات	ظنيات قابلة للأنظار، ومنها جزئيات من المغيّبات، ويلحق بها الخلاف العملي في المواقف	لا يضر، ولأهله أعظم العذر، والمرجع فيه إلى الله والرسول
دافعه	الحق	الانتصار لما قامت به الحجة	واجب لا يجوز التخلي عنه

الاعتبار	القسم	ضابطه	حكمه والموقف منه
دافعه	الهوى	حب الذات والغرور وحب الزعامة والتعصب	مذموم بكل أشكاله
دافعه	المتردد بينهما	فروع يلتبس فيها الهوى بالتقوى	يُضبط بالقواعد والآداب
وقوعه	قدري وكسبي	الأول سابق القدر، والثاني ما يرجع إلى المختلفين	الأول لا يلزم الرضا به لمجرد وقوعه، والثاني محلّ المدح والذم
درجته	ست درجات	كفر وإيمان، حق وباطل، خطأ وصواب، راجح ومرجوح، خلاف الأولى، بلا ترجيح	لكل درجة لغتها، فلا تُرفع مسألة فوق درجتها ولا تُنزل دونها

خلاصة الفصل

- الخلاف والاختلاف بمعنى واحد على الأقرب، وأولى تعريفاته: تعدد الآراء في القضية الواحدة، تضادّت أو لا، أدّت إلى نزاع أو لا؛ والنزاع طارئ عليه، فإذا غلب صار شقاقًا.
- باعتبار حقيقته: تنوّع كلٌّ فيه مصيب والذم على الباغي، وتضادّ منه المحرّم ومنه السائغ.
- باعتبار محلّه: اختلاف في أصل الدين، وفي قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرق، وفي الفروع والجزئيات وهو لا يضر ولأهله أعظم العذر.
- باعتبار دافعه: ما أملاه الحق، وما أملاه الهوى، وما يتردد بينهما؛ فكل خلاف يوزن بسؤالين: أين وقع؟ وبأي دافع؟
- الخلاف مقدَّر كونًا محكوم شرعًا، ودرجاته ست من الكفر والإيمان إلى ما لا ترجيح فيه، ولكل درجة لغتها.
- ذمّ العلماء للخلاف ومدحهم له يأتلفان بالتفصيل، فكلٌّ منهما في موضعه.

الفصل الثاني

أسباب الخلاف: ثبوت النص وفهمه

أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام وفيها الوباء، فاستشار المهاجرين والأنصار في دخولها، فاختلفوا عليه. وهؤلاء من شهدوا التنزيل وصحبوا النبي ﷺ، ثم لم يجتمعوا على رأي حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحدّث بقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه...» (متفق عليه). لم يكن في ذلك المجلس من يتّبع هواه أو يجهل منزلة السنة؛ كان فيه نصٌّ غائب، فلما حضر انكشف وجه الحكم.

وانتقل إلى حيّ من أحيائنا اليوم: إمامان في مسجدين متجاورين، يقرأ كل منهما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فيجدّد أحدهما وضوءه إذا مسّت يدُه يدَ زوجته، ويمضي الآخر إلى صلاته لا يرى في ذلك شيئًا. ويقف مصلٍّ حائرًا: أليس الكتاب واحدًا والرسول واحدًا؟ الجواب العاجل على ألسنة كثيرين: أحدهما متّبع والآخر مقصّر. أما الجواب المتأني فيبدأ بسؤال آخر: ماذا جرى للنص في طريقه إلى كل منهما؟ هل وصله؟ وهل وثق بناقله؟ وكيف فهمه؟ وهل رأى له معارضًا؟

خريطة الأسباب

الكلام هنا في خلاف العلماء الموثوقين في علمهم ودينهم، لا من يُحسب على العلم وليس من أهله. وأصله، كما سيأتي في فصل «لماذا نعذر الأئمة؟»، أن أحدًا من الأئمة المقبولين لا يتعمد مخالفة السنة، فإذا خالف قوله حديثًا صحيحًا فلا بد له من عذر؛ وهذا الفصل خريطة تلك الأعذار.

وقد ردّ ابن تيمية أعذار العالم إلى ثلاثة أصناف: «عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله»، و«عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول»، و«اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ»، ثم قال: «وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة». فالأول باب الثبوت، والثاني باب الفهم، والثالث باب النسخ ويلحق به التعارض. ويبقى باب رابع فيما لم يرد فيه نص خاص، فيجتهد العلماء في إدخاله تحت عموم أو قياس أو مصلحة. وعلى هذه الأبواب الأربعة تنتظم الأسباب التي فصّلها أهل العلم على اختلافهم في عدّها وترتيبها.

ومنشأ ذلك أمران: طبيعة الإنسان وطبيعة النص. فالإنسان كما قال الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، يدخل الضعفُ علمه وإدراكه فلا يحيط بكل شيء. والنص نزل بلسان العرب، والعربية فيها الحقيقة والمجاز والأضداد والمشترك، فيتسع النص لأكثر من وجه، ولهذا سُمّي بذل الوسع في فهمه «اجتهادًا». وبمعرفة هذه الأسباب يُعذر الأئمة، وتُعرف مآخذهم، ويُرفع الحرج عن عامة الناس حين يرون أهل العلم مختلفين.

> **قاعدة**
>
> **كل خلاف معتبر بين أهل العلم يرجع إلى أحد أربعة أبواب: نصٌّ لم يثبت عند أحدهما، أو ثبت عندهما واختلفا في فهمه، أو فهماه ورأى أحدهما له معارضًا أقوى أو ناسخًا، أو مسألةٌ لا نص فيها أصلًا.**

ما يرجع إلى ثبوت النص ووصوله

أول ما يُسأل عنه في كل خلاف: هل وصل النص إلى العالم؟ وإن وصل، فهل وصله على وجه يطمئن إليه؟ وإلى هذا الباب ترجع معظم اختلافات السلف، لأن السنة كانت محفوظة في صدور رجال تفرقوا في الأمصار قبل أن تُجمع في الدواوين.

ألّا يبلغه النص

كان النبي ﷺ يحدّث ويفتي ويقضي، فيشهد ذلك بعض أصحابه ويغيب عنه آخرون، «فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء». قال الشافعي: «لا نعلم رجلًا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء»، وقال ابن تيمية:

«فإن الإحاطة بحديث رسول الله ﷺ لم تكن لأحد من الأمة».

وقد خفي بعض السنة على الخلفاء الراشدين أنفسهم: قال أبو بكر في ميراث الجدة: «ما لك في كتاب الله من شيء... ولكن أسأل الناس»، حتى شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة بالسدس. وخفيت سنة الاستئذان على عمر حتى أعلمه بها أبو موسى وشهد له أبو سعيد (رواه البخاري ومسلم). ولم يعلم عمر توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بالسنة فيه، فقال: «لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه». وكان يفاضل في دية الأصابع حتى بلغته السنة بالتسوية بينها، وكانت عند من هو دونه في العلم، «ولم يكن هذا عيبًا في عمر حيث لم يبلغه الحديث».

ومن ثمرات هذا السبب في الفقه عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: أفتى علي وابن عباس بأنها تعتد بأبعد الأجلين، جمعًا بين آية سورة الطلاق في عدة الحامل وآية سورة البقرة في عدة المتوفى عنها، إذ بينهما عموم وخصوص من وجه، ولم تكن قد بلغتهما السنة في قصة سبيعة الأسلمية التي قضت بانقضاء العدة بوضع الحمل.

ومن جاء بعد الصحابة أولى بأن يفوته بعض السنة: «وهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها، فمن بعدهم أنقص منهم، فخفاء بعض السنة عليه أولى»؛ ولهذا قال ابن عبد البر: «ليس أحد بعد رسول الله ﷺ إلا وقد خفيت عليه بعض سنته». ولما أراد المنصور حمل الناس على الموطأ قال له مالك: «أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند أهل كل مصر علم». ولا يُعترض بأن الأحاديث قد دُوّنت؛ فالدواوين جُمعت بعد الأئمة المتبوعين، «بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير... وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين».

> **قاعدة**
>
> **«ومن لم يبلغه الحديث لم يكلَّف أن يكون عالمًا بموجَبه»؛ فالعتب على من قصّر في الطلب، لا على من اجتهد فيما وصله.**

ألّا يثبت عنده ما بلغه

وقد يبلغ الحديثُ العالمَ فلا يطمئن إلى ثبوته، لراوٍ مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ، أو لانقطاع، أو لأنه لم ينضبط له لفظه؛ ويكون صحيحًا عند غيره لأنه عرف ثقة الراوي، أو بلغه من طريق أخرى، أو متصلًا، أو بشواهد ومتابعات. قال ابن تيمية: «وهذا أيضًا كثير جدًا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين أكثر منه في العصر الأول».

ولم يكن تثبّت الصحابة تهمةً للناقل، بل احتياطًا من الوهم: قال أبو بكر في ميراث الجدة: «هل معك غيرك؟»، وقال عمر لأبي موسى في الاستئذان: «والله لتقيمنّ عليه بينة». ومن أشهر أمثلته نفقة المطلقة ثلاثًا وسكناها: أخبرت فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قضى بأنه لا نفقة لها ولا سكنى (رواه مسلم)، وكان عمر يرى لها النفقة والسكنى بعموم قوله تعالى: <لا تخرجوهن من بيوتهن> [الطلاق: ١]، فقال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت». فلم يتهمها بالكذب، وإنما خشي عليها الوهم، فقدّم ما استيقنه على ما لم يستيقنه.

وتصحيح الحديث وتضعيفه اجتهاد واسع، «ومعرفة الرجال علم واسع»: فقد يطّلع ناقد على جرح في راوٍ ويعلم الآخر أنه غير جارح، كإبراهيم بن أبي يحيى، ضعّفه الجمهور ووثّقه الشافعي. وكان بعض الحجازيين يردّ من أحاديث العراقيين والشاميين ما لا أصل له بالحجاز، وأكثر الناس على خلافه: «فمتى كان الإسناد جيدًا كان الحديث حجة، سواء كان حجازيًا أو شاميًا أو عراقيًا».

ومن ثمراته الفقهية الشفعة للجار: ذهب الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي إلى أن لا شفعة إلا للشريك، وقالوا في أحاديث الجار: «ما كان منها صريحًا فليس بصحيح، وما كان صحيحًا فليس بصريح»؛ وأثبتها أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى للجار لصحة تلك الأحاديث عندهم؛ وأثبتها بعض الشافعية للجار إذا كان الطريق واحدًا، جمعًا بين الأحاديث. فلم يختلفوا في منزلة السنة، بل في ثبوت أحاديث بعينها.

ولهذا السبب وجه مقابل: أن يأخذ عالم بحديث يراه غيره ضعيفًا، فما يسميه هذا أخذًا بحديث ضعيف يسميه ذاك عملًا بحديث صحيح، كصلاة التسبيح: استحبها بعض العلماء، ويرى آخرون أن حديثها لا يصح. ومن أجل هذا كان الأئمة يعلّقون أقوالهم على صحة الحديث، كقول الشافعي: «إن صح حديث بروع قلت به».

أن يشترط في قبول الخبر ما لا يشترطه غيره

وقد يتفق العالمان على ثقة الرواة واتصال الإسناد، ثم يشترط أحدهما لقبول خبر الواحد شروطًا لا يراها الآخر: كعرض الحديث على الكتاب والسنة، وبه لم يأخذ الحنفية بحديث القضاء بالشاهد واليمين؛ وفقه الراوي إذا خالف خبرُه قياسَ الأصول، وبه تركوا حديث المصرّاة؛ وانتشار الحديث فيما تعمّ به البلوى، وبه تركوا حديث الوضوء من مسّ الذكر.

ومن أمثلته من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان: فالجمهور على أنه لا قضاء عليه ولا كفارة أخذًا بالحديث الوارد فيه، وذهب مالك إلى أنه يقضي، لأنه نظر إلى أن «الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم» فأشبه من نسي ركعة، ولأن خبر الواحد عنده «إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به». فمالك لم يردّ سنة يعلم ثبوتها ودلالتها، بل وزن الخبر بأصلٍ رآه أقوى منه؛ وتفصيل هذه الأصول في فصل القواعد الأصولية.

أن يبلغه ثم ينساه

والنسيان من طبع البشر؛ وقد صلّى النبي ﷺ فأسقط آية نسيانًا، فلما نُبّه عليها عاتب من حضر على ترك تذكيره بها (رواه أبو داود وحسّنه الألباني). ومثاله البيّن ما وقع لعمر وعمّار في تيمم الجنب: سنةٌ شهداها معًا فحفظها عمّار ونسيها عمر، فلما حدّث بها عمّار في خلافته قال له عمر: «اتق الله يا عمار»، فقال: إن شئتَ لم أحدّث به، فقال عمر: «نوليك ما تولّيت». قال ابن تيمية: «فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، فذكّره عمّار فلم يذكر، وهو لم يكذّب عمّارًا، بل أمره أن يحدّث به».

فذهب عمر، وتابعه ابن مسعود، إلى أن الجنب لا يتيمم بل ينتظر الماء، وناظر أبو موسى ابنَ مسعود بآية سورة المائدة، فكان من جوابه: «لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد»؛ وذهب الجماعة إلى أن الجنب يتيمم، ورُوي أنهما رجعا بعد اشتهار الأحاديث. فالناسي معذور، لكن يبقى سؤال ابن القيم: «فما عذر الذاكر للنص إذا قلّد الناسي؟».

أن يأتي النص بقراءتين

وقد تُروى الآية بقراءتين متواترتين، فتكون كل قراءة كالنص المستقل، ويختلف الحكم باختلاف طريق الجمع بينهما. ومثاله فرض القدمين في الوضوء: قرأ نافع وابن عامر والكسائي <وأرجلَكم> بالنصب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة <وأرجلِكم> بالجر[المائدة: ٦]. فأخذ الجمهور بالنصب فجعلوا الفرض الغسل، وعضدوه بالثابت من فعله ﷺ، وحملوا قراءة الجر على الجر بالمجاورة. ومن أخذ بالجر جعل الفرض المسح، ونُقل ذلك عن ابن عباس وأنس ثم رُوي رجوعهما؛ وأوجب بعض الظاهرية الجمع بين الغسل والمسح عملًا بالقراءتين، وذهب ابن جرير الطبري إلى التخيير. فآية بقراءتين أثمرت أربعة أقوال، كلها تنتسب إلى القرآن. ويتصل بهذا الخلافُ في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وموضعه فصل القواعد.

عللٌ تعرض للرواية فتغيّر معناها

وقد يصل الحديث بإسناد ظاهره السلامة، وقد عرضت له في طريقه علة غيّرت معناه؛ فمن الوهم أن يُظن «أنه إذا صحّ الإسناد صحّ الحديث، وليس كذلك». وقد تتبّع ابن السّيد البطليوسي «العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه، فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض، وربما ولّدت فيه إشكالًا يحوج العلماء إلى طلب التأويل البعيد»، وهي ثمان:

- **فساد الإسناد:** بإرسال، أو راوٍ متهم أو مغفّل، أو متعصب يروي في فضل من يتعصب له، فإن العصبية قد تحمل صاحبها على أن يفتعل الحديث أو يغيّر بعض حروفه.
- **الرواية بالمعنى:** فالناس «يتفاضلون في قرائحهم وأفهامهم كما يتفاضلون في صورهم وألوانهم»، فقد يفهم الراوي اللفظ على غير وجهه ثم يؤديه بعبارته، «فيحدّث بخلاف ما سمع من غير قصد منه».
- **الجهل بالإعراب:** فمن قال لامرأته: «أنت طالق أنْ دخلتِ» بالفتح وقع الطلاق في الحال، ومن قال: «إنْ» بالكسر كان معلّقًا بالدخول.
- **التصحيف:** ومنه ما وقع في بعض روايات صحيح مسلم: «نحن يوم القيامة على كذا انظر»، وإنما هو «على كَوْم»، صُحّف إلى «كذا»، فكتب من لم يفهمه في الحاشية «انظر»، فأدخلها ناسخ في المتن.
- **إسقاط ما لا يتم المعنى إلا به:** رُوي عن ابن مسعود في ليلة الجن: «ما شهدها منا أحد»، وإنما الحديث: «ما شهدها منا أحد غيري».
- **إغفال سبب الحديث:** كخبر العرنيين، يعارض في الظاهر النهي عن المثلة، فلما نُقل سببه زال الإشكال: «إنما فعل بهم ذلك لأنهم مثّلوا براعيه فجازاهم بمثل فعلهم».
- **سماع بعض الحديث دون بعض:** كاستدراك عائشة على أبي هريرة في حديث الشؤم، إذ بيّنت أن أوله حكاية عن أهل الجاهلية، وأنه سمع آخره دون أوله.

- **الأخذ من الصحف دون لقاء الشيوخ:** وهو «باب عظيم البلية والضرر في الدين»، يصحّف صاحبه ويبدّل وينسب ذلك إلى شيخه، حتى قال البطليوسي في أهل زمانه: «ليس بأيديهم من العلم غير أسماء الكتب»؛ فكيف لو رأى زماننا؟

وكان للنقاد في الحديث المشكل منهج متدرج، يحفظه من التسرّع في القبول والتسرّع في الردّ:

> **قاعدة**
>
> **إذا ورد حديث «بشيع المسموع أو مخالف للمشهور» نُظر في سنده أولًا، فإن كان فيه متهم لم يُجعل أصلًا؛ وإن كان رجاله ثقات طُلب له تأويل، فإن وُجد قُبل؛ «وإن لم يجدوا له تأويلًا إلا على استكراه شديد نسبوه إلى غلط وقع فيه».**

ما يرجع إلى فهم النص

فإذا ثبت النص عند العالمَين بقي أن يفهماه، وهنا يتسع الخلاف: <الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ> [البقرة: ٢٣٧] أهو الزوج أم الولي؟ و<حَتَّى يَطْهُرْنَ> [البقرة: ٢٢٢] أهو انقطاع الدم أم الاغتسال؟ وقد كان الصحابة يفهمون الخطاب بلغتهم، فلما بعُد الناس عن ذلك اللسان صار الفهم محتاجًا إلى علم بالعربية وأساليبها، ولذلك قرر البطليوسي أن «الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسَّسة على أصول كلام العرب».

الاشتراك في اللفظ

المشترك لفظ وُضع لكل واحد من معنيين فأكثر، ويقع في الأسماء كالعين والقرء، وفي الأفعال كـ«عسعس»، وفي الحروف كـ«مِن» والباء؛ وقد استعمله القرآن والسنة، فاختلف الفقهاء في مراد الشارع منه.

وأشهر أمثلته القرء في قوله تعالى: <ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ> [البقرة: ٢٢٨]. فذهب إلى أنه الطهر عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في أحد قوليه، واحتجوا بأن اللام في <فطلّقوهن لعدّتهن> [الطلاق: ١] لام الوقت والطلاق المأمور به يكون في الطهر، وبقول عائشة: «تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار». وذهب إلى أنه الحيض أبو بكر وعمر وعلي وجمهرة من الصحابة، وبه قال أبو حنيفة، واحتجوا بغلبة استعماله في الحيض في لسان الشرع، وبأن المقصود من العدة براءة الرحم، وبأنه أحوط. ولكلٍّ شاهد من اللغة، فالقرء في كلام العرب «الوقت»، «فلذلك صلح للطهر وللحيض معًا».

وليس الخلاف لفظيًّا: فعلى القول بالأطهار تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وأقلها ٣٢ يومًا وساعة؛ وعلى القول بالحيض لا تنقضي حتى تدخل في الطهر الرابع، وأقلها ٣٩ يومًا وساعة؛ ويتفرع على ذلك متى تحلّ لغيره، ومتى يسقط الإرث في الطلاق الرجعي، ومتى يُقبل إقرارها بانقضاء العدة. وقد ختم الرازي النظر فيها بكلمة جامعة:

> **«واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات، ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه».**

ومن الاشتراك في الحروف «أو» في آية الحرابة: جعلها مالك للتخيير، فالإمام يختار من العقوبات ما يراه رادعًا، وجعلها أبو حنيفة والشافعي وأحمد للتفصيل، فلكل جناية عقوبتها. ومنه الفاء في آية الإيلاء، قال فيها ابن العربي: «هذا احتمال متساوٍ، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه».

الحقيقة والمجاز

الحقيقة استعمال اللفظ فيما وُضع له، والمجاز استعماله في غيره لعلاقة، كإطلاق «الميزان» على الأداة وعلى العدل. فإذا احتمل لفظ النص الوجهين اختلف الفقهاء في حمله، بل اختلفوا في وقوع المجاز في لفظ الشارع أصلًا: فأنكره الإسفراييني وابن تيمية، وأثبته ابن قدامة وغيره.

ومن أوضح أمثلته قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، وفيه ثلاثة أقوال: مطلق اللمس، واللمس بشهوة، والجماع، وهو قول ابن عباس. وهذا سرّ الإمامين اللذين بدأنا بهما: أحدهما يحمل الآية على حقيقة اللمس، والآخر على ما كُني به عنه من الجماع، وكلاهما يتّبع القرآن كما فهمه. ومن هذا الباب أن بعض الصحابة حمل الخيط الأبيض والأسود على الحبل.

وللبطليوسي هنا وصية لكل من يتصدر للكلام في الدين: «فمتى وجدت شيئًا قد خالف أصله فإنما ذلك لسبب وغرض، فيجب لك أن تبحث عنه، ولا تتسرع إلى نقض الأصول دون تثبت وتأمل... وملاك هذا الباب معرفة الحقيقة والمجاز، وهو باب يدقّ على من لم يتمهّر في هذه الصناعة، فلذلك يُنكر كثيرًا مما هو صحيح». فكثير من الإنكار على المخالف منشؤه قصور المنكِر في اللسان، لا خطأ المخالف في الدين.

الإعراب والتركيب

وقد يكون اللفظ واحدًا والخلاف في حاله: في حركته وتصريفه، أو في موقعه من الجملة وما يعود إليه. فقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يحتمل أن أصله «يُضارَر» بالبناء للمجهول، وبه قرأ ابن مسعود، فيكون النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بتكليفهما في وقت يشق عليهما؛ ويحتمل أن أصله «يُضارِر» بالبناء للمعلوم، وبه قرأ ابن عباس، فيكون النهي للكاتب أن يكتب غير ما أُملي عليه، وللشاهد أن يشهد بخلاف شهادته.

ومن أنفس أمثلته الفقهية قوله تعالى في المحرمات: ﴿وأمهات نسائكم﴾، ثم قوله بعد ذكر النساء مرة أخرى: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣]. فمن جعل الصفة للربائب خاصة حرّم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، ومن جعلها للموضعين معًا لم يحرّمها حتى يدخل بالبنت. قال البطليوسي: «فصار خلاف الفقهاء في هذه الآية مبنيًّا على خلاف النحويين في جمع الصفة وتفريق الموصوف».

الإفراد والجمع بين النصوص

من النصوص ما يستوفي معناه بنفسه، ومنها ما لا يتم إلا بضمه إلى غيره، كآيات الصلاة والزكاة والحج المجملة التي شرحتها السنة؛ ولهذا «صار الفقيه مضطرًا... إلى الجمع بين الآيات المفترقة والأحاديث المتغايرة، وبناء بعضها على بعض». فإذا أخذ فقيه بالنص مفردًا، وبنى آخر حكمه على مجموع النصوص، فربما «أفضت بهما الحال إلى التناقض، فأحلّ أحدهما ما يحرمه الآخر».

ومثاله قصة عبد الوارث بن سعيد: سأل عمّن باع بيعًا وشرط شرطًا، فقال أبو حنيفة: البيع والشرط باطلان، وقال ابن أبي ليلى: البيع جائز والشرط باطل، وقال ابن شبرمة: كلاهما جائز؛ فقال: «يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة!». وكان كل واحد منهم قد أخذ بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه. ولهذا نبّه الشاطبي على أن «من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل»، وأن الصواب أن «تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة».

العموم والخصوص

العام لفظ يستغرق أفراده، والخاص ما تناول بعضها؛ فقد يرد لفظ عام في نص ويرد في آخر ما يصلح لتخصيصه، فيرى عالم أن الثاني خصّص الأول، ويرى آخر أنهما في موضوعين مختلفين؛ ومثله المطلق والمقيد.

ومثاله الأرض المفتوحة عنوة: رأى عمر أن تبقى أرض السواد في أيدي أهلها ويوضع عليها الخراج لمصالح المسلمين جيلًا بعد جيل، واحتج بآيات سورة الحشر، ورأى آية الأنفال مخصّصة بها؛ ورأى جمهور الصحابة أول الأمر قسمتها كالمنقول، بآية الأنفال وقسمة النبي ﷺ خيبر، وأن الأنفال في الغنيمة والحشر في الفيء. فشاورهم عمر وقال للأنصار: «لست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق»، وبقي الخلاف بعدُ في المذاهب. فعمر لم يترك النص إلى المصلحة، بل فهم من القرآن ما لم يفهمه غيره.

خفاء الدلالة أو اعتقاد انتفائها

وقد يعرف العالم النص ولا تتبين له جهة دلالته: إما لغرابة اللفظ، كالمزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة، ومنه لفظ «الإغلاق» في الطلاق، فسّره بعضهم بالإكراه، و«من يخالفه لا يعرف هذا التفسير». وإما لأن معنى اللفظ في لغة السامع غير معناه في عرف النبي ﷺ، كالنبيذ في الآثار، وهو ما يُنبذ في الماء لتحليته قبل أن يشتد، فظنه بعضهم بعض المسكر. وإما لخفاء الدلالة نفسها، «فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدًا، يتفاوت الناس في إدراكها... بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه».

وقد يعرف جهة الدلالة ثم يعتقد أنها غير معتبرة لأصلٍ عنده يردّها، كقول بعضهم: العام المخصوص ليس بحجة، أو: المفهوم ليس بحجة، أو: الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. والفرق بين الحالين أن «الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة»، و«فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم»، وهو موضوع الفصل التالي.

حين يتعارض الدليلان أو يُنسخ الحكم

وقد يثبت النص عند العالم ويفهم دلالته، ثم يترك العمل به لأنه يرى في مقابله دليلًا أقوى، أو يراه منسوخًا. والتعارض بين أدلة الشرع إنما هو فيما يتراءى للناظر، فالأدلة كلها من مصدر واحد. وقد بيّن الشافعي منشأ هذا التعارض الظاهر: أن يُسأل النبي ﷺ عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، أو يؤدي المخبر الخبر مختصرًا، أو تختلف الأحوال، أو يقع النسخ، أو يقع الوهم.

أن يعتقد له معارضًا أقوى

والمعارض قد يكون آية، أو حديثًا آخر، أو إجماعًا؛ وقد يكون مما لا يراه غيره معارضًا أصلًا أو لا يراه راجحًا، كترك بعض المدنيين الحديث لعمل أهل المدينة كما في أحاديث خيار المجلس، وترك بعضهم الحديث للقياس الجلي بناءً على أن «القواعد الكلية لا تُنقض بمثل هذا الخبر».

ومن أكثر صوره وقوعًا دعوى الإجماع، إذ «الإجماع المدّعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف». فقد قال بعضهم: «لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد»، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح؛ بل نُقل الإجماع فيها على الضدين: «أجمعوا على قبول شهادة العبد»، و«أجمعوا على أنها لا تُقبل». وعلة ذلك «أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده»؛ ومن هنا قال الإمام أحمد: «من ادّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا».

ومن أمثلته الفقهية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وقد بلغت فيها الأقوال ثمانية، أشهرها ثلاثة: فذهب مالك والشافعي، وأحمد في رواية، إلى التحريم في الصحراء والجواز في البنيان، جمعًا بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر؛ وذهب أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، إلى التحريم مطلقًا أخذًا بحديث أبي أيوب؛ وذهب عروة وربيعة وداود إلى الجواز مطلقًا، وادّعوا النسخ، أو رأوا الأحاديث متعارضة فرجعوا إلى الأصل. فاختلفت الأقوال لاختلاف طريق دفع التعارض: بالجمع، أو بالترجيح، أو بالنسخ، أو بالرجوع إلى الأصل، وتفصيل هذه الطرق في الفصل التالي. وصدق ابن تيمية: «فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحرٌ خِضَمّ».

أن يبلغه المنسوخ ولا يبلغه الناسخ

والأصل عدم النسخ حتى يُعلم الناسخ، فمن عمل بنص منسوخ لم يبلغه ناسخه فهو معذور، و<لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا> [البقرة: ٢٨٦]. ومثاله أن التطبيق في الركوع، وهو وضع اليدين بين الركبتين، كان مشروعًا ثم نُسخ (رواه البخاري)، ولم يبلغ ابنَ مسعود النسخُ، فبقي يطبّق، ونهى علقمة والأسود عن وضع أيديهما على الركب (رواه مسلم).

وقد يقع الغلط في النسخ نفسه، «فيعتقد المتأخر متقدّمًا»؛ ويختلف المثبتون للنسخ في آيات وأحاديث بعينها: أنُسخت أم لا؟ ويعدّ بعضهم تخصيص العام وتقييد المطلق والزيادة على النص نسخًا، فيردّ به ما يقبله غيره.

حين لا يكون في المسألة نص

النصوص محدودة والوقائع متجددة، وقد توفي النبي ﷺ وبقيت مسائل لم يُنصّ على حكمها في كتاب ولا سنة؛ ولهذا كان أبو بكر يجمع رؤوس الناس وفقهاء الصحابة يتشاورون فيما نزل به، ويدلي كل واحد برأيه. وقال عمر: «ثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الكلالة، والجد، وأبواب من الربا».

ومثاله ميراث الجد مع الإخوة: ذهب أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ومعاذ وأبو موسى وعائشة إلى أن الجد يحجب الإخوة كالأب، وقد سمّاه القرآن أبًا، وبه قال أبو حنيفة. وذهب علي وزيد وابن مسعود، وإليه صار عمر، إلى أن الإخوة يرثون معه لتساويهم في القرب، وضرب علي لذلك مثل البحر وجداوله، وضرب زيد مثل الشجرة وأغصانها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في الأصح. وقال الشافعي في مناظرة له فيها: «أما شيء مبيَّن في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه».

وفي هذا الباب تتعدد مسالك الاجتهاد: فمن العلماء من ينكر القياس ومنهم من يثبته، ثم يختلف المثبتون في شروطه وعلله، «كاختلاف المالكية والشافعية والحنفية... فيعرض من ذلك أنواع من الخلاف عظيمة». ويختلفون في حجية فتوى الصحابي والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع والاستحسان والعرف، وفي تقدير المصالح والمفاسد في النوازل. ويدخل هنا اختلاف المسالك بين من يميل إلى الاحتياط ومن يتوسع فيما له فيه سعة مشروعة، وهو ما نبّه عليه المنصور حين قال لمالك: «تجنّب شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذّ ابن مسعود».

وقد يتفق العالمان على الحكم الكلي ويختلفان في تنزيله على الواقعة المعيّنة، قال الشاطبي: «اللحم قد يكون واحدًا بعينه فيعتقد واحد حلّيته... ويعتقد آخر تحريمه... لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدًا». ومن الخلاف ما يرجع إلى أشياء «وسّع الله عز وجل فيها على عباده، وأباحها لهم على لسان نبيه ﷺ»، كصيغ الأذان، وعدد التكبير على الجنائز، وتكبير التشريق، والقراءات؛ وهذا أهون الخلاف، وهو من اختلاف التنوع الذي مرّ بيانه. وتفصيل القياس وسائر قواعد الاجتهاد في الفصل التالي.

الأسباب في جدول جامع

الباب	السبب	صورته	مثاله الفقهي
ثبوت النص	ألّا يبلغه النص	لم يصل الحديث إلى العالم	الاستئذان؛ عدة الحامل المتوفى عنها
ثبوت النص	ألّا يثبت عنده	جهالة راوٍ أو انقطاع أو تضعيف باجتهاد	نفقة المبتوتة؛ الشفعة للجار
ثبوت النص	شروط قبول الخبر	يشترط ما لا يشترطه غيره	من أكل ناسيًا في رمضان
ثبوت النص	النسيان	بلغه ثم نسيه	تيمم الجنب
ثبوت النص	تعدد القراءات	قراءتان متواترتان في آية واحدة	غسل القدمين أو مسحهما
ثبوت النص	علل الرواية	علة تعرض للحديث في نقله فتغيّر معناه	«أنت طالق أنْ دخلتِ»؛ خبر العرنيين
فهم النص	الاشتراك	لفظ وُضع لمعنيين فأكثر	القرء؛ «أو» في آية الحرابة
فهم النص	الحقيقة والمجاز	لفظ يحتمل أصل وضعه وغيره	<أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ>
فهم النص	الإعراب والتركيب	حركة اللفظ أو موقعه من الجملة	<وأمهات نسائكم>
فهم النص	الإفراد والجمع	الأخذ بنص مفرد أو بمجموع النصوص	البيع مع الشرط
فهم النص	العموم والخصوص	عام يخصّه نص آخر أو لا يخصّه	الأرض المفتوحة عنوة
فهم النص	خفاء الدلالة أو نفيها	غرابة اللفظ، أو أصل يردّ الدلالة	«الإغلاق»؛ النبيذ
التعارض والنسخ	معارض أقوى	آية أو حديث أو إجماع أو قياس	استقبال القبلة؛ شهادة العبد
التعارض والنسخ	النسخ	منسوخ لم يُعلم ناسخه، أو غلط في التقدم والتأخر	التطبيق في الركوع
ما لا نص فيه	الاجتهاد	قياس ومصلحة وعرف واحتياط وتحقيق مناط	الجد مع الإخوة
ما لا نص فيه	الإباحة والتوسعة	سعة مقصودة شرعًا	صيغ الأذان؛ تكبير الجنائز

ماذا تعني هذه الأسباب لمن يخالفك؟

تأمّل الجدول خانةً خانة: لن تجد فيه سببًا اسمه الهوى، ولا العناد، ولا بغض السنة. كلها أسباب علمية منهجية: نص لم يصل، وراوٍ لم يوثَق به، وسنة نُسيت، ولفظ احتمل وجهين، ودليل عارضه دليل، ومسألة لا نص فيها. فمن خالفك باجتهاد معتبر لم يخطئ في دينه، بل ربما أصاب حيث أخطأتَ أنت.

وإذا كان أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود قد فاتهم بعض السنة أو نسوها، فأحرى بخطيب اليوم أن يتواضع لاحتمال أن يكون عند مخالفه ما ليس عنده؛ فإنه «يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطّلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم واسعة…». أما كيف يُتعامل مع قوله إذا ظهر لنا الحديث بخلافه، فموضعه فصل «لماذا نعذر الأئمة؟».

ثم إن احتمال النصوص للوجوه سعة مقصودة لا خلل فيها. فلو شاء الله أن يرفع الخلاف في عدة المطلقة لجاء اللفظ بالحيض صريحًا لا بالقروء، ولو أراد النبي ﷺ ألا يختلف أصحابه يوم بني قريظة لنهاهم صراحة عن الصلاة في الطريق؛ ومن هنا كان السعي إلى حمل الناس كلهم على قول واحد في مسائل الاجتهاد مخالفًا لحكمة التشريع نفسه.

ولهذه النتيجة حدود: فهي في خلاف أهل العلم المتأهلين فيما يحتمله النظر، وميزان السائغ وغير السائغ في فصل «سائغ أم غير سائغ؟»، وللخلاف أسباب ترجع إلى النفس لا إلى الدليل موضعها فصل «حين لا يكفي الدليل». وحاصل هذا الفصل أن سؤالك الأول حين تسمع قولًا يخالف قولك ليس: ما الذي في قلبه؟ بل: من أي باب جاء قوله؟

على المنبر وفي المسجد

بعد صلاة العشاء سألك أحد المصلين: لماذا يتوضأ إمام المسجد المجاور إذا مسّ يد زوجته، وأنت لا تتوضأ؟ أجبه في ثلاث جمل:

- سمِّ السبب لا الشخص: قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ حمله بعض أهل العلم على اللمس نفسه، وحمله آخرون على الجماع.
- أثبت للطرفين الاتباع: كلانا يعمل بالآية كما فهمها أهل العلم الذين يتّبعهم.
- أعطه ما يعمل به: اعمل بقول من تثق بعلمه ودينه، ولا تسئ الظن بأحد منا.

على المنبر وفي المسجد

اختر مسألة تخالف فيها غيرك من أهل العلم أو طلبته، واكتب قبل أن تحكم عليه جواب خمسة أسئلة: هل بلغه النص الذي عندي؟ هل ثبت عنده؟ كيف فهم دلالته؟ هل يرى له معارضًا أقوى أو ناسخًا؟ أم المسألة مما لا نص فيه أصلًا؟ فإن عجزت عن واحد منها فأنت لم تفهم قوله بعدُ.

خلاصة الفصل

- لا يتعمد أحد من الأئمة المقبولين مخالفة السنة، وكل خلاف معتبر بينهم يرجع إلى أربعة أبواب: ثبوت النص، وفهمه، والتعارض والنسخ، وما لا نص فيه.
- لم يُحط أحد بالسنة كلها، حتى الخلفاء الراشدون؛ فقد يفوت العالمَ الحديث، أو لا يثبت عنده، أو يشترط لقبوله ما لا يشترطه غيره، أو ينساه، أو يصله بعلة غيّرت معناه.
- النص الثابت قد يحتمل وجوهًا بسبب الاشتراك، والحقيقة والمجاز، والإعراب والتركيب، والإفراد والجمع، والعموم والخصوص، وخفاء الدلالة؛ وتترتب على ذلك أحكام عملية لا ألفاظ فحسب.
- التعارض بين الأدلة ظاهري لا حقيقي، ويختلف الفقهاء في دفعه، ومن عمل بمنسوخ لم يبلغه ناسخه فهو معذور.
- ما لا نص فيه يتسع فيه الاجتهاد بالقياس والمصلحة والعرف وتحقيق المناط، ومنه سعة أرادها الشرع.
- هذه الأسباب علمية منهجية لا نفسية؛ فمن خالفك باجتهاد معتبر لم يخطئ في دينه، وسؤالك الأول عن قوله: من أي باب جاء؟

الفصل الثالث

القواعد الأصولية: كيف يولد الخلاف من المنهج

اسأل فقيهًا حنفيًّا وآخر شافعيًّا عن رجل توضأ ثم رعف قبل أن يصلي: يقول الأول: انتقض وضوؤه، ويقول الثاني: هو على طهارته. ليس عند أحدهما نص غاب عن صاحبه، ولا يختلفان في معنى لفظ من ألفاظ الوحي؛ فكلاهما يعلم أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بالإجماع. إنما افترقا عند سؤال لا يكاد يسمعه العامة: لماذا ينقض الخارج من السبيلين؟ فمن رأى العلة خروج النجاسة من البدن عدّى الحكم إلى الدم والقيء، ومن رآه حكمًا تعبديًّا وقف به حيث ورد.

وقلّب كتب الفقه تجد هذا المشهد في كل باب: نصٌّ ثابت عند الفريقين، ولغة واحدة، ونيات لا نتّهمها، ثم حكمان مختلفان. لقد سألنا في فصل أسباب الخلاف: ماذا جرى للنص في طريقه إلى العالم؟ والسؤال هنا: بأي ميزان وزنه العالم حين وصل إليه؟ فكثير من الخلاف في الفروع ثمرةٌ لخلاف أسبق منه وأخفى، هو الخلاف في المنهج.

الأصول قبل الفروع

القواعد الأصولية هي «تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد نُصب عينيه عند البدء والشروع بالاستنباط، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه». فهي تسبق الفقه كما يسبق الأساسُ البناء، وتفارق القواعد الفقهية: فتلك منهج يلتزمه الفقيه قبل الاستنباط ليعتصم به من الخطأ، وهذه ثمرة تُجمع بعده من أحكام متشابهة، كقواعد الضمان والخيارات.

ولم يكن الصحابة ينتظرون تدوين هذا العلم ليعملوا به. قال علي في شارب الخمر: «إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيجب أن يحدّ حدّ القاذف»، فحكم بالمآل وسدّ الذريعة. وقال ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: «أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى»، فبنى على أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصّصه. فهؤلاء «لم يحكموا بفرع إلا وهو مستند إلى أصل في نفوسهم، ولكنهم قد يعبرون عن هذا الارتباط، وقد يتركون ذلك».

وإذا كان الأصل يلد الفرع، فاختلاف الأصول يلد اختلاف الفروع ولو اتحد النص واتحدت اللغة؛ ولهذا عُدّ الاختلاف في القواعد الأصولية من أهم أسباب الخلاف في الفروع، إن لم يكن أهمها. وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف أن من العلماء من يعرف جهة الدلالة ثم يردّها لأصلٍ عنده؛ وهذا الفصل بيان تلك الأصول.

> **قاعدة**
>
> **الفرع ثمرة أصله: فإذا اختلف العالمان في الأصل اختلفا في الفرع ولو قرآ نصًّا واحدًا بلغة واحدة؛ فسَلْ عن المنهج قبل أن تحكم على النتيجة.**

مناهج الأئمة في الاستنباط

لكل إمام متبوع ترتيبٌ للأدلة يرجع إليه، وبهذا الترتيب تتمايز المذاهب قبل أن تتمايز في المسائل:

الإمام	أبرز أصوله في الاستنباط
أبو حنيفة	الكتاب، ثم السنة الصحيحة الفاشية عند الثقات، ثم أقوال الصحابة يتخيّر منها ولا يخرج عنها، ثم الاجتهاد؛ والعام عنده قطعي كالخاص، ولا يعتبر مفهوم الشرط والصفة، ولا يقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى، ويأخذ بالاستحسان
مالك	نص الكتاب وظاهره ومفهوماه وعلّته، ومثلها من السنة؛ ثم الإجماع، فالقياس، فعمل أهل المدينة، فالاستحسان، فسدّ الذرائع، فالمصالح المرسلة، فقول الصحابي، فمراعاة الخلاف، فالاستصحاب، فشرع من قبلنا
الشافعي	القرآن والسنة سواء، ولا يشترط في الحديث إلا الصحة والاتصال، ويردّ المرسل إلا مراسيل ابن المسيب، ثم القياس عليهما؛ ولا يأخذ بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا بعمل أهل المدينة
أحمد	النصوص لا يقدّم عليها شيئًا، ثم فتوى الصحابي التي لا يُعلم لها مخالف، ثم المرسل والضعيف المنجبر ويقدّمه على القياس، والقياس عنده للضرورة؛ ويأخذ بسدّ الذرائع
الظاهرية	التمسك بالظواهر: لا قياس إلا بعلة منصوصة، ولا استحسان، ولا مرسل، ولا مفهوم مخالفة

ولكل منهج كلمة تختصر روحه: فالشافعي يقول: «الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما»، ويقول في ردّ الاستحسان: «من استحسن فقد شرّع»؛ ويقول أبو حنيفة:

«علمنا هذا رأي، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه».

وعمل أهل المدينة، وهو أشهر ما يُختلف فيه من هذه الأصول، ليس رتبة واحدة: فما جرى مجرى النقل، كالصاع والمد وترك أخذ الزكاة من الخضراوات، «حجة باتفاق العلماء»؛ والعمل القديم قبل مقتل عثمان حجة عند مالك، وهو المنصوص عن الشافعي؛ أما العمل المتأخر فليس حجة شرعية عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والمحققين من أصحاب مالك. هكذا رتّبه ابن تيمية، فبان أن الخلاف فيه أضيق مما يُشاع.

ويُضاف إلى ذلك تنبيهان. أولهما أن كثيرًا من الأصول المنسوبة إلى الأئمة خرّجها أتباعهم على فروعهم، ولا تصح الرواية بها عنهم، وأن الانشغال بالدفاع عنها عن الكتاب والسنة كان «من أبرز دواعي الاختلاف السيئ» الذي لم يقصده الأئمة. وثانيهما أن بعض الخلاف في الأصول يكاد يكون خلافًا في الأسماء: فللحنفية في تقسيم دلالات الألفاظ منهج، وللمتكلمين منهج آخر، وقد انتهى الفريقان إلى نتائج متقاربة، «حتى إن الخلاف ليكاد يكون في التسمية لا في المسميات».

حين تتعارض الأدلة: الجمع والنسخ والترجيح

التعارض بين أدلة الشرع ظاهري لا حقيقي، كما مرّ في فصل أسباب الخلاف. فإذا تراءى للمجتهد دليلان متعارضان فأمامه ثلاثة مسالك: أن يجمع بينهما فيُعمِل كلًّا منهما في وجه، أو يأخذ بالمتأخر ناسخًا، أو يرجّح أحدهما بمرجّح يراه؛ فإن تعذّر ذلك كله توقف أو رجع إلى الأصل. والخلاف يدخل من كل مسلك: فقد يرى أحدهما الجمع ممكنًا ويراه الآخر متكلَّفًا، وقد يختلفان في التاريخ أو في المرجّح؛ ولذلك قلّ أن يخلو باب من أبواب الفقه من مسألة نشأ الخلاف فيها من التعارض ثم الترجيح.

فمن الجمع: طهارة المني. رأى الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث أنه طاهر، لأحاديث الفرك، وحملوا أحاديث الغسل على الاستحباب، قال الشافعي: «يُفرك كما يُفرك المخاط أو البصاق... تنظيفًا لا تنجيسًا»؛ ورأى الحنفية والمالكية أنه نجس، أخذًا بأحاديث الغسل.

ومن الأخذ بالمتأخر: استدامة الطيب في بدن المحرم. أجازها الجمهور لحديث عائشة في وبيص الطيب في مفرق النبي ﷺ وهو محرم، وقدّموه على حديث يعلى بن أمية في الرجل المتضمّخ بالطيب، لأن الأول كان في حجة الوداع سنة عشر، والثاني بالجعرانة سنة ثمان، «وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر». ومنعها مالك، وهو قول ابن عمر، أخذًا بحديث يعلى، وقياسًا على ما يحرم ابتداؤه واستدامته كاللبس.

ومن الترجيح: نكاح المحرم. روت ميمونة وأبو رافع أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، وروى ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. فرجّح مالك والشافعي وأحمد الرواية الأولى، لأنها رواية صاحبة القصة، ولأن أبا رافع كان السفير بينهما، ومعهم حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم، فلم يصحّحوا نكاحه. ورجّح أبو حنيفة رواية ابن عباس بفقهه ومكانته في العلم، فأجازه. فكلا الفريقين رجّح، لكن أحدهما رجّح بقرب الراوي من الواقعة، والآخر بفقه الراوي.

والنسخ نفسه موضع نظر: فأهل السنة مجمعون على إثباته، «وإنما خالف في ذلك من لا يُلتفت إلى خلافه»، ثم اختلف المثبتون في نسخ الأخبار، وفي نسخ السنة للقرآن، وفي آيات وأحاديث بعينها: أنُسخت أم لا؟

ما لا نص فيه: الاجتهاد والقياس

وإذا خلت المسألة من نص خاص انتقل الخلاف إلى طريقة الاجتهاد نفسها. قضى عمر فيمن تزوج معتدة من طلاق غيره ودخل بها أنه «لم ينكحها أبدًا»، وقال علي: إذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء؛ ولا نص يؤيد أحدهما، لكن عمر أخذ بقاعدة الزجر والتأديب، وأخذ علي بالأصول العامة. وقال عمر في غلام صنعاء: «واللّٰه لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين»، وبقتل الجماعة بالواحد قال علي وابن عباس ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقضى ابن الزبير بالدية، وهو رواية عن أحمد؛ فحكّم كلٌّ منهم الرأي المستند إلى روح التشريع.

والقياس أوسع أبواب الاجتهاد فيما لا نص فيه، وهو: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما»، ولا بد فيه من أصل وفرع وعلة وحكمٍ للأصل. والقياس الصحيح ليس من الرأي المذموم؛ فالمذموم ما انبعث عن الرأي وحده، والقياس مرجعه إلى حكم في الكتاب أو السنة. والخلاف فيه طبقتان: خلاف بين من ينكره ومن يثبته، وخلاف بين المثبتين أنفسهم في علله.

حجية القياس

أنكر الظاهرية القياس، قال ابن حزم: «لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي»، واحتج بأن اللّٰه أمر بردّ التنازع إلى الكتاب والسنة، وبأن المقاييس تتعارض فلا يتميز حقها من باطلها؛ وكان داود ومن وافقه يقولون به فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها. وذهب الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء إلى أنه حجة، لقوله تعالى: <فاعتبروا يا أولي الأبصار> [الحشر: ٢]، ولعمل الصحابة فيما لا نص فيه دون نكير، ومنه كتاب عمر إلى أبي موسى: «اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك».

ومن لطيف ثمرات هذه القاعدة أن الفريقين قد يلتقيان في الحكم ويفترقان في الطريق. فقاذف الرجال المحصنين يُجلد عند الجمهور قياسًا على قاذف المحصنات، ويُجلد عند ابن حزم بالنص نفسه، لأنه جعل «المحصنات» في آية القذف صفةً للفروج لا للنساء، فعمّت الرجال والنساء. فليس كل من أنكر القياس يخالف أحكامه، ولا كل من أثبته يعدّيه إلى كل فرع.

الاختلاف في العلة

ثم اختلف المثبتون في تعيين العلة، وهو خلاف كثير الثمرات، ولعله من أبرز ما حمل نفاة القياس على نفيه. وهو سرّ الفقيهين اللذين بدأنا بهما: أجمعوا على النقض بالخارج من السبيلين، ثم جعل أبو حنيفة العلة خروج العين النجسة، فأوجب الوضوء من القيء والدم، وعلّله الحنفية بأن «خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الأصل معقول»؛ وقصر الشافعي الحكم على الخارج من السبيلين، فلا ينقض عنده الرعاف ولا القيء ولا الحجامة، وقال: «لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج... وإنما الوضوء والغسل تعبد». وعلى مثل ذلك اختلفوا في علة الربا في الأصناف الستة: أهي الكيل والوزن، أم الطعم، أم الاقتيات والادخار؟ فاختلفت أحكام ما يُلحق بها من الأموال.

أبرز القواعد المختلف فيها وثمراتها

القواعد الأصولية المختلف فيها كثيرة، وهذه أشدها أثرًا في الفروع، ولكل منها صورتها، وموضع النزاع فيها، ومثال يكشف ثمرتها.

إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم: مفهوم الموافقة

إذا نهى الله عن التأفيف للوالدين فُهم منه تحريم الضرب والشتم من باب أولى، وإذا حرّم أكل مال اليتيم فُهم تحريم إحراقه وإهماله. وهذا يسميه الحنفية «دلالة النص»، ويسميه الشافعية «مفهوم الموافقة»، وهو حجة عند الفقهاء إلا الظاهرية، فقد عدّوه قياسًا وهم ينكرون القياس. قال ابن حزم: «فما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قوله: أف، يعبر به عن القتال والضرب»؛ لكنه لم يُبح الضرب، بل حرّمه بما في سياق الآيات من الأمر بالإحسان واجتناب كل إساءة.

ثم اختلف المحتجّون به: أهو دلالة لفظية أم قياس جلي؟ وثمرة ذلك في الحدود والكفارات: فمن جعله قياسًا، وهو لا يُثبتها بالقياس، لم يحتج به فيها، ومن جعله دلالة لفظية احتج به، كما قال السرخسي: «ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص، وإن كنا لا نجوز مثل ذلك بالقياس». ومن أمثلته عند الحنفية إلحاق من جامع ناسيًا في نهار رمضان بمن أكل ناسيًا، لأن المعنى الذي عُذر به الآكل يدركه كل عارف باللغة في المجامع دون حاجة إلى اجتهاد.

إذا خالف المسكوت عنه المنطوق في قيده: مفهوم المخالفة

إذا علّق النص حكمًا بصفة أو شرط أو غاية أو عدد، فهل يدل على نفي الحكم عمّا خلا من القيد؟ يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يدل، إلا مفهوم اللقب؛ ويرى الحنفية والظاهرية أنه لا يدل في كلام الشارع، وإن أخذ به متأخرو الحنفية في كلام الناس والمصنفات «نزولًا على حكم العرف والعادة»؛ وما انتفى فيه الحكم عندهم فإنما انتفى بالبراءة الأصلية لا بالمفهوم. ويحتج النفاة بأن الأخذ بالمفهوم مطلقًا يلزم منه إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم أخذًا بقوله تعالى: <فلا تظلموا فيهن أنفسكم> [التوبة: ٣٦]، «وهذا لم يقل به أحد»؛ ولهذا اشترط القائلون به شروطًا، منها ألا يخرج القيد مخرج الغالب، كقوله تعالى: <وربائبكم اللاتي في حجوركم> [النساء: ٢٣]، فلا يُفهم منه حلّ الربيبة التي لم تنشأ في حجر زوج أمها.

ومثال ثمرته استئذان البكر البالغة في نكاحها. أوجبه أبو حنيفة على الأب بظاهر الأمر، فجعل النكاح موقوفًا على إذنها، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري؛ وجعله مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أمر ندب وإرشاد، لأن حديث ابن عباس فرّق بين الثيب والبكر، «فجعل الثيب أحق بنفسها، فاقتضى نفي ذلك عن البكر». فالمفهوم عند هؤلاء قرينة صرفت الأمر عن الوجوب، ومن لم يأخذ بالمفهوم لم يجد صارفًا.

العام: قطعيٌّ في أفراده أم ظنّيّ؟

إذا جاء لفظ عام لم تصحبه قرينة، كقوله تعالى: <والسارق والسارقة> [المائدة: ٣٨]، فهل يدل على كل فرد من أفراده دلالة قطعية؟ اتفقوا على أن دلالة الخاص قطعية، واختلفوا في العام: فالجمهور، ومعهم بعض الحنفية كأبي منصور الماتريدي، على أنها ظنية، لشيوع التخصيص حتى قيل: «ما من عام إلا وقد خص منه البعض»؛ ومعظم الحنفية على أنها قطعية ما لم يُخَصّ منه شيء.

ومن هنا افترقوا: فالجمهور يجيزون تخصيص عام القرآن بخبر الواحد والقياس، لأن الصحابة خصّوا آية المحرمات بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وآيات المواريث بأن القاتل لا يرث؛ والحنفية يمنعون تخصيصه ابتداءً بالظني، لأن التخصيص عندهم تغيير، و«مغير القطعي لا يكون ظنياً»، ويجعلون الخاص المتأخر ناسخًا للعام فيما تناوله، على حين يعمل الجمهور بالخاص فيما دلّ عليه وبالعام فيما وراءه، قارنه أو تراخى عنه.

ومثاله نصاب السرقة: قطع الحسن البصري والظاهرية في القليل والكثير بعموم الآية؛ وخصّها الجمهور بالسنة، فجعل الشافعية النصاب ربع دينار، والمالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ وجعله الحنفية عشرة دراهم، وعدّوا ما استدلوا به من المشهور الذي يجوز التخصيص به عندهم، وقالوا: الحدود تُدرأ بالشبهات فيؤخذ بالأكثر. فأربعة أقوال في حدٍّ واحد مرجعها سؤال أصولي: ما الذي يقوى على تخصيص عام القرآن؟

المطلق والمقيد

المطلق لفظ شائع في جنسه لم يُقيَّد، كالرقبة، والمقيد ما قُيِّد بوصف يقلل شيوعه، كقوله تعالى: <رقبة مؤمنة> [النساء: ٩٢]. فإذا اتحد الحكم والسبب حُمل المطلق على المقيد اتفاقًا، ولهذا لم يحرم من الدم إلا المسفوح؛ وإذا اختلف الحكم لم يُحمل. وموضع النزاع أن يتحد الحكم ويختلف السبب: فالحنفية لا يحملونه عليه، لأن «كل نص حجة قائمة بذاتها»، وتقييده بلا دليل تضييق لم يأمر به الشارع؛ والجمهور يحملونه عليه، لأن القرآن «كالكلمة الواحدة» يُبنى بعضه على بعض، ولأن المطلق ساكت عن القيد والمقيد ناطق به.

ومثاله كفارة الظهار: أطلق القرآن فيها الرقبة، وقيّدها في كفارة القتل بالإيمان، والحكم واحد هو الإعتاق في الكفارة، والسبب مختلف. فاشترط الجمهور الإيمان في رقبة الظهار حملًا على كفارة القتل، ولم يشترطه الحنفية؛ وعلى أصلهم هذا أوجبوا صدقة الفطر عن المملوك غير المسلم.

الزيادة على النص: بيانٌ أم نسخ؟

إذا جاء القرآن بحكم، ثم جاءت السنة بزيادة جزء أو شرط فيه، فهل تُعدّ الزيادة نسخًا له؟ لا خلاف في أن زيادة عبادة مستقلة، كالزكاة على الصلاة، ليست نسخًا، وإنما الخلاف في الزيادة المتصلة بالحكم. فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة لا يرونها نسخًا، لأنها «تقرير للحكم المشروع وضم شيء آخر إليه»؛ والحنفية يرونها نسخًا، قال السرخسي: «الزيادة على النص... بيان صورة ونسخ معنى عندنا»؛ وبين القولين أقوال، منها أن الزيادة إن غيّرت الأصل حتى لا يُعتدّ به وحده، كزيادة ركعة، فهي نسخ، وإلا فلا.

وثمرة الخلاف أن من جعلها نسخًا لم يُجز أن تثبت بخبر الواحد زيادةٌ على نص القرآن، ومن لم يجعلها نسخًا قبلها. ومثاله تغريب الزاني مع جلده: فالجلد ثابت بنص القرآن، وجاءت السنة بالتغريب؛ فمن عدّه زيادة لا ترفع الأصل ألحق التغريب بالجلد، ومن عدّه نسخًا لم يُجز إثباته بخبر الآحاد زيادةً على النص.

الأمر المجرد: للوجوب أم لغيره؟

تأتي صيغة الأمر لمعانٍ كثيرة، كالوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد، حتى عدّها بعضهم ستة وعشرين وجهًا. فإذا تجرد الأمر عن القرينة فالجمهور على أنه للوجوب «ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة»، وقيل: للندب، وقيل: مشترك بينهما، وقيل بالتوقف. وتمسّك الظاهرية بالوجوب فلم يصرفوه عنه إلا بنص آخر أو إجماع، فخالفوا جمهور الفقهاء في أحكام كثيرة؛ وجعل الجمهور الأصل الوجوب، فإن قامت قرينة على غيره عملوا بها، ورأوا في ذلك تحقيقًا لمراد الشارع لا خروجًا عن طاعته.

وأكثر خلاف الجمهور في الأوامر راجع إلى القرينة: أهي صارفة أم لا؟ ومثاله متعة المطلقة قبل المسيس إذا لم يُفرض لها مهر، في قوله تعالى: <ومتعوهن> ثم قوله: <حقاً على المحسنين> [البقرة: ٢٣٦]. فأوجبها الشافعية والحنفية والحنابلة بمقتضى الأمر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء ومجاهد؛ وجعلها مالك مندوبة، ورأى قوله <على المحسنين> قرينة صارفة، لأن المتعة من باب الإحسان.

النهي: هل يقتضي فساد المنهي عنه؟

دلالة النهي المجرد على التحريم مذهب الجمهور، وأثر الخلاف فيها قليل كما سيأتي؛ وإنما الخلاف المؤثر في سؤال آخر: إذا نُهي عن عبادة أو عقد ثم فُعل، فهل يقع باطلًا؟ وقد فرّق العلماء بين صور: فما نُهي عنه لذاته أو لركن فيه، كبيع الملاقيح، باطل عند الجمهور؛ وما نُهي عنه لوصف لازم، كالربا وصوم يوم العيد، فاسد أصلًا ووصفًا عند الجمهور، ويفسد فيه الوصف ويبقى الأصل مشروعًا عند الحنفية، ولهذا جعلوا الفاسد رتبة بين الصحيح والباطل: «ما كان مشروعاً بأصله، غير مشروع بوصفه». واستحسن القرافي مأخذ أبي حنيفة، فنقل قوله: «أصل الماهية سالم عن النهي، والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة، حتى يرد نهي»، ثم قال: «وهو فقه حسن».

وأما ما نُهي عنه لأمر مجاور ينفك عنه، فمثاله الصلاة في الأرض المغصوبة. فالجمهور على أنها صحيحة مع الإثم، «لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما»: فهو مصلٍّ من جهة، وغاصب من جهة أخرى؛ وذهب الظاهرية إلى بطلانها، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد في صوره كلها، ونقل الآمدي مثله عن مالك وأحمد في رواية. فمن صلى في أرض مغصوبة ثم سأل: هل أعيد صلاتي؟ اختلف جوابه باختلاف هذه القاعدة.

القراءة غير المتواترة: هل يُحتج بها؟

اتفق العلماء على أن القرآن ما نُقل إلينا متواترًا، وأن المتواتر حجة تصح به الصلاة، واختلفوا فيما نُقل بغير تواتر، كبعض ما في مصحف ابن مسعود. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه حجة، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا، لأن المنقول «لا يخلو أن يكون قرآناً أو خبراً ورد بياناً»، وعلى التقديرين يجب العمل به. وذهب آخرون، منهم الآمدي وابن الحاجب، وهو رواية عن أحمد، إلى أنه ليس بحجة، قال النووي: «إذا لم يثبت قرآناً لم يثبت خبرا».

ومن ثمراتها التتابع في صيام كفارة اليمين. فقد نقل الآمدي عن الشافعي أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، وردّ ذلك ابن اللحام بأنه نصّ على الاحتجاج بها، وأن تركه إيجاب التتابع في كفارة اليمين قد يكون لعدم ثبوت القراءة عنده «أو لقيام معارض راجح». وفي هذا درس لمن ينسب إلى إمام أصلًا من فرع واحد: فقد يترك العالم العمل بدليل لا لأنه يردّ جنسه، بل لأنه لم يثبت عنده بعينه.

خبر الواحد إذا خالف القياس

إذا صحّ خبر الواحد وخالف القياس من كل وجه، فأيهما يُقدَّم؟ قدّم الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث، والكرخي من الحنفية، الخبرَ إذا كان راويه عدلًا ضابطًا، فقيهًا كان أو غير فقيه، لأن الصحابة تركوا آراءهم للأخبار. وقال عيسى بن أبان ومتأخرو الحنفية: إن كان الراوي فقيهًا قُدّم خبره، وإلا كانت المسألة موضع اجتهاد، لأن الرواية بالمعنى كانت مستفيضة، فقد يقصر فهم الراوي عن المراد؛ واحتجوا بأن من الصحابة من قدّم القياس، كما ردّ ابن عباس الوضوء من حمل الجنازة وقال: «أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟!». ونُسب إلى أصحاب مالك تقديم القياس مطلقًا، فأنكره بعض الأصوليين وقال: «وأنا أجلّ منزلة مالك عن مثل هذا القول، ولا يدرى ثبوته منه».

ويتصل بهذا أصلان في قبول خبر الواحد. فالحنفية يردّونه فيما تعمّ به البلوى، لأن ما يحتاج إليه الناس كافة تقتضي العادة أن يستفيض نقله، والجمهور يقبلونه إذا صح سنده، وقد مرّ مثاله في مسّ الذكر في فصل أسباب الخلاف. وإذا عمل الراوي بخلاف ما روى ردّ الحنفية الحديث، لأنه لا يخالفه إلا لعلمه بنسخه أو عدم ثبوته، وقدّم الشافعي الرواية على عمل راويها، وقال:

«كيف أترك الحديث بعمل من لو عاصرته لحاججته».

المصالح المرسلة

بُنيت الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، والمصالح ثلاث: مصلحة اعتبرها الشارع، كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ ومصلحة ألغاها، كفتوى يحيى بن يحيى الليثي لعبد الرحمن بن الحكم بأن يكفّر بصيام شهرين ابتداءً، لأنه «لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه أن يباشر كل يوم ويعتق رقبة»، فهذه مصلحة لم يعتدّ بها الشرع؛ ومصلحة مرسلة لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، وهي موضع الخلاف.

والمشهور أن مالكًا انفرد بالأخذ بالمصالح المرسلة، لكن من تتبّع فقه الأئمة وجدهم جميعًا يبنون عليها اجتهادهم وإن اختلفت الأسماء: فأحمد عمل بها في نفي المخنث، والشافعي كان يسمّي ذلك قياسًا، كإيجابه القصاص على شهود الزور إذا رجعوا، وأبو حنيفة أدخلها في الاستحسان والعرف، كالاستصناع. ولهذا قال القرافي:

«وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة».

فالخلاف في الفروع هنا قلّما يرجع إلى إنكار الأصل، وإنما يرجع إلى تحقيق المناط: هذا يرى المصلحة مستوفية لشروطها، وذاك يرى لها معارضًا.

ليس كل خلاف أصولي يلد خلافًا فقهيًّا

ومن تمام فهم هذا الباب ألّا يُحمَّل كل خلاف في الفروع على قاعدة أصولية. فدلالة النهي المجرد على التحريم مذهب الجمهور، والخلاف فيها نظري قليل الأثر؛ فإذا رأيت الفقهاء مختلفين في نهي بعينه، فالغالب أنهم اختلفوا في قرينة: هل صرفته عن التحريم إلى الكراهة أم لا؟ ونسب بعضهم إلى الشافعي أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وفرّع عليه تأخير الزكاة، والصحيح أن مذهبه فيه كمذهب جمهور الحنفية، فخلافهم في تلك المسائل راجع إلى وجهات نظر أخرى. وكذلك عموم المقتضى: قاعدة مشهورة، لكن أكثر المسائل التي فُرّعت عليها مردّها عند التحقيق إلى دليل آخر.

> **قاعدة**
>
> **ليس كل خلاف في الأصول يلد خلافًا في الفروع، ولا كل خلاف في الفروع يرجع إلى أصل مختلف فيه؛ فقد يتفق العالمان في القاعدة ويختلفان في تنزيلها على الواقعة.**

الإباحة والتوسعة

ومن الخلاف ما لا يلده منهج ولا قاعدة، لأن الشارع نفسه وسّع فيه، كصيغ الأذان، وعدد التكبير على الجنائز، وتكبير التشريق، وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف. والتنبيه عليه هنا لخطأ منهجي شائع: أن تُعامَل الصور المشروعة معاملة الأدلة المتعارضة، فيُطلب لإحداها ناسخ أو مرجّح، ثم يُنكر على من أخذ بالأخرى. فأدوات الجمع والنسخ والترجيح وُضعت لدليلين لا يجتمع العمل بهما، أما ما وسّع الله فيه فحقّه أن يُقرّكله، ولا يصح أن يُجعل سببًا لتنازع أو إنكار.

خلاف منهج لا خلاف هوى

القاعدة	موضع النزاع	مثال ثمرتها
حجية القياس	هل يثبت به حكم ما لا نص فيه؟	جلد قاذف الرجال: حكم واحد بطريقين
تعيين العلة	ما علة الحكم في الأصل؟	الوضوء من الرعاف والقيء
مفهوم الموافقة	أدلالة لفظية هو أم قياس؟	من جامع ناسيًا في رمضان
مفهوم المخالفة	هل ينفي القيدُ الحكمَ عما عداه؟	استئذان البكر البالغة
دلالة العام	قطعية أم ظنية؟	نصاب السرقة
المطلق والمقيد	هل يُحمل عليه إذا اختلف السبب؟	الرقبة في كفارة الظهار
الزيادة على النص	بيان أم نسخ؟	تغريب الزاني مع جلده
الأمر المجرد	الوجوب، وما يصرفه عنه	متعة المطلقة قبل المسيس
النهي	هل يقتضي البطلان؟	الصلاة في الأرض المغصوبة
القراءة غير المتواترة	هل يُحتج بها؟	التتابع في كفارة اليمين

القاعدة	موضع النزاع	مثال ثمرتها
خبر الواحد والقياس	أيهما يُقدَّم؟	الوضوء من حمل الجنازة
المصالح المرسلة	هل تُبنى عليها الأحكام؟	القصاص من شهود الزور إذا رجعوا

تأمّل الجدول: كل خلاف فيه يرجع إلى سؤال منهجي، لكل فريق فيه أدلته من الكتاب والسنة ولسان العرب وعمل الصحابة. لن تجد فيه من ترك النص لهواه، بل تجد من قرأ النص بميزان صاغه قبل أن يقرأه، والتزمه في كل باب. ولهذا كان الخلاف في الفروع المبني على الأصول خلاف منهج لا خلاف هوى؛ ومن فهمه لم يعجب من أن يختلف الأئمة، بل كان يعجب لو اتفقوا بعد أن اختلفت أصولهم. فهذه الأصول منارات نصبها الأئمة على طريق الاجتهاد ليهتدي بها السالكون، لا حواجز يتراشق من ورائها المتّبعون.

ويترتب على ذلك أمران لمن يقف على المنبر أو يجلس للدرس. أولهما أن يحترم ثبات مخالفه على منهجه: فالذي يعيد وضوءه من الرعاف ليس متشددًا، والذي لا يعيده ليس متساهلًا، وكلاهما وفيّ لأصل أصّله إمامه. وثانيهما أن الترجيح بين هذه الأصول عمل أهل الاختصاص، لا يحسمه منبر الجمعة ولا مجلس العامة؛ أما كيف نتعامل مع أقوال الأئمة حين نرى الدليل في غير قولهم، فموضعه فصل عذر الأئمة.

على المنبر وفي المسجد

إذا عرضت في درسك مسألة خلافية فاذكر الأصل قبل القول، كأن تقول: من رأى الأمر للوجوب أوجب متعة المطلقة قبل المسيس، ومن رأى في قوله تعالى <على المحسنين> قرينة صارفة جعلها مندوبة. ثم جرّب ذلك بنفسك: اختر مسألة يكثر السؤال عنها في مسجدك، واكتب لكل قول فيها القاعدة التي بُني عليها؛ فإن لم تجد للقول أصلًا فاسأل عنه أهل العلم قبل أن تحكم عليه.

خلاصة الفصل

- كثير من الخلاف في الفروع ثمرة خلاف في الأصول؛ فالقواعد الأصولية مناهج يضعها المجتهد قبل الاستنباط، وقد بنى الصحابة أحكامهم على أصول في نفوسهم قبل أن تُدوَّن.
- لكل إمام ترتيب للأدلة تتمايز به المذاهب، وكثير من الأصول المنسوبة إلى الأئمة مخرَّجة على فروعهم، وبعض الخلاف الأصولي يكاد يكون في الأسماء.
- يُدفع التعارض الظاهر بالجمع، أو بالأخذ بالمتأخر نسخًا، أو بالترجيح، ويختلف المجتهدون في إمكان الجمع وفي التاريخ وفي المرجّحات.
- فيما لا نص فيه يختلفون في حجية القياس ثم في تعيين العلة، وقد يتفق المثبت والنافي في الحكم ويختلفان في الطريق.
- أشد القواعد أثرًا: المفهوم بنوعيه، ودلالة العام، والمطلق والمقيد، والزيادة على النص، والأمر والنهي، والقراءة غير المتواترة، وخبر الواحد مع القياس، والمصالح المرسلة.
- ليس كل خلاف أصولي يلد خلافًا فقهيًّا، وما وسّع فيه الشارع لا يُعامَل معاملة الأدلة المتعارضة.
- الخلاف المبني على الأصول خلاف منهج لا خلاف هوى؛ فسَلْ عن الأصل قبل أن تحكم على القول.

الفصل الرابع

من الصحابة إلى المذاهب: كيف نشأ الخلاف واستقرّ

بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد حلب يقترب من الخطيب شابّان، لكلٍّ منهما سؤال. يقول الأول: لماذا أربعة مذاهب؟ أما كان الصحابة على قول واحد حتى جاءت المذاهب ففرّقت الأمة؟ ويقول الثاني: أليس من ترك مذهب أهل بلده في مسألةٍ قد خرج عن الجادّة؟ سؤالان متعاكسان في الظاهر، لكنهما يصدران عن صورة واحدة للتاريخ لم تقع قط: أمّةٌ كانت على قول واحد ثم انقسمت، أو مذهبٌ وُلد كاملًا ثم وجب أن يُحرس من سائر المذاهب.

والتاريخ يحكي قصة أخرى. فالخلاف أقدم من المذاهب: وُلد في حياة النبي ﷺ، ونما بين أصحابه بعد وفاته، وتفرّق معهم في الأمصار، ثم جاءت المذاهب فجمعت شتاته في مدارس لها أصول معلنة وأعلام معروفون. ومن عرف هذه القصة أدرك أن مخالفه في الفروع يقف في الغالب على أرضٍ وطئها صحابيٌّ قبله، وأن الأئمة الذين ننتسب إليهم اختلفوا ثم عاشوا خلافهم إخوةً.

في حضرة النبوة: خلافٌ له مرجع

لم يعرف عهد النبوة الخلاف المذموم؛ لأن النبي ﷺ كان مرجع الجميع، فإذا اختلف أصحابه ردّوا الأمر إليه، فأقرّ أو بيّن، فينتهي الخلاف قريبًا من حيث بدأ. ولم يكن الفقه يومئذ أبوابًا مدوّنة: كان ﷺ يتوضأ ويصلي ويحج فيأخذ أصحابه عنه كما رأوا، دون تمييز ركن من أدب، ودون فرض صور لم تقع. وكانوا قليلي السؤال عمّا لم ينزل، حتى قال ابن عباس: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة… كلهن في القرآن»، وهو حصرٌ في أسئلة القرآن خاصة، أما أسئلتهم في السنة فأكثر من أن تُحصى.

ومع ذلك وقع الخلاف بين أيديهم في الفهم والتطبيق. وقد مرّ في المدخل خبر صلاة العصر في بني قريظة، وأنه ﷺ لم يعنّف أحدًا من الفريقين؛ وفيه هنا درس آخر: أن الذين أخذوا بظاهر اللفظ والذين نظروا إلى مقصوده كانوا جميعًا على منهج مشروع، فالأخذ بالظاهر والاستنباط طريقان أقرّهما النبي ﷺ قبل أن يكون لأيٍّ منهما مدرسة أو اسم. ونحوه أن عمرو بن العاص تيمّم من الجنابة في البرد متأوّلًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فأقرّه النبي ﷺ.

لكن هذا الإقرار لم يكن إذنًا لكل أحد أن يجتهد؛ فالاجتهاد في ذلك العهد كان لأهله. ولما أفتى قومٌ صاحبَ الشجّة بالغسل فمات، أنكر عليهم النبي ﷺ أشدّ الإنكار وقال: «ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال» (رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حسن)؛ وتفصيل شرط الأهلية في فصل ميزان الخلاف المعتبر.

وكان ﷺ يحرس القلوب أن يتسرّب إليها اختلاف الظاهر، حتى في تسوية الصفوف، فكان يمسح مناكب أصحابه في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» (رواه مسلم). ولما ارتفع صوتا أبي بكر وعمر في شأن وفد بني تميم نزل قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]؛ فأدّب القرآنُ خيرَ الأمة بعد نبيها في نبرة الخلاف قبل مضمونه.

ومن مجموع ذلك تتبيّن معالم منهجه ﷺ في الخلاف: تحاشيه ما أمكن، وقلة التفريع والسؤال؛ والمسارعة إلى ردّ المختلف فيه إلى الكتاب والسنة، وسرعة الخضوع لحكمهما؛ وتصويب المختلفين فيما يحتمل التأويل، حتى يشعر كلٌّ منهم أن رأي أخيه يحتمل الصواب؛ وتقوى لا يعني صاحبها أن يظهر الحق على لسانه أو على لسان أخيه؛ ثم انتقاء أطايب الكلم، وحسن الاستماع، والتنزّه عن المراء.

قاعدة

وُلد الخلاف في حياة النبي ﷺ فلم يُنكَر لمجرد وقوعه، بل ضُبط بثلاثة: مرجعٌ يُردّ إليه، وأهليةٌ فيمن يجتهد، وقلوبٌ لا تختلف إذا اختلفت الأفهام.

الصحابة بعد انقطاع الوحي: آراء تختلف وقلوب تأتلف

ثم انتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وغاب المرجع الذي كان يحسم الخلاف بكلمة. وهنا يحسن أن نحذر تصويرًا شائعًا يجعل جيل الصحابة مثالًا مستحيل التكرار؛ ففيه نسبةٌ للعجز إلى الكتاب والسنة اللذين صنعا ذلك الجيل، وهما بين أيدينا اليوم. لقد اختلفوا كما يختلف البشر، وكان سرّهم في طريقة اختلافهم لا في انعدامه.

تلقّى كل صحابي من السنة ما شهده، وفهمه بما احتفّ به من القرائن، «ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال». ولم يشهد كلٌّ منهم كل فتوى وقضاء، ولهذا كان الشيخان يسألان الناس عن السنة إذا نزلت بهما نازلة، كما سأل عمر في الغُرّة وجزية المجوس. ثم تفرّقوا في البلاد، فأفتى كلٌّ بما حفظ أو استنبط، فوقع الاختلاف على ضروب:

الضرب	صورته	مثاله
ألّا يبلغ الحديثُ بعضَهم	يجتهد في مسألة غابت عنه سنّتها	أمر ابن عمر النساء بنقض ضفائرهن في الغسل، فردّت عليه عائشة
القُربة أو الإباحة	يرون النبي ﷺ يفعل فعلًا، فيعدّه بعضهم سنة، ويعدّه آخرون وقع اتفاقًا	التحصيب بالأبطح؛ والرَّمَل، وكان ابن عباس يرى سببه قول المشركين إن الحمّى أضعفتهم
الوهم	يحكي كلٌّ ما رآه	نُسك حجّته ﷺ: تمتّع أو قران أو إفراد
السهو والنسيان	يذكر الراوي الأمر على غير وجهه	قول ابن عمر إنه ﷺ اعتمر في رجب، فقضت عليه عائشة بالسهو
الضبط	يحفظ اللفظ ويفوته سياقه	تعذيب الميت ببكاء أهله، وبيان عائشة أنه قيل في يهودية تُعذَّب وأهلها يبكون
علّة الحكم	يتفقون على الحكم ويختلفون في علّته	القيام للجنازة: لتعظيم الملائكة، أو لهول الموت، أو لغير ذلك
الجمع بين المختلفين	يختلفون في التوفيق بين نصّين	المتعة: رخصة لضرورة أم حكم نُسخ؟

وأكثر هذه الضروب وقوعًا أولها، وقد فُصّلت وجوهه في فصل أسباب الخلاف. غير أن في بعض وقائعه ما يكشف نفوس القوم: قضى ابن مسعود في المفوَّضة بمهر المثل، فشهد معقل بأن النبي ﷺ قضى بمثل قضائه، ففرح ابن مسعود فرحًا لم يفرح مثله؛ ورجع أبو هريرة بعد المناظرة عن فتواه فيمن أصبح جنبًا. فرحٌ بموافقة السنة، ورجوعٌ إليها متى ظهرت: ذلك ميزان الصحابي في اجتهاده.

كبريات المسائل وكيف حُسمت

وواجهوا بعد الوفاة خلافات لو تُركت لعصفت بالأمة الناشئة، فحسمها العلم والأدب معًا. أنكر عمر وفاة النبي ﷺ متأوّلًا، حتى تلا أبو بكر آية آل عمران [آل عمران: ١٤٤] فرجع. واختلفوا في موضع دفنه بين المسجد والبقيع، حتى رُوي لهم أن النبي يُدفن حيث يُقبض. واختلف المهاجرون والأنصار في الخلافة يوم السقيفة، ولا نصّ قاطعًا فيها، فكان الفيصل الحكمة وأدب الحوار: قال أبو بكر لعمر: «على رِسلك»، وأنصف الأنصار، ثم قدّم مصلحة الأمة، فبويع بلا رواسب. وفي مانعي الزكاة تمسّك عمر بظاهر الحديث في عصمة من قال لا إله إلا الله، واحتجّ أبو بكر بالاستثناء الذي فيه، حتى قال عمر: «عرفت أنه الحق»؛ ولولا ثبات أبي بكر يومئذ لانحصر الإسلام في المدينة ومكة.

اختلفت الآراء وما اختلفت القلوب

واختلف الشيخان بعد ذلك في مسائل من الفقه والسياسة: في سبي أهل الردة، وقسمة الأرض المفتوحة، والتسوية في العطاء، والاستخلاف. ومع ذلك قال أبو بكر: «اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك»، وقال عمر: «لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر». ونزل عمر وهو أمير المؤمنين على رأي علي في المرأة التي أسقطت فزعًا منه، إذ أشار عليه بأن الدية عليه.

وخالف ابن مسعود عمرَ في نحو مئة مسألة، منها التطبيق في الركوع، وقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام، ومن زنى بامرأة ثم تزوجها؛ ثم كان يقول فيه: «اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حصنًا حصينًا»، وكان عمر يقول في ابن مسعود: «كُنيف مُلئ فقهًا». واشتدّ ابن عباس على زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة حتى دعا إلى المباهلة، ومع ذلك أخذ بركاب زيد يومًا وقال: «هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا»، فقبّل زيد يده وقال: «هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا».

وإذا جمعتَ هذه المشاهد رأيت معالم واضحة: كانوا يتحاشون الخلاف ما وجدوا عنه مندوحة؛ ويقفون عند الحدود ويرجعون إلى الحق بلا غضاضة، لأن الرأي عندهم مشترك، قد يكون ما رجح عند أحدهم مرجوحًا؛ ويجعلون الأخوّة فوق الخلاف؛ ويعدّون الاستدراك معونة لا عيبًا. ولم تبلغ خلافاتهم أصول الاعتقاد، بل بقيت في الفروع، وأعانهم على ضبطها أن كبارهم كانوا مجتمعين في المدينة، فتيسّر الإجماع.

التابعون: العلم يتفرّق في الأمصار

كان عمر يمنع كبار الصحابة من الإقامة خارج المدينة، فلما أذن لهم عثمان تفرّقوا في البلاد، ونزل البصرة والكوفة وحدهما أكثر من ثلاثمئة صحابي. وحمل كل مصر علم من نزله، وتلقّاه التابعون فرجّحوا بين ما وصلهم، فاضمحلّ بعض الأقوال، كقول عمر وابن مسعود في تيمم الجنب، وثبت بعضها؛ وبذلك، كما يقول ولي الله الدهلوي:

«فصار لكل عالم من علماء التابعين مذهب على حياله، وانتصب في كل بلد إمام».

فكان في المدينة سعيد بن المسيب وسالم، ثم الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة؛ وفي مكة عطاء؛ وفي الكوفة إبراهيم النخعي والشعبي؛ وفي البصرة الحسن؛ وفي اليمن طاوس؛ وفي الشام مكحول. وبرزت من بينها مدرستان كبريان تتضح ملامحهما إذا وُضعتا متجاورتين:

	مدرسة المدينة	مدرسة الكوفة
لسانها	سعيد بن المسيب	إبراهيم النخعي
أصلها	فتاوى عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس، وقضاء قضاة المدينة	فتاوى ابن مسعود، وقضاء علي وشريح
شعارها	«أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه»	«هل أحد أثبت من عبد الله؟»
منهجها	ما أجمعوا عليه أخذوه بالنواجذ، وما اختلفوا فيه أخذوا بأرجحه، وما لم يجدوه خرّجوه من كلامهم بالإيماء والاقتضاء	المنهج نفسه

فالمنهج واحد والمادة مختلفة: كل مدرسة تعتزّ بعلم من نزلها من الصحابة وتبني عليه. وكانت بينهما مناظرات تكشف طبيعة الخلاف يومئذ: سأل ربيعةُ سعيدَ بن المسيب عن دية أصابع المرأة مستشكلًا، فقال له سعيد: «أعراقيٌّ أنت؟»، ثم قال: «هي السنة يا ابن أخي»؛ فكأن عرض المسألة على القياس صار سِمةً لأهل العراق. وتناظر الأوزاعي وأبو حنيفة في رفع اليدين، فقابل أبو حنيفة إسنادًا بإسناد، ورجّح بفقه الرواة، فسكت الأوزاعي. وكانت هذه المجالس تنتهي دون اتهام بالجهل ولا ادّعاء لاحتكار الحق، وكان أبو حنيفة يقول: «هذا رأي لا نجبر أحدًا عليه، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتِ به».

حين دخلت السياسة دائرة الخلاف

وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه دخلت السياسة دائرة الخلاف فغيّرت مذاقه. انطوى أهل كل مصر على ما عندهم من السنة، وصار العراق موطنًا لفرق شتى ولوضع الحديث، فاشتدّ تحرّز أهل الحجاز حتى صاروا لا يقبلون حديثًا «ليس له أصل في الحجاز»؛ والمقصود بذلك أهل الأهواء لا أهل السنة من العراقيين. وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف أن أكثر أهل العلم لم يأخذوا بهذا التحرّز متى جاء الإسناد جيدًا.

ومع ذلك حفظ الصحابة في أشدّ ساعات الفتنة لغةً لم يفسدها السيف: قال علي في أهل الجمل: «إخواننا بغوا علينا»، ونهى عن الإجهاز على جريحهم، ورجا أن يكون هو وطلحة ممن نزع الله ما في صدورهم من غلّ. وزجر عمارٌ من نال من عائشة قائلًا: «أتؤذي محبوبة رسول الله ﷺ؟». وبكى معاوية لما سمع وصف ضرار لعلي، وقال: «كذا كان أبو الحسن رحمه الله».

وكانت الغلظة التي ينقلها التاريخ في أكثرها بين الفرق الكلامية التي امتد خلافها إلى العقائد، ومن أشهر مشاهدها خروج الخوارج على علي، ومناظرة ابن عباس لهم حتى رجع منهم ألفان، وتفصيلها في فصل قواعد الحوار. أما مدارس الفقه فاحتدم النقد بينها دون تكفير ولا تفسيق ولا رمي بالبدعة ولا تبرّؤ؛ ويُروى أن جعفر الصادق ناظر أبا حنيفة في القياس فسكت أبو حنيفة أدبًا مع آل البيت لا عجزًا.

أهل الحديث وأهل الرأي: منهجان من أصل واحد

من هاتين المدرستين خرج منهجان كبيران: سُمّي أصحاب أحدهما أهل الحديث، وأصحاب الآخر أهل الرأي. وكلاهما يضرب بجذوره في جيل الصحابة، بل في الورع نفسه. فمن الصحابة من كان يتهيّب الرأي، كابن مسعود القائل: «إني لأكره أن أُحِلّ

لك شيئًا حرّمه الله»، وابن عمر القائل لجابر بن زيد: «لا تُفتِ إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية»؛ ومنهم من كان يتهيّب الرواية، كعمر الذي قال لمن بعثهم إلى الكوفة: «أقلّوا الرواية». هؤلاء يخشون أن يقولوا في دين الله برأيهم، وأولئك يخشون أن ينسبوا إلى النبي ﷺ ما لم يقل، والباعث واحد. ومن اللافت أن ابن مسعود، شيخ مدرسة الكوفة، كان ممن يتهيّب الرأي؛ فالحدود بين المنهجين لم تكن أسوارًا.

فأما أهل الحديث فقوم «يكرهون الخوض بالرأي، ويهابون الفتيا»، وأكبر همّهم الرواية. ثم جاء عصر التدوين والرحلة فصار لبعض الأحاديث مائة طريق فما فوقها، وظهرت صحاح لم تبلغ أهل الفتوى قبلهم، حتى قال الشافعي لأحمد: «أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني». وطريقتهم أن القرآن الناطق لا يُتحوَّل عنه، وأن السنة قاضية على المحتمل منه، وأن الحديث يؤخذ به ولو اختصّ ببلد أو بيت، فإن عُدم فأقوال الصحابة والتابعين دون تقيّد ببلد. وعلى هذا قامت كلمتهم المأثورة: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله ﷺ».

وأما أهل الرأي فقوم «لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا»، ويقولون: «على الفقه بناء الدين». ولما لم يجتمع لهم من الحديث ما اجتمع لأهل الحجاز، وكانت قلوبهم أميل إلى أئمتهم، سلكوا طريق التخريج، وأعانهم عليه ما وُهبوا «من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن»؛ فعملوا بعموم كلام الإمام وإشارته وإيمائه، وحملوا النظير على النظير، واستخرجوا العلل بالسبر والحذف، وجمعوا بين قولين للإمام لاستنتاج الجواب. وأصلهم أن الأحكام معقولة المعنى معلّلة بالمصالح، وأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فلا بد من رأي يمدّ النص إلى ما لم يُنصّ عليه؛ ويقابله في الحجاز تهيّب سعيد بن المسيب من الرأي وقوله: «أخاف أن تزلّ قدمي».

وقد حكم ولي الله الدهلوي بين المنهجين حكمًا جامعًا فقال: «التخريج على كلام الفقهاء وتتبّع لفظ الحديث، لكلٍّ منهما أصل أصيل في الدين… وإنما الحق البحت أن يُطابَق أحدهما بالآخر، وأن يُجبَر خلل كلٍّ بالآخر». فعلى المحدّث أن يعرض اختياره على أقوال المجتهدين، فلا يردّ الحديث بأدنى شائبة انقطاع، ولا يتعمّق في دلالة الفاء والواو والرواية إنما هي بالمعنى؛ وعلى المخرِّج أن يحصّل من السنن ما يحترز به من مخالفة الصحيح الصريح، فلا يخرّج على إمامه ما لا يفيده كلامه، ولا يردّ حديثًا لقاعدة مخرّجة. ورأى الخطابي الفريقين في زمانه «إخوانًا متهاجرين»، كلٌّ يعيب ما عند صاحبه، فقال:

«الحديث بمنزلة الأساس، والفقه بمنزلة البناء؛ وكل بناء لم يوضع على أساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء فهو قفر وخراب».

كيف وُلدت المذاهب

ثم جاء أتباع التابعين فساروا على الطريقة نفسها: يحتجون بالمسند والمرسل، ويستدلون بأقوال الصحابة والتابعين؛ فإذا اختلفت الأحاديث رجعوا إلى أقوال الصحابة، وإذا اختلف الصحابة اختار كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه. ومن هنا قول مالك فيما لا خلاف فيه: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا»، وفي المختلف فيه: «هذا أحسن ما سمعت». وفي هذا الجيل بدأ التدوين: دوّن مالك وابن أبي ذئب وابن جريج وابن عيينة والثوري. وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف إباء مالك أن يُحمل الناس

على موطئه، وقال للرشيد في المعنى نفسه: «إن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكلُّ سنة مضت». فإمام دار الهجرة نفسه لم يرَ في تعدّد الأقوال ما يوجب جمع الناس على قول واحد.

فقام مذهب مالك على حديث المدنيين، وقضايا عمر، وفتاوى الفقهاء السبعة. وقام مذهب أبي حنيفة على فقه الكوفة، وكان أبو حنيفة «ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه، لا يجاوزه إلا ما شاء الله»، عظيم الشأن في التخريج؛ ثم نشره أبو يوسف بالقضاء، ودوّنه محمد بن الحسن فطابقه على الموطأ، وترك منه ما خالف حديثًا صحيحًا. وعُدّ مذهبًا واحدًا مع أن الصاحبين مجتهدان مطلقان، لتوافقهم في الأصل وتدوين أقوالهم معًا.

وجاء الشافعي وقد اجتمعت في عصره أحاديث البلاد كلها فتعارضت، «فاتسع الخرق وكثر الشغب». فنظر في صنيع من قبله فوقف عند أمور: رأى في المرسل والمنقطع خللًا، فكم من مرسل لا أصل له أو يخالف مسندًا؛ ورأى قواعد الجمع بين المختلفات غير منضبطة فوضع لها الأصول، «وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه»؛ ورأى أحاديث صحيحة لم تبلغ التابعين ثم ظهرت في عصر الحفّاظ، كحديثي القلّتين وخيار المجلس، وليس ترك من قبله لها قدحًا فيها؛ ورأى أقوال الصحابة قد كثرت واختلفت فلم يتمسك بها ما لم يتفقوا، وقال فيما حُكي عنه: «هم رجال ونحن رجال»؛ ورأى في الاستحسان بابًا يدخل منه الرأي فقال: «من استحسن فإنه أراد أن يكون شارعًا»، وهو أصلٌ أخذ به غيره على وجه آخر، وموضعه فصل القواعد الأصولية. وهكذا «أخذ الفقه من الرأس، فأسّس الأصول، وفرّع الفروع… فكان هذا مذهب الشافعي».

ومن مدرسة أهل الحديث خرج مذهب أحمد، وكان هو وإسحاق أعظم أعلامها شأنًا، وقد بلغا الاجتهاد بجمع الروايات، كما بلغه أبو يوسف ومحمد بإحكام التخريج. وكانت المذاهب المتبوعة في تلك القرون أكثر من أربعة، فانتشر منها ما ولِيَ أصحابه القضاء والإفتاء، واندرس غيره؛ وعدّ الدهلوي من خصال المجتهد المستقل أن يُكتب له القبول على مرّ القرون.

> **قاعدة**
>
> **المذاهب لم تصنع الخلاف، بل ورثته عن الصحابة والتابعين ونظّمته: جمعت أقوالًا متفرقة في الأمصار في مدارس لها أصول معلنة، فصار لكل قول مأخذ يُعرف ودليل يُناقش.**

قبل المائة الرابعة وبعدها: من الاجتهاد إلى التقليد

في القرنين الأولين لم يكن الناس مجتمعين على تقليد مذهب رجل بعينه؛ فالكتب المجموعة والفتيا بمذهب واحد من الناس أمرٌ محدث لم يكن عليه الناس قديمًا. كان العامة يتّبعون صاحب الشرع فيما أُجمع عليه، ويستفتون أيّ مفتٍ فيما ينزل بهم، وكان العلماء صنفين: مجتهدًا مطلقًا على ما سبق، ومجتهدًا في بعض المسائل دون بعض. وظل الاجتهاد شائعًا في القرن الثالث، وبقي العامة في الرابع يستفتون أهل العلم دون نظر إلى مذاهبهم، ولا يتولى القضاء إلا مجتهد، ثم أفلت شمس الاجتهاد وشاع التقليد.

وفي هذه المرحلة ظهر بعد المائتين التمذهب لمجتهد بعينه، ورآه الدهلوي ضرورة عصره: «وكان هذا هو الواجب في ذلك الزمان»؛ لأن المشتغل بالفقه إما ناقدٌ للمسائل المسبوقة يحتاج إلى إمام يتأسّى به ثم يستدرك عليه، وإما مفرّعٌ لما لم يُسبق إليه وحاجته إلى إمام أشدّ، والجمع بين الأمرين بعيد لبعد العهد عن زمان الوحي. وبالغ فقال: «فالتمذهب للمجتهدين سرّ

ألهمه الله تعالى العلماء»، فتعقّبه بعض من علّق على كتابه بأن في ذلك نظرًا. وبيّن كيف يجب الشيء في زمان دون زمان: فالواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام بأدلتها، «ومقدمة الواجب واجبة»، فإذا تعيّن لها طريق وجب، ككتابة الحديث وتعلّم النحو؛ فالعامي في بلد لا يوجد فيه إلا مذهب واحد يلزمه تقليده، بخلاف من كان في الحرمين حيث تتيسر معرفة المذاهب كلها.

ثم جاء بعد المائة الرابعة أناس ذهبوا يمينًا وشمالًا، وحدثت فيهم أمور. وقد شخّص الغزالي أصل الداء: لما تولّى الأمرَ من ليس من أهل العلم احتاج إلى الفقهاء، فطلب الناس العلم للجاه، وصار الفقهاء طالبين للسلطان بعد أن كانوا مطلوبين، فذلّوا بالإقبال عليه؛ وأكبّوا على علم الكلام، ثم على مناظرات الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة تبعًا لميول الأمراء، «ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى غيره لمالوا معهم».

وكان من ثمرات ذلك أن انفصلت القيادة الفكرية عن القيادة السياسية، فنشأ فقه نظري افتراضي لا يعالج قضايا الناس، وتحوّل الفقه من ضبط الواقع بالشرع إلى تبرير الواقع، فنشأ باب الحيل، كالتحيّل لإسقاط القصاص أو الزكاة أو حرمان الزوجة من الميراث. وصار بعض المفتين يُخرج لكل سائل ما يشتهي من مذهب ما، حتى تندّر أبو نواس: «فحلّت لنا من بين قوليهما الخمر». وقابله تشدّدٌ في الطرف الآخر، كفتوى يحيى بن يحيى لملكٍ بصيام شهرين لا بالعتق لأنه يستطيع أن يعتق مئات الرقاب، وقد مرّت في فصل القواعد الأصولية. وكلا الطرفين خطأ؛ فليس للعالم أمر التشديد أو التخفيف، بل «العبرة بالاتباع، فما جاوزه ابتداع، سواء في التشديد أو التخفيف».

ومع الجدل جاء التقليد: «دبّ التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون»، لتزاحم الفقهاء وتجادلهم حتى لا ينقطع الكلام إلا بتصريح إمام متقدم، ولجور بعض القضاة، ولجهل رؤوس الناس؛ وفي ذلك الوقت استقرّ التعصب، وتفصيل آفته في فصل آفات النفس. وتعمّقوا في كل فن، حتى فرضوا صورًا مستبعدة لا تقع. ورأى الدهلوي هذه الفتنة قريبة من الفتنة الأولى، أعقبت جهلًا واختلاطًا وشكوكًا، ثم نشأت قرون على التقليد الصرف، صار «الفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدّق الذي حفظ أقوال الفقهاء قويّها وضعيفها»؛ ثم احترز فقال: «ولا أقول ذلك كليًّا مطّردًا؛ فإن لله طائفة… هم حجة الله في أرضه وإن قلّوا».

ولهذا التحوّل وجهان. فقد ألزم الصلحاء الناس بالتقليد سدًّا للفوضى وخوفًا من مفتي السلطان، وحكى إمام الحرمين الإجماع على منع تقليد أعيان الصحابة، وبنى عليه ابن الصلاح وجوب تقليد الأربعة. لكن ثمنه كان فادحًا: هُجر الرجوع إلى الكتاب والسنة، وركد الفكر، وصار الفقيه حافظ أقوال، وراجت البدع حتى انفتح الطريق للغزاة. فكان التقليد سورًا حمى الفقه من المتطفلين عليه، ثم صار مع الزمن جدارًا حجب كثيرًا من أهله عن الينابيع الأولى.

حكم التقليد ومراتب الناس في تتبّع الأدلة

فما حكم التقليد إذن؟ يقرّر الدهلوي أن «هذه المذاهب الأربعة المدوّنة المحرّرة قد اجتمعت الأمة — أو من يُعتدّ به منها — على جواز تقليدها»، لما في ذلك من مصالح لا تخفى، لا سيما حين قصرت الهمم. وفي الطرف المقابل قال ابن حزم: «التقليد حرام»، واستدل بالآيات، وبإجماع القرون الثلاثة على المنع من الأخذ بقول رجل بعينه كله، وبنهي الأئمة أنفسهم عن تقليدهم.

وجمع الدهلوي بين القولين بأن التحريم يتنزّل على صور بعينها: من له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة، فظهر له الحديث ظهورًا بيّنًا غير منسوخ ثم تركه لقول إمامه؛ والعامي الذي يعتقد امتناع الخطأ على إمامه ويضمر ألّا يتركه وإن ظهر الدليل، وعليه نزّل قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ [التوبة: ٣١]؛ وصورة ثالثة نعود إليها في آخر الفصل. أما من «لا يدين إلا بقول النبي ﷺ»، فلما جهل الأدلة اتّبع عالمًا راشدًا على أنه متّبع للسنة، «فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار»، فهذا تقليد مشروع لا ينكره أحد. ثم رتّب الناس في تتبّع الأدلة ثلاث مراتب:

المرتبة	صفتها	حكمها
المجتهد	يجيب في أكثر الوقائع، بجمع الروايات أو بإحكام التخريج	يعمل باجتهاده
المتوسط	يعرف رؤوس المسائل بأدلتها، ويرجّح في بعض الاجتهاديات	يجوز له التلفيق بين مذهبين إذا عرف دليلهما، وترك التخريجات الضعيفة، «والاجتهاد يتجزّأ عند الجمهور»
العامي	لا يعرف الأدلة	مذهبه ما أخذه عن أهل بلده، وفتوى مفتيه، وحكم القاضي

وهذا عين ما أوصى به الأئمة أنفسهم: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي»، وقال الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، وقال أحمد: «لا تقلّدني… وخذ من حيث أخذوا». فالتقليد عندهم جسر إلى الدليل لمن لم يبلغه، لا جدار دونه؛ وأما كيف نتعامل اليوم مع أقوالهم ففي فصل عذر الأئمة.

يصلّي بعضهم خلف بعض: شاهد التعايش

ويبقى في هذه القصة مشهدٌ هو أنفع ما فيها لخطيب اليوم: أن أعلام المدارس التي اختلفت كان يصلّي بعضهم خلف بعض، ويروي بعضهم عن بعض، ويترحّم بعضهم على بعض. فقد دوّن محمد بن الحسن مذهب أبي حنيفة وطابقه على موطأ مالك، وناظره الشافعي في القضاء بالشاهد واليمين، ثم كان الشافعي يسأل أحمد أن يُعلمه بالحديث الصحيح كما مرّ. وتنوّع عمل السلف في البسملة والقنوت والوضوء من الحجامة والرعاف، ثم كان أحمد يقول: «كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟». وتلك هي الصورة الثالثة من التقليد المحرّم عند الدهلوي: أن يُمنع الحنفي من أن يستفتي شافعيًّا أو يصلي خلفه، أو العكس؛ ومن فعل ذلك «فقد خالف إجماع القرون الأولى».

ولم يقتصر ذلك على مدارس الفقه. فقد عُدّ ابن جرير والبخاري والأشعري من المجتهدين المنتسبين إلى مذهب الشافعي، فاجتمع في دائرة مذهب فقهي واحد مفسّرٌ ومحدّثٌ وإمامُ مدرسة عقدية. وكان كثير ممن خدموا السنة وشرحوها، كالنووي وابن حجر والقرطبي والسيوطي، على المدرسة الأشعرية، وكان ابن تيمية من أبرز من ناقشها في أصولها، ثم لم يُخرج أهلها من أهل السنة؛ وكلا الفريقين قال بعذر المجتهد المخطئ. وعلى هذا الأصل نصّ ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في الاعتراف بالمذاهب العقدية الثلاثة إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة، وتفصيله في فصل ميزان الخلاف المعتبر.

فإذا عاد إليك الشابّان بسؤاليهما فعندك الجواب: لم تفرّق المذاهبُ أمةً كانت على قول واحد، بل ورثت خلافًا بدأ في الصحابة فهذّبته وضبطته؛ ولم يكن أئمتها حرّاسًا على أبوابها يمنعون الناس من غيرها، بل كانوا يرون أقوالهم اجتهادًا يحتمل الخطأ، ويصلّي بعضهم خلف بعض.

على المنبر وفي المسجد

- إذا سُئلتَ في المسجد: لماذا أربعة مذاهب؟ فلا تبدأ بالدفاع عن مذهب، بل بالقصة: خالف ابن مسعود عمرَ في نحو مئة مسألة وهو يثني عليه، قبل أن يولد أحد من الأئمة الأربعة.
- اختر مسألة يختلف فيها عمل مسجدين في حيّك، وقبل أن تتكلم فيها اسأل نفسك: إلى أي مدرسة يرجع كل قول؟ وهل له أصل في عمل الصحابة أو التابعين؟ وكيف كان أئمة القولين يعامل بعضهم بعضًا؟

خلاصة الفصل

- الخلاف أقدم من المذاهب: وقع في حياة النبي ﷺ فضبطه بمرجع يُردّ إليه، وأهلية فيمن يجتهد، وحراسة للقلوب، وأقرّ منهجي الأخذ بالظاهر والاستنباط.
- اختلف الصحابة بعد الوفاة لأسباب علمية، كبلوغ السنة والوهم والضبط والعلة والجمع بين النصوص، فاختلفت آراؤهم وبقيت قلوبهم مؤتلفة.
- تفرّق الصحابة في الأمصار فحمل التابعون علمهم، ونشأت مدرستا المدينة والكوفة بمنهج واحد ومادة مختلفة، ثم زادت الفتنة السياسية التحزّب بين البلدان.
- أهل الحديث وأهل الرأي منهجان أصيلان من ورع واحد، والحق أن يُجبر خلل كلٍّ منهما بالآخر.
- المذاهب نظّمت الخلاف الموروث في أصول معلنة، وبقي منها ما ولي أصحابه القضاء والإفتاء.
- بعد المائة الرابعة غلب الجدل والتقليد؛ والتقليد المشروع اتباع عالم راشد مع الاستعداد لترك قوله إذا ظهر الدليل، والناس فيه مراتب.
- صلّى أعلام المدارس بعضهم خلف بعض، وروى بعضهم عن بعض، وقال المتناظرون من المدارس العقدية بعذر المجتهد المخطئ.

الفصل الخامس

لماذا نعذر الأئمة؟ وكيف نتعامل مع أقوالهم

قرأ طالب علم حديثًا صحيحًا، ثم وجد إمام مذهبه قد أفتى بخلافه، فحمل حيرته إلى مجلسين. قيل له في الأول: الإمام أعلم منك بالحديث، فدع ما وجدت ولا تتطاول على الأئمة. وقيل له في الثاني: هذا قول خالف السنة، فهو مردود على قائله، ومن أعرض عن الحديث تعرّض للوعيد، و«هم رجال ونحن رجال». فخرج من المجلسين أشدّ حيرة مما دخل: أيترك الحديث تعظيمًا للإمام، أم يترك تعظيم الإمام اتباعًا للحديث؟

والجوابان على تضادّهما يشتركان في خطأ واحد: كلاهما يظن أن تعظيم النص وعذر العالم لا يجتمعان. وقد وُصفت حال الناس في هذا الباب بأن الأمر «صارين إفراط وتفريط: قوم أغرقوا في التقليد، وقوم أغرقوا في الردّ على الأئمة»، وبأن شعار «هم رجال ونحن رجال» إذا رُفع لتسفيه اجتهاد الأئمة فهو «حقٌّ أريد به باطل». وقد عرفنا في فصل أسباب الخلاف لماذا يختلف الأئمة؛ وبقي أن نعرف ما يلزمنا تجاههم وتجاه أقوالهم: كيف نعذرهم دون أن نترك الدليل، وكيف نتبع الدليل دون أن نؤثّمهم.

ليس أحد منهم يتعمّد مخالفة السنة

أول ما يستقر في قلب المسلم تجاه أهل العلم المحبة والموالاة، فـ«يجب على المسلمين — بعد موالاة الله ورسوله — موالاة المؤمنين… خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بهم». ولهذه الأمة في علمائها خصوصية، إذ «كل أمة قبل مبعث محمد ﷺ فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته». وعلى هذه الموالاة تقوم القاعدة التي يدور عليها الفصل كله:

«وليُعلم أنه ليس أحد من الأئمة — المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا — يتعمّد مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سنته، دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ﷺ».

فإذا وُجد لأحدهم قول جاء حديث صحيح بخلافه «فلا بد له من عذر في تركه»، وجِماع تلك الأعذار ما مرّ في فصل أسباب الخلاف: نص لم يبلغه، أو لم يثبت عنده، أو فهم منه غير ما فهمناه، أو رأى له معارضًا أو ناسخًا. وقيد «المقبولين عند الأمة» مقصود، فلا يدخل فيه من يُحسب على العلم وليس من أهله.

ثم إن تلك الأسباب هي الظاهرة فحسب، ووراءها احتمال أوسع: أن يكون للعالم حجة لم نطّلع عليها، لأن بيننا وبين حجته ثلاثة حُجُب: «والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه». فمن جزم بأن إمامًا خالف السنة بلا عذر فقد ادّعى أنه اخترق الحجب الثلاثة جميعًا، وقلّ من يملك ذلك.

قاعدة

نُحسن الظن بالإمام فلا نتهمه بتعمّد المخالفة، ونُعظّم الدليل فلا نتركه لقول أحد؛ فالعذر للقائل، لا للقول.

لا نترك الحديث لقول أحد

غير أن هذا العذر لا يعني أن نتابع الإمام فيما ظهر لنا أن الحديث بخلافه؛ فـ«لا يجوز لنا أن نعدل عن قولٍ ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم». والعلة أن الاحتمالين غير متكافئين: «إذ تطرّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرّقه إلى الأدلة الشرعية»، فالدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ ما لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك.

فيجتمع في الموقف الواحد عذران: عذر الإمام في تركه الحديث، وعذرنا في ترك قوله؛ «لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك»، و﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ [البقرة: ١٣٤]. وكان ابن عباس يشتد في هذا ولو كان المعارَض به أجلّ الصحابة، فيقول: «أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!».

وهذا ما أوصى به الأئمة أنفسهم؛ قال مالك: «ما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله ﷺ»، ومثله وصايا سائر الأئمة التي مرّت في فصل نشأة المذاهب. فالذي يترك الحديث الصحيح تعظيمًا لإمامه يخالف إمامه من حيث يظن أنه يتبعه. ولذلك قال الدهلوي: «فإن بلغنا حديث... بسند صالح يدل على خلاف مذهبه، وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين، فمن أظلم منا، وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟!». لكن ترك قول الإمام هنا مشروط بأن يكون التارك ممن يعلم أن الحديث صحيح لا معارض له، وسيأتي بيان ذلك في مراتب الناس.

العذر يرفع الوعيد عن المعيّن

فإذا ترك العالم الحديث لعذر، فما حكمه هو؟ هنا يقرر أهل العلم أنه «لا يجوز أن يُعتقد أن التارك له من العلماء... يُعاقَب لكونه حلّل الحرام أو حرّم الحلال»، وأنه إن كان في الحديث وعيد على الفعل الذي استباحه فلا يقال إنه داخل في ذلك الوعيد؛ وهذا لا يُعلم فيه خلاف بين الأمة إلا شيء يُحكى عن بعض معتزلة بغداد.

وعلة ذلك أن «لحوق الوعيد لمن فعل المحرّم مشروط بعلمه بالتحريم، أو بتمكّنه من العلم به». فإذا عُذر البدوي وحديث العهد بالإسلام فيما جهلا، «فمن لم يبلغه الحديث المحرِّم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورًا، ولهذا كان مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده». وعلى هذا دلّ قوله تعالى في داود وسليمان عليهما السلام: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، فخصّ سليمان بفهم الواقعة ولم ينزع من داود الحكم والعلم؛ ودلّ عليه حديث الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر (متفق عليه)، وقد مرّ في فصل معنى الخلاف؛ وإنما عُذر المخطئ «لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذّر أو متعسّر».

وفي خبر بني قريظة الذي مرّ في المدخل ملحظ دقيق: فالنبي ﷺ لم يعنّف أحدًا من الفريقين (رواه البخاري ومسلم)، ومع ذلك فـ«الذين صلّوا في الطريق كانوا أصوب». فالعذر شيء والإصابة شيء آخر: قد يُعذر الفريقان ويكون أحدهما أقرب إلى الحق، فلا يلزم من عذرك لمخالفك أن تصوّب قوله، ولا من تخطئتك قوله أن تُسقط عذره.

ويلتقي هذا بما لاحظه دارسو اتخاذ القرار من ميل شائع إلى الحكم على القرار بمآله لا بسلامة طريقه وقت اتخاذه، وهو ما يسمّى **انحياز النتيجة** (Outcome Bias)؛ وعندهم أن الحكم على القرار بنتيجته ظلم لصاحبه، فقد يحسن القرار وتسوء العاقبة. والشريعة تقوّم الاجتهاد بطريقه، فالمجتهد المخطئ مأجور لأنه بذل وسعه؛ فإذا قسنا مخالفنا بموافقته رأينا وقعنا في هذا الانحياز نفسه، والإنصاف أن نسأل: هل بذل وسعه وسلك طريق أهل العلم؟

ولهذا العذر حدود: فهو للمتأهل الذي بذل وسعه، لا لمن تكلم في الدين بغير علم. ولذلك اشتد النبي ﷺ على الذين أفتوا صاحب الشجّة بالغسل فمات، وقد مرّ خبرهم في فصل نشأة المذاهب؛ «فإن هؤلاء أخطؤوا بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من أهل العلم». ولا يدخل في العذر كذلك «من يغلبه الهوى حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة بدلائله». فالعذر يحمي المجتهد، لا المتعالم ولا المتعصب؛ وشروط الأهلية مفصّلة في فصل ميزان الخلاف المعتبر.

موانع لحوق الوعيد

ثم إن الوعيد نفسه، حتى فيمن لا عذر له من اجتهاد، ليس حكمًا نافذًا في كل معيّن؛ فـ«حيث قُدِّر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلّف عنه لمانع»، والموانع ستة: التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، وبلاء الدنيا ومصائبها، وشفاعة شفيع مطاع، ورحمة أرحم الراحمين. «فإذا عُدمت هذه الأسباب كلها — ولن تُعدم إلا في حق من عتا وتمرّد وشرد على الله شراد البعير على أهله — فهنالك يلحق الوعيد به». فنصوص الوعيد «بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب»، «أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع المسبَّب به فهذا باطل قطعًا».

فترك العمل بالحديث ثلاث مراتب: ترك جائز باتفاق، كترك من لم يبلغه الحديث ولم يقصّر في طلبه؛ وترك غير جائز، وهو «لا يكاد يصدر من الأئمة»؛ وما يُخشى على بعضهم من تقصير في الاجتهاد أو غلبة عادة أو غرض، وهذه ذنوب تمحوها تلك الموانع. ومن هنا كانت كلمة الإنصاف في الأئمة: «فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوّز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات».

أحاديث الوعيد في مواضع الخلاف

ويبقى إشكال يعرض لكل خطيب: حديث صحيح فيه وعيد على فعل، والفعل نفسه قال بإباحته بعض الأئمة؛ فإن ذكر الحديث خشي أن ينال إمامًا، وإن سكت عنه خشي أن يكتم سنة. والجواب أن «الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها، باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعَّد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط، وله موانع».

ومثاله الربا: فالوعيد الوارد في آكله يتناول ربا الفضل كما يتناول ربا النَّساء، وقد استحلّ ابن عباس وأصحابه من أعيان المكيين بيع الصاعين بالصاع، فـ«لا يحلّ لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه — أو من قلّده بحيث يجوز تقليده — تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلًا سائغًا في الجملة»، وقد نُقل رجوع ابن عباس عن ذلك. ومثله النبيذ الذي شربه

أفاضل الكوفيين متأولين: فمن رآه داخلًا في الخمر الملعون شاربها لم يجز له أن يُخرجه من عموم الحديث، ولم يجز له كذلك أن يُدخل أولئك الأفاضل في وعيده، إذ «لا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر». والجامع لذلك كله:

«فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأوّل معذور في ذلك، لا يلحقه هذا الوعيد».

هلّا قصرنا الوعيد على المجمع عليه؟

وقد يقول قائل: الأسلم أن تُحمل أحاديث الوعيد على ما أُجمع على تحريمه، وتُخرج منها كل مسألة خالف فيها إمام. وهذا القول يبدو ورعًا، وهو عند التأمل هدم للنصوص؛ وقد أُجيب عنه من وجوه كثيرة، أظهرها:

الوجه	بيانه
يلزم منه تحليل كل مختلف فيه	لأن لازمه أن «كل ما اختُلف في تحريمه يكون حلالًا»، وهذا «مخالف لإجماع الأمة ومعلوم البطلان بالاضطرار»
يُبطل النص بقول واحد	فيصير «قول الواحد المخطئ مبطلًا لكلام الرسول ﷺ»
العفو لا يختص بالمجتهد	فالمجتهد المخطئ والجاهل العاجز عن التعلّم «مشتركان في العفو، مفترقان في الثواب»
الوعيد بيان للسبب	و«قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه»

وفائدة الوعيد مع ذلك أن يُعرف التحريم فيجتنبه من تبيّن له؛ والعذر نفسه «لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته؛ فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيها لم يكن معذورًا». والضابط أن القول بموجب هذه النصوص «واجب على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يُعيَّن شخص من الأشخاص فيقال: هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار».

الإيمان بالكتاب كله

فالسبيل المستقيم هنا وسط بين طريقين وُصفا بأنهما «طريقان خبيثان»: أولهما أن يُنزَّل الوعيد على كل مخالف بعينه، وهو أقبح من قول المكفّرين بالذنوب؛ وثانيهما أن تُترك الأحاديث ظنًّا أن القول بموجبها طعن فيمن خالفها، وهذا يجرّ إلى «اللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله». الأول يضحّي بالعالم من أجل النص، والثاني يضحّي بالنص من أجل العالم، والحق أن يُحفظ الاثنان: فـ«مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتّبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضًا، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة، ووجوب تبليغها».

وهذا معنى الإيمان بالكتاب كله: أن «نتّبع ما أُنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء». فمن قبل من السنة ما وافق مذهبه ونفر مما خالفه، فقد جعل العادة حَكَمًا على النص.

قاعدة

نُثبت التحريم والوعيد على العموم ولا نُنزله على مجتهد معيّن؛ فلا يُترك النص لأجل المخالف، ولا يُؤثَّم المخالف لأجل النص.

من يتّبع من؟ الناس أمام خلاف العلماء

كثرت المنابر والشاشات، وتعددت أصوات المتكلمين في الدين، حتى صار كثير من الناس «يتشككون ويقولون: من نتبع؟»، كما قيل: «تكاثرت الظباءُ على خِراشٍ ... فما يدري خراشٌ ما يصيدُ». والأصل في الجواب أن «الواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة، إذا لم يخالف إجماع الأمة»؛ لأن «من اعتقد أن أحدًا غير رسول الله ﷺ يجب أن يؤخذ بقوله فعلًا وتركًا بكل حال وزمان، فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة».

لكن هذا الأصل يحتاج إلى قيد، وإلا صار ذريعة لكل من حفظ حديثًا أن ينصب نفسه مجتهدًا: «لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه فنقول: أنت مجتهد قل ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع». فمن الذي «علم بالدليل»؟ هنا يتفاوت الناس؛ وقد مرّ في فصل نشأة المذاهب ترتيبهم في تتبّع الأدلة، وهذا نظيره في موقفهم من خلاف العلماء.

ثلاث مراتب

المرتبة	صفتها	ما يلزمها
العالم	رزقه الله علمًا وفهمًا، وهو من أهل الاستنباط: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]	يقول بمقتضى الدليل عنده «مهما خالفه من خالفه»، ولا يسوغ له أن يقلّد فيما بان له
طالب العلم	عنده علم، ويعرف رؤوس المسائل بأدلتها، ولم يبلغ التبحّر	يأخذ بما بلغه، ويتبع الحق إذا وضح له في مسألة وقال به أحد الأئمة، «ولكن يجب عليه أن يكون محترزًا، وألّا يقصّر عن سؤال من هو أعلى منه»
العامي	لا يعرف الأدلة	يسأل أهل العلم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، و«مذهب العامي فتوى مفتيه»

وسرّ الاحتراز في المرتبة الثانية أن طالب العلم قد يظن العامّ باقيًا على عمومه وهو مخصَّص، أو المطلق على إطلاقه وهو مقيَّد، أو المحكم في نظره منسوخًا؛ فسؤاله من فوقه شرط في سلامة اتباعه. أما من يتقحّم الاجتهاد قبل أهليته فقد قيل فيه: «فكيف يطير ولمّا يريّش؟».

فإذا تعدد العلماء فمن يسأل العامي؟ قيل: يجب أن يسأل أوثقهم، كما يختار المريض أحذق الأطباء، «لأن العلم دواء القلوب»؛ وقيل: لا يجب، لأن الأعلم «قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها»، وقد كان الناس في عهد الصحابة يسألون

المفضول مع وجود الفاضل. ورجّح بعض أهل العلم أن يسأل «من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه» على سبيل الأولوية لا الوجوب.

التمذهب بلا تعصب

ومن هنا يُفهم **التمذهب**: وهو أخذ مذهب مجتهد معيّن أو التزامه في الأصول والفروع أو في أحدهما، أو انتساب مجتهد إليه؛ وينبني على جواز التقليد، وتقليد الميت، والاقتصار على مقلَّد واحد، والجمهور على جواز ذلك كله. واتفق المختلفون في حكمه على ذمّ التعصب، وقبول المذاهب الأربعة، وأن المتمذهب إذا بلغ رتبة الاجتهاد فخالف إمامه لرجحان غيره فقد أحسن.

ثم اختلفوا في حكمه بين موجب ومبيح ومانع، والأكثر على الإباحة، ومن عباراتهم أن المذاهب الأربعة هي «التي اجتمعت الأمة على أن كلًّا منها يجوز العمل به». وقال ابن تيمية فيمن يقول: لا أتقيد بأحد هذه المذاهب: إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين «فقد أحسن، بل هذا هو الصواب»، وإن أراد أنه يخالفها كلها «فهذا مخطئ في الغالب قطعًا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة».

فإذا وجد المتمذهب حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه، فإن كملت له آلة الاجتهاد ولو في تلك المسألة عمل به، وإلا عمل به إن كان قد قال به إمام مستقل غير إمامه، «ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه». وهنا الفرق بين التمذهب المشروع والتعصب المذموم، وقد مرّ بيانه في فصل نشأة المذاهب: فالأول اتباع لعالم راشد مع الاستعداد لترك قوله متى ظهر الدليل، والثاني اعتقاد امتناع الخطأ على الإمام وإضمار ألّا يُترك قوله وإن ظهر الدليل، وتلك هي الحال التي مرّ التحذير منها في الطريق الثاني.

المسألة والقائل: كيف نتعامل مع الخلاف السائغ

للتعامل مع الخلاف السائغ جانبان متلازمان: جانب المسألة، وجانب القائل؛ ومن خلط بينهما أساء إلى أحدهما.

في المسألة

١. **الخلاف ليس دليلًا:** فوجود قولين في مسألة لا يجعلها مباحة فعلًا ولا تركًا، و«الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده»؛ ومن جعل وجود الخلاف ذريعة إلى الإباحة فقد «أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه».

٢. **لا إنكار في مسائل الاجتهاد:** كما قال أحمد في التطوع بعد العصر والشمس مرتفعة: «لا نفعله ولا نعيب فاعله»؛ وضابط مسائل الاجتهاد، والفرق بينها وبين مطلق مسائل الخلاف، في فصل ميزان الخلاف المعتبر.

٣. **المناقشة بالحجة لا باليد:** فـ«إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد، وليس لأحد أن يُلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يُتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبيّن له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه»؛ وكان أهل العلم «يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم… مع بقاء الألفة والعصمة وأخوّة الدين».

٤. **لا إلزام:** قال أحمد: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدّد عليهم».

٥. **حكم القاضي يرفع الخلاف:** فـ«ما أُمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله»، حتى إن الفقيه المقضيّ عليه يأخذ بقضاء القاضي «ويدع رأيه».

٦. **يُستحب الخروج من الخلاف بضوابطه:** باجتناب ما اختُلف في تحريمه، وفعل ما اختُلف في وجوبه، فـ«الفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد». وشرطه أن يكون الخلاف معتبرًا قويّ المأخذ لا هفوة، وألّا توقع مراعاته في خلاف آخر، ولا في ترك سنة ثابتة، ولا في خرق إجماع؛ فـ«العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر».

في القائل

أما القائل فله حقوق لا يُسقطها الخلاف معه: فلا يجوز الحطّ من قدره بسبب مخالفته في مسألة سائغة، ولا جعل هذه المسائل مادة للنزاع والهجر والولاء والبراء. ومن أوجز ما قيل في ذلك قول ابن تيمية:

«فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال».

وعدّ التفرق الذي يفضي إلى الطعن واللعن والمقاطعة «حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض» من «أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله، والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله». ومن وراء ذلك تعصّبُ قومٍ جعلوا رأيهم مقياسًا للدين، وغاب عنهم «أن الكتاب والسنة والإسلام أوسع من مذاهبهم وآرائهم».

وتنبّه هنا إلى أنه لا تلازم بين كون الخلاف سائغًا وكون المخالف معذورًا: فقد تكون المسألة سائغة والمخالف غير معذور، لأنه تعمّد مخالفة ما ترجّح عنده تعصبًا أو تكلم بجهل؛ وقد لا تكون سائغة والمخالف معذور، لإكراه أو تأويل أو خطأ. فالحكم على المسألة باب، والحكم على الشخص باب آخر، وتفصيله في فصل قواعد الحكم على المخالف.

حجم الخلاف الحقيقي

تتردد في كتب المذاهب عبارة: «مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب»، فيسمعها المتعصب شهادةً بخطأ غيره، ويسمعها الناقد سوءَ أدب. والصواب أنها لسان حال المجتهد بعد بذل وسعه: يغلب على ظنه صواب قوله مع احتمال يسير لخطئه، كما قال أبو حنيفة: «قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه»؛ وليست معتقد المقلّد في خطأ غير إمامه، فـ«بالنظر إلينا فكل واحد من الأربعة مصيب في اجتهاده». ونبّه بعض المحققين إلى أن الأدق أن يقال: «مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ»؛ ومن هذا الأدب قول أحمد في إسحاق بن راهويه: «وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا».

ثم إن أكثر خلاف الفقهاء أهون مما يتصوره المتنازعون: فـ«أكثر صور الخلاف بين الفقهاء — لا سيما فيما ظهرت فيه أقوال الصحابة في الجانبين، كتكبيرات التشريق والعيدين، ونكاح المحرم، والتشهد، والبسملة، وآمين، والإقامة — إنما هو في ترجيح

أحد القولين»، «وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أَولى الأمرين، ونظيره اختلاف القرّاء في وجوه القراءات». ولذلك جاءت عباراتهم في الترجيح هادئة: «هذا أحوط، وهذا المختار، وهذا أحبّ إليّ، وما بلغنا إلا ذلك»؛ ثم جاء من بعدهم «فاختصروا كلام القوم فقوّوا الخلاف».

فإذا رأيتَ مخالفك يجهر بالبسملة وأنت تُسرّ بها، فاعلم أن الخلاف بينكما في الأغلب خلاف في الأفضل لا في الصحة والبطلان، وأن الأئمة الذين اختلفوا في مثله صلّى بعضهم خلف بعض كما مرّ في الحديث عن نشأة المذاهب؛ ومن عرف أن جلّ خلافه مع أخيه في الأَولى استحيا أن يجعله سببًا لقطيعة.

على المنبر وفي المسجد

جاءك شاب بعد الدرس يقول: وجدتُ حديثًا صحيحًا يخالف ما عليه مذهب أهل بلدنا، فهل أترك الحديث أم المذهب؟ وهل الإمام آثم بمخالفته؟ أجبه في ثلاث خطوات:

- عن الإمام: لم يتعمد مخالفة السنة، وله عذر ظهر لنا أو خفي، وهو بين أجر وأجرين إن شاء الله.
- عن الحديث: لا يُترك لقول أحد، لكن الحكم بأنه صحيح لا معارض له ولا ناسخ يحتاج إلى من يعلم؛ فاسأل من تثق بعلمه ودينه: هل للحديث معارض؟ ومن قال به من الأئمة؟
- عن نفسه: إن تبيّن له وجه الدليل وقال به إمام معتبر عمل به بلا تشنيع على من بقي على مذهبه، وإلا فمذهبه فتوى من يثق به.

على المنبر وفي المسجد

قبل أن تخطب في معصية ورد فيها وعيد ولبعض صورها خلاف بين الأئمة، راجع خطبتك بثلاثة أسئلة: هل بيّنتُ الحكم والوعيد على العموم دون أن أنزله على معيّن؟ هل فرّقتُ بين الصورة المجمع عليها والصورة المختلف فيها؟ هل يخرج السامع أشدّ تعظيمًا للنص وأحسن ظنًّا بالأئمة معًا؟

خلاصة الفصل

- لا يتعمّد أحد من الأئمة المقبولين مخالفة السنة، فإن خالف قوله حديثًا فله عذر ظاهر أو خفي؛ ومع ذلك لا يُترك الحديث الصحيح لقول أحد.
- لحوق الوعيد مشروط بالعلم أو التمكن منه، فالمجتهد المخطئ معذور مأجور، وللوعيد ستة موانع؛ ولا عذر للمتكلم بغير علم ولا لمتّبع الهوى، والعذر لا يعني التصويب.
- أحاديث الوعيد في مواضع الخلاف يُعمل بها على العموم ولا تُنزَّل على معيّن، ويُجتنب طريقان: تأثيم كل مخالف، وترك النص تعظيمًا للمخالف؛ وذلك معنى الإيمان بالكتاب كله.
- من علم الدليل اتبعه، ومن لم يعلم سأل الأوثق علمًا ودينًا؛ والناس ثلاث مراتب: عالم يجتهد، وطالب علم يحترز ويسأل، وعامي مذهبه فتوى مفتيه.
- التمذهب جائز عند الجمهور ما دام اتباعًا لعالم راشد مع الاستعداد لترك قوله إذا صح الدليل، والمذموم التعصب.
- في المسألة السائغة: الخلاف ليس حجة، ولا إنكار ولا إلزام، والنقاش بالحجة، ويستحب الخروج من الخلاف بضوابطه؛ وفي القائل: لا تنقّص ولا هجر ولا ولاء وبراء.
- عبارة «مذهبنا صواب يحتمل الخطأ» لسان المجتهد لا عقيدة المقلّد، وأكثر خلاف الفقهاء في الأَولى لا في أصل المشروعية.

الفصل السادس

حين لا يكفي الدليل: الأسباب النفسية للخلاف

خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا فجعل يحدّث نفسه: «كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟». ويتجدد هذا السؤال في كل جيل، ويشتد حين يرى الناس أهل العلم يقرؤون الآية الواحدة والحديث الواحد ثم يتفرقون في فهمهما. وقد أجاب فصل أسباب الخلاف عن شطر منه: ماذا يجري للنص في طريقه إلى العالم؟ أبلغه أم لم يبلغه؟ وكيف فهمه؟ وبقي شطر آخر لا يقل عنه أثرًا: ماذا يجري في نفس من يقرأ النص؟

وجرّب ذلك في نفسك قبل غيرك. يخالفك أخ في مسألة، فيبدأ كلامه، وقبل أن يُتمّ جملته الأولى يكون جوابك قد اكتمل في صدرك. ثم تفترقان وكلٌّ منكما أشدّ اقتناعًا بقوله مما كان حين جلس، وقد سمعتما الأدلة نفسها. لم يتغير النص بين أيديكما، وإنما عمل في النفسين شيء آخر: ميلٌ سبق النظر، وعجلةٌ قفزت إلى النتيجة، وانتماءٌ زيّن قول الصاحب وشوّه قول المخالف.

وقد جمع القرآن بابَي هذا الخلل في آية واحدة:

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]

فالظن خلل في الإدراك، والهوى خلل في الإرادة. وعلى هذين الأصلين ردّ ابن تيمية أسباب الاختلاف المذموم: فسادٌ في النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو، فيحب المرء ذمّ قول غيره، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة؛ وجهلٌ من المختلفين بحقيقة ما يتنازعون فيه، أو بما مع الآخر من الحق؛ ثم قال: «والجهل والظلم هما أصل كل شر». وما انتهت إليه دراسات النفس في العقود الأخيرة يدور على البابين نفسيهما: **استدلالٌ مدفوع بالهوى** (Motivated Reasoning) يطلب مسوّغًا لما أراده القلب، و**طرقٌ مختصرة في التفكير** تقفز إلى النتيجة قبل التبيّن.

وهذا الفصل مرآة لا مِبضَع. فقد انتهى فصل أسباب الخلاف إلى أن سؤالك الأول عمّن يخالفك: من أي باب جاء قوله؟ لا: ما الذي في قلبه؟ وما زال ذلك هو الأصل. وما يأتي هنا وصفٌ لمزالق تعرض للنفس البشرية كلها، وتدخل على أهل الصدق كما تدخل على غيرهم؛ فأولى الناس بأن يفتّش عنها قارئها. ومعرفتها لا تعصم منها، كما أن من عرف خداع البصر في الخطين المتساويين بقي يراهما مختلفين؛ وإنما تنفعه في أن يتريّث عند مواضعها فلا يعمل بمقتضاها.

حين يسبق الميلُ الدليلَ

الراكب ومطيّته

يقترح بعض الباحثين في علم النفس الأخلاقي صورة تقرّب ما يجري فينا: راكب صغير على ظهر فيل ضخم. فالفيل ما يجري في النفس تلقائيًّا من حدوس وانفعالات وميول سريعة، والراكب هو التفكير الواعي المتأني. والراكب في الغالب لا يقود الفيل بل يخدمه، وأهم وظائفه أن يكون ناطقًا باسمه، يصنع المسوّغات لما فعله وما يريد فعله. ومن هنا قاعدتهم: **الحدوس**

(Intuitions) أولًا، والتعليل ثانيًا؛ يأتي الحكم رؤيةً سريعة، ثم يأتي التعليل ليسوّغه، كما يعمل المحامي لموكّله لا كما يعمل القاضي.

ومن أوضح شواهدهم ما سمّوه **الذهول الأخلاقي** (Moral Dumbfounding). عرضوا على الناس قصصًا صيغت بعناية بحيث لا يتضرر فيها أحد، لكنها تصدم الحسّ الأخلاقي، ثم سألوهم: لماذا هذا خطأ؟ فكانوا يذكرون سببًا، فإذا ذُكّروا بأن القصة تنفيه أسقطوه وبحثوا عن غيره، ولا يتغير حكمهم، حتى قال بعضهم ما معناه: أعرف أنه خطأ، لكني لا أجد السبب. بل اخترع المشاركون في ٣٨% من الحالات ضحيةً لم تذكرها القصة ليسندوا بها حكمهم.

ولا يعصم الذكاء من ذلك. ففي دراسات على المحاجّة كانت حجج المرء لرأيه أكثر من حججه للرأي الآخر، وكان الأذكياء محامين أمهر عن صفّهم، ولم يكونوا أقدر من غيرهم على استحضار حجج مخالفيهم؛ فالناس يستثمرون ذكاءهم في تحصين قضيتهم، لا في استكشاف المسألة كلها بإنصاف. وقد نبّه القرآن على ذلك بقيد دقيق: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]؛ فالضلال هنا وقع على علم، والعلم لم يحمِ صاحبه حين صار خادمًا للهوى. وأما هذا المحامي الداخلي حين يرافع عن خطأ قد وقع فيبلغ غايته في تبرير الذات، وله فصل آفات النفس في الخلاف.

وقد وصف الشاطبي أهل الأهواء وصفًا يطابق هذا الترتيب المقلوب، فذكر أنهم «لم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها... بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك». فالآفة ليست في ردّ الدليل جهرًا، بل في ترتيب الخطوات: القول أولًا، ثم يُنظر في الأدلة من ورائه. فالهوى لا يُعرض عن الدليل، وإنما يستأجره.

ميزانان لا ميزان واحد

ومن أظهر آثار هذا الترتيب ما يسمّى **انحياز التأكيد** (Confirmation Bias): أن يبحث المرء عن أسباب صوابه لا عن أسباب خطئه. ويصفه الباحثون بفرق دقيق في السؤال الذي نطرحه على أنفسنا: فإذا أردنا أن نصدّق شيئًا سألنا: «هل يمكنني أن أصدّقه؟»، فكفانا دليل واحد؛ وإذا كرهناه سألنا: «هل يجب عليّ أن أصدّقه؟»، فكفانا سبب واحد للشك. ومع محركات البحث صار لكل رأي من يؤيده، ويكفي أن تطلب لتجد ما تشتهي. والذهن المتعجل ميّال بطبعه إلى التصديق، يفهم الكلام بمحاولة جعله صحيحًا، فإذا وافق هواه لم يبق للشك عنده موضع.

وقد عرف أهل الحديث هذا الميزان المزدوج، وجعلوه فارقًا بين طالب الحق وصاحب الهوى؛ قال وكيع:

«أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم».

ويبلغ الأمر غايته حين يجد الهوى في أقوال العلماء أنفسهم ما يطلبه. فقد أراد أمير بالأندلس أن يعاوض أرضًا محبّسة على المرضى، فأبى الفقهاء، فأفتاه ابن لبابة بقول أهل العراق، وقال لهم: «ألم تنزل بأحدكم ملمّة... أخذتم فيها بغير قول مالك؟... فأمير المؤمنين أولى بذلك»، فأُعيد إلى الشورى بعد أن كان قد عُزل.

فعلّق الشاطبي: «فتأمّلوا كيف اتباع الهوى، وإلى أين ينتهي بصاحبه»، وبيّن أنه لم يتحقق من المذهب الذي نقله، وأنه رجّح بغير وجه شرعي؛ إذ «لا يصح للحاكم أن يرجّح في حكمه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، وإنما الترجيح بالوجوه

المعتبرة شرعًا». لم يخترع الرجل مذهبًا من عنده، وإنما سأل: «هل يمكنني؟»، فوجد في الخلاف مفتاحًا ظنّه يكفيه، ولم يتحقق منه.

حين يدخل حبّ الظهور

ويقوّي الميلَ دافعٌ آخر: أن يبدو المرء مصيبًا. فقد دلّت دراسات كثيرة على أن الناس يجتهدون في أن يبدوا مصيبين أكثر مما يجتهدون في أن يكونوا مصيبين، وأن تفكيرنا في مواضع النزاع أشبه بسياسي يطلب الأصوات منه بباحث يطلب الحقيقة. وقد سمّى القرآن هذا الدافع: <بَغْيًا بَيْنَهُمْ> [البقرة: ٢١٣]، قال الطبري: لم يكن اختلافهم عن جهل، بل «بغيًا بينهم، طلب الرياسة من بعضهم على بعض».

ومنتهى ذلك الكبر الذي فسّره النبي ﷺ بقوله: «الكِبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس» (رواه مسلم)، أي ردّ الحق بعد العلم به واحتقار الناس. وفي حديث أول من تُسعَّر بهم النار العالمُ الذي تعلّم «ليقال عالم» (رواه مسلم)؛ فطالب العلم أحوج الناس إلى أن يسأل نفسه: أأطلب الصواب أم أطلب أن أُرى مصيبًا؟

القلب في ميزان الشرع

ولا يعني هذا أن الحدس شرٌّ كله. ففي السنة إقرار صريح بهذه الحاسة الباطنة: «البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهتَ أن يطّلع عليه الناس» (رواه مسلم)، وفي حديث وابصة: «استفتِ قلبك... البرّ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» (رواه أحمد والدارمي، وحسّنه النووي في الأربعين).

والقلب في القرآن ليس فيلًا أعمى يقابله راكب عاقل، بل هو موضع العقل والوجدان معًا: <فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا> [الحج: ٤٦]. وقد لاحظ الباحثون في مرضى أصيبوا بتلف في بعض مناطق الدماغ أفقدهم الانفعال تقريبًا، مع سلامة ذكائهم، أنهم عجزوا عن أبسط القرارات؛ فالتعليل نفسه لا يستقيم بلا وجدان. وأقرب إلى روح تراثنا تشبيه الغزالي العقلَ بالفارس، والشهوةَ بالفرس، والغضبَ بكلب الصيد: فإن رُوِّضا صلح الصيد، وإلا هلك الفارس؛ فباب التزكية في حقيقته علم ترويض المطيّة لا قتلها.

غير أن لهذه الحاسة قيدًا: فهي معتبرة في القلب السليم وفيما لا نص فيه، فالحدس محكوم بالنص لا حاكم عليه. ومن هنا يُفهم صنفٌ ذمّه الشاطبي من أهل الهوى، وهم الذين «ردّوا كثيرًا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم»، و«صيّروا العقل شارعًا». وليس المراد هنا مسألة إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها، فتلك مسألة كلامية معروفة اختلفت فيها المدارس؛ وإنما المذموم أن يصير ما يستحسنه المرء أو يستقبحه ميزانًا يُردّ به النص الثابت. فالشرع يعترف بالفطرة ويزكّيها، ثم يحكم عليها ولا تحكم عليه.

> **قاعدة**
>
> **الميل يسبق الحجة ثم يستأجرها؛ فاتّهم راكبك قبل راكب غيرك، وزِن ما تحب بالصرامة التي تزن بها ما تكره.**

النظر الأول: كيف يقفز العقل إلى النتيجة

لم يقف الشاطبي عند تعداد أسباب الاختلاف في القواعد الكلية حتى ردّها إلى أصل واحد، فقال:

«هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبت، والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم».

فالنظر الأول عنده موضع الزلل، والظن المذموم هو التخرّص الذي لا يتثبت، لا غلبة الظن التي يقوم عليها الاجتهاد. وقد فصّلت دراسات الحكم والقرار صفة هذا النظر الأول تفصيلًا نافعًا.

نظامان في عقل واحد

يصف بعض الباحثين التفكير بنظامين: **النظام الأول** (System ١) سريع تلقائي لا يكاد يكلّف جهدًا ولا نملك إيقافه، و**النظام الثاني** (System ٢) بطيء متأنٍّ يحتاج إلى الانتباه، وهو كسول ينهكه الجهد، فيميل إلى المصادقة على ما يقترحه الأول دون تحقق. وهما عند أصحابهما مجاز يقرّب الوصف، لا عضوان في الدماغ، فلا يصح أن يُسقَطا على النفس والعقل والقلب إسقاطًا تامًّا. والنظام الأول ليس عدوًّا؛ فهو مصدر كثير من أخطائنا، لكنه أيضًا أصل معظم ما نُحسنه من غير تكلّف.

ومثاله المشهور مسألة يسيرة في ظاهرها: مضرب وكرة ثمنهما معًا دولار وعشرة سنتات، والمضرب يزيد على الكرة دولارًا، فكم ثمن الكرة؟ يقفز الذهن إلى عشرة سنتات، والصواب خمسة. وقد أخطأ فيها أكثر من نصف طلاب جامعات من أعرق الجامعات. فالجواب الأول الذي يسبق إلى ذهنك ليس جوابًا حتى تزنه. وإذا اجتمع الهوى إلى العجلة جاءت النتيجة أولًا ثم تبعتها الحجج، فقبل الناس الحجة الفاسدة لأن نتيجتها مقبولة عندهم؛ وهنا يلتقي باب الظن بباب الهوى.

الجواب عن سؤال أسهل

وإذا لم يجد الذهن جوابًا حاضرًا عن السؤال الصعب أجاب عن سؤال أسهل منه، ولم يشعر بالاستبدال. يُسأل المستثمر: هل أضع مالي في هذه الشركة؟ فيجيب في الحقيقة عن سؤال آخر: هل أحب منتجاتها؟ وفي ميداننا يُستبدل بسؤال «هل قول فلان صحيح؟» سؤالُ «هل أحب فلانًا؟» أو «هل هو من جماعتي؟»، وبسؤال «هل هذا الحديث صحيح؟» سؤالُ «هل سمعته كثيرًا؟»، وبسؤال «هل هذا الرأي الفقهي معتبر؟» سؤالُ «هل هو مذهب بلدي؟».

وفي القرآن ما يكشف هذا الاستبدال في أخطر مواضعه: <وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ> [المائدة: ٨]. فالآية تفترض أن البغض يحمل على الجور من غير شعور، فيصير السؤال عن صواب المخالف سؤالًا عن بغضه؛ ولذلك احتاج العدل إلى أمر صريح ومجاهدة. فاسأل نفسك عند كل حكم: أما زلتُ أجيب عن السؤال الذي سُئلته، أم استبدلت به ما هو أيسر منه؟

ما تراه هو كل ما هناك

والنظام الأول يبني من المعلومات الحاضرة أحسن قصة متماسكة، ولا يلتفت إلى ما غاب عنه؛ فالذي يصنع القصة المقنعة اتساق المعلومات لا اكتمالها، وقلة العلم تسهّل الاتساق. وسمّوا هذا المبدأ: «ما تراه هو كل ما هناك» (What You See

Is All There Is). ففي تجربة عُرضت قضية على ثلاث مجموعات، فكان من سمع حجة طرف واحد أميل إليه، وأشدّ ثقة بحكمه ممن سمع الطرفين، مع أنه كان قادرًا على أن يتصور حجة الطرف الآخر بنفسه.

ويزيد الأمرَ سوءًا أن أول ما يُلقى إليك يصير **مرساة** لما بعده. فقد عُرض على قضاة تزيد خبرتهم على خمس عشرة سنة رقمٌ عشوائي قبل أن يحكموا في قضية سرقة من متجر، فكان متوسط حكم من رأى الرقم الأكبر ثمانية أشهر، ومن رأى الأصغر خمسة. فمن افتتح حديثه عن مسألة بقوله «هذا قول شاذ» أرسى سامعيه حيث أراد قبل أن يسمعوا دليلًا.

وعلاج ذلك في السنة قاعدة قضائية جامعة، ففي حديث علي رضي الله عنه: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» (رواه أبو داود والترمذي وحسّنه)؛ فهو يكسر مرساة الكلام الأول، ويرفع حجاب «ما تراه هو كل ما هناك» معًا. وعلى هذا المعنى قول أهل العلم: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره».

ومن هذا الباب جواب ابن عباس عن سؤال عمر الذي افتتحنا به: «إنا أُنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيمَ نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمَ نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا»؛ فزجره عمر، ثم تأمّل قوله فأعجبه. فمن جهل مورد الآية بنى من ظاهرها قصة تامة في نفسه، ولم يرَ ما غاب عنه؛ قال الشاطبي: «إذا جهل فيمَ أُنزلت احتمل النظر فيها أوجهًا، فذهب كل إنسان مذهبًا». ومنتهى ذلك ما قاله ابن عمر في الحرورية: «انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين».

الهالة والثقة المفرطة

ومن مزالق النظر الأول **أثر الهالة** (Halo Effect): أن يمتد الانطباع الحسن أو السيئ عن جانب من الشخص إلى سائر جوانبه. فالمتحدث الوسيم الواثق يُحكم لكلامه بأكثر مما يستحق، والناس يقيّمون كفاءة الوجه في أقل من عُشر ثانية، فيتنبأ تقييمهم بالفائز في نحو ٧٠% من المنافسات، ولا دليل على أن ملامح الوجه تدل على الأداء.

وفي الخلاف تصير الهالة حكمًا جامعًا: فالمخالف مخطئ في كل شيء، والشيخ المحبوب مصيب في كل شيء. وقد نبّه النبي ﷺ إلى أن حسن العرض غير صحة الدعوى: «إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع» (متفق عليه). وعلّم القرآن أن الحكم على الجماعة لا يسري على كل أفرادها: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]؛ وفي حديث أبي هريرة مع الشيطان: «صدقك وهو كذوب» (رواه البخاري). فالقول يوزن بدليله لا بقائله.

وأخفى من الهالة **الثقة المفرطة** (Overconfidence). فالثقة شعور يعكس تماسك القصة في الذهن وسهولة استحضارها، لا مقياس لصحتها؛ ولذلك لا يكون قول المحاور «أنا متيقن» حجة. وفي دراسة تتبعت توقعات مئات الخبراء جاءت النتائج مفزعة: كان أشهرهم أجرأهم وأشدهم ثقة، وكان الذين يفسرون كل حدث بفكرة كبيرة واحدة أسوأ تقديرًا ممن يرون الأحداث نتاج عوامل كثيرة. فالخطبة التي تردّ كل بلاء إلى سبب واحد أقرب إلى هذا الخطأ من التي تعدّد الأسباب.

ونظير ذلك في تراثنا السبب الأول الذي ذكره الشاطبي للاختلاف في القواعد الكلية: «أن يعتقد الإنسان في نفسه، أو يُعتقد فيه، أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين، ولم يبلغ تلك الدرجة، فيعمل على ذلك ويعدّ رأيه رأيًا وخلافه خلافًا». وهو قريب من **الجهل المركّب** الذي عرّفه العلماء بأنه إدراك الشيء على غير وجهه الصحيح، وصاحبه لا يدري أنه لا يدري؛ ولهذا قيل: «لو

سكت من لا يعلم سقط الاختلاف». ودواؤه أدب قديم، قال ابن مسعود: «من علم شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: اللّٰه أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: اللّٰه أعلم» (رواه البخاري).

على المنبر وفي المسجد

اختر مسألة خلافية تكلمت فيها أخيرًا، واكتب على ورقة:

- السؤال الذي كان ينبغي أن تجيب عنه، ثم السؤال الذي أجبت عنه فعلًا: أهما سؤال واحد؟
- من سمعتَ في المسألة أولًا، ومن لم تسمع منه أصلًا؟
- درجة يقينك من عشرة، ثم اسأل: لو جُرّد الأمر من قائله ومن جماعته، أتبقى الدرجة كما هي؟

موازين متعددة في القلوب

وليس كل خلاف بين الصادقين جهلًا أو ظلمًا. فقد يتقابل رجلان مخلصان، يعظّم كلٌّ منهما قيمة حقة، ويقدّم أحدهما ما يؤخّره الآخر. وقد لاحظ الباحثون أن الحسّ الأخلاقي عند الناس يقوم على أسس متعددة، أشبه بمستقبلات الذوق في اللسان، يشترك فيها البشر ويتفاوتون في وزنها، وعدّوها ستة، وتقابلها في الشريعة مقاصد وأحكام معروفة:

الأساس	ما يحرّكه في النفس	نظيره في الشرع
الرعاية/الأذى	الشفقة ودفع الضرر	حفظ النفس ونفي الضرر: «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه وأحمد)
العدل/الغش	الإنصاف وكراهة من يأخذ ولا يعطي	﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]، و«من غشّنا فليس منا» (رواه مسلم)
الولاء/الخيانة	الوفاء للجماعة	الاعتصام بالجماعة مقيّدًا بالعدل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]
السلطة/التمرد	التوقير وحفظ النظام	الطاعة في المعروف والرعاية: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» (متفق عليه)
القداسة/الدنس	التعظيم والطهارة	«الطُّهور شطر الإيمان» (رواه مسلم)، و«الحياء من الإيمان» (متفق عليه)
الحرية/القهر	النفور من التسلط	نفي الإكراه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

وفي استبيانات شملت أكثر من مئة ألف مشارك، أكثرهم من المتطوعين عبر الإنترنت، في بلدان كثيرة منها بلدان من الشرق الأوسط، ظهر أن الرعاية والعدل مرتفعان عند الجميع، وأن تقدير الولاء والسلطة والقداسة يتفاوت بين فئات الناس تفاوتًا بيّنًا. وكثير من الخلاف لا يقع على القيم نفسها، بل على ربط فعلٍ بقيمة دون أخرى: فتأديب الولد بالضرب يربطه قوم بالقسوة والأذى، ويربطه آخرون بتوقير الوالدين.

وانظر إلى ذلك في مسجد واحد: شاب يغضب مما يراه ظلمًا في تصرف لجنة المسجد، وشيخ كبير يغضب مما يراه قلة أدب من الشاب في اعتراضه. الأول يغلّب الرعاية والعدل، والثاني يغلّب السلطة والقداسة، وكلاهما صادق في غضبه. فإذا سمّيت لكلٍّ منهما القيمة التي تحرّك صاحبه انتزعت من الخلاف تهمة سوء النية، وفتحت بابًا للجمع بين القيمتين بدل المفاضلة بين الرجلين.

ولهذا الوصف حدود ترعى. فما يصفه الباحثون من كيفية تذوّق الناس للقيم مشاهَد نافع، أما ما يدّعيه بعضهم من أن هذه الأسس كلها نتاج انتقاء أعمى، فمن فلسفتهم لا من علمهم؛ والفطرة عندنا خِلقة مقصودة، والوحي هادٍ لها ومكمّل. وتشبيه الأخلاق بالذوق والمطبخ قد يوهم أنها تفضيلات ثقافية متكافئة، وإن صرّح صاحب النظرية بأنه ليس نسبيًّا. والشريعة تجمع ما فرّقته هذه التقسيمات، ثم تهذّب كل أساس بالآخر وبالوحي: فالولاء محكوم بالعدل، والطاعة محكومة بالمعروف: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» (متفق عليه)، والطهارة محكومة برفع الحرج. والتعدد المقبول إنما هو في مجال الاجتهاد والسياسة الشرعية، أما القطعيات فلا تفاوض فيها: <فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ> [يونس: ٣٢].

الانتماء يجمع ويُعمي

الإنسان حريص على حظ نفسه في أكثر أحواله، لكن فيه نزعة أخرى تجعله يذوب في جماعته ويعمل لها ولو على حساب نفسه. ومن أشهر شواهدها تجربة قديمة عُرفت بتجربة «كهف اللصوص»، أُخذ فيها اثنان وعشرون صبيًّا إلى مخيم في مجموعتين، فلما علمت كل منهما بالأخرى، وجُعل بينهما تنافس على جوائز، اشتعلت العصبية بينهما، فأُحرقت الرايات وأُغير على الأكواخ؛ على أن الباحثين كانت لهم يد في إذكاء ذلك التنافس، وقد نُوقشت طريقة التجربة بعدُ، فتُؤخذ شاهدًا على سرعة العصبية إلى النفوس لا قانونًا مقرَّرًا. وقد لاحظ الباحثون أن الناس في مواضع النزاع لا يسألون: ما لي في هذا؟ بل: ما لجماعتي فيه؟ ولخّصوا ذلك في عبارة: «الأخلاق تجمع وتُعمي»؛ تربطنا بفرقنا، وتعمينا عن أن في الفريق الآخر طيبين لديهم ما يقال.

وللانتماء طريق خفي إلى الحكم هو الألفة. فالتكرار يصنع الألفة، والألفة تلتبس بالحقيقة، حتى كان من أوثق طرق نشر الباطل تكراره. ومن هنا يبدو المذهب الذي نشأ عليه المرء أصح من غيره قبل أن ينظر في دليله، ويصير أول قول سمعه في المسألة مرساة لكل ما بعده.

وهذا ما عدّه الشاطبي السبب الثالث للاختلاف في القواعد الكلية: «اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ، وهو التقليد المذموم»، ومن صوره أن ينتسب أحدهم إلى شيخ فيقتدي بعمله ويقول: «كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله، وهو أولى أن يُقتدى به من علماء الظاهر». وفي ذلك قال علي رضي الله عنه: «إياكم والاستنان بالرجال... فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء»، ومن أقوالهم: «لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سَلْه يصدقك».

وليس كل اتباع مذمومًا؛ قال ابن تيمية: «الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد»، وقال العز بن عبد السلام في سياق ذمّ التقليد: «ويُستثنى من ذلك العامة؛ فإن وظيفتهم التقليد؛ لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد». فالتمذهب المنضبط ليس عمى، وإنما العمى أن تُردّ الأدلة لأنها تخالف المألوف، وأن يعجز المرء عن عرض أقوى ما عند مخالفه كما يعرضه صاحبه؛ وتفصيل هذا العرض الأمين في فصل «افهم مخالفك كما يفهم نفسه».

ولم يُلغِ الإسلام هذه النزعة الجماعية، بل أعاد تعريفها. فقد كان «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» شعارًا للعصبية العمياء، فلما قالها النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ فوق يديه» (رواه البخاري)، وفي رواية مسلم: «إن كان ظالمًا فلينهه، فإنه له نصر». فالولاء الحق للجماعة أن تمنعها من الظلم لا أن تسوّغه لها، وهذا علاج مباشر لشطر العمى من الانتماء. والحمية التي تنصر الصاحب لأنه صاحب ذمّها القرآن باسمها: <حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ> [الفتح: ٢٦]. ويُروى: «حبُّك الشيءَ يُعمي ويُصمّ» (رواه أبو داود وأحمد، وفي إسناده كلام)، ومعناه تشهد له الأصول.

وأشدّ ما يكون العمى حين يُقدَّس ما ليس مقدسًا. فقد لاحظ الباحثون أن الجماعة إذا قدّست شيئًا عجزت عن التفكير فيه بوضوح، وكثير من النزاع ينشأ حين يُرفع رأي اجتهادي أو شيخ أو أسلوب دعوة إلى منزلة القطعي. والعلاج أن يكون في خطابك دائرتان صريحتان: قطعيات لا مساومة فيها، واجتهاديات فيها تعدد وإعذار؛ وميزان التمييز بينهما في فصل «سائغ أم غير سائغ؟». أما التعصب آفةً تفسد الخلق فموضع علاجه فصل آفات النفس في الخلاف.

من النظر الأول إلى النظر الثاني

إذا كان أصل الزلل عند الشاطبي جهلًا بالمقاصد، وظنًّا بلا تثبت، وأخذًا بالنظر الأول، فالمخرج علمٌ وتثبتٌ ونظرٌ ثانٍ. وقد جمع القرآن أركان ذلك في آية: <يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ> [الحجرات: ٦]: خبرٌ يرد، وتبيّنٌ هو عمل النظر المتأني، وندمٌ يعقب الحكم المتعجل. وعلى هذا سار سليمان عليه السلام مع الهدهد: <سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ> [النمل: ٢٧]، فعلّق الحكم حتى يُختبر الخبر. وفي الحديث: «التأني من الله، والعجلة من الشيطان» (رواه أبو يعلى والبيهقي، وحسّنه بعض أهل العلم)، فإن <خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ> [الأنبياء: ٣٧].

وليس المطلوب أن تشك في كل شيء، فذلك يعطّل الحياة، بل أن تعرف المواطن التي يزلّ فيها النظر الأول فتبطئ فيها وحدها. فالحكم السريع يصلح حين يقلّ الخطر ويكون الموقف مألوفًا، ويُهلك صاحبه في الجديد الخطير. ومن علامات تلك المواطن: غضبٌ يملؤك، وخبرٌ واحد لم يتأكد، وتعميمٌ من حالات قليلة، ووصفٌ أول أُلقي إليك، وصياغةٌ مثيرة، وقصةٌ حية مؤثرة. فإذا رأيت إحداها فأبطئ واستشر.

ولأن العلم بالوهم لا يمحوه، كان غيرك أقدر على رؤية خطئك منك. فالمرء ضعيف في طلب الأدلة التي تنقض معتقده، والآخرون يسدون إليه هذا المعروف، وحسن التفكير ينشأ في جماعة يراجع بعضها بعضًا في جوّ من المودة. وهذا من معاني الشورى: <وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ> [آل عمران: ١٥٩]، ومن معاني «المؤمن مرآة أخيه» (رواه أبو داود، وحسّنه الألباني). ولكي تبقى الشورى نافعة يكتب كل عضو في المجلس رأيه قبل النقاش، حتى لا يغلب صاحب الكلمة الأولى أو الصوت الأعلى أو الجاه الأرفع.

ويجمع ذلك كله سؤال واحد تحمله إلى كل خلاف: **ما الذي فاتني؟** وتتفرع عنه أسئلة يجمعها هذا الجدول، كلٌّ منها بإزاء المزلق الذي يعالجه ونظيره في تراثنا:

المزلق	نظيره في التراث	سؤال المراجعة
الحدس يسبق التعليل	اتباع الهوى، وجعل الأدلة «منظورًا فيها من وراء ذلك»	إلى أي قول مال قلبي قبل أن أنظر؟
انحياز التأكيد	أهل الأهواء «لا يكتبون إلا ما لهم»	هل كتبت ما عليّ كما كتبت ما لي؟
الاستبدال	«الأخذ فيها بالنظر الأول»	أما زلت أجيب عن السؤال نفسه؟
ما تراه هو كل ما هناك، والمرساة	«فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر»	من لم أسمع منه بعد؟
الهالة	«صدقك وهو كذوب»	هل وزنت القول أم قائله؟
الثقة المفرطة	الجهل المركب، ودعوى الاجتهاد بلا أهلية	هل يقيني على قدر دليلي؟
الانتماء والألفة	التقليد المذموم، و<حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ>	أكنت أقبل هذا الدليل لو جاء من غير جماعتي؟
تعدد الموازين	الشريعة تجمع القيم ويهذّب بعضها بعضًا	أي قيمة تحرّك مخالفي، وأيها تحرّكني؟

على المنبر وفي المسجد

اكتب لنفسك «سياسات خلاف» ثابتة تطبّقها دون مداولة جديدة في كل مرة، فإن ما تعزم عليه في ساعة الهدوء أصدق مما تقرره في ساعة الخصومة. ومنها:

- لا أردّ على مخالف في يوم سماعي لكلامه.
- لا أنقل قولًا لمخالف إلا بلفظه ومصدره.
- لا أحكم على عالم أو خطيب من مقطع واحد أو خطبة واحدة.
- إذا افتُتح لي الكلام في مسألة بحكم جاهز مثل «هذا قول شاذ» طلبت أقوى ما عند القائل الآخر قبل أن أتكلم.

قاعدة

معرفة مزالق النفس مرآة لا مِبضَع: يُسمّى بها خطأ النفس قبل خطأ المخالف، ولا تُتخذ أداة للتجريح.

خلاصة الفصل

- لا يكفي وضوح الدليل ليتفق الناس؛ فبين النص والحكم نفسٌ تقرأ، يدخلها الظن في إدراكها والهوى في إرادتها، و«الجهل والظلم هما أصل كل شر».
- الميل يسبق الحجة ثم يستأجرها، والعلم والذكاء لا يعصمان من ذلك؛ وأوضح علاماته ميزانان: «هل يمكنني؟» لما نحب، و«هل يجب عليّ؟» لما نكره.
- النظر الأول يقفز إلى النتيجة، ويستبدل بالسؤال الصعب أسهل منه، ويبني من القليل قصة تامة، ويمدّ الانطباع الواحد إلى الشخص كله، ويثق بأكثر مما يملك من دليل.
- يتفاوت الصادقون في وزن القيم، وتسمية القيمة التي تحرّك المخالف تنزع من الخلاف تهمة سوء النية؛ والشريعة تجمع القيم وتهذّب بعضها ببعض، ولا تجعلها أذواقًا متكافئة.
- الانتماء يجمع ويُعمي، وقد أعاد الإسلام تعريف النصرة: أن تأخذ على يد صاحبك إذا ظلم، وألا تقدّس ما هو اجتهاد.
- المخرج نظرٌ ثانٍ: تبيّنٌ وتأنٍّ وشورى، وسؤال يلازمك في كل خلاف: ما الذي فاتني؟

الفصل السابع

سائغ أم غير سائغ؟ ميزان الخلاف المعتبر

خطيبان في حيّ واحد، يجمعهما الطريق إلى المسجد كل جمعة، ثم يفرّقهما سؤال عن صيغة من صيغ الأذكار الجماعية بعد الصلاة. يقول الأول: هذه مخالفة لا يسع السكوت عنها، ويقول الثاني: هذه مسألة يسع فيها الخلاف ولا إنكار فيها. ويتراشقان أسبوعًا بعد أسبوع، ويتحزّب لكلٍّ منهما فريق من المصلين. فلو سألتَ كلًّا منهما على انفراد: أيجوز التهاون في ركن من أركان الإسلام؟ لقال: معاذ الله. ولو سألته: أيجوز الإنكار على من أخذ بقول إمام معتبر في مسألة اجتهادية؟ لقال: لا. فهما متفقان على الميزان، مختلفان في موضع المسألة منه.

وهنا مفتاح الباب كله: لا يكاد أحد يختلف في أن القطعيّ لا يُتسامح فيه، ولا في أن الاجتهاديّ يُتسامح فيه؛ وإنما تقع أكثر الخصومات في الأحياء على سؤال سابق: إلى أي درجة تنتمي هذه المسألة؟ أحدهما يضعها في الأصول، والآخر يضعها في الفروع. فإذا أدرك الخطيب أن خصومته مع أخيه خلافٌ في التصنيف لا في الديانة، انخفضت حرارتها، وصار بينهما موضوع يمكن التحاكم فيه. وهذا يحتاج إلى ميزان: ما الخلاف السائغ؟ وما شروطه؟ وكيف تُسكَّن كل مسألة في درجتها؟

هل في الشريعة خلاف سائغ؟

نعم، وشواهده في الكتاب والسنة صريحة. فقد حكم داود وسليمان عليهما السلام في واقعة واحدة: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، ثم قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]؛ فخصّ أحدهما بإصابة الحكم، وأثنى على الاثنين بالحكم والعلم. وجعل النبي ﷺ للحاكم المجتهد أجرين إن أصاب وأجرًا إن أخطأ، وأقرّ الفريقين يوم بني قريظة، والرجلين اللذين تيمّما فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخر، وقد تقدّمت هذه النصوص. فإذا كان المخطئ في محلّ الاجتهاد مأجورًا، فكيف يكون خلافه مذمومًا؟

وقد رسم الشافعي حدود هذا الباب بقوله: «ما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين إجماع لم يسع أحدًا علم من هذا واحدًا أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه… فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه». فربط السعة بالاجتهاد من جهتين: مسألةٍ تحتمل النظر وليس فيها قاطع، وناظرٍ من أهل العلم يسوغ له الاجتهاد. ومن هنا عُرّف **الخلاف السائغ** بأنه «الأقوال الصادرة عن اجتهادٍ مأذونٍ فيه شرعًا»، و**الخلاف المذموم** بأنه الأقوال الصادرة عن اجتهاد غير مأذون فيه شرعًا.

ولهذا الخلاف المقبول ثمرات: يكشف كل ما يحتمله الدليل من وجوه، ويروّض الأذهان، ويعدّد الحلول أمام صاحب الواقعة بما يناسب يسر الدين؛ فإذا جاوز حدوده صار شقاقًا، وتحوّل «من ظاهرة بناء إلى معول هدم». فالسؤال ليس: هل نقبل الخلاف؟ بل: أين حدوده؟

> **قاعدة**
>
> **الخلاف السائغ قولٌ صدر عن اجتهاد مأذون فيه شرعًا: من أهلٍ للنظر، في مسألةٍ للنظر فيها مجال.**

ضوابط الخلاف السائغ

خمسة شروط

لا يكون الخلاف معتبرًا حتى تجتمع فيه خمسة شروط، ثلاثة في الناظر واثنان في المسألة وأثرها:

١. **أهلية الناظر**: أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد، مطلقًا أو في الباب الذي يتكلم فيه. قال الشاطبي في اجتهاد من لا يعرف ما يفتقر إليه الاجتهاد: «لأن حقيقته أنه رأيٌ بمجرد التشهي والأغراض، وخبطٌ في عماية، واتباعٌ للهوى».

٢. **بذل الوسع**: فمن لم يُعطِ الاجتهاد حقه وقصّر فيه «فهو آثم».

٣. **تجرّد القصد**: أن يكون دافعه اتباع الحق وتحرّي مقصود الشارع لا الهوى؛ قال ابن القيم: «فمن أصاب الحق فهو محمود، ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه… وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم».

٤. **ظنّية المسألة**: أن يكون للاجتهاد فيها مجال، كنازلة ليس فيها دليل خاص، أو فيها دليل محتمل في ثبوته أو دلالته، أو أدلة ظاهرها التعارض. قال الآمدي: «الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعًا عليها ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاجتهاد فيها».

٥. **سلامة الأثر**: ألا يكون الاجتهاد سببًا للعداوة والبغضاء والفرقة. قال أبو المظفر السمعاني فيما أورث التدابر والتقاطع من المسائل: «علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء… لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانًا»، قال تعالى: <وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا> [آل عمران: ١٠٣].

ما يُرى من الشروط وما لا يُرى

وليست هذه الشروط سواءً في إمكان الاطلاع عليها؛ فمنها ما يقيسه الناظر من خارج، ومنها ما لا يعلمه إلا الله وصاحبه:

الشرط	هل يمكن الاطلاع عليه؟
أهلية الناظر	نعم، يُعرف ويُقاس
بذل الوسع	لا؛ فالتقصير يكون حين يحسّ المرء من نفسه إمكان متابعة البحث فيتركه
تجرّد القصد	لا؛ لتعلّقه بالنية والقصد
ظنّية المسألة	نعم، يُعرف بالنظر في أدلتها
سلامة الأثر	لا يُعرف ابتداءً؛ فهو علامة بَعدية لا تظهر إلا بعد وقوع الخلاف

فيبقى في يد من يزن الخلاف شرطان ظاهران، هما أهم الشروط في تمييز السائغ: **أن تكون المسألة في محلّ الاجتهاد، وأن يصدر القول من متأهّل له**. وبهذا يلتقي التقسيم الخماسي مع من جعل للاختلاف المشروع شرطين اثنين: محلّ الاختلاف، وأهلية المخالف. وثمرة ذلك أن تحكم على الخلاف بما تستطيع رؤيته، أي طبيعة المسألة وأهلية القائل، لا بالتفتيش عن النيات؛ فالنيات مردّها إلى الله.

الشرط الأول: أن تكون المسألة في محلّ الاجتهاد

ضابط المحلّ

تتابعت عبارات الأصوليين على ضابط جامع لمحلّ الاجتهاد: «كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي». والأدلة باعتبار ثبوتها ودلالتها أربعة أقسام: قطعي الثبوت والدلالة، وهذا لا اجتهاد فيه؛ وثلاثة هي ميدان النظر: قطعي الثبوت ظني الدلالة، وظني الثبوت قطعي الدلالة، وظنيّهما معًا. فما ظُنّ ثبوته يُبحث في سنده ورواته، وما ظُنّت دلالته يُبحث في معناه المراد، وما لا نص فيه ولا إجماع يُطلب حكمه بالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب، «وهذا باب واسع للخلاف بين الفقهاء».

وما لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان: ما عُلم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات والزكاة والحج وتحريم الزنا والخمر، فمن خالف فيه مع العلم حُكم بكفره؛ وما ثبت بدليل قاطع كإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار، فمن خالف فيه حُكم بفسقه ونُقض حكم الحاكم بخلافه. وحدّد الشاطبي ميدان الظن تحديدًا محكمًا فقال: «فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف».

مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف

ولا يعني هذا الضابط أن كل مسألة حُكي فيها قولان صارت مسألة اجتهاد. فقد فرّق المحققون بين أمرين يكثر الخلط بينهما: **مسائل الاجتهاد**، وهي ما لا نص فيه ولا إجماع، أو تعارضت فيه الأدلة تعارضًا معتبرًا؛ و**مسائل الخلاف**، وهي ما وقع فيه قول يخالف سنة ثابتة أو إجماعًا سابقًا. ولذلك قال ابن تيمية: «وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح»، وعقد ابن القيم فصلًا لردّ هذه العبارة. ومن جعل كل ما ليس قطعي الثبوت قطعي الدلالة اجتهاديًّا لا يُنكر فيه، أسقط الإنكار عن جُلّ الشريعة، إذ يُخرج بذلك من دائرة الإلزام خبر الآحاد الصحيح الصريح والإجماع الظني، وعليهما مدار أكثر الأحكام.

غير أن لهذا التنبيه وجهًا آخر لا يقل عنه خطرًا: فالحكم بأن حديثًا ما ثابت صريح لا معارض له هو نفسه كثيرًا ما يكون اجتهادًا يختلف فيه أهل الصنعة، وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف كيف صحّ حديث عند إمام ولم يصح عند آخر. فلا يملك كل خطيب أن يُخرج مسألة من دائرة الاجتهاد بقوله إنها خلاف السنة؛ وإنما يُعرف ذلك بنظر أهل العلم المتأهلين واستقرار كلمتهم.

هل كل قول لعالم يُعدّ خلافًا؟

الأصل أن قول الإمام المعتبر يُعتدّ به في الخلاف، إلا في أحوال: ما قامت الأدلة على بطلانه، وما شذّ به قائله عن الإجماع، أو عن الجماهير حتى صار مخالفهم نادرًا، وما كان من نوادر العلماء ورخصهم وشواذّهم، وما ضعف فيه الخلاف لدلالة النصوص على ردّه. وعلى هذا جرى قول ابن الحصّار:

«وليس كل خلافٍ جاء معتبرًا… إلا خلافٌ له حظٌّ من النظر»

وزلّة العالم «لا يصح اعتمادها خلافًا» كما قرر الشاطبي، وإن كان صاحبها لا يُشنَّع عليه. وقد اشتدّ السلف على من تتبّع هذه النوادر: قال سليمان التيمي: «لو أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»، وقال ابن عبد البر: «هذا إجماع». أما كيف يُعامَل العالم في زلّته فموضعه فصل المخطئ والمبتدع؛ والمقصود هنا أن الشاذّ لا يُعدّ وجهًا يُختار بين الوجوه.

الشرط الثاني: أن يصدر القول من متأهّل

شروط الاجتهاد

الاجتهاد بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي، وشروطه إجمالًا سبعة: العلم بأحكام القرآن وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله؛ والعلم بأحكام السنة مع التمييز بين ما يثبت وما لا يثبت؛ ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف ودرجة الخلاف من الاعتبار والشذوذ، ولهذا قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشمّ رائحة الفقه بأنفه»؛ والعلم بلسان العرب بالقدر اللازم؛ والعلم بأصول الاستنباط؛ ومعرفة الواقعة، إذ لا بد للمفتي من فهم الواقع وفهم حكم الله فيه، «ثم يطبّق أحدهما على الآخر» كما قال ابن القيم؛ وأخيرًا أن يستفرغ طاقته ولا يقصّر في النظر.

وليست هذه الشروط بابًا واحدًا يُفتح كله أو يُغلق كله؛ قال ابن تيمية: «وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعض، فقد يكون الرجل قادرًا على الاجتهاد في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر، وهذا حال أكثر علماء المسلمين...». فالعبرة بالأهلية في الباب الذي يتكلم فيه المرء، لا بلقب يحمله أو منبر يعتليه.

من يشهد بالأهلية؟

ضابط الأهلية شهادة الشيوخ والأقران المتأهلين، لا حكم المرء على نفسه. قال مالك: «ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك». ولم يكن السلف يتسامحون في التصدّر قبل الأوان؛ فلما جلس أبو يوسف للتدريس قبل أوانه قال له أبو حنيفة: «تزبّبتَ قبل أن تحصرم». وليست الأهلية علمًا وحده، بل علم وديانة معًا؛ قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم».

وأخطر من الجاهل من حصّل طرفًا من العلم فظنّه كله، وقد قيل: «أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي»، وكان أحد علماء الشام يقول لأخيه: «ارجع عالمًا أو جاهلًا، أما نصف متعلم فلا». ولا تُنال الأهلية اليوم بشراء برنامج حاسوبي يدلّ على الحديث ودرجته بلمسة زر، ولا بأن ينصّب المرء نفسه مرجّحًا بين اجتهادات الأئمة.

خطأ غير المتأهّل لا يُعذر

وحديث أجر الحاكم المجتهد إنما هو في المتأهّل؛ قال الخطابي: «فأما من لم يكن محلًا للاجتهاد فهو متكلّف، ولا يُعذر بالخطأ»، وقال النووي: إن غير الأهل آثم «سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية». وفي السنة شاهد مؤلم: صاحب الشجّة الذي أفتاه قوم بالغسل فمات، فقال النبي ﷺ: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال» (رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حسن). فمن تكلم بغير أهلية لم يدخل قوله في الخلاف المعتبر ولو أصاب. ولهذا نصّ «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» على منع التصدّر للفتوى من غير أهلها، وتعزيز مرجعية مجلس الإفتاء الأعلى (ثالثًا/٧).

على المنبر وفي المسجد

جاءك أحد المصلين بمقطع متداول لرجل لا يُعرف له طلب علم، يفتي في مسألة دقيقة من المعاملات، وسألك: أليس هذا قولًا آخر في المسألة؟ قبل أن تناقش مضمون الفتوى، اسأل سؤال الأهلية: من شهد لهذا القائل بالعلم في هذا الباب؟ ثم دُلّ صاحبك على أهل العلم الموثوقين، واجعل حديثك عن الطريق الصحيح إلى الفتوى لا عن الرجل نفسه.

هل يقع الخلاف السائغ في العقيدة؟

يتجاذب هذا السؤالَ طرفان: طرف يرى مسائل الاعتقاد كلها رتبة واحدة قطعية، وطرف يجعل الاختلاف في بعض الأصول سعةً دون أن يحدّ تلك الأصول. والجواب يبدأ بسؤال سابق: هل مسائل العقيدة كلها على رتبة واحدة من القطع؟

أما الأصول القطعية، كأركان الإيمان والمعلوم من الدين بالضرورة والقواعد الكلية التي يؤدي الاختلاف فيها إلى التفرق شيعًا، فلا مجال فيها للاجتهاد. وأما ما دونها فقد يدخله الاجتهاد من ثلاث جهات كما يدخل الفقه: ثبوت النص، ودلالته، وتحقيق المناط وتنزيل الأحكام. ومن المسائل الاعتقادية التي عُدّ الخلاف فيها معتبرًا: سماع الأموات لأصوات الأحياء، وتعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وحكم التميمة من القرآن والسنة، وهل كان الإسراء بالروح والجسد أو بالروح وحدها، ورؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج.

وقد كان أهل العلم يتناظرون في أمثال هذه المسائل «مناظرة مشاورة ومناصحة... مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين». ولما تهاجر قوم من أهل البحرين في مسألة رؤية الكفار ربهم، كتب إليهم ابن تيمية: «فالأمر في ذلك خفيف»، وقرر أن «ما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام»؛ أما من خالف «الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة» خلافًا لا يُعذر فيه، فيُعامل معاملة أهل البدع، وتفصيل ذلك في فصل المخطئ والمبتدع.

والقيد الذي لا ضابط له ليس قيدًا: فمن قال إن الخلاف يسع في «بعض مسائل العقيدة التي لا تمس الأصول القطعية» لزمه أن يبيّن تلك الأصول، وإلا عدّت كل طائفة مسائلها من غير الضروري. والضابط ما قرره الشاطبي آنفًا: الاختلاف السائغ في الجزئيات دون الكليات. فالكليات القطعية لا تقبل خلافًا، والجزئيات التي تدخلها جهات الاجتهاد الثلاث يسع فيها النظر.

ومن هذا الباب اختلاف المدارس العقدية الثلاث عند أهل السنة: الأشعرية والماتريدية والأثرية. وقد حسم «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» هذا الملف، فنصّ على الاعتراف بالمذاهب العقدية الثلاثة إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة (خامسًا/٢)، وعلى عدم إشغال العامة بالخلافات العقدية وحصر البحث فيها بأهل الاختصاص (ثالثًا/٣)؛ وهو ميثاق اعتمده أكثر من ألف وخمسمئة من أهل العلم في سوريا. فالخلاف بين هذه المدارس في مسائل الصفات والتأويل خلاف معتبر، يُدار ولا يُحسم على المنابر: له مجالسه العلمية بين أهل الاختصاص، ولا يُبدَّع فيه أحد من أتباعها. ولا يعني ذلك أن تُوضع مسائله مع هيئات الصلاة في سلة واحدة؛ فلكلٍّ درجته وقناته.

قاعدة

لا تُنكر وقوع الخلاف السائغ في العقيدة مطلقًا، ولا تتوسّع فيه مطلقًا: الكليات القطعية لا خلاف فيها، والجزئيات التي تدخلها جهات الاجتهاد يسع فيها النظر، وخلاف المدارس الثلاث معتبر يُبحث في مجالسه لا على المنابر.

هل الخلاف رحمة؟

حديث لا يثبت ومعنى لا يُطلق

يتداول الناس على المنابر: «اختلاف أمتي رحمة»، وينسبونه إلى النبي ﷺ، وهو لا يثبت عند المحدثين؛ قال السبكي: «ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع». فلا يُسند إلى النبي ﷺ إلا مع بيان درجته. أما معناه الكلي، وهو سعة الخلاف المعتبر، فصحيح يدل عليه مجموع الأدلة؛ غير أنه لا يصح على الإطلاق ولا يبطل على الإطلاق: فمن الاختلاف ما ليس رحمة قطعًا، كالمؤدي إلى التفرق والاقتتال واستباحة الدماء، ومنه ما هو رحمة قطعًا كاختلاف التنوع؛ ورحمة الخلاف السائغ أن يُفتح باب الاجتهاد ويُرفع الحرج عن المجتهدين فيما يصلون إليه.

السعة في كلام السلف

وقد تتابعت كلمات السلف في هذا المعنى. قال القاسم بن محمد: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ﷺ... لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة»، وقال عمر بن عبد العزيز: «ما يسرّني أن لي باختلافهم حُمر النعم». وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي ﷺ وقراءته وغسله، فأجابت: «كل ذلك كان يفعل»، فقال السائل: «الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة». وبلغ من رسوخ هذا المعنى أن بعضهم كره اسم الاختلاف نفسه، فقال أحمد: «لا تسمّه كتاب الاختلاف، ولكن سمّه كتاب السعة»، وقال طلحة بن مصرّف:

«لا تقولوا الاختلاف، ولكن قولوا: السعة».

وقال ابن قدامة في الأئمة: «اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة». ونُقل عن مالك حين امتنع عن حمل الناس على قوله: «إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كلٌّ يتبع ما صح عنده، وكلٌّ على هدى، وكلٌّ يريد الله».

توسعة من وجه دون وجه

ويُشكل على هذا ما رُوي عن مالك والليث: «ليس توسعة، إنما هو خطأ وصواب». والجمع بينهما أن نفي التوسعة معناه أنه ليس لأحد أن يتخيّر من الأقوال بلا نظر في الراجح، وإثباتها أن للاجتهاد فيها مجالًا؛ وقيل: النفي خطاب للمجتهد، والتوسعة للمقلّد. فهو توسعة من وجه دون وجه.

ومن هنا قيدان لا تستقيم السعة بدونهما. الأول أن الرحمة رفعٌ للحرج عن المجتهد وتيسير على المكلف، لا تصويبٌ لكل قول؛ ففرق بين «أجر المجتهد المخطئ ورفع الإثم عنه» وبين «تصويب قوله»، والمعذور مخطئ معذور، وليس قوله صوابًا. والثاني أن السعة لا تؤخذ إلا من مليء علمًا وديانة؛ قال الثوري: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد»، ولا يجوز تتبّع الرخص لترقيع الدنيا.

شبهة: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًا

ومن قديم ما اعتُرض به: إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب. وقد ذكر الخطابي أن أول من قالها الجاحظ وإسحاق الموصلي، وأجاب بأن «الشيء وضدّه يجتمعان في الحكمة»؛ ثم ردّدها ابن حزم، فكان الجواب عنهما جوابًا عنه. وقال النووي:

«لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابًا... وقد قال الله تعالى: <وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ> فسمّى الليل رحمة، ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابًا».

الخلاف المذموم

حدّه وأدلته

الخلاف المذموم: الأقوال الصادرة عن اجتهاد غير مأذون فيه شرعًا. وقد ذمّ الله اختلاف من اختلفوا <مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ> [البقرة: ٢١٣]، ونهى عن التشبّه بهم: <وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا> [آل عمران: ١٠٥]. وقال النبي ﷺ: «إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» (متفق عليه)، وكان يمسح مناكب أصحابه في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» (رواه مسلم)، قال أبو مسعود: «فأنتم اليوم أشد اختلافًا».

حالاته وصوره

وحالاته صورة معكوسة لشروط السائغ، ثلاث في الناظر واثنتان في المسألة: أن يكون الناظر غير أهل للاجتهاد؛ أو مجتهدًا قصّر فلم يستوفِ النظر، واجتهاد المقصّر «لا يُعدّ في اصطلاح الأصوليين اجتهادًا معتبرًا»؛ أو يكون دافعه الهوى، و«أقوال أهل الأهواء غير معتدّ بها في الخلاف المقرر في الشرع»؛ أو تكون المسألة عليها دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس جلي؛ أو يترتب على الخلاف فرقة وعداوة، قال ابن تيمية: «وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولًا أو فعلًا»، وفيه قوله تعالى: <إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا> [الأنعام: ١٥٩].

ويتحصّل من ذلك أن للخلاف المذموم أربع صور: خلاف الكفار، وخلاف أهل الأهواء والبدع، والخلاف في مسائل لا مسرح للاجتهاد فيها كالقول بجواز ربا الفضل أو بأن الحجاب من أمور العادات، و**الخلاف في مسائل الاجتهاد نفسها إذا صاحبه بغي أو هوى أو عصبية**. وهذه الصورة الأخيرة أقربها إلى الخطباء وأخفاها عليهم؛ لأنها تقلب المسألة السائغة مذمومة لا بتغيّر أدلتها، بل بفساد طريقة الخلاف فيها. وقد علّل ابن تيمية الاختلاف الذي يُذمّ فيه الطرفان جميعًا بقوله: «لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك».

أسبابه إجمالًا

وترجع أسباب الخلاف المذموم إلى سبعة: **الجهل** بسيطه ومركّبه؛ و**البغي** وطلب العلو والرياسة؛ و**الهوى**، والأهواء مختلفة لا تجتمع والحق واحد؛ و**التقليد المذموم**، وهو تقليد من لا يُعلم أنه أهل، أو التقليد بعد ظهور الدليل، لا تقليد العاجز لأهل العلم؛ و**التعصب** لطريقة أو شيخ أو جماعة ولو خالفت الدليل؛ و**الفجور في الخصومة** بالمبالغة في مدح الموافق وذم المخالف؛ و**الاستكبار**، وهو ردّ الحق بعد العلم به واحتقار الناس. وقد مرّ في فصل الأسباب النفسية للخلاف أن الجهل والظلم أصل ذلك كله؛ أما مداخل هذه الأسباب إلى النفس وعلاجها فموضعها فصلا الأسباب النفسية وآفات النفس.

التعامل معه

وللتعامل مع الخلاف المذموم شقّان: القول، وقائله. أما القول فيُبيَّن ضعفه ومصادمته للنصوص أو الإجماع، وذلك من النصح الذي يختص به العلماء: «ردّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة... وكذلك ردّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء»؛ ويُنكر بحسب درجات الإنكار، قال ابن القيم: «فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا شائعًا وجب إنكاره اتفاقًا»؛ ولا يُستحب مراعاته ولا الخروج منه، لأن الخروج من الخلاف «إنما يُفعل احتياطًا إذا لم تُعرف السنة ولم يتبيّن الحق... فإذا زالت الشبهة وتبيّنت السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف».

وأما القائل فيُفرَّق فيه بين عالم مشهود له بحسن القصد وسلامة الأصول زلّ في مسألة، وبين من عُرف بالهوى أو تجاسر على الفتيا بغير علم؛ فهؤلاء يُناصَحون بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم يُكفّ شرهم عن الناس بما تقتضيه قواعد المصالح والمفاسد. وهذا الكفّ ليس لآحاد الخطباء، بل للجهة المختصة؛ فواجب الخطيب البيان والتعليم، ورفع الأمر إلى الجهة المسؤولة إذا تجاوز حدّ الفرد. وتفصيل الحكم على المخالف في فصلي قواعد الحكم على المخالف والمخطئ والمبتدع.

«لا إنكار في مسائل الاجتهاد»: القاعدة وحدودها

القاعدة ثابتة في كلام الأئمة: قال سفيان الثوري: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختُلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه». وقال ابن تيمية: «المسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد... ومن قلّد القول الآخر فلا إنكار عليه»، وقرر أنه ليس لولي الأمر ولا للمفتي إلزام الناس بمذهبه. ولما همّ عمر بن عبد العزيز بجعل الأحكام واحدة، عدل عن ذلك وكتب: «ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم». وعلى هذا نصّ الميثاق: عدم تنزيل المسائل الفرعية منزلة الأصول، وترك الإنكار في المختلَف فيه (ثالثًا/٢).

ولهذه القاعدة حدود تحفظها من الطرفين:

- **محلّها مسائل الاجتهاد لا كل مسألة حُكي فيها خلاف**: فما خالف سنة ثابتة أو إجماعًا يُنكر القول فيه بالبيان، على ما تقدّم في التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف.
- **نفي الإنكار لا ينفي البحث**: فالمنفي أن يُنكر على المخالف لمجرد أنه خالف؛ أما مناقشة استدلاله وتقوية الأدلة وتضعيفها فباب مفتوح، وموضعه مجالس العلماء لا مجالس العامة والطلبة المبتدئين.
- **نفي الإنكار لا يعني التسوية بين الأقوال عند الناظر**: فالمجتهد يعمل بما ترجّح عنده، ويقول كما قال أبو حنيفة: «قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه».
- **وفي الاحتياط سعة**: فالخروج من الخلاف المعتبر احتياطًا مشروع حيث لم تتبيّن السنة، وإنكار مراعاة الخلاف خطأ، كما أن مراعاة المذموم خطأ.

ويبقى سؤال يحسن أن يتدارسه أهل العلم ولا يُحسم هنا: إذا أُنكر في مسألة خلافية، أيكون الإنكار على مذهب المنكِر، أم على مذهب المنكَر عليه، أم على ما اتفق عليه المذهبان؟

سلّم التصنيف: لكل درجة قناتها

تقدّم في فصل معنى الخلاف سلّم من ست درجات يقيس المسافة بين قولين، من الكفر والإيمان إلى ما لا ترجيح فيه. وأما هذا السلّم فيصنّف المسألة نفسها، ويبيّن لكل درجة استجابتها المشروعة وقناتها، وهو مبني على ما تقدّم من ضوابط وعلى ما قرره الميثاق:

الدرجة	ضابطها	من أمثلتها	الاستجابة المشروعة
١. القطعيات	دليل قطعي الثبوت والدلالة، أو إجماع ثابت، أو معلوم من الدين بالضرورة	أركان الإيمان والإسلام، وتحريم الزنا والخمر	بيان وتعليم، ولا خلاف فيها أصلًا
٢. الخلاف غير السائغ	قول يخالف نصًّا ثابتًا صريحًا أو إجماعًا، أو يصدر عن غير أهل	القول بجواز ربا الفضل، أو بأن الحجاب من أمور العادات، وفتاوى غير المتأهلين	بيان خطأ القول بالعلم والحكمة، ولا يُراعى، ويُرفع الأمر إلى الجهة المختصة إن تجاوز حدّ الفرد
٣. الشاذّ والزلّة	قول لعالم معتبر انفرد به عن الإجماع أو الجماهير، أو ضعف مأخذه	نوادر العلماء ورخصهم إذا تُتُبّعت	لا يُعتمد خلافًا ولا يُختار، ولا يُشنَّع على قائله
٤. الاجتهاديات العقدية	جزئيات اعتقادية تدخلها جهات الاجتهاد، وخلاف مدارس أهل السنة الثلاث	سماع الموتى، رؤية النبي ﷺ ربه، مسائل الصفات والتأويل	حوار علمي في مجالسه بين أهل الاختصاص، ولا يُطرح على المنبر، ولا تبديع للأشخاص
٥. الاجتهاديات الفقهية	مسألة ظنية الثبوت أو الدلالة أو لا نص فيها، ولكل قول سند من دليل أو قاعدة	التراويح، القنوت، الجهر بالنية، صفة الجلوس، زكاة الفطر قيمةً، زكاة الحلي	لا إنكار، وحسن الظن، والعمل بعرف المسجد وجماعته
٦. المستحدثات والوسائل	هيئات ووسائل مستحدثة يُختلف في إدراجها تحت الأصول العامة	هيئات الاحتفال بالمولد، صيغ الأذكار الجماعية	أوسع الدرجات خلافًا وأشدّها حاجةً إلى سعة الصدر
٧. خلاف التنوّع	صفات مأثورة كلها مشروعة	أنواع الأذان والتشهد والاستفتاح	لا يُفضَّل بعضها على بعض إلا بدليل، ولا يُعاب من فعل الجائز

فالدرجات الثلاث الأولى خارج دائرة الخلاف السائغ، والأربع الأخيرة داخلها. ويحكم السلّمَ كلَّه تفريقٌ لا غنى عنه: إنكار الفعل شيء، وتبديع الشخص شيء آخر تمامًا، وأكثر الشقاق ينشأ من الثاني لا من الأول. فالقول يُوزن وحده، والقائل يُوزن وحده: قد يكون القول غير سائغ وقائله معذور بتأويل أو جهل، وقد يكون سائغًا ثم يصير صاحبه مذمومًا ببغيه في الخصومة؛ ومن ظنّ التلازم بين اعتبار الخلاف وعذر المخالف فقد خلط ميزانين في ميزان.

وأخطر ما يقع في هذا السلّم نقل المسألة من درجتها: فمن رفع مسألة من الدرجة الخامسة إلى الثانية فقد نزّل الفروع منزلة الأصول، وهو ما نهى عنه الميثاق؛ ومن أنزل مسألة من الدرجة الأولى أو الثانية إلى الخامسة فقد وقع في التمييع، وقد رفضه الميثاق كما رفض الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع (ثالثًا/٥). فالميزان له كفّتان، ومن أراد العدل لم يرجّح إحداهما بهواه.

> **قاعدة**
>
> **كلما نزلتَ في السلّم ضاقت مساحة الإنكار واتسعت مساحة الاحتمال؛ وإنكار الفعل شيء، وتبديع الشخص شيء آخر تمامًا.**

أسئلة الميزان

وقد مرّ في فصل الأسباب النفسية للخلاف أن الذهن حين يواجه سؤالًا صعبًا يميل إلى أن يجيب عن سؤال أسهل منه دون أن يشعر: فبدل أن يسأل الخطيب: هل هذا القول معتبر؟ يسأل نفسه: هل هو قول أهل بلدي أو شيخي؟ ثم يحسب أنه أجاب عن الأول. والعلاج أن يسأل المرء نفسه: أما زلتُ أذكر السؤال الذي أحاول الإجابة عنه؟ ثم يزن المسألة بأسئلة محددة قبل أن يتكلم فيها:

١. **هل يمكن أن يصدق القولان معًا؟** فإن أمكن فهو خلاف تنوّع، وكلا الفعلين مشروع.

٢. **هل في المسألة دليل قطعي الثبوت والدلالة، أو إجماع ثابت، أو هي من المعلوم من الدين بالضرورة؟** فإن كان فهي من القطعيات، ولا خلاف معتبر فيها.

٣. **هل يخالف القول نصًّا ثابتًا صريحًا أو إجماعًا، ومن الذي قرّر ذلك؟** فإن قرّره أهل العلم فهو غير سائغ، وإن كان رأيك وحدك فيما اختلف الأئمة في دليله فلا ترفعها فوق درجتها.

٤. **هل لهذا القول سلف من الأئمة المعتبرين، أم انفرد به قائله عن الإجماع أو الجماهير؟** فإن انفرد فهو شاذ لا يُعتدّ به وجهًا.

٥. **هل قائله من أهل النظر في هذا الباب بشهادة أهل العلم؟** فإن لم يكن فقوله ليس خلافًا ولو وافق الصواب.

٦. **هل المسألة من الكليات أم من الجزئيات؟ وهل هي عقدية أم فقهية أم من الوسائل المستحدثة؟** وبهذا تعرف درجتها داخل دائرة السائغ.

٧. **هل أحكم بما يمكن الاطلاع عليه أم أفتّش في النيات؟** فطبيعة المسألة وأهلية القائل تُريان، أما القصد فلا يعلمه إلا الله.

٨. **ما الاستجابة التي تقتضيها هذه الدرجة، وأين قناتها؟** وهل في طريقة كلامي ما يورث عداوة أو فرقة فيقلب السائغ مذمومًا؟

وخذ مثالًا مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة، وقد مرّ سببها في فصل أسباب الخلاف. فالقولان فيها لا يصدقان معًا، فليست تنوّعًا. والآية قطعية الثبوت، لكن دلالة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ظنية، حملها قوم على اللمس وآخرون على الجماع. ولكل قول أئمة متبوعون، والمسألة جزئية فقهية؛ فهي في الدرجة الخامسة: لا إنكار، ويُعمل في المسجد بعرف جماعته. ولم يقتضِ هذا التصنيف ترجيح أحد القولين؛ فتسكين المسألة في درجتها شيء، والفتوى فيها شيء آخر له أهله.

أخطاء شائعة في التطبيق

للميزان آفتان: تضييق يُخرج من الخلاف السائغ ما هو منه، وتوسيع يُدخل فيه ما ليس منه، وبينهما خلط بين المراتب. ومن أبين أمثلة التضييق قول ابن حزم: «الاختلاف في الدين غير جائز»؛ وقد رُدّ بقول الآمدي: «لو كان الاختلاف مذمومًا ومحذورًا على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم... مخطئة، بل الأمة قاطبة، وذلك ممتنع». وهذه أشهر الأخطاء بأنواعها:

النوع	الخطأ	وجه الصواب
تضييق	الإنكار في مسائل الاجتهاد، وإلزام الناس فيها بقول واحد	لا إنكار فيها، وليس للمفتي ولا لولي الأمر إلزام الناس بمذهبه
تضييق	الجزم في الخلاف المعتبر بأن أحد القولين هو الحق عند الله قطعًا	يعمل الناظر بما ترجّح عنده، ويبقى قوله اجتهادًا يحتمل الخطأ
تضييق	إنكار وقوع الخلاف السائغ في العقيدة مطلقًا	الجزئيات الاعتقادية يدخلها الاجتهاد، وخلاف المدارس الثلاث معتبر بنص الميثاق
توسيع	اعتماد الأقوال الشاذة وجعلها مما يسوغ فيه الاختيار	ليس كل خلاف معتبرًا، والشاذ والزلّة لا يُعتدّ بهما خلافًا
توسيع	ظنّ أن المسألة إذا لم تكن قطعية ساغ لكل أحد الاجتهاد فيها	ظنية المسألة شرط، وأهلية الناظر شرط آخر لا يغني عنه
توسيع	ظنّ أن من صار شيخًا أو دكتورًا ساغ له الخوض في كل شيء	الاجتهاد يتجزأ، والعبرة بالأهلية في الباب نفسه
توسيع	مقولة «مَن قلّد عالمًا لقي الله سالمًا» على إطلاقها	السلامة لمن قلّد أهلًا، وفي الحديث: «مَن أُفتي بغير علمٍ كان إثمه على من أفتاه» (رواه أبو داود)
خلط	عدم التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف	الأولى لا إنكار فيها، والثانية يُنكر فيها القول بالبيان
خلط	عدم التمييز بين درجات الخلاف، وإعطاء بعضها حكم بعض	لكل درجة من السلّم استجابتها وقناتها

على المنبر وفي المسجد

صنّف المسائل الآتية على سلّم التصنيف، واذكر لكل منها السؤال الذي حسم تصنيفها من أسئلة الميزان. والمطلوب تسكين المسألة في درجتها لا الفصل في حكمها؛ فإن خالفك زميلك في تصنيف إحداها فلا تعدّ ذلك فشلًا، بل اسأله: عند أي سؤال افترقتما؟

- رجل ينكر وجوب الزكاة.
- القنوت في صلاة الفجر.
- صيغ دعاء الاستفتاح الواردة في السنة.
- رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج.
- منشور متداول يبيح ربا الفضل.
- هيئات الاحتفال بالمولد.
- فتوى في مسألة اجتهادية يلقيها في مقطع متداول من لا يُعرف له طلب علم.
- قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.

وللمقارنة بعد أن تجيب: الأولى في القطعيات، والثانية والأخيرة في الاجتهاديات الفقهية، والثالثة في خلاف التنوّع، والرابعة في الاجتهاديات العقدية، والخامسة في الخلاف غير السائغ، والسادسة في المستحدثات والوسائل، والسابعة فتوى لا يُعتدّ بها خلافًا لفقد الأهلية، وإن بقيت المسألة نفسها في الدرجة الخامسة.

خلاصة الفصل

- الخلاف السائغ ثابت بالكتاب والسنة، وهو ما صدر عن اجتهاد مأذون فيه شرعًا؛ وشروطه خمسة، أظهرها شرطان: أن تكون المسألة في محلّ الاجتهاد، وأن يصدر القول من متأهّل.
- محلّ الاجتهاد كل حكم ليس فيه دليل قطعي، والسائغ في الجزئيات دون الكليات؛ ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف، والشاذ والزلّة لا يُعتدّ بهما.
- الأهلية يشهد بها أهل العلم لا صاحبها، والاجتهاد يتجزأ، وقول غير المتأهّل لا يُعدّ خلافًا ولو أصاب.
- يقع الخلاف السائغ في جزئيات الاعتقاد، وخلاف المدارس العقدية الثلاث معتبر بنص الميثاق، يُبحث في مجالسه ولا يُطرح على المنبر.
- «اختلاف أمتي رحمة» لا يثبت حديثًا، ومعناه الكلي صحيح بقيدين: أن الرحمة رفعٌ للحرج لا تصويب لكل قول، وأن السعة لا تؤخذ إلا من أهلها.
- الخلاف المذموم يُبيَّن قوله ولا يُراعى، ويُوزن قائله وحده، وقد ينقلب السائغ مذمومًا بالبغي والعصبية.
- سلّم التصنيف سبع درجات، كلما نزلتَ فيه ضاقت مساحة الإنكار؛ وأكثر الخصومات خلاف في التصنيف لا في الديانة، فزن كل مسألة بأسئلة الميزان قبل أن تتكلم.



الباب الثاني

أتأدّب

النفس، والحكم على المخالف

◆◆◆

الفصل الثامن

آفات النفس في الخلاف

كان خطيبان في حيّ واحد قد طلبا العلم على شيخ واحد، وتقاسما الكتب والطريق إلى الدرس سنين. ثم قال أحدهما في درس الفجر إن القنوت فيه سنة، وقال الآخر في مجلسه إنه لا يقنت، فنُقلت إلى كلٍّ منهما كلمة صاحبه بزيادة يسيرة. فردّ الأول في خطبته ردًّا مهذبًا، وجاء الجواب في الجمعة التالية أقل تهذيبًا. ومضت سنوات، فإذا هما يلتقيان في الجنازة فلا يتصافحان، وإذا المصلّون في الحيّ فريقان، لكل خطيب منهما أتباع.

ولو سألتَ كلًّا منهما اليوم عن أدلة المسألة لما ذكر منها إلا القليل، لكنه يذكر بدقة ما قاله صاحبه فيه. فالأدلة لم تتغير منذ ذلك الدرس، والذي تغيّر هو النفسان. والمثال افتراضي، غير أن كل قارئ يعرف له نظائر في حيّه أو مدينته.

لقد تبيّن في الباب الأول أن أهل العلم يختلفون لأسباب علمية منهجية، وأن من خالفك باجتهاد معتبر لم يُخطئ في دينه. لكن العلم بذلك وحده لا يكفي؛ فكثيرون يحفظون أعذار الأئمة ثم يخاصمون جيرانهم في المسائل نفسها. ومن هنا يبدأ الباب الثاني بسؤال آخر: ما الآفات التي تحوّل الخلاف السائغ إلى نزاع؟ وكيف يعرف الخطيب آفته في نفسه قبل أن يبحث عنها في غيره؟

من الخلاف إلى النزاع

حين نظر بعض العلماء في اختلاف العاملين للإسلام في زماننا جعل رأس أسبابه «الجهل بالإسلام أو العلم الناقص به». ثم ردّ ذلك إلى تاريخ قريب: سياسة تعليمية همّشت التعليم الشرعي والعربية وقدّمت خريجي المدارس الحديثة، فضعف العلماء وضعفت ثقة الناس بهم؛ ثم عاد جيل من الشباب إلى الإسلام بعد أن جرّب مذاهب شتى، فعاد بلا أستاذ ولا منهج، وأخذ دينه من الكتب، فصاروا «كالمكفوفين الذين لمس كلٌّ منهم موضعًا من الفيل فظنه الفيل كله».

وكان من ثمرة ذلك أن تبادل العاملون للإسلام التكفير والتفسيق والتبديع واتهامات العمالة، مع أن أكثر المختلفين اليوم مقلّدون لا مجتهدون، فلا أقل من أن يلتزموا آداب الأئمة الذين يقلّدونهم. ولهذا اشتدّت العبارة في وصف هذه الحال: «إن إثارة الخلاف بين المسلمين، أو تنمية أسبابه، خيانة عظمى لأهداف الإسلام».

غير أن نقص العلم يفسّر أن يختلف الناس، ولا يفسّر وحده أن يتعادوا. فالذي يعرف حدود علمه يسأل ويتعلم، أما الذي يتحول خلافه إلى خصومة فقد دخلت عليه آفة من نفسه. والآفات كثيرة، أظهرها أثرًا في حياة الخطيب أربع: المراء، وهو آفة اللسان؛ والتعصب، وهو آفة الانتماء؛ والطعن في النيات، وهو آفة الظن؛ وتبرير الذات، وهو آفة الكبرياء. ولكل منها صورة في الواقع، وجذر في النفس كشفه أهل العلم قديمًا وأيّدته الدراسات حديثًا، وعلاج يقدر عليه من أراده. أما الغضب فله فصل يخصّه بعد هذا الفصل.

قاعدة

لا يصير الخلاف السائغ نزاعًا بقوة الدليل، بل بآفة في النفس: مراءٍ يطلب الغلبة، أو تعصبٍ يقدّم الانتماء على الحق، أو ظنٍّ يحكم على القلوب، أو كبرٍ يأبى صاحبه أن يقول: أخطأتُ.

المراء: حين يصير الحق ذريعة للغلبة

صورته

يفرّق العلماء بين ثلاثة ألوان من مدافعة الكلام: المناظرة، وغايتها إقامة الحق؛ والمجادلة، وهي تُحمد وتُذم بحسب غايتها وطريقتها؛ والمراء، وهو مذموم مطلقًا. وتفصيل الأولين في فصل قواعد الحوار وآدابه، أما المراء فآفة نفس قبل أن يكون أسلوب كلام، وحدّه: «الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه لتحقير قائله وإظهار مزيّته عليه». فالمماري لا يسأل: ما الصواب في المسألة؟ بل يسأل: كيف أُظهر أن صاحبي مخطئ وأني أعلم منه؟

وصورته في حياة الخطيب مألوفة: سائل يعترض بعد الدرس فلا يُترك حتى يُغرَق بالحجج، فيسكت ولم يقتنع؛ وردّ على ردّ في الخطب حتى ينسى الناس أصل المسألة، ولا يذكرون منها إلا أن الإمامين متخاصمان؛ ومجلس يُفتح فيه باب الخلاف لا ليُفهم، بل ليُغلب فيه أحد. والحديث في هذا حاسم:

> **«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا» (رواه أبو داود، وهو حسن).**

وسرّ الحديث في قيده الأخير: «وإن كان محقًّا». فالمراء مخاصمة في الحق بعد وضوحه، وهو مذموم وإن كان صاحبه على الصواب؛ فليس كونك محقًّا إذنًا لك بالمماراة، وتلك أصعب حقيقة على المتكلم. وجاء في عاقبته: «ما ضلّ قومٌ بعدَ هدىً كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل» (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، عن أبي أمامة). ولهذا عدّ العلماء «من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه»، ونبّهوا على أن ارتفاع الأصوات في المساجد من خواص الجدل المذموم، وأنه ناشئ عن الهوى.

جذره

المراء في أصله طلبٌ للعلوّ: أن يرى المرء نفسه فوق صاحبه، فيجعل المسألة ميدانًا لإثبات ذلك. ولهذا كانت علامته التي يعرفها الخطيب في نفسه أن يجد نشوة الغلبة أكبر من أسفه على ما ضاع من الأخوّة. ومن طلب الغلبة لم يثبت على قول، لأنه يتبع ما يغلب به لا ما يهتدي إليه؛ قال مالك لأبي الجويرية: «يا عبد الله! بعث الله محمدًا بدين واحد، وأراك تنتقل»، وقال عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل».

ويكشف التاريخ كيف يلد المراءُ التعصبَ. فقد نقل ولي الله الدهلوي عن الغزالي تشخيص ما جرى بعد القرون الأولى: طلب الفقهاء السلطان بعد أن كانوا مطلوبين، وانتقلت المناظرة إلى خلافيات المذاهب؛ ثم وصف هو كيف تزاحم الفقهاء وتجادلوا حتى صار الكلام لا ينقطع إلا بتصريح إمام متقدم، فـ«دبّ التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون»، «وفي ذلك الوقت ثبتوا على التعصّب». ثم احترز من التعميم فقال: «ولا أقول ذلك كليًّا مطّردًا؛ فإن لله طائفة… هم حجة الله في

أرضه وإن قلّوا». فالجدل الذي يطلب الغلبة لا يُنتج علمًا، بل يُنتج حاجة إلى قولٍ يُسكت الخصم، ثم تعلّقًا بهذا القول لأنه سلاح لا لأنه دليل.

ويشهد لهذا التصاعد ما دلّت عليه تجارب حديثة. ففي إحداها جُعل المشاركون أزواجًا، يضغط كلٌّ منهم على إصبع صاحبه، وطُلب منه أن يردّ بالقوة نفسها التي شعر بها؛ فكان كلٌّ يردّ بأشد مما تلقّى وهو يظنه مثلًا بمثل. فألمك في عينك جبل، وألم غيرك في عينك حصاة؛ ولذلك يرى كل خطيب أن ردّه كان بقدر ما قيل فيه، ويراه صاحبه عدوانًا جديدًا يستحق ردًّا أشد.

علاجه

- أن تفحص غايتك قبل الكلام وفي أثنائه: أتريد أن يظهر الحق، أم أن تظهر أنت؟ فإذا وجدت لذة الغلبة فاسكت، فقد صار الكلام لك لا لله.
- أن تبيّن الحق مرة بأحسن ما تقدر عليه، ثم تدعه يعمل؛ فالحجة لا تقوى بالتكرار، والمخالف لا يلين بالإلحاح. وللإعراض عن المعاند موضعه في القرآن: <وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ> [الأعراف: ١٩٩]، و<وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا> [الفرقان: ٦٣].
- أن تجعل ردّك دون ما تلقيت لا فوقه، لأن ميزانك في تقدير ما أصابك مائل بطبعه.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> إذا بلغك أن خطيبًا ردّ عليك في خطبته، فاسأل نفسك قبل أن تكتب ردّك: هل يزيد ردّي الناس علمًا بالمسألة، أم يزيدهم علمًا بالخصومة؟ فإن كان الثاني فاترك المنبر للمسألة، واطلب صاحبك في مجلس خاص. وأين يُطرح الخلاف وأين يُسكت عنه مبسوط في فصل المنبر.

التعصب: حين يصير الانتماء أقوى من الدليل

صورته

التعصب أن يصير الانتماء إلى مذهب أو شيخ أو تيار أقوى في النفس من الدليل. وقد رسم الشاطبي علامته رسمًا دقيقًا، فالمتعصب عنده يحرص على «أن يردّ خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل... ويتعصّب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى»، وفي مقابله طالب الحق: «فإن كان مسترشدًا مال إلى الحق حيثما وجده ولم يردّه». ولا يقف أثره عند الرأي، بل يجاوزه إلى القلوب: «قلّما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد».

وليس اتباع الأئمة هو المذموم؛ فتقليد المذاهب المتبوعة سبيل جمهور الأمة، وقد مرّ في فصل نشأة المذاهب. وإنما المذموم أن يُتّبع العالم لشخصه لا لعلمه، فهو يُتّبع من حيث هو عالم «لا من جهة كونه فلانًا أو فلانًا»، و«كل كلام منه مأخوذ ومتروك إلا ما كان من كلام النبي ﷺ». فمن تبيّن له خطأ متبوعه في مسألة ثم أصرّ على اتباعه فيها فقد خالف متبوعه نفسه، لأن الأئمة جميعًا أمروا بالأخذ بما وافق الكتاب والسنة: «فتأمّلوا كيف يخرج عن تقليد متبوعه بالتصميم على

تقليده». ومع هذا كان الشاطبي نفسه ملتزمًا «بالمشي مع الجماعة... بالسواد الأعظم»، فلا يُفهم من ذمّ التعصب تزهيد في وحدة الصف.

التنابز بالألقاب

ومن أبشع ثمار التعصب التنابز بالألقاب. وقد حكى ابن منده كيف كانت الألقاب تتقاذفه بحسب كل باب من أبواب العلم، حتى قال: «وإن أجبت بتأويل سمّاني أشعريًّا... وإن كان في القنوت سمّاني حنفيًّا»؛ فصارت أسماء المدارس المعتبرة نفسها تهمًا يُرمى بها الناس. وعلّق الشاطبي: «فقلّما تجد عالمًا مشهورًا... إلا وقد نُبز بهذه الأمور». وأقسى من ذلك ما أصاب بقيّ بن مخلد، إذ رماه بعض المقلّدة بمفارقة الجماعة «من غير استدلال منهم بدليل، بل بمجرد الاعتياد العامي»، «حتى أصاروه مهجور الفِناء، مهتضَم الجانب».

والقرآن ينهى عن ذلك بلفظ جامع: <وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ> [الحجرات: ١١]. ولما تداعى المهاجرون والأنصار بأسمائهم قال ﷺ: «دعوها فإنها منتنة» (رواه البخاري ومسلم). فإذا كانت الأسماء التي جاء بها القرآن قد تصير شعار عصبية، فكيف بالألقاب التي يصنعها الناس بعضهم لبعض؟

جذره

دلّت تجارب كثيرة على أن الانحياز إلى الجماعة أسرع إلى النفوس مما نظن: فقد كفى أن يُقسَم أولاد قسمة اعتباطية حتى انحاز كلٌّ منهم لجماعته وهتف لها واستهجن الأخرى. وأيّد الناس رأيًا إذا نُسب إلى فريقهم ورفضوه إذا نُسب إلى غيره، ثم أنكروا أن يكون لانتمائهم أثر في حكمهم. والتحامل «منيع على العقل والخبرة والمثال المضاد»: كلما أبطلتَ لصاحبه حجة انتقل إلى أخرى، لأن السبب الحقيقي سابق على الأسباب المعلنة.

وهذا بعينه ما وصفه الشاطبي في المتعصب الذي يردّ خلاف مذهبه «بما قدر عليه من شبهة دليل»: الحكم سابق، والأدلة تُجلب بعده لتحرسه. وقد سبق في فصل الأسباب النفسية للخلاف أن الانتماء يجمع أهله ويُعميهم؛ والذي يعنينا هنا أن هذا العمى يلبس ثوب الغيرة على الحق، فيقول صاحبه عن رجل من فريقه: «هو مخطئ لكنه منّا»، ويردّ قول غيره لأنه ليس منهم.

علاجه

أول العلاج العدل مع من تخالفه كما تعدل مع من توافقه: <وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ> [المائدة: ٨]. وأقرب ما يعين عليه أن تنظر إلى المذاهب كما نظر إليها الشاطبي: «وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء، فمن كان متبعًا لمذهب مجتهد... فلا يضرّه مخالفة غير إمامه لإمامه، لأن الجميع سالك على الطريق المكلَّف به».

وثانيه أن تختبر حكمك بتبديل القائل: إذا عُرض عليك قول فاسأل نفسك: لو جاءني هذا القول من صاحبي، أكنت أحكم عليه الحكم نفسه؟ فإن تغيّر حكمك بتغيّر القائل فاتّهم نفسك قبل أن تتّهم القول.

وثالثه أن تسلك الطريق الثالث حين يخطئ من تحب: فالنفس تميل إما إلى إنكار خطئه حفظًا لمكانته، وإما إلى التبرؤ منه كله. والحكمة: «عندما يرتكب صديق خطأ، يظل الصديق صديقًا ويظل الخطأ خطأ». وفي السنة ما هو أبلغ: فقد مرّ في فصل

الأسباب النفسية للخلاف أن النبي ﷺ جعل نصرة الأخ الظالم أن تحجزه عن الظلم؛ ولما بلغه ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» (رواه البخاري)، ثم ودى القتلى. فتبرّأ مما صنع خالد، لا من خالد.

> **قاعدة**
>
> **يبقى الشيخ شيخًا ويبقى الخطأ خطأ: لا تُنكر زلّة من تحب لتحفظ مكانته، ولا تُسقط مكانته لتُنكر زلّته.**

الطعن في النيات: حين نحكم على ما في القلوب

صورته

يسمع الخطيب أن زميلًا له أفتى بقول يخالف ما يعتقده، فلا يسأل: ما دليله؟ بل يسأل: لماذا قاله؟ ثم يجيب بنفسه: ليُرضي جهة، أو ليكسب جمهورًا، أو لأن وراءه من يحرّكه. وهكذا ينتقل الخلاف من المسألة إلى القلب، وهو الموضع الذي لا يطّلع عليه إلا الله. وقد جعل ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي من بنوده الاحترامَ ومنعَ الطعن في النيات؛ فالحكم على النيات باب من أبواب التكبّر لا من أبواب العلم، لأن فيه دعوى اطلاع على الغيب.

الأصل الشرعي

قتل أسامة بن زيد رجلًا بعد أن قال الرجل: لا إله إلا الله، فقال له النبي ﷺ:

«يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟!... أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!» (رواه البخاري ومسلم).

وقال ﷺ: «إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» (رواه البخاري ومسلم). فالشرع يحكم بالظاهر ويكِل السرائر إلى الله؛ وتفصيل ذلك قاعدةً من قواعد الحكم يأتي في فصل الحكم على المخالف، والذي يعنينا هنا النفس التي تستعجل الحكم على القلوب.

وأوضح من ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة: كتب إلى قريش بخبر مسير النبي ﷺ، وهو فعل في ظاهره خيانة، حتى استأذن عمر رضي الله عنه في قتله. فلم يبادره النبي ﷺ بالحكم، بل سأله: «يا حاطب، ما هذا؟»، فلما سمع عذره قال: «صدق، فلا تقولوا له إلا خيرًا»، وقال لعمر: «وما يدريك لعلّ الله اطّلع على أهل بدر...» (متفق عليه). فسأل عن الدافع قبل أن يحكم، وحفظ للرجل سابقته مع ثبوت خطئه. فإذا كان هذا في فعل جسيم ظاهره الخيانة، فكيف بمن قال قولًا في مسألة فرعية له فيه سلف ودليل؟

ومن أجمل ما يُحتذى في ضبط اللسان عند الظلم أن الشاطبي رُمي بتهم شتى لأنه ترك أمورًا اعتادها أهل بلده، فلما ذكرها قال: «وَكَذَبُوا عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، أَوْ وَهِمُوا». فلم يجزم بسوء قصدهم وهو المظلوم، بل ترك لهم احتمال الوهم.

جذره

لماذا نسارع إلى اتهام النيات؟ لأن كل إنسان يحسب أنه يرى الأشياء كما هي، وأن كل منصف لا بد أن يوافقه؛ وهذا ما يسمى الواقعية الساذجة (Naive Realism). ولسان حال صاحبها: «إذا كان بإمكاني فقط جعل خصومي يجلسون هنا ويستمعون إليّ... فسوف يتفقون معي». فإذا سمعوا ولم يتفقوا لم يبق عنده إلا تفسير واحد: «لو سمعوا مني لاقتنعوا، فإن لم يقتنعوا فهم مغرضون».

ويزيد الأمر سوءًا أننا نعرف نياتنا من الداخل، ولا نرى من الآخرين إلا ظاهرهم؛ فنعذر أنفسنا بالظرف ونتهم غيرنا بالطبع: «تأخّرتُ بسبب الزحام، وتأخّر هو لأنه مستهتر». وفي القرآن ما يضع اليد على الداء: <يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ> [الحجرات: ١٢].

الملاحظة والتقييم

ومن هنا كان أول العلاج في اللغة نفسها: أن تفصل ما رأيتَ عن رأيك فيما رأيت. والمطلوب ليس أن تترك التقييم، بل أن تفصله عن الملاحظة، لأن الخلط بينهما يُسمع الآخرَ نقدًا فيقاوم. وفي ذلك قصة طريفة: سُئل جماعة من المدرّسين عمّا يفعله ناظرهم فيضايقهم، فجاءت أجوبتهم كلها أحكامًا: ثرثار، كثير الكلام، يظن أن عنده ما يستحق أن يقال. ولم يصلوا إلا بعد جهد إلى الفعل المحدد: يروي في الاجتماعات قصص طفولته وتجاربه في الحرب، فتطول نحو عشرين دقيقة. فلما واجهوه بالفعل لا بالحكم قال: «لماذا لم يخبرني أحد بذلك من قبل؟».

وأشدّ من هذا الخلط الأحكام الأخلاقية الإدانية (Moralistic Judgments): أن تصف من يخالفك بصفة تدينه، كأن تقول: متشدد، أو مميّع، أو صاحب هوى. وهذه الأحكام تتبع حاجاتنا أكثر مما تتبع الحقيقة؛ فمن احتاط أكثر منك سمّيته متشددًا، ومن ترخّص أكثر منك سمّيته مميّعًا، وبقيت أنت في الوسط دائمًا. وهي في حقيقتها، كما قيل، «ليست إلا تعبيرات تراجيدية عن قيمنا واحتياجاتنا»: تزيد مقاومة من نريد إصلاحه، فإن أطاعنا أطاع «خوفًا أو خجلًا أو شعورًا بالذنب».

ولا يعني هذا ترك الحكم الشرعي؛ فوصف الفعل بأنه حرام أو بدعة أو خطأ خبر عن حكم الله إذا قام عليه الدليل، أما وسم الشخص المعيّن فله شروط وموانع، وموضعها فصلا الحكم على المخالف والمخطئ والمبتدع. والمنهي عنه هنا هو اللسان الذي يجعل الصفة بدل الوصف، و«ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء» (رواه الترمذي وقال: حسن غريب).

علاجه

- احكم على الظاهر، وكِل السرائر إلى الله، ولا تنسب إلى مخالفك نية لم يصرّح بها.
- اسأله قبل أن تحكم عليه، كما سأل النبي ﷺ حاطبًا، واسمع قصته من داخلها.
- أعطه من العذر ما تعطيه نفسك، ففسّر فعله بالظرف قبل أن تفسّره بالطبع.
- صف الفعل ودع الصفة؛ فالخطأ الذي يُوصف بدقة يُصلَح أسرع من الخطأ الذي يُشتم صاحبه.
- فإن لم تجد له عذرًا فاترك له احتمال الوهم، كما تركه الشاطبي لمن ظلمه.

على المنبر وفي المسجد

حوّل كل حكم من هذه الأحكام إلى ملاحظة يستطيع غيرك أن يراها ويتحقق منها:

- فلان متشدد ← قال في خطبة الجمعة الماضية إن من خالفه في مسألة كذا مخالف للسنة.
- فلان يتبع الرخص ← أفتى بأيسر القولين في مسألة فيها قولان معتبران.
- فلان يطلب الشهرة ← نشر رأيه في المسألة على الملأ قبل أن يعرضه على أهل العلم.

ثم اسأل نفسك: أيّ الصيغتين تفتح لك باب الحوار معه، وأيّهما تغلقه؟

تبرير الذات: لماذا يعسر أن نقول «أخطأتُ»؟

صورته

أعلن خطيب على المنبر رأيًا في مسألة، ثم بلغه بعد شهر حديث لم يكن بلغه، أو اعتراض لم يحسب حسابه. يعرف في داخله أن في الأمر نظرًا، لكنه يجد نفسه يدافع عن قوله بحماسة أشد من حماسته يوم قاله. وآخر هاجم زميلًا له في مجلس عام، فلم يندم بعد ذلك، بل وجد نفسه يزداد بغضًا له، ويجمع من أخباره ما يؤكد أنه كان يستحق. هذان مثالان على أخفى الآفات وأخطرها: تبرير الذات.

جذره: التنافر المعرفي

إذا اجتمع في نفس الإنسان أمران لا يتفقان أحسّ بضيق لا يهدأ حتى يزول، كالمدخّن يقول في نفسه: «التدخين قد يقتلني»، ثم يتذكر أنه يدخّن علبتين في اليوم. هذا الضيق هو التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance). والخروج منه طريقان: صعب، وهو أن يغيّر سلوكه؛ وسهل، وهو أن يغيّر نظرته إلى الواقع فيهوّن الخطر. وأكثر الناس يسلكون السهل. ويشتد هذا الميل حين يهدّد التنافرُ صورة الإنسان عن نفسه: أنا عالم، وأنا صادق، وأنا ناصح للأمة؛ فإذا فعل ما يناقض هذه الصورة لم يقل: أخطأتُ، بل قال: «لم يكن ذلك خطأ». وهذا هو تبرير الذات (Self-Justification).

وهو أخطر من الكذب الصريح، لأن الكاذب يعلم أنه يكذب، أما المبرِّر فيصدّق نفسه، فلا يبقى في داخله ما يدعوه إلى التصحيح. ومن برّر خطأه للناس قد يُقنَع بتغييره، أما من برّره لنفسه فقد أُغلق دونه باب التصحيح. والقرآن يصف هذه الحال: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: ١٤–١٥]، فهو يعلم حاله في أعماقه، ثم يغطّي علمه بالمعاذير، ويُلقيها على نفسه قبل أن يلقيها على الناس؛ و﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨].

وأول تبرير للذات في تاريخ الخلق كان من إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، فجعل معصيته حجة على علوّه، ثم نقل اللوم إلى غيره: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الأعراف: ١٦]. أما آدم وحواء فنسبا الظلم إلى نفسيهما صراحة: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]، بلا ذيل يدفع اللوم ولا عذر يخفّفه. وقد مرّ في فصل الأسباب النفسية للخلاف حديث «الكِبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس» (رواه مسلم)؛ فردُّ الحق بعد ظهوره هو الكبر نفسه، وبخسُ المخالف حقه شطره الآخر.

هرم الاختيار

ولتقريب كيف يباعد التبرير بين المتقاربين، صوّر بعض الدارسين ما سمّوه هرم الاختيار (Pyramid of Choice). تخيّل على قمة هرم طالبين متماثلين في كل شيء، وأمامهما فرصة للغش في امتحان مصيري؛ فيغش أحدهما ويمتنع الآخر، والفرق بين قراريهما شعرة. ثم ينزل كلٌّ منهما على جانب من الهرم، وكل خطوة تبرير جديد: يقول الأول إن الغش ليس بهذه الخطورة، ويقول الثاني إن الغش جريمة يجب أن يُطرد أهلها. وبعد أيام يصلان إلى القاعدة في زاويتين بينهما أميال، وكلٌّ منهما مقتنع بأنه «كان دائمًا يشعر بهذه الطريقة».

وهذا تاريخ كثير من الخصومات بين الخطباء وطلبة العلم: تبدأ في القمة بفرق يسير في مسألة فرعية، ثم تصنع التبريرات المتتابعة ما بين الطرفين من مسافة. والانحدار لا يكون قفزة، بل خطوات صغيرة تبرّر كل واحدة منها التي قبلها، وهو المعنى الذي عبّر عنه القرآن بلفظ الخطوات: <يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ> [النور: ٢١]. غير أن الرجوع ممكن في كل درجة: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صُقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه).

ويُستعمل هذا التصوير في المسائل الاجتهادية والوقائع المحتملة، فيكشف كيف يتباعد المتقاربون؛ أما القطعيات فيُثبت عليها ثبات يقين، وليس كل ثبات تبريرًا، ولا كل موقف حاسم ثمرة انحدار.

آليات تبرير الذات

وللتبرير آليات تعمل في الخفاء، أظهرها في حياة الخطيب ما يجمعه هذا الجدول:

الآلية	كيف تعمل	صورتها في حياة الخطيب
تبرير الجهد	من تعب في الوصول إلى شيء بالغ في قيمته	سهر شهرًا على بحث، فصار لا يحتمل نقدًا فيه
اليقين بعد القرار	القرار الذي لا رجعة فيه يزيد صاحبه يقينًا لا علمًا	أعلن رأيًا على المنبر، فصعب عليه أن يراجعه
التكاليف الغارقة	يمضي المرء في الطريق الخاسر لأنه أنفق عليه	يتمسك بعمل دعوي لا يثمر لأنه بذل فيه سنين
الذاكرة المبرِّرة	تعيد الذاكرة كتابة الماضي، فتصغّر مسؤوليتنا وتكبّر مسؤولية غيرنا	يروي خلافًا قديمًا يكون فيه هو المظلوم دائمًا
الحلقة المغلقة	كل نتيجة تُقرأ تأكيدًا لما نعتقده	يرى كل من لم يقتنع بكلامه معاندًا
سؤال «من بدأ؟»	كل طرف يختار البداية التي تبرّر غضبه	يعدّ ردّه جوابًا على إساءة سابقة، ويعدّ ردّ صاحبه عدوانًا
احتقار من آذيناه	نؤذي إنسانًا ثم نحتقره لنرتاح	من شهّر بمخالفه ازداد بغضًا له بعد التشهير

وأخطر هذه الآليات على الخطيب آخرها: فمن آذى غيره احتاج إلى أن يكرهه ليرتاح ضميره، فإن لم يتداركه زاد الأذى ليزداد الكره. ولهذا كانت الكلمة الجارحة الأولى أخطر من كل ما بعدها؛ فارسم الحدّ قبل الخطوة الأولى، فإنه بعدها يعسر رسمه.

لماذا يعسر الاعتراف بالخطأ علنًا؟

إذا أخطأ الخطيب في مجلس خاص هان عليه الرجوع، أما ما قاله على المنبر فقد صار جزءًا من صورته أمام الناس، والرجوع عنه يبدو له هدمًا لهذه الصورة. وكلما طال الانحدار غلا ثمن الاعتراف، لأنه يهدم كل التبريرات السابقة لا التبرير الأخير وحده. ويمنع الاعترافَ وهمان: أن الخطأ دليل على نقص في العقل أو العلم، وأن صفات الإنسان ثابتة لا تتغير، فمن أخطأ مرة صار مخطئًا أبدًا.

والواقع خلاف ذلك. فقد دلّت تجربة شملت مئات المشاركين على أن الاعتذار الذي يتحمل فيه صاحبه المسؤولية يرفع تقدير الناس له، ويزيد استعدادهم لمسامحته، أكثر من الاعتذار المتعاطف وحده. وقال طبيب اعتذر عن خطأ كاد يقتل مريضته: «سيغفر معظم المرضى لطبيبهم خطأ الرأس، ولكن نادرًا ما يسامح أحدهم خطأ القلب»؛ و«لا يصبح الخطأ غلطة حتى ترفض تصحيحه». والسنة تنزع عن الخطأ الوصمة التي تمنع الاعتراف به: «كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون» (رواه الترمذي وابن ماجه، وحسّنه جماعة). وفي القرآن أن داود وسليمان عليهما السلام حكما في الحرث، ثم قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]؛ فالحكم الثاني لم يُسقط فضل الأول، والخطأ لا يذهب بقيمة صاحبه.

الرجوع إلى الحق

وفي تراثنا وثيقة جامعة في هذا الباب، هي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء:

«ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه اليوم فراجعتَ فيه رأيك فهُديتَ فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» (رواه الدارقطني والبيهقي، والألفاظ تختلف قليلًا بين الروايات).

فقد أراد عمر للقاضي ألا يأسره حكمه بالأمس، وهو نقيض اليقين بعد القرار. وقال ابن مسعود في مسألة المفوّضة حين أفتى فيها باجتهاده: «فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأً فمني ومن الشيطان» (رواه أبو داود وغيره)؛ فنسب الصواب إلى الله، ونسب الخطأ المحتمل إلى نفسه بضمير المتكلم. وللرجوع خطوات يقدر عليها كل خطيب:

١. قل: أخطأتُ، ولا تقل: «ارتُكبت أخطاء»؛ فصيغة المجهول تُثبت الخطأ وتُخفي الفاعل.

٢. قل: فعلتُ كذا، ولا تقل: أنا كذا؛ فالفعل يُتاب منه، والصفة يُسجن فيها صاحبها.

٣. اعتذر اعتذارًا تامًّا: بلا «لكن»، ولا بصيغة المجهول كقولك: «حصل تقصير في الإعلان»، ولا عن مشاعر صاحبك كقولك: «آسف إن كنتَ انزعجت»؛ بل أقرّ بالخطأ، وسمِّ أثره، والتزم ألا تعود، وأصلح ما أفسدت.

٤. إن كان خطؤك في حق أخيك فلا يكفي الندم حتى تستحله: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم» (رواه البخاري).

٥. اتخذ ناصحًا موثوقًا، ويحسن أن يكون من غير مدرستك، تعرض عليه خطبك ومواقفك؛ فالإنسان يحتاج إلى من يخالفه بصدق، و«الدين النصيحة» (رواه مسلم).

وأما نماذج رجوع الأئمة عن أقوالهم، وطرائق مراجعة الرأي وفتح العقول، فموضعها فصل مراجعة الآراء.

على المنبر وفي المسجد

هذا مثال افتراضي تجتمع فيه آفات هذا الفصل: اقترح إمام شاب نقل الدرس الأسبوعي إلى ما بعد العشاء، وأعلنه في الجمعة قبل أن يعرضه على لجنة المسجد. فقال رئيس اللجنة في مجلس عام إن الإمام يتصرف كأن المسجد ملكه، وقال الإمام في نفسه إن الرجل يعارض كل جديد. ثم صار كلٌّ يجمع على صاحبه الشواهد، وانقسم المصلّون فريقين، وكتب كلٌّ منهما شكوى.

فلما جلسا إلى خطيب من حيّ آخر لم يشارك في الخلاف، لم يسألهما: من بدأ؟ بل سأل كلًّا منهما عن حسنة لصاحبه. ثم قال الإمام: «أخطأتُ حين أعلنت تغيير الموعد قبل أن أعرضه على اللجنة»، ولم يقل: لكن؛ فقال رئيس اللجنة: «وأنا أخطأتُ حين تكلمت في المجلس العام، وكان عليّ أن آتيك».

تأمّل: أين كانت قمة الهرم في هذه القصة؟ وما الجملة التي كانت تكفي يومها لتمنع ما بعدها؟

خلاصة الفصل

- لا يتحول الخلاف السائغ إلى نزاع بقوة الدليل، بل بآفات النفس، وأظهرها: المراء، والتعصب، والطعن في النيات، وتبرير الذات.
- المراء طلب للغلبة لا للحق، وهو مذموم وإن كان صاحبه محقًّا؛ وعلاجه أن تبيّن الحق مرة ثم تدعه، وأن تردّ دون ما تلقيت لا فوقه.
- التعصب أن يصير الانتماء أقوى من الدليل؛ يجلب صاحبه الحجج بعد الحكم، ويتنابز بالألقاب؛ وعلاجه العدل مع المخالف، واختبار الحكم بتبديل القائل، وأن يبقى الشيخ شيخًا ويبقى الخطأ خطأ.
- الطعن في النيات دعوى على الغيب؛ والسنة تحكم بالظاهر، وتسأل قبل أن تحكم كما في قصة حاطب، وتفصل الملاحظة عن التقييم، والفعل عن الصفة.
- تبرير الذات كذب على النفس حتى تصدّق، يحرّكه التنافر المعرفي، ويباعد بين المتقاربين خطوة خطوة على هرم الاختيار.
- الاعتراف بالخطأ يرفع صاحبه ولا يضعه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؛ فقل: أخطأتُ، بضمير المتكلم، وبلا «لكن».

الفصل التاسع

الغضب وملك النفس

تعرف المسألة وأدلتها، وتعرف أقوال أهل العلم فيها، وتدخل المجلس واثقًا بأنك ستُحسن البيان. ثم يقاطعك رجل بكلمة فيها تعريض بعلمك أو بشيخك، فتحسّ حرارة تصعد إلى وجهك، وتسمع صوتك يعلو قبل أن تقرر أن تعليه، ثم تخرج من المجلس وقد خسرت المسألة والرجل معًا. لم يخذلك علمك؛ خذلتك ثوانٍ معدودة بين الكلمة التي استفزّتك والكلمة التي قلتها.

وفي هذه الثواني نفسها قلب النبي ﷺ مقياس القوة كله:

«ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (متفق عليه).

فالقوي من يصرع اندفاعه لا من يصرع مخالفه. وكل ما مضى في أسباب الخلاف وعذر الأئمة يبقى معرفة في الذهن ما لم يملك صاحبها نفسه ساعة يُستفزّ؛ فالحجة الصحيحة تضيع إذا قالها لسان غاضب.

الغضب حين نختلف

لماذا يشتعل الخلاف غضبًا؟

لا يغضب الناس في الخلاف العلمي في الغالب لأن المسألة تستحق الغضب، بل لأن أحدهم شعر أن شيئًا منه مهدَّد؛ فقد ذهب بعض دارسي الانفعال إلى أن محرّك الغضب الأول هو الشعور بالتهديد، وأكثره تهديد رمزي للكرامة. والخطيب في مجلس الخلاف يخشى على علمه، ومكانته في جماعته، وشيخه، ومذهبه؛ فإذا مُسّ شيء منها خُيّل إليه أن الدين نفسه هو الممسوس.

ويُطلق هذا الشعور في الجسد موجتين: دفقة سريعة تدوم دقائق، وإثارة أبطأ قد تبقى ساعات وتخفض عتبة الغضب التالي. ولهذا «الغضب يبني على الغضب»: كل استفزاز يركب على ذيل ما قبله، حتى ينفجر المرء عند كلمة لو سمعها في أول المجلس لمرّت به. ومن هنا كان أخطر ما في الخلاف طريقة إدارته لا موضوعه؛ فقد لاحظ من درسوا خلافات الأزواج أن القضايا الخلافية نفسها ليست ما يحفظ العلاقة أو يهدمها، وإنما الأسلوب الذي تُناقش به. وما يصدق على زوجين يصدق على إمامين في حيّ واحد، وعلى أتباع مذهبين في بلد واحد.

وفي الغضب غواية ليست في غيره: فهو أعصى الأمزجة على الضبط، لأن الحديث الداخلي يبرّره أخلاقيًّا، وكلما أطال صاحبه اجترار سببه اختلق له مسوّغات أوجه. وهذه الغواية أشد ما تكون على المتديّن، لأن غضبه يلبس ثوب الغيرة على الدين، فيعسر عليه أن يرى فيه حظّ نفسه.

غضبٌ للّٰه وغضبٌ للنفس

وليس المطلوب أن يُمحى الغضب؛ فالشرع يقسمه بحسب غايته: غضب للنفس مذموم، وغضب للّٰه محمود. قالت عائشة رضي اللّٰه عنها: «ما انتقم رسول اللّٰه ﷺ لنفسه في شيء قط، إلا أن تُنتهك حرمة اللّٰه فينتقم للّٰه بها» (متفق عليه). وقسّم الغزالي قوة الغضب إلى تفريط وإفراط واعتدال، وجعل التفريط مذمومًا كالإفراط، لأن فاقد الغضب فاقد للغيرة على الحق والحرمات؛ فالحلم المحمود وسط بين غضب مفرط وغيرة معدومة.

فإذا أردت أن تزن غضبك في مجلس خلاف فسل نفسك أولًا: هل المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ فإن كانت كذلك، على ما مرّ في فصل ميزان الخلاف المعتبر، فالغضب فيها أقرب إلى الانتصار للنفس منه إلى الغيرة على الحرمات، لأن الحرمة لا تُنتهك بقول مجتهد. ثم سل: لو قال هذا القول رجل أحبه وأوقّره، أكنت أغضب بالقدر نفسه؟ فنحن كثيرًا ما نحكم على الرأي من خلال شعورنا تجاه صاحبه، والغضب الذي يتبع القائل لا القول غضب للنفس وإن تسمّى باسم الدين.

> **قاعدة**
>
> **الغضب للّٰه يُعرف بثلاث: أن يكون لحرمة منتهكة لا لرأي مخالف في مسألة اجتهادية، وأن يُضبط بقدره ووقته وطريقته، وأن يبقى صاحبه عادلًا مع من غضب عليه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨].**

ما يجري فينا ساعة الغضب

يُشبه حال الإنسان في الانفعال أن يكون له عقلان: عقل يفكر وعقل يشعر؛ لكن كلما اشتد الشعور ضعف سلطان المنطق. ويستعمل كثير من الكتّاب لوصف ذروة الغضب استعارة شائعة هي «الاختطاف العاطفي» (Emotional Hijacking): أن تسبق مراكزُ الانفعال في الدماغ، وأشهرها ما يسمّى اللوزة، مراكزَ التفكير إلى الاستجابة، فيتصرف المرء قبل أن يفهم ما يجري. وهي استعارة تقرّب الصورة، لا حقيقة عصبية مقرّرة؛ فالعلم الحديث يعدّها تبسيطًا لما هو أعقد منها بكثير. لكن ما تصفه من الخبرة صادق يعرفه كل أحد: استجابة سريعة كثيرة الأخطاء، إذا هدأ صاحبها لم يدرِ ما الذي اعتراه.

ومن أدق ما رُصد في هذه الحال أن الانفعال يقيس الحاضر على الماضي بالمشابهة لا بالتثبت؛ فقد تسمع من مخالفك كلمة توقظ فيك جرحًا قديمًا، فتردّ على خصم قديم وأنت تخاطب رجلًا آخر. ومنه أن الغضب يعطّل ما يسمّى «الذاكرة العاملة»، فلا يتسع الذهن إلا لموضع التهديد.

وفي تراثنا صورة أحكم من صورة العقلين: فقد مثّل الغزالي البدن بمدينة، والقلب بملكها، والعقل بوزيره، والغضب والشهوة بجنوده؛ إن ساسها الملك بمشورة الوزير استقامت المدينة، وإن غلبت الجنود فسدت. وسبق الفقهاء إلى أن الغضب الشديد يُغلق على العقل: فجعل ابن القيم الغضب ثلاث درجات: ما لا يغيّر العقل فلا يمنع صاحبه من قصد ما يقول، وما يبلغ بصاحبه ألّا يدري ما يقول، وما بينهما، ورتّب عليها أحكام طلاق الغضبان، مستندًا إلى حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (رواه أبو داود وحسّنه الألباني)، وقد فسّر بعض العلماء الإغلاق بالغضب.

وفي القرآن أبلغ صورة للغضب ثم الإفاقة منه، في قصة موسى عليه السلام: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠]، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه، ثم أصغى لحجة هارون واستغفر، ثم قال تعالى:

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

فالتعبير القرآني يجعل الغضب كأنه متكلم آمر ثم سكت؛ وما ألقاه موسى عليه السلام والغضب يتكلم أخذه حين سكت.

الإغراق العاطفي

وإذا تتابعت الاستفزازات في مجلس واحد بلغ المرء حالًا يسميها الباحثون «الإغراق العاطفي» (Flooding): أن يشعر بأن سلبية محاوره تسحقه، فيغرق في مشاعر لا يستطيع التحكم فيها، فلا يقدر على الاستماع بعقل صافٍ، ولا يريد إلا أن يتوقف الأمر، أو يهرب منه، أو يردّ الضربة. ووجد من درسوا خلافات الأزواج في أمريكا أن هذه الحال تبدأ حين يزيد النبض نحو عشر نبضات على معدل الراحة، وأن الانفعالات فيها تكون «مكثفة جدًا، والقدرة على الفهم محدودة للغاية». وهذه أرقام دراسات بعينها في سياقها، تُذكر للاعتبار لا للجزم؛ لكن معناها مألوف: في الإغراق لا يسمع المرء ما يقوله مخالفه، بل ما يخشى أن يقوله.

وقد سبق الشرع إلى هذا المعنى بقاعدة حاسمة:

«لا يقضينّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان» (متفق عليه).

وقاس الفقهاء على الغضب كل ما يشوّش الفكر من جوع شديد وهمّ ونعاس. فإذا كان القاضي ممنوعًا من القضاء وهو غضبان، فالخطيب الذي يحكم على مخالفه ويفتي جمهوره أولى بأن يمسك حتى يهدأ.

> **قاعدة**
>
> **لا فتوى، ولا ردّ، ولا حكم على مخالف، في ساعة الغضب.**

اعرف نفسك قبل أن تعرف مخالفك

سمِّ ما تجده

أول أبواب ملك النفس أن تعرف أنك غاضب وأنت غاضب. وهذا ما يسميه الباحثون **الوعي بالذات** (Self-Awareness): أن تعرف شعورك لحظة حدوثه، ويعدّونه حجر الزاوية في إدارة الانفعالات كلها. فأن تكون غاضبًا شيء، وأن تقول لنفسك وأنت غاضب: «أنا أشعر بالغضب» شيء آخر؛ الأول يجرفك، والثاني يمنحك حرية ألّا تطيع ما تجده.

وفي السنة أكمل نموذج لتسمية الشعور وضبطه معًا، قوله ﷺ عند موت ابنه: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (رواه البخاري ومسلم). ففي جملة واحدة اعتراف بالشعور، وتسمية صريحة له، وحدّ لما يخرج منه إلى اللسان. وليست هذه المراقبة عندنا رصدًا محايدًا للنفس، بل محاسبة بين يدي من يرى: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: ١٤]، ويُروى عن عمر: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا».

وتسمية الشعور تحتاج إلى دقة؛ فكثير من الناس يقول «غاضب» وهو يجد حرجًا ومفاجأة، أو جرحًا من صديق، والمشاعر إذا صارت كلمات صارت في قبضة العقل. ومن الوعي بالذات أن تعرف ما تحمله معك إلى المجلس؛ فلقاء سيئ في الصباح قد يترك صاحبه نكدًا ساعات دون أن ينتبه. فقِف على باب المسجد أو المجلس دقيقة، واسأل نفسك: ما الذي في صدري الآن؟ وهل له علاقة بمن سألقاهم؟

تعلّم أن تنظر

والوعي بالذات في الخلاف يحتاج إلى عين ثانية ترقب ما يجري وأنت تتابع ما يُقال؛ فأكثر المتحاورين يغرقون في المضمون ويعمَون عن الأحوال. وأول ما تراقبه لحظة تحوّل الكلام إلى «المحادثة الحاسمة»، وهي التي تجتمع فيها ثلاثة: آراء مختلفة، ومخاطر عالية، ومشاعر قوية. ولكل إنسان إشاراته التي تنبئه بهذا التحول: جسدية كانقباض المعدة وحرارة الوجه، وعاطفية كالخوف أو الجرح أو الغضب، وسلوكية كأن ترى نفسك ترفع صوتك، أو تشير بإصبعك كأنه سلاح، أو تلوذ بصمت غريب. وكل إشارة منها دعوة إلى أن تتراجع خطوة وتبطئ.

وثاني ما تراقبه أن يفقد أحد الطرفين الأمان، فينزلق إلى الصمت أو إلى العنف اللفظي. وللصمت ثلاث صور، وللعنف ثلاث، يحسن أن يعرفها الخطيب في نفسه قبل أن يرصدها في مخالفه:

الصورة	معناها	مثالها في مجلس خلاف
التقنيع	أن تُظهر بعض رأيك بالتهكم أو التلميح	رأيك وجيه، لكن بعض الآراء تسبق زمانها (ومعناه: رأيك باطل)
التجنّب	أن تتكلم حول القضية ولا تمسّها	الانتقال من المسألة إلى أخبار المسجد وأحوال الناس
الانسحاب	أن تغادر الحديث أو المكان	عندي موعد، نكمل في وقت آخر؛ ثم لا يكمل
التحكّم	فرض الرأي بالمقاطعة والمطلقات والأسئلة الموجّهة	الكل يعرف أن هذا القول لا دليل عليه
الوَسم	إلصاق وصف عام يغني عن النقاش	هذا قول شاذ، من غير بيان وجه شذوذه
الهجوم	الانتقال من كسب الحجة إلى إيلام الشخص	مثلك لا يحق له أن يتكلم في هذه المسائل

واقرأ الصمت والعنف عند مخالفك على أنهما علامتان على أنه لا يشعر بالأمان، لا هجومان عليك؛ فإن رأيت عدوانه هجومًا رددت بالمثل وصرت جزءًا من المشكلة. والقاعدة هنا: «كن فضوليًّا، لا غاضبًا ولا خائفًا». أما بناء الأمان في الحوار فموضعه فصل «كيف نتكلم حين نختلف». وثالث ما تراقبه، وأصعبه، أسلوبك أنت تحت الضغط، لأنك ترى الناس ولا ترى نفسك؛ فمن ضعفت مراقبته لنفسه صاح: لست غاضبًا! وعروق جبهته منتفخة. فاكتب لنفسك ثلاث إشارات تعرف بها أنك دخلت محادثة حاسمة، واسأل أخًا يصدقك: ما الذي تراه مني حين أُستفزّ؟

أتقن قصصك

بين ما يفعله مخالفك وما تشعر به أنت حلقة خفية: القصة التي نرويها لأنفسنا عن فعله. فالإنسان يرى ويسمع، ثم يروي قصة تفسّر ما رأى، ثم يشعر بحسب القصة، ثم يفعل بحسب الشعور؛ وهذا ما يسمّى **مسار الفعل** (Path to Action). والقصة تضيف إلى السلوك المجرد أمرين ليسا فيه: دافعًا (لماذا فعل؟)، وحكمًا (أحسن هذا أم قبيح؟)؛ ولهذا يستجيب عشرة أشخاص لموقف واحد بعشر استجابات.

ويشهد لذلك أن الألم الواحد قد يُغضب مرة ولا يُغضب أخرى. فقد روى أحد المعلّمين أن طفلين ضرباه بالكوع في أنفه يومين متتاليين، فغضب من الأول لأنه رآه طفلًا فاسدًا مدللًا، ولم يغضب من الثاني مع أن ألمه كان أشد، لأنه رآه طفلًا يستحق الشفقة. لم يتغير الفعل؛ تغيرت القصة.

ومن هنا قال بعضهم: إن الآخرين لا يُغضبوننا، بل نحن نُغضب أنفسنا بالقصص التي نرويها عن أفعالهم. وفي هذا الإطلاق حق وتجاوز: حقٌّ في أن المرء مسؤول عن طريقة استقباله لما يُفعل به، والشرع لا يقبل «أغضبني فلان» عذرًا؛ وتجاوزٌ إذا فُهم منه أن المعتدي لا تبعة عليه، والقرآن يحمّله التبعة: <وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا> [الأحزاب: ٥٨]. فالفاعل مسؤول عن فعله، وأنت مسؤول عن طريقة استقبالك له، ولا يُلغي أحدهما الآخر.

تتبّع مسارك رجوعًا

فإذا وجدت نفسك منفعلًا فارجع في المسار من آخره إلى أوله بأربعة أسئلة:

١. **لاحظ سلوكك:** هل أنا في صورة من صور الصمت أو العنف؟ ولو عُرض هذا المشهد مصوّرًا على الناس، فكيف سيبدو سلوكي؟

٢. **اتصل بشعورك:** ما الذي أجده حقًّا؟ وسمّه بدقة.

٣. **حلّل قصتك:** ما التفسير الذي يولّد هذا الشعور؟ فالانفعال حقيقي، أما القصة التي تحته فتفسير واحد من تفسيرات كثيرة.

٤. **عُد إلى الوقائع:** ما الذي رأيته وسمعته فعلًا؟ فالواقعة ما يمكن أن يُرى أو يُسمع، وما سواها استنتاج. واحذر الكلمات الساخنة: «عبس في وجهي» حكم، و«ضاقت عيناه وانضمت شفتاه» واقعة.

وهذا تنزيل عملي لقوله تعالى: <يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا> [الحجرات: ٦] على ما يبلغك عن إخوانك ومخالفيك. فإذا قيل لك إن الإمام المجاور لم يذكر الحديث في مسألة ما، فهذه واقعة؛ أما أنه متعصب لمذهبه فقصة. والفصل بين الملاحظة والتقييم، وقد مرّ في فصل آفات النفس، هو هنا أول علاج الغضب.

القصص المراوغة

وأخطر القصص ثلاث، يرويها المرء ليبرّر سلوكه ويريح ضميره، فلا تدعوه إلى تغيير شيء:

- **قصة الضحية:** «لستُ المذنب». تُسقط دورك في المشكلة: تشكو أن زميلك أقصاك عن الدرس المشترك، وتنسى أنك تأخرت عن موعدين وتركته في حرج.

- **قصة الشرير:** «الذنب كله ذنبك». تحوّل الناس العاديين إلى أشرار، فيصير الحريص على الدليل متشددًا، والمراعي لأحوال الناس متساهلًا. وفيها معيار مزدوج: إذا أخطأنا فعن اجتهاد، وإذا أخطأ غيرنا فعن هوى.
- **قصة العاجز:** «ليس بيدي شيء آخر». إن لم أرفع صوتي لم يسمعوا، وإن لم أشهّر به على المنبر لم يرتدع.

ولماذا نرويها؟ لأنها تخرجنا من الورطة، وتغطي ما فرّطنا فيه: نرى وجوب الاعتذار فلا نعتذر، ثم نبحث في الآخر عن عيب يبرّر أننا لم نعتذر؛ و«نروي القصة المراوغة حين نريد تبرئة أنفسنا أكثر مما نريد النتائج». وتحرس الغضبَ فكرتان مسمومتان: فكرة «الضحية البريئة»، وفكرة «الغضب المحق»؛ والثانية أقرب إلى نفوس المتدينين، لأنها تجعل كل حدّة غيرة، وكل خصومة جهادًا.

أكمل القصة

والعلاج أن تكمل كل قصة بما أسقطته:

- **من الضحية إلى الفاعل:** هل أتجاهل دوري في المشكلة؟
- **من الشرير إلى الإنسان:** لماذا يفعل إنسان عاقل متزن كريم ما يفعله هذا الشخص؟ ولهذا السؤال في فقه الخلاف جواب حاضر: لعل الحديث لم يبلغه، أو لم يصح عنده، أو فهم منه غير ما فهمت، كما مرّ في فصل أسباب الخلاف.
- **من العاجز إلى القادر:** ما الذي أريده حقًّا لنفسي ولمخالفي ولما بيننا؟ وماذا كنت سأفعل الآن لو أردته حقًّا؟

وليس الغرض إعفاء المخطئ من خطئه، بل أن تعالج قصتك وانفعالك أولًا. ووجد بعض الباحثين أن من أنجع ما يوقف الغضب إعادة تأطير الموقف تأطيرًا أرحم: فالسائق الذي اعترض طريقك ربما لم يرَ سيارتك، وربما عنده حالة طارئة. لكن هذا العذر الملطّف ينفع في أول الغضب، ولا يدخل الأذن في ذروته؛ فاصنعه مبكرًا. وفي السنة علاج لهذه الأفكار قبل أن تُعرف بأسمائها: «لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر» (رواه مسلم)؛ فلا تحكم على أخيك بخُلق واحد، ولا تحوّل هفوته بكلمة «دائمًا» إلى حكم مؤبد.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> خذ آخر موقف أغضبك في خلاف علمي أو دعوي، واكتبه في أربعة أسطر: ما رأيته أو سمعته بلا أوصاف، ثم القصة التي رويتها لنفسك، ثم ما شعرت به، ثم ما فعلته. ثم اكتب لموقف مخالفك ثلاثة تفسيرات حسنة قبل أن تكتب تفسيرًا سيئًا واحدًا، وانظر: هل تغيّر شعورك حين تغيّرت القصة؟

مفاتيح اللحظة الحرجة

لا يملك المرء متى يجتاحه الانفعال، لكنه يملك كم يبقى. وفي الهدي النبوي مفاتيح تكاد تطابق ما انتهت إليه الدراسات في تهدئة الغضب، وتزيد عليها أنها تجمع الجسد واللسان والقلب المتعلق بالله. وهي على ثلاث مراحل.

قبل أن تدخل

- **«لا تغضب»:** أوصى بها النبي ﷺ رجلًا استوصاه فردّدها مرارًا (رواه البخاري). وهي وقاية قبل أن تكون علاجًا: أن تقطع سلسلة الاستفزازات مبكرًا. فقلها لنفسك قبل أن تتكلم لا بعده.
- **الاستغفار قبل الحوار:** دقيقتان من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ قبل الدرس الصعب أو اللقاء الخلافي تردّان القلب إلى غايته.
- **عبارة التوقف:** إذا كان اللقاء مظنة خلاف حادّ فاتفقا قبل البدء على عبارة محايدة، مثل: «نستأنف بعد قليل»، يقولها أيكما شعر بالإغراق، ولا يعدّها الآخر هزيمة.

في الثواني الأولى

- **اسكت:** «إذا غضب أحدكم فليسكت» (رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني). وفيه نقض لما شاع من أن التنفيس يطفئ الغضب؛ فقد دلّت الدراسات على أنه يرفع الإثارة ويطيل الغضب، إلا أن يُعبَّر عنه لصاحب الإساءة نفسه على وجه بنّاء لتصحيح خطأ.
- **غيّر هيئتك:** «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» (رواه أبو داود وصححه الألباني). فتغيير هيئة الجسد يقطع تعبئته للمواجهة.
- **استعذ:** قال ﷺ في رجلين يتسابّان: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (متفق عليه). والاستعاذة تسمية للحال ونسبة لها إلى مصدرها.
- **أجّل الجواب:** فإن كان لا بد من كلام فليكن تأجيلًا: «أفكّر في الجواب وأعود»؛ وليس ذلك ضعفًا.

بعد أن يسكت الغضب

- **استراحة عشرين دقيقة لا خمس:** فقد وجد من درسوا خلافات الأزواج أن الإثارة الجسدية لا تهدأ في خمس دقائق. فابتعد عن المثير، وامشِ، وتوضأ أو صلِّ، بشرط ألّا تنفق المهلة في اجترار حجج مخالفك، فالاجترار يعيد إشعال ما أطفأته الخطوة.
- **أربع وعشرون ساعة قبل الرد:** ما يُغضب لا يُجاب عنه في ساعته، وأولى ما يُطبّق فيه ذلك الردّ المكتوب، لأن الكلمة المكتوبة تبقى بعد أن يزول الغضب الذي أملاها. وفي هذه المهلة أعد رواية القصة بالأسئلة الأربعة قبل أن تعود إلى الحوار.

أن تعبّر عن غضبك دون عدوان

بين كبت الغضب وإطلاقه طريق ثالث رسمه القرآن: <وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ> [آل عمران: ١٣٤]. فالكظم ليس إنكارًا للغيظ ولا حبسًا له في الصدر حتى يصير حقدًا، بل إمساك عن إنفاذه، يتبعه عفو يزيل أثره،

ثم إحسان يقلب العداوة ودًّا. أما الكبت الذي يحذّر منه علماء النفس فإنكار للشعور مع بقاء الحقد، والحقد منهي عنه أصلًا. وقد جُمعت القاعدة في كلمتين: «لا تقهر الغضب، ولكن إياك أن تطيعه».

وإذا احتجت أن تعبّر عن غضبك لمن أغضبك، وقد يجب ذلك لتصحيح خطأ أو رفع ظلم، فعبّر عن جوهره لا عن قشرته. فالغضب أشبه بساعة منبّهة تخبرك أن حاجة لك لم تُلبَّ؛ فقل: «إنني غاضب لأنني أحتاج إلى...»، لا: إنني غاضب لأن فلانًا فعل كذا. وطريق ذلك أربع خطوات: أن تتوقف وتتنفس ولا تفعل شيئًا للّوم أو العقاب، ثم تحدّد الأحكام التي تُطلقها على مخالفك، ثم تتعرّف على الحاجة التي وراءها، ثم تعبّر عن شعورك وحاجتك؛ وكثيرًا ما يلزم قبل الأخيرة أن تسمع مخالفك أولًا.

فالخطيب الذي يقول في نفسه: أنا غاضب لأن المصلين يتحدثون في أثناء الخطبة، يستطيع أن يقول: أنا غاضب لأنني أحتاج إلى الإصغاء والسكينة ووصول الكلمة. ومن يقول: لا أطيق المتعالمين الذين يفتون بغير علم، يجد وراء حكمه حاجات نبيلة: حماية دين الناس، والأمانة العلمية، واحترام التخصص. والغضب لله بهذا لا يُطفأ، لكنه يُترجَم إلى قيمة منتهكة تُسمع، بدل شتيمة تُغلق الآذان؛ فإن المخالف إذا شعر أنه مُدان عجز عن سماع الحق الذي تحمله، و«بمجرد أن يعتقد الناس أنهم ارتكبوا خطأ يصبحون عاجزين عن فهم ألمنا».

ويبقى ضابطان: أن تشكو الفعل ولا تحاكم الفاعل، فقولك: تأخرت عن موعدنا، شكوى يمكن إصلاحها، وقولك: أنت لا تفكر إلا في نفسك، اغتيال للشخصية يغلق الباب؛ وأن تحذر الاحتقار أكثر مما تحذر الغضب، فالسخرية من المخالف وتدوير العينين عند كلامه حكم صامت عليه بأسوأ ما فيه، وقد دلّت الدراسات على أنه أشد تدميرًا للعلاقة من الغضب نفسه، و«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» (رواه مسلم).

حين يغضب مخالفك

وقد يكون الغاضب مخالفك لا أنت. فاعلم أن الغاضب لا يتعاطف، لأن التعاطف يحتاج قدرًا من الهدوء، فلا تنتظر منه أن يفهمك وهو في ذروته؛ وأن الانفعالات معدية، فمن ملك هدوءه أعدى الناس بهدوئه. ولتهدئة الغاضب ثلاث خطوات: أن تصرف انتباهه عن موضع الاشتباك، ثم تتعاطف معه، ثم تجذبه إلى ما تشتركان فيه.

فإذا اقتحمك مصلٍّ بعد الصلاة غاضبًا لأنك خالفت ما يعرفه من مذهبه، فلا تبدأ بالرد ولا بالتبرير، بل اعكس شعوره بعبارة من عندك: «يبدو أنك تخشى أن يضيع أصل السنة في هذا الرأي»، ثم ابدأ من المشترك بينكما. فإن اشتد غضبه فأوقف الحديث بجملة محايدة، واطلب لقاءه على انفراد لا أمام الناس.

على المنبر وفي المسجد

الخطيب ضابط إيقاع جمهوره، فإن صعد المنبر غاضبًا نقل غضبه إلى المصلين جميعًا. والمنبر ليس متنفّسًا: فالخطبة التي يفرّغ فيها الخطيب غضبه على مخالف تشحن الناس ولا تحل شيئًا. فلا تعالج على المنبر ما أغضبك هذا الأسبوع حتى يسكت عنك الغضب، على وزن <وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ>. واقرأ خطبتك قبل إلقائها بحثًا عن عبارات الوصم، كـ«هؤلاء الجهلة» و«أعداء السنة»، فأبدل بها وصف الخطأ بلا تجريح، وبيان الدليل، واقتراح طريق عملي.

الحلم يُكتسب

قال النبي ﷺ لأشجّ عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» (رواه مسلم)، وفي رواية أنه سأل: «أخُلُقين تخلّقتُ بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما» (رواه أبو داود). فمن الناس من يولد حليمًا، لكن الباب لم يُغلق على غيره: «إنما العلم بالتعلّم، وإنما الحلم بالتحلّم» (رواه الخطيب والطبراني، وحسّنه الألباني، وضعّفه غيره)، و«من يتصبّر يصبّره الله» (متفق عليه). فالنصوص تجمع بين الجبلّة والكسب. وقد قرّر الغزالي إمكان تغيير الأخلاق، وردّ على من أنكره بأنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، وجعل علاج الخُلق بضده على التدريج حتى يصير طبعًا.

وتلتقي بهذا دراسات كثيرة انتهت إلى أن الطبع ليس قدرًا محتومًا، وأن الحدّة تُروَّض بالتدريب بجرعات صغيرة متدرجة، وأن «العداوة عادة يمكن تغييرها»: ففي برنامج تدريبي لمرضى القلب في أمريكا قيل إن من تعلّموا فيه ضبط عدائيتهم قلّ تكرار النوبة عندهم بنحو ٤٤%؛ ومن خطوات هذا التدريب أن ينتبه المرء لبداية الغضب، ويدوّن أفكاره العدائية، ويبحث عن تفسير بريء لما يستفزّه. والأناة صبر عن الإشباع العاجل لما هو خير منه، والانتصار الفوري على المخالف في المجلس هو الإشباع العاجل الذي يتعجّله غير الحليم.

ومقياس التقدم ليس ألّا تهتز، بل أن تعود سريعًا؛ فسرعة العودة إلى الهدوء علامة النضج. والشرع لا يطلب ألّا تنفعل النفس، بل يطلب ضبطها في اللحظة التي يكون فيها الضبط أعسر وأنفع: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (متفق عليه). وهذه المهارات لا تحضر في ساعة الإثارة إلا لمن تدرّب عليها في المواجهات الخفيفة حتى صارت استجابة مستقرة؛ فما لم يُتمرَّن عليه في السلم لا يحضر عند الحرب، والتربية هنا دروس صغيرة متكررة، لا موعظة واحدة كبيرة.

على المنبر وفي المسجد

عهد التحلّم: اختر خصلة انفعالية واحدة تريد تغييرها، كسرعة الرد أو الحدة في المجالس. وحدّد مثيرًا قديمًا يستفزك، واكتب له استجابة جديدة تلتزمها، ثم ثلاث خطوات صغيرة تبدأ بها في شهرك الأول. وسجّل كل يوم أشد موقف استفزّك: كلمة دقيقة تسمّي شعورك، وكم بقي أثره، وما الذي عجّل بهدوئه. واختر أخًا من مسجد آخر أو اتجاه آخر يراجع معك عهدك بعد شهر.

خلاصة الفصل

- القوة أن تملك نفسك عند الغضب لا أن تغلب مخالفك؛ والغضب لله محمود إذا كان لحرمة منتهكة، وضُبط بقدره ووقته وطريقته، وبقي معه العدل.
- الغضب الشديد يُغلق على العقل؛ و«الاختطاف العاطفي» استعارة لا حقيقة عصبية مقرّرة، لكن معناها صادق: لا فتوى ولا ردّ ولا حكم في ساعة الغضب.
- سمِّ شعورك وأنت تجده، وراقب إشاراتك وصور الصمت والعنف فيك قبل مخالفك.
- بين فعل مخالفك وشعورك قصة ترويها أنت: افصل الواقعة عن القصة، وأكمل قصص الضحية والشرير والعاجز.
- مفاتيح اللحظة الحرجة: اسكت، واجلس، واستعذ، وأجّل الجواب، وخذ استراحة لا تجترّ فيها.
- عبّر عن غضبك بالحاجة التي وراءه لا باللوم، واشكُ الفعل ولا تحاكم الفاعل، واحذر الاحتقار.
- الحلم يُكتسب بالتحلّم: دروس صغيرة متكررة، ومقياسه سرعة العودة لا انعدام الاهتزاز.

الفصل العاشر

قواعد الحكم على المخالف

إمامٌ أفنى عمره في بيان السنة والتحذير من البدعة، ثم لم يسلم هو نفسه من التبديع. شكا أبو إسحاق الشاطبي أنه لمّا أخذ نفسه بالتدرّج في الإصلاح رماه الناس من كل جهة: نُسب إلى إنكار نفع الدعاء لأنه لم يلتزم الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات، وإلى الرفض لأنه لم يلتزم ذكر الخلفاء في الخطبة، وإلى التشدد لأنه التزم مشهور المذهب في الفتيا، وإلى مخالفة الجماعة؛ ظنًّا منهم أن الجماعة ما عليه العموم، لا ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه. ونقل عن ابن بطة قبله شكوى أمرّ: كل من لقيه دعاه إلى متابعته، «فإن كنت صدّقته سمّاني موافقًا، وإن وقفت في حرف من قوله سمّاني مخالفًا»؛ فإن روى في فضائل الشيخين سُمّي ناصبيًّا، وإن روى في فضائل أهل البيت سُمّي رافضيًّا.

وليست هذه حكاية زمن مضى. فقد قال مالك في زمانه: «ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف!»، فكيف بزمان صار فيه لكل أحد منبر، ولكل منبر جمهور يصفّق للحكم السريع؟ والسؤال الذي يواجه الخطيب اليوم ليس: هل أحكم على مخالفي؟ فهذا لا مفرّ منه؛ بل: بأي ميزان أحكم؟ وكيف أطمئن إلى أن حكمي عليه هو الحكم الذي أرضاه لو كان هو الحاكم وأنا المحكوم عليه؟

الحكم ضرورة، والعدل فيه فريضة

لا يملك الإنسان أن يعيش بلا أحكام: فهو يختار من يصلّي خلفه، ومن يستفتيه، وما يقرأ؛ وكل ذلك حكم. و**الحكم** في الاصطلاح: إصدار الرأي في قضية أو موقف أو شخص أو جماعة أو كتاب، بناءً على مقدّمات؛ فما لم تسبقه مقدّمات فهو دعوى لا حكم. و**النقد**: النظر في المواقف والأفكار لتمييز صحيحها من سقيمها، وإخراج الزيف منها، والإبقاء على الصحيح الحسن مع تثبيته. أما **الإنصاف**، وهو روح الباب كله، فأن تعطي غيرك من الحق ما تستحقه لنفسك.

والنقد بهذا المعنى مشروع بالكتاب والسنة وعمل الصحابة. فقد حكم القرآن على فرعون بأنه ﴿كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الدخان: ٣١]. واستشارت فاطمة بنت قيس النبيَّ ﷺ في خاطبَين، فقال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» (رواه مسلم). وأنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمرَه النساء بنقض رؤوسهن في الغسل، فقالت: «يا عجبًا لابن عمرو هذا!»، ثم ذكرت ما كانت تصنعه مع رسول الله ﷺ (رواه مسلم). فالنقد في ذاته ليس غيبة ولا فتنة، بل هو من حراسة الدين.

غير أن الذين حرسوا الدين بالنقد كانوا أشدّ الناس تحرّجًا من أذى المسلمين. قال ابن تيمية: «ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدًا مصيبًا، أو مخطئًا، أو مذنبًا؛ فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفوّ عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين». وقال أبو الحسن الأشعري عند موته: «اشهد عليّ أني لا أكفّر أحدًا من أهل هذه القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كلُّه اختلاف العبارات». فالإمامان، على اختلاف مدرستيهما، يلتقيان على أن الحكم على المسلم أمانة تُتّقى، لا شهوة تُشبَع.

وخطر الخلل في هذا الباب من وجوه. فهو من حصائد الألسن التي قال فيها النبي ﷺ: «وهل يكبّ الناسَ في النار على وجوههم ـ أو على مناخرهم ـ إلا حصائدُ ألسنتهم» (رواه الترمذي، حسن صحيح). وهو متعلق بحقوق العباد المبنية على المشاحّة، فالمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة «ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا...» فيُعطى هؤلاء من حسناته ثم يُطرح في النار(رواه مسلم). ثم إن الخلل يأتي من طرفين: غلوّ في الردود والأحكام يفضي إلى التفرّق وتضييع واجبات الأخوة، والله يقول: <وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ> [الإسراء: ٥٣]؛ وتساهلٌ يسكت عن الباطل حتى يختلط بالحق.

وليس معنى هذا أن السلامة في السكوت. فالرد على المخالف في موضعه من النصيحة التي هي الدين، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وفي تركه امتداد المخالفة، وانتشار الشبهات حتى تلتبس السنة بالبدعة، وارتفاع أهل الأهواء وتصدّر الجهلة. فالمسألة ليست بين نقد وسكوت، بل بين نقد عادل ونقد جائر. وهذا التوازن هو ما نصّ عليه ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في بنده (ثالثًا/٥): رفض الغلو والمجازفة في التكفير والتفسيق والتبديع، ورفض التمييع في أحكام الدين وشعائره معًا.

> **قاعدة**
>
> **الحكم على الناس ضرورة مشروعة، لكنه من حصائد الألسن وحقوق العباد؛ فلا يُعذر فيه الساكت عن الباطل، ولا المتعجّل الجائر.**

ثلاث دعائم: العلم والعدل والورع

يقوم الحكم على المخالف على ثلاث دعائم جمعها الأئمة في عبارات قصيرة. قال ابن تيمية: «الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع»، وقال الذهبي: «الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتامّ المعرفة، تامّ الورع». فالعلم يصحّح التصوّر، والعدل يقوّم الميزان، والورع يحرس اللسان حين يغريه الهوى بالزيادة.

العلم: أن تفهم قبل أن تحكم

أول العلم المطلوب هنا الخبرة بدلالات الألفاظ؛ فكم من حكم جائر أصله فهم سقيم: «وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا ** وآفتُه من الفهم السقيمِ». قال ابن القيم: «وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة». وللألفاظ أعراف تتبدّل بتبدّل الأزمنة والبيئات، فتكون الكلمة في زمن مدحًا وفي آخر ذمًّا، و«من له عرف وعادة في لفظ إنما يُحمل لفظه على عرفه».

وأصل ذلك قاعدة جليلة: «يجب أن يُفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا»؛ فإن حُمل كلامه على غير ما عُرف من عادته فذلك «تحريف لكلامه عن موضعه، وتبديل لمقاصده، وكذب عليه». ويتصل بهذا معرفة أحوال الناس؛ فالكلمة لا يُحكم عليها مجرّدة عن قائلها: «والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه». فإذا سمعتَ من مخالفك عبارة تحتمل وجهين، فاسأل عن سيرته قبل أن تحاكم لفظه.

ثم العلم بأسباب الجرح والتعديل؛ فمن جهلها جرح بما ليس بجارح، وعدّل بما لا يفيد التعديل. وفي أخبار النقّاد مثالان يكشفان الطرفين: جرح رجلٌ آخرَ لأنه رآه يبول قائمًا، فقيل له: رأيته صلّى كذلك؟ قال: لا؛ فقال الخطيب البغدادي: «فهذا ونحوه جرح بالتأويل، والعالم لا يجرح أحدًا بهذا». وقال أحمد بن يونس في عبد الله العمري: «لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة»، فقال الخطيب: «احتجّ بما ليس حجة؛ لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح».

وهذا الثاني هو ما مرّ في فصل الأسباب النفسية للخلاف باسم «أثر الهالة»: أن يمتد الانطباع عن جانب من الشخص إلى سائر جوانبه، كما يحكم الجمهور على كلام المتحدث الوسيم الواثق بأحسن مما يستحق. والهالة تعمل في الاتجاهين: فكما تزكّي الهيئةُ الحسنة صاحبها بغير حق، تُسقط الكلمةُ المنفّرة قائلها بغير حق؛ وكلاهما احتجاج بما ليس حجة، كشفه نقّادنا قبل أن تسمّيه الدراسات.

ولا يكفي في هذا حفظ القواعد، بل لا بد من **ملكة نقدية** تميّز جوانب القوة من جوانب الضعف، أصلها فطنة، وتمامها طول الممارسة وكثرة المذاكرة. والصلاح وحده لا يصنعها؛ قال أبو الزناد: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله». فإذا كان الصالح المأمون قد لا يكون أهلًا لرواية حديث، فكيف يكون كل من أحسن الخطابة أهلًا للحكم على العلماء والجماعات؟

العدل: أن تقف حيث يقف الحق

والدعامة الثانية العدل، وقد أمر الله به ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ١٣٥]. وأول طرقه التأنّي والتثبّت: ألّا يعجل الناقد في حكمه، ولا يعتمد على الكلام الشائع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]، وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف: «فتثبّتوا». والتثبّت في سماع الأخبار ونقلها وإذاعتها أصل كبير نافع، «وأحوج الناس إلى هذا: الولاة على اختلاف مراتبهم، وأهل العلم على تفاوت درجاتهم». والخطيب من أهل العلم، ومن الولاة على قلوب سامعيه معًا.

وثانيها التجرّد لطلب الحق: أن يكون باعث الناقد بيان الحق ونصرة السنة، لا الانتصار لنفسه ومذهبه. وهنا موضع الخطر الأكبر، لأن الهوى قد يتزيّا بزيّ الدين. قال ابن تيمية: «صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمّه»، وقد تكون معه شبهة دين أن ما يغضب له هو السنة، «فكيف إذا كان الذي يدّعي الحق والسنة هو كنظيره، معه حق وباطل وسنة وبدعة؟!». وفي هذا السؤال مرآة لكل ناقد: فأكثر الخصومات لا تقع بين محقّ خالص ومبطل خالص، بل بين رجلين في كل منهما حق وباطل، يبصر كلٌّ منهما باطل صاحبه ويعمى عن باطله.

ومن ثمرات التجرّد أن يفرّق الناقد بين النصيحة والغيبة، وهما يشتبهان في الصورة ويفترقان في القصد: فالنصيحة أن تحذّر المسلم من غاشّ أو مفسد إذا استشارك في صحبته ومعاملته، كما صنع النبي ﷺ مع فاطمة بنت قيس، فهي قربة؛ فإذا وقعت على وجه ذمّ أخيك وتمزيق عرضه والتفكّه بلحمه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي «الداء العضال».

وثالثها ضبط الطبع حتى لا يكون هو الحاكم. فبعض الناس سريع الانفعال، حادّ المزاج، يحمّل الكلام ما لا يحتمل؛ وبعضهم يرى نفسه وصيًّا على الدين، فيعدّ كل انتقاد له طعنًا في السنة. وهؤلاء يحكم طبعهم قبل علمهم، فأولى بهم أن يتّهموا انفعالهم قبل أن يتّهموا مخالفهم؛ وتفصيل ذلك في فصل الغضب وملك النفس.

الورع: أن تخاف على نفسك من عرض أخيك

والدعامة الثالثة الورع، وأصله حديث: «إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات… فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» (رواه البخاري ومسلم). وهذا ورع فيما يرجع إلى النفس، فكيف إذا تعلّق الأمر بحق غيرك وعرضه؟ ولهذا قال الذهبي لمن يتصدّى لنقد الناس: «وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب».

ومن الورع تقديم حسن الظن بالمسلم؛ فالأصل فيه السلامة، لا سيما من ظهرت استقامته. وقد عاتب الله المؤمنين في حادثة الإفك: <لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ> [النور: ١٢]؛ فإذا جعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكًا مبينًا، فقد ألزم أن يكون حسن الظن بهم صدقًا بيّنًا. ويُروى عن عمر: «لا يحلّ لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظنّ بها سوءًا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا». وفي الحديث: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع» (رواه مسلم في المقدمة)؛ فناقل كل ما يُقال عن مخالفه شريك في الكذب وإن لم يختلق حرفًا.

ومنه الخوف من عرض المسلم؛ فقد قرن النبي ﷺ الأعراض بالدماء والأموال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (متفق عليه)، وقال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» (رواه أبو داود وصححه الألباني). وكان البخاري يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا»، وقال ابن دقيق العيد:

«أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدّثون والحكّام».

ومن عجيب أمر النفس ما نبّه عليه ابن القيم: «كم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول!». فالورع الذي لا يبلغ اللسان ورعٌ ناقص.

> **قاعدة**
>
> **لا يصح حكم على أحد إلا بثلاث: علمٍ يصحّح التصوّر، وعدلٍ يقوّم الميزان، وورعٍ يحرس اللسان.**

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> إذا بلغك مقطع قصير لعالم أو داعية يتناقله الناس مستنكرين، فمرّ به على ثلاثة أسئلة قبل أن تحكم: هل سمعتَ كلامه كله في المسألة، فإنه «يُفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض»؟ وهل في لفظه عرف لقومه يُحمل عليه؟ وهل تعرف سيرته حتى تعرف أيّ الوجهين أراد؟ فإن لم تستطع الجواب فليس لك أن تحكم، وحسبك أن تسكت أو تسأل.

موازين تكمّل الدعائم

وتكمّل هذه الدعائمَ موازين خمسة، يصح أن تُدرج تحتها وأن تُفرد: الموازنة بين الحسنات والسيئات، والحكم بالظاهر، وردّ المتشابه إلى المحكم، والرفق، ومراعاة المصالح والمفاسد.

الموازنة بين الحسنات والسيئات

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: ٨٥]، وقال: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨]. وفي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» (رواه مسلم)، وهو وإن ورد في الزوجين قاعدة عامة في التعامل مع المؤمنين. والناس فيه ثلاثة: أعلاهم من لحظ المحاسن وغضّ عن المساوئ، وأقلّهم توفيقًا من أهدر المحاسن وجعل المساوئ نصب عينيه، وبينهما من وازن بينهما، «وهذا منصف، ولكن قد حُرم الكمال».

ومن غلبت فضائله اغتُفرت هفواته، وفي أهل بدر: «لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (رواه البخاري). وعلى هذا جرى الأئمة: «والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه»، و«إنما العبرة بكثرة المحاسن».

ويترتب على الموازنة أصل كبير في الولاء: فالمسلم الذي خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا لا يُمدح ويُحَبّ بإطلاق، ولا يُذمّ ويُبغض بإطلاق؛ فمن أبغضه مطلقًا شابه الخوارج، ومن أحبّه مطلقًا شابه المرجئة. قال ابن تيمية: «ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره»، وضرب له مثلًا: «كاللص الفقير تُقطع يده لسرقته، ويُعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته»؛ فيكون العبد كما قال ابن أبي العز: «محبوبًا من وجه ومبغوضًا من وجه، والحكم للغالب».

ولا يعني هذا أن كل كلام في مخالف يجب أن يُذكر فيه خيره وشرّه معًا؛ فقد فرّق أهل العلم بين مقامين:

المقام	غايته	ما يُذكر فيه
الردّ وبيان الخطأ	التحذير من الباطل	جرى كثير من أهل العلم على الاقتصار على الخطأ لئلا يضعف الرد أو يغترّ الناس بصاحبه، ويُبيَّن ما عنده من حق إن دعت الحاجة
الترجمة والتقويم	تصوّر الشخص والحكم عليه	كل ما يوصل إلى تصوّر كامل وحكم صحيح: المحاسن والمساوئ معًا

ومن شواهد الجمع بين الأمرين قول ابن المديني في ابن أبي نجيح: «أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريًّا معتزليًّا»؛ فلم تمنعه مقالته في الرأي من توثيقه في الرواية، ولم يمنعه توثيقه من بيان مقالته. والغلط أن يُنقل حكم أحد المقامين إلى الآخر: أن يُشترط ذكر المحاسن في كل ردّ فيضعف البيان، أو تُنكر المحاسن حتى في مقام الترجمة فيُظلم الرجل.

قاعدة

قال ابن تيمية: «الصواب أن يُحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله، ويُذمّ من حال كل قوم ما ذمّه الله ورسوله».

الحكم بالظاهر

وقد مرّ في فصل آفات النفس أن الطعن في النيات ادّعاءٌ لعلم الغيب، وأن النبي ﷺ أنكر على أسامة أن يحكم على قلب رجل قال: لا إله إلا الله. والقاعدة المبنية على ذلك أن الحكم على الظاهر، والباطن أمره إلى الله؛ وقد عامل النبي ﷺ المنافقين على ما أظهروه. وقال عمر:

«إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا أمّنّاه وقرّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته» (رواه البخاري).

وقرّر الشاطبي أن «أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصًا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عمومًا». فإذا قلتَ عن مخالفك إنه يريد الفتنة أو يطلب الشهرة، فقد ادّعيت علمًا لم يدّعه عمر بعد انقطاع الوحي.

ردّ المتشابه إلى المحكم

وكما يُحمل المتشابه من كلام الله على محكمه، يُحمل المشتبه من كلام الناس على الواضح منه. وقد ذمّ الله متّبعي المتشابه: <فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ> [آل عمران: ٧]. فإذا وقع الاشتباه في فهم كتاب الله وهو أبين الكلام، فوقوعه في كلام الناس أولى؛ ومن عمد إلى عبارة محتملة لمخالفه فحملها على أسوأ وجوهها، وترك كلامه الصريح في الموضع نفسه، فقد سلك في كلام البشر مسلكًا ذمّه الله في كلامه.

الرفق والرحمة

وأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. وقد رتّب ابن تيمية الأمر في عبارة جامعة: «فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر»؛ فإن كان الناقد عالمًا ولم يكن رفيقًا «كان كالطبيب الذي لا رفق فيه، فيغلظ على المريض فلا يقبل منه». وقد أمر الله موسى وهارون أن يقولا لفرعون، على علوّه وإسرافه: <فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى> [طه: ٤٤]؛ فاللين مع المسلم المخالف أولى.

المصالح والمفاسد

والحكم على المخالف لا يبقى رأيًا في الذهن، بل يتبعه موقف: أأصلّي خلفه؟ أأتعاون معه؟ أأردّ عليه علنًا؟ وهذه كلها توزن بالمصالح والمفاسد. فقد قرّر ابن تيمية أنه «يُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم... كما ترك النبي ﷺ تغيير بناء البيت». وسيأتي في فصل المنبر خبر ابن مسعود في هذا المعنى.

قواعد في الحكم والنقد

فإذا استقامت الدعائم والموازين، بقيت قواعد تفصيلية استخلصها العلماء من صناعة الجرح والتعديل ومن معاملة المخالفين، تجيب كل واحدة منها عن سؤال يعرض للناقد في أثناء حكمه:

السؤال الذي يعرض للناقد	القاعدة التي تجيب عنه
من الذي جرح، ولماذا؟	النظر في حال الجارح
ما وزن طعن النظير في نظيره؟	كلام الأقران يُطوى ولا يُروى
اختلف فيه العارفون؟	تعارض الجرح والتعديل
ماذا أصنع إذا طُعن في أخي أمامي؟	ردّ الغيبة عن المغتاب
أخطأ في فعل، فهل صار الخطأ صفته؟	التفريق بين الفعل والفاعل
أيسقط العالم بزلّته؟	ليس من شرط العالم أن يكون كل قوله صحيحًا
هل هو معذور؟	التفريق بين من يُعذر ومن لا يُعذر
عوقب أو هُجر، فهل سقط؟	العقوبة الدنيوية لا تنفي الصلاح
بأيّ المنكرات أبدأ؟	معرفة مراتب المعروف والمنكر
متى يُعدّ الرجل من أهل الأهواء؟	البدعة المعتبرة ما اشتهرت مخالفتها للسنة
ألم يشدّد فيه السلف؟	التغليظ لسبب لا يُعمَّم بعد زواله

في الخبر الذي يبلغك عن مخالفك

أول ما يُسأل عنه: من الذي جرح؟ وما الذي حمله على الجرح؟ وقد نقل السخاوي عن ابن عبد البر أن أهل العلم لا يُقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح، فإن انضمّت إليه عداوة فهو أولى بألّا يُقبل، ولو كان سببها الاختلاف في الاعتقاد. ومن أخصّ صور ذلك كلام الأقران بعضهم في بعض؛ فالنظراء في العلم والبلد والزمن تجري بينهم المنافسة كما تجري بين أهل كل صنعة، ولهذا قرّر جمهور السلف أن كلامهم يُطوى ولا يُروى؛ قال الذهبي: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله». ونبّه ابن السبكي على أن الجرح لا يُقبل ـ وإن فُسّر ـ فيمن غلبت طاعاته على معاصيه، إذا قامت قرينة على أن الحامل عليه تعصّب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء. فإذا اجتمع في الرجل جرح وتعديل من أهل المعرفة قُدّم الجرح المفسَّر، «لأن المعدِّل يخبر عمّا ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدِّل»؛ وقيّده ابن السبكي بحال استواء الظن عندهما، فإن لم يستوِ فلا تعارض، بل العمل بأقوى الظنين. وفي هذا القيد حماية من أن يصير كل طعن عابر حاكمًا على تزكيات الأئمة.

وإذا سمعت الطعن في أخيك فلا تكن وعاءً له: «من ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًّا على اللّٰه أن يعتقه من النار» (رواه أحمد وصححه الألباني)، ومن سمع الغيبة ورضي بها فهو شريك للقائل في الإثم. ولمّا قال رجل في كعب بن مالك يوم تبوك: حبسه برداه والنظر في عِطفيه، قال معاذ: «بئس ما قلت، واللّٰه يا رسول اللّٰه ما علمنا عليه إلا خيرًا» (رواه البخاري ومسلم).

في المخالف الذي تحكم عليه

وأعظم هذه القواعد أثرًا التفريق بين الفعل والفاعل؛ فلا تلازم بين الحكم على فعل بأنه بدعة وكون فاعله آثمًا، فقد يضلّ عن الحق من قصده واجتهد في طلبه فعجز فلا يُعاقب. قال ابن تيمية: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَد منها، وإما لرأي رأوه». فإنكار الفعل غير تبديع الفاعل، وقد تنكر قولًا وتعذر قائله؛ فالحكم على القول لا يلزم منه الحكم على المعيَّن.

ويتفرّع عنه أن العالم لا يسقط بخطئه، إذ ليست العصمة من شرطه: «فليس من شرط الصدّيق أن يكون قوله كله صحيحًا وعمله كله سنة»، وقال الذهبي: «الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ». وتفصيل التعامل مع زلات العلماء في فصل المخطئ والمبتدع.

والمعذور من جمع ثلاثة أوصاف: الإيمان باللّٰه ورسوله، وطلب الحق من طريق النبي ﷺ، وعدم التقصير في طلبه. أما من كان خطؤه لتفريطه أو لاتباع هواه «فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد»، بخلاف المجتهد الذي يطلب الحق باجتهاده فيخطئ، فهذا مغفور له خطؤه.

ولا تنافي بين العذر والعقوبة؛ فقد هُجر الثلاثة الذين خُلّفوا ولم تُمحَ سوابقهم، وفيهم بدريّان، وهجر أحمد الذين أجابوا في المحنة وفيهم أئمة في الحديث والفقه والعبادة. «فهذا أصل عظيم: أن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقَب عدلًا أو رجلًا صالحًا». فمنعُ رجل من منبر أو درس لمصلحة رآها أهل الشأن ليس حكمًا على دينه وآخرته.

في الميزان الذي تزن به

ومن فقه الحكم معرفة مراتب المعروف ومراتب المنكر، «حتى تقدّم أهمّها عند الازدحام؛ فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل». وقد لاحظ ابن تيمية أن كثيرًا من المنكرين لبدع العبادات مقصّرون في فعل السنن، ولعل حال كثير منهم أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع كراهة، لأن «النفوس خُلقت لتعمل لا لتترك». ومثّل لذلك بتعظيم المولد واتخاذه موسمًا، على ما يراه فيه، فقرّر أن بعض الناس قد يفعله ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه للنبي ﷺ. فما يراه الناقد مكروهًا أو محدثًا لا يُسقط عنده حسن قصد فاعله.

وأما البدعة التي يُعدّ بها الرجل من أهل الأهواء فهي «ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة»، كمقالات الفرق القديمة المشهورة، لا كل خطأ جزئي يقع فيه عالم أو عامي. وقد يُغلَّظ في بعض المقالات لسبب عارض، فلا يكون التغليظ حكمًا عامًّا إذا زال سببه: فقد ذكر ابن تيمية أن الإرجاء ليس من البدع المغلّظة، وأنه دخل فيه طوائف من أهل الفقه والعبادة ما كانوا يُعدّون إلا من أهل السنة، لكن لمّا نُسب إليه قوم مشاهير متّبعون تكلّم أئمة السنة في ذمّهم تنفيرًا عن مقالتهم. فمن نقل عبارات التشديد التي قيلت في ظرف خاص ثم أنزلها على كل زمان، فقد حكم بغير ما حكم به قائلوها.

على المنبر وفي المسجد

على المنبر: إذا رأيتَ عملًا شائعًا في حيّك تراه مخالفًا للسنة، فاجعل إنكارك على العمل لا على العاملين: بيّن الدليل، واذكر أن من الناس من يفعله بحسن قصد، ولا تُطلق على أحد وصفًا؛ فالتكفير والتبديع والتفسيق لها شروط وموانع لا يُتسامح في إغفالها، ومحلّها أهل الفتوى لا المنبر. ثم اكتب الفقرة التي ستقولها، واحذف منها كل كلمة تصف الأشخاص: فإن بقي الإنكار قائمًا، فتلك الكلمات كانت زائدة.

صفات الناقد المنصف

وراء القواعد شخص يطبّقها، وقد تصحّ القاعدة ويفسد تطبيقها بفساد صاحبها؛ ولهذا عُني العلماء بصفات الناقد، وهي صنفان: خُلُقية تزكّي نفسه، وعلمية تقوّم نظره.

فأول الخُلُقية **الموضوعية**: أن يتخلّى الناقد عن حظوظ نفسه، وعن انفعالاته وردود أفعاله، وعن موروثاته التي لا يقوم عليها دليل: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ويتبعها التثبّت وقد مضى، و**الصدق في النقل** على قاعدة: «إن كنت ناقلًا فالصحة، أو مدّعيًا فالدليل». ومنها **ألّا يستعدي مخالفه**، لأن إثارته تجعله يتمسّك بخطئه وينافح عنه؛ و**أن يركّز على الصفات أكثر من الأشخاص**، كما في معالجة سورة التوبة لقضايا المنافقين: تذكر الصفة ولا تصرّح بالشخص، فتترك مساحة للتراجع، أما التصريح بالشخص فيحمل على الإصرار والتبرير؛ وسيأتي هذا الأسلوب في فصل المنبر. ومنها **نقد الذات** بشجاعة أدبية: الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه، وأسوته اعتراف آدم وزوجه. ومنها **أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه**؛ وأُثر عن الشافعي: «لم أكلّم أحدًا قط إلا ولم أبالِ يظهر الحق على لسانه أو لساني».

وآخرها وأشقّها **ألّا ينتصر لنفسه**؛ فمن أمر ونهى أوذي، فإذا طلبت نفسه الانتصار دخل عليه الشيطان، فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى. وهكذا أصحاب المقالات: «يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدًا معذورًا، ويرضون عمّن يوافقهم وإن كان جاهلًا سيّئ القصد... ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس».

وأما الصفات العلمية فأساسها **ألّا يقبل فكرة إلا بدليلها**: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]؛ فالحكم على مخالف بلا بيّنة دعوى، والدعاوى لا تثبت بالتكرار. ثم **ألّا يخوض فيما لا يُحسن**: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]. ثم **العناية بالمصطلحات**، فلكل قوم اصطلاحهم، وقد يجرّ الخطأ في فهم لفظ إلى خطأ عظيم: بعث النبي ﷺ خالدًا إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، فقال ﷺ: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين (رواه البخاري). فإذا أخطأ مثل خالد في فهم كلمة، فكيف بمن يحكم على عبارات مخالفيه وهو لا يعرف اصطلاح مدرستهم؟

ثم **الإحاطة بالقضية من كل جانب**، والترفّع عن عقلية البعد الواحد التي تركّز على عنصر واحد في قضية ذات عناصر متعددة. ثم **تلقّي المعرفة من مصادرها الصحيحة**، لا من الشائعات وكلام العامة ومنتديات الشبكة، وفي الحديث: «بئس مطيّة الرجل زعموا» (رواه أبو داود وصححه الألباني)؛ وكم من حكم على عالم أو جماعة كانت مطيّته «زعموا»! وأخيرًا **قبول الحق ممّن جاء به**؛ قال ابن مسعود: «من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا». وهذه الكلمة وحدها ميزان كامل للحكم على المخالف.

حين يختلّ الميزان

وما يحول بين الناقد وهذا المنهج معوّقات سبعة: الجهل، والتقليد، والتعصّب، والاستكبار، واتباع الهوى، واتباع الظن، والمبالغة؛ وقد مرّ أكثرها في فصلي الأسباب النفسية للخلاف وآفات النفس. ولم يترك العلماء القواعد نظرية مجرّدة، بل طبّقوها على رجال وطوائف اشتدّ فيها الخلاف، فكان منهجهم ذكر الصواب والخطأ معًا، بلا غلوّ ولا جفاء. وليس المقصود هنا الحكم على هؤلاء، فلأهل كل مدرسة فيهم نظر، وإنما المقصود طريقة الحكم.

نموذجان من إنصاف الأئمة

فهذا ابن حزم، الإمام الواسع العلم الحادّ العبارة، قال فيه ابن تيمية: «له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يُعجَب منه، كما يُعجَب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة». وعتب الذهبي على القاضي أبي بكر بن العربي إقذاعه في ذمّه واستجهاله له؛ ثم لم يُعفِ ابن حزم نفسه، فذكر أنه «لم يتأدّب مع الأئمة في الخطاب، بل فجّج العبارة وسبّ وجدّع، فكان جزاؤه من جنس فعله»، فهجر جماعةٌ كتبه، وفتّشها آخرون «فرأوا فيها الدرّ الثمين ممزوجًا في الرصف بالخرز المهين»، ثم ختم بكلمة تصلح دستورًا للباب:

«وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ﷺ… فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه».

وفي الطوائف كان الحكم أدقّ: فقد ذكر ابن تيمية أن طائفة ذمّت الصوفية وجعلتهم مبتدعة خارجين عن السنة، وطائفة غلت فيهم، «وكلا طرفي هذه الأمور ذميم». وقسم ابن القيم الناس في شطحات بعضهم ثلاثة: طائفة حُجبت بها عن محاسنهم فأهدرتهم، «وهذا عدوان وإسراف؛ فلو كان كل من أخطأ أو غلط تُرك جملة وأُهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات»؛ وطائفة قبلت الشطحات لأجل المحاسن؛ وطائفة أعطت كل ذي حق حقه، فقبلت ما يُقبل وردّت ما يُرد.

مثارات الغلط

وأخطر ما يقع فيه المتصدّون للحكم على المخالفين أخطاء منهجية تتكرر، يمكن ردّها إلى أربعة أصول:

- **تحويل الجزئي إلى مطلق:** أن تُؤخذ مقولات لبعض السلف قيلت في أحوال خاصة فتُجعل قواعد عامة تُهدر بها النصوص والمصالح، كقولهم: «من ماشى المبتدعة فهو مبتدع»؛ أو يُجعل الهجر واجبًا دائمًا، أو يُنكر التعاون مع المخالف مطلقًا، أو يُبالغ في ردّ قاعدة «نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»، وضابطها في فصل العمل المشترك.
- **إلغاء الموازنة:** أن يُزعم أن الولاء من وجه والبراء من وجه لا يدخل فيه من حُكم عليه بالبدعة، أو تُنكر حسناته حتى في مقام الترجمة والتقويم.
- **تقديس الأفراد:** أن يُعدّ تبديع بعض المعاصرين لمخالفيهم خبرًا واجب الاتباع لا اجتهادًا، أو يُحصر أهل السنة في عدد قليل يُعقد الولاء والبراء على موافقتهم؛ وقد قال ابن القيم: «اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع… فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرّم في دين الله».

- **التبديع المتسلسل:** أن يُلزَم المخالف بتبديع من بدّعه مشايخهم، على قاعدة: «من لم يبدّع المبتدع فهو مبتدع!»؛ وهو لزوم ما لا يلزم، ينتهي إلى أن يبدّع الناس بعضهم بعضًا حلقةً بعد حلقة.

ويجمع هذه الأصول أصل واحد: أن يُمنع فهم كلام المتكلم بعضه ببعض، فيُحاكَم الناس إلى أسوأ ما يحتمله لفظهم لا إلى ما عُرف من مرادهم.

على المنبر وفي المسجد

اختر كتابًا أو تيارًا تخالفه، واكتب عنه فقرة تقويمية من خمسة أسطر على طريقة الذهبي في ابن حزم: ابدأ بما تراه فيه من حق وفضل، ثم بيّن ما تراه خطأ بعبارة لا تجريح فيها، ثم اختم بموقف «لا نغلو فيه ولا نجفو عنه». ثم اعرضها على من يوافق ذلك التيار: هل يرى أنك أنصفته؟ فإن لم يرَ ذلك فأعد الكتابة.

لقد شكا الشاطبي وابن بطة زمانًا يُصنَّف فيه الرجل بحرف يقف فيه، ولم يكن الدواء أن يُكفّ عن الحكم، بل أن يُحكم كما حكم الأئمة. فإذا أردتَ أن تختبر حكمك على مخالفك فارجع إلى تعريف الإنصاف: هل أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك لو كنتَ مكانه؟

خلاصة الفصل

- الحكم على الأشخاص والأقوال والكتب ضرورة مشروعة، لكنه من حصائد الألسن وحقوق العباد، والخلل فيه بين غلوّ يفرّق الأمة وتساهل يخلط الحق بالباطل.
- لا يصح حكم إلا على ثلاث دعائم: علمٍ بالألفاظ وأعراف قائليها وأحوالهم وأسباب الجرح والتعديل، وعدلٍ بالتثبّت والتجرّد وضبط الطبع، وورعٍ بحسن الظن والخوف من عرض المسلم.
- تكمّلها موازين: الموازنة بين الحسنات والسيئات مع التفريق بين مقام الرد ومقام التقويم، والحكم بالظاهر، وحمل المشتبه على المحكم، والرفق، ووزن المواقف بالمصالح والمفاسد.
- ومن قواعد الباب: النظر في دافع الجارح، وطيّ كلام الأقران، والذبّ عن عرض المسلم، والتفريق بين الفعل والفاعل، وأن العالم لا يسقط بخطئه، وأن التغليظ لسبب لا يُعمَّم بعد زواله.
- الناقد المنصف يجمع أخلاقًا تزكّي نفسه وعلمًا يقوّم نظره، وأصعب ما فيه ترك الانتصار للنفس وقبول الحق ممن جاء به.
- أخطر مثارات الغلط: تحويل الاجتهاد الجزئي إلى قاعدة مطلقة، وإلغاء الموازنة، وتقديس أقوال الأفراد، والتبديع المتسلسل؛ والميزان الجامع: «فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه».

الفصل الحادي عشر

المخطئ والمبتدع: ضوابط التبديع وفقه الافتراق

خرج شابّ من درس في البدعة وقد حفظ فيه نصوص ذمّها ووعيد أهلها، وحديثَ افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. ومرّ في طريقه بالمسجد المجاور، فرأى إمامه يصلّي على مذهب غير الذي نشأ عليه، فقال لرفيقه واثقًا: هذا من الفرق الهالكة. في دقيقة واحدة صارت مسألةٌ فقهية يسع فيها النظر بدعةً، وصارت البدعة فرقةً، وصارت الفرقة نارًا، وصار إمامٌ يصلّي خلفه نصف الحيّ من أهلها. ولم يفعل الشاب أكثر من أنه وضع نصوصًا صحيحة في غير موضعها.

والمفارقة أن أوسع العلماء تتبّعًا للبدع وأشدّهم تحذيرًا منها هو نفسه أحكمهم ضبطًا لهذا الباب. فالشاطبي الذي أفرد للبدعة تصنيفًا كاملًا يقرر أن حمل حديث الافتراق على مطلق الخلاف يلزم منه «أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع»، ويجعل من شأن البدعة نفسها أن يُرمى تاركها «بالتسفيه والتجهيل، ويُنبز بالتبديع والتبديل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة». فالخطر هنا ذو حدّين: أن تُهوَّن البدعة حتى تُسمّى اجتهادًا، وأن يُسمّى الاجتهاد بدعة حتى يُرمى أهله بما ليس فيهم؛ والسلامة في ضبط الأسماء قبل إطلاقها.

المخطئ ليس مبتدعًا

أول ما يُضبط في هذا الباب الفرق بين اسمين يخلط بينهما كثيرون: المخطئ والمبتدع. فالمجتهد الذي يتحرّى مراد الشارع ثم يخطئه لا يصح أن يُسمّى مبتدعًا ولا ضالًّا، «وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه»، بل إن خرج عن الصواب يومًا «فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورًا». ومن هنا جاء الضابط الذي ينبغي أن يحفظه كل من يقوم على منبر: «الخطأ الواقع في المشروعات ـ وهو المعفو عنه ـ لا يسمى ضلالًا، ولا يُطلق على المخطئ اسم ضال».

وهذا مقتضى قوله تعالى: <وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ> [الأحزاب: ٥]؛ فالإثم معلّق بتعمّد المخالفة أو التفريط في طلب الحق، لا بمجرد الخطأ. ولهذا قال ابن حزم فيمن خالف نصًّا أو إجماعًا «وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك فليس كافرًا ولا عاصيًا ولا فاسقًا، بل هو مأجور أجرًا واحدًا». ولا يعني ذلك تصويب قوله؛ فالحكم على القول شيء والحكم على قائله شيء آخر، وتفصيل موانع لحوق الوعيد بالمعذور موضعه فصل «لماذا نعذر الأئمة؟».

فما الذي يميّز المجتهد إذا وقع منه ما يشبه البدعة؟ علامته أن ذلك يقع منه «فلتة، وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمّى غلطة أو زلّة»، وأنه «إذا ظهر له الحق أذعن له وأقرّ به»؛ فهو «إنما يخالف فيها تحرّيًا لقصد الشارع، حتى إذا تبيّن له الخطأ فيها راجع نفسه». أما المبتدع فتراه آخذًا «ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها... من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها». فالأول خطؤه عارض في طريق الاتباع، والثاني طريقه نفسه مخالف.

ويتضح الفرق بحدّ البدعة الجامع: هي «طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». فقيد «في الدين» يُخرج المخترعات الدنيوية، وقيد «مخترعة» يُخرج ما له أصل في الشرع، وقيد «تضاهي الشرعية» يُخرج المعصية؛ لأن المنهيّ عنه ضربان: ما نُهي عنه «لكونه مخالفة خاصة» وهو المعصية والمكروه، وما نُهي

عنه «لكونه مخالفة تضاهي التشريع» وهو البدعة. وأدقّ ما قيل في الفرق بينهما: «حاصل المعصية مخالفة في فعل المكلف لما يُعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة».

وجه المقارنة	المجتهد المخطئ	العاصي	المبتدع
مستنده	دليل معتبر أخطأ وجهه أو خفي عليه غيره	لا يدّعي دليلًا على فعله	طريقة مخترعة يجعلها دينًا
نظرته إلى ما فعل	يراه مراد الشارع بحسب اجتهاده	يعتقد المخالفة مخالفة ويودّ لو لم يفعل	يعدّ ما دخل فيه حسنًا، بل أولى مما حدّه الشارع
إذا ظهر له الحق	يذعن ويرجع	يتوب	يغلب عليه التأويل، وتوبته ممكنة
حكمه	مأجور أجرًا واحدًا	آثم	يتفاوت بحسب بدعته

قاعدة

المخطئ في اجتهاده مأجور لا مبتدع، والعاصي مخالف في فعله لا في اعتقاده، والمبتدع من اخترع في الدين طريقة تضاهي التشريع؛ فلا يُنقل اسم أحدهم إلى صاحب غيره.

متى يصحّ وصف المخالف بالبدعة؟

لفظ البدعة حكم شرعي ثقيل، لا وصف يُلقى في ساعة غضب؛ «إذ قد يقع الغلط أو التساهل، فيُسمّى من ليس بمبتدع مبتدعًا، وبالعكس، فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب». وهذا الاعتناء يقوم على ثلاثة أسئلة متتابعة: هل الفعل من جنس ما تدخله البدعة أصلًا؟ فإن كان، فهل البدعة فيه كلية أم جزئية؟ ثم: هل صاحبه ممن يصح أن يوصف بها؟

ما لا يدخل في اسم البدعة

كثير مما يُرمى بالبدعة على الألسنة ليس منها في ميزان أهل العلم، ويجمعه هذا الجدول:

ما يُظنّ بدعة	لماذا لا يُسمّى بدعة
المعصية وترك الواجب كسلًا	مخالفة خاصة لا تضاهي التشريع، فصاحبها عاصٍ لا مبتدع
الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف	«ليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة» عليها «وإن دقّت مسائلها»
المصالح المرسلة	تكون في معقول المعنى وترجع إلى الوسائل والتخفيف، والبدعة «زيادة في التكليف»
العادات والمخترعات الدنيوية	«العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها»

ما يُظنّ بدعة	لماذا لا يُسمّى بدعة
العلوم الخادمة للشرع كالنحو وأصول الفقه	«أصولها موجودة في الشرع»
ترك مجتهدٍ سدَّ الذريعة في غير محل النص	العمل الواقع عنده مشروع، «ويكون لصاحبه أجره»

ولو سُمّي كل حادث بدعة للزم تقبيح جمع القرآن نفسه، «وهو باطل بالإجماع»؛ ومن أطلق اللفظ على شيء من ذلك فإما على المجاز، كقول عمر في قيام رمضان، وإما «جهلًا بمواقع السنة والبدعة». ويلحق بهذا ما استقر في الأمة من مدارس معتبرة: فقد سُئل الشاطبي عن أصحاب التأويل: أهم من الفرق الخارجة؟ فنقل أنه «قيل: لا»، وأن «التأويل نظرٌ لا يبعد»، وإن كان عنده «التسليم أسلم»؛ ونصّ ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في بنده (خامسًا/٢) على الاعتراف بالمذاهب الفقهية الأربعة والعقدية الثلاثة. فلا يُنزَّل خلافٌ بين هذه المدارس منزلةَ الافتراق، وميزان ذلك مفصّل في فصل «سائغ أم غير سائغ؟».

البدع ليست على رتبة واحدة

فإذا ثبت أن في الفعل بدعة، فليست البدع «على حكم واحد». منها كلية تخرم أصلًا عامًّا وتستتبع فروعًا لا تنحصر، ومنها جزئية لا تتعدى محلّها، وهذه «من قبيل اللمم المرجوّ فيه العفو»، وخواص الفرق من التفرق والخروج عن الجماعة «غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبًا». و«إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية، وكونها بالتأويل؛ صح أن تكون صغيرة». وقد يخفى الحدّ بين الكلي والجزئي، «فيُعدّ كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس، فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد»؛ أي إلى أهل الاجتهاد، لا إلى حماسة المتعجّلين.

وليس في هذا تهوين؛ فللصغيرة شروط تبقى بها صغيرة: ألّا يداوم عليها صاحبها، ولا يدعو إليها، ولا يُظهرها في مجامع الناس ومواضع السنن، ولا يستصغرها؛ فإن تخلّف شرط منها صارت كبيرة «أو خيف أن تصير كبيرة». فالميزان يمنع الغلوّ في التبديع، ويمنع التمييع في آنٍ واحد.

من يُوصف بالبدعة؟

ولا يلزم من وقوع الفعل المبتدع أن يُسمّى كل فاعل له مبتدعًا. فالعامّة المقلّدون خارجون عن هذا الاسم: «فلا يُطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسّنوا بها ويقبّحوا». وإمام الباب نفسه كان يتحرّج من إطلاق اللفظ حيث احتاج إليه، فقال: «وإنما تجشّمنا إطلاق اللفظ هنا، وكان ينبغي أن لا نفعل لولا الضرورة». وإذا كان المخالف يعمل بدليل يراه، فـ«كيف يُستبعد اعتبار عبادة المسلم على وفق دليل شرعي لا يُقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنًّا»؟ وقد مرّ في فصل قواعد الحكم على المخالف أن إنكار الفعل لا يستلزم الحكم على الفاعل.

على المنبر وفي المسجد

قبل أن تقول عن فعل أو قول إنه بدعة، اعرضه على هذه الأسئلة بترتيبها:

- هل هو في التعبّد المحض، أم في عادة أو وسيلة أو مصلحة؟
- هل لقائله دليل معتبر، أو قال به أحد من أهل العلم المتبوعين، ولو رأيته أنت مرجوحًا؟
- هل ينقض أصلًا كليًّا، أم هو جزئي لا يتعدّى محلّه؟
- هل صاحبه عالم داعٍ إليه، أم عاميّ مقلّد، أم متأوّل؟

فإن بقي عندك شكّ في واحد منها، فتكلّم في حكم المسألة بدليلها، ودع الاسم لأهل الاجتهاد.

التكفير ولازم المذهب والهجر

إذا كان التبديع يحتاج إلى هذا الاحتياط، فالتكفير أولى به؛ إذ هو أخطر حكم يُحكم به على مسلم. وقد وصف أبو حنيفة أهل السنة بأنهم ممن «لا يكفّر أحدًا بذنب». وقد حصر بعض المتأخرين ما لا يختلف المسلمون في التكفير به في: القول بإله مع اللّٰه، والحلول، وإنكار رسالة محمد ﷺ، واستباحة المحرمات وإسقاط الواجبات؛ «وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها غير كافر». ولهذا قرر ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي في بنده (ثالثًا/٥) رفض الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع، ورفض التمييع معًا؛ فضبط هذه الألفاظ حراسةٌ للدين من أن يُحكم فيه بغير بيّنة، لا تمييعٌ له.

لازم المذهب ليس بمذهب

وأكثر ما يُؤتى منه المتسرّعون باب اللوازم: يقول المخالف قولًا، فيستخرج منه خصمه لازمًا شنيعًا، ثم ينسب اللازم إليه كأنه قاله. والقاعدة عند أهل العلم: «لازم المذهب ليس بمذهب، فلذلك إذا قُرِّر على الخصم أنكره غاية الإنكار». وإلزام الخصم في المناظرة إنما يكون «على عادة أهل النظر... لا أنه يقول له: قصدتَ إليه قصدًا؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم». ونقل الشاطبي عن شيوخه أن «مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال؛ كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، ولو تبيّن له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال».

والمسلم الواقع في بدعة يصحبه التأويل غالبًا، إذ «لا يرضى منتمٍ إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلًا»؛ فلا يُحمل على قصد المشاقّة حتى يتبيّن. وقد أنكر مالك على عبد الرحمن بن مهدي فعلًا رآه محدثًا في المسجد فحبسه، ثم لم يكتفِ بظاهر الفعل، بل سأله: «آللّٰهِ ما أردتَ بذلك الطعن على من مضى؟»، فلما حلف قال: «خلّياه». فإمام دار الهجرة، وهو من أشدّ الناس في المحدثات، فرّق بين الفعل المنكَر ونيّة صاحبه.

معاملة من ثبتت بدعته

فإذا ثبتت البدعة على أحد، فليس في معاملته حكم واحد يُطبَّق بلا نظر: «القيام عليهم... هو بحسب حال البدعة في نفسها... وكلٌّ من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتِ في الشرع في البدعة حدّ لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه». وأول الوسائل وأولاها «الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج»؛ أما العقوبات فمن السياسة الشرعية التي يتولاها وليّ الأمر، لا من شأن الخطيب ولا آحاد الناس.

ولا يعني ثبوت البدعة المعاداة التامة: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر... هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة». وفي كلام السلف نصوص شديدة في هجر أهل البدع ومجانبتهم، وهي حقّ في موضعها: البدع الكلية، والداعية المُشرَب ببدعته الذي تُخشى عدواه؛ ولا يُستدل بها على منع المذاكرة العلمية المنضبطة.

والهجر نفسه دواء لا عقوبة مطلقة، يدور مع المصلحة: يُشرع إذا رجحت مصلحته في زجر المهجور ورجوع العامة، وإلا «لم يُشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر... ولهذا كان النبي ﷺ يتألف قومًا ويهجر آخرين». واختلف السلف في الصلاة خلف المبتدع «بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا»، والقاعدة الحاكمة: «لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير... ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج».

وباب التوبة مفتوح للمبتدع كغيره؛ وما ورد من نفيها عنه محمول على «العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم»، والقول بعدم قبول توبته مطلقًا «غلط غلطًا منكرًا». وفوق ذلك كله رحمةٌ لا تفارق قلب المؤمن ولو رأى أشد الناس غلوًّا؛ وقد قال أبو أمامة في الخوارج: «بكيت رحمةً حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام».

زلات العلماء

وبين المخطئ المأجور والمبتدع المذموم منزلة ثالثة يكثر فيها الخلط: العالم الموثوق في علمه ودينه إذا زلّ. وخطرها عظيم، لأن العالم متبوع؛ قال زياد بن حُدير: قال لي عمر رضي الله عنه: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا، قال: يهدمه زلةُ العالم، وجدالُ المنافق بالكتاب، وحكمُ الأئمة المضلّين» (رواه الدارمي وصححه الألباني). «وشبّه العلماءُ زلةَ العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلقٌ كثير».

والزلة زلّتان: زلل في النظر يفتي به صاحبه بخلاف الكتاب والسنة، وزلل في العمل بالمخالفات، وهو «قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد عُلم أنه متَّبَع ومنظور إليه». وتنشأ من أن العالم الكبير «قد يحصل منه نوعٌ من الاجتهاد مقرونًا بالظن، ونوعٌ من الهوى الخفي»، فتصير زلته فتنة لطائفتين: طائفة تعظّمه فتصوّب زلته وتتبعه عليها، وطائفة تذمّه فتجعلها قادحًا في ولايته وتقواه بل في إيمانه؛ «وكلا هذين الطرفين فاسد»، والمعتدل «يعظِّم الحقَّ، ويرحم الخلقَ».

والزلة غير القول المرجوح وغير البدعة، والخلط بينها يورث ظلمين: أن يُرفع الشاذ إلى منزلة الخلاف المعتبر، أو أن يُنزَل العالم إلى منزلة المبتدع:

وجه المقارنة	القول المرجوح	زلة العالم	البدعة
مستنده	دليل معتبر له حظّ من النظر	خفاء الدليل أو عدم مصادفته	طريقة مخترعة تضاهي التشريع
حال صاحبه	من أهل الاجتهاد، مأجور وإن أخطأ	مشهود له بالاستقامة وسلامة منهج الاستدلال، والزلة في علمه قليلة، وقد يؤجر وقد يؤزر	لا يحيط بمعاني الشريعة ولا يرسخ في مقاصدها
قصد المخالفة	لا	لا يتعمدها غالبًا	يتأوّل ولا يقرّ بمخالفة السنة

وجه المقارنة	القول المرجوح	زلة العالم	البدعة
الاعتداد به في الخلاف	يُعتدّ به	لا يُعتدّ به، ولا يتابعه عليه العلماء غالبًا	لا يُعتدّ به

وحدّ الفصل بين الزلة والبدعة أن «مَن خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يُعذر فيه، فهذا يُعامل بما يعامل به أهل البدع»؛ أما من عُذر في خلافه فزلّته تُردّ ولا يُرمى صاحبها.

كيف نتعامل مع الزلة وصاحبها؟

أما المسألة التي وقعت فيها الزلة، فأول الواجب التثبّت من نسبتها، «فما أكثر ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرّجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها». ثم ترك نشرها؛ قال الغزالي: «مَن عرف من عالمٍ زلةً حرُم عليه حكايتها؛ لعلّتين: إحداهما أنها غيبة، والثانية -وهي أعظمهما- أن حكايتها تهوّن على المستمعين أمرَ تلك الزلة، ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدامَ عليها». ثم ترك تقليده فيها: «إذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد». ومن تتبّع الزلات جمع الشرّ كله؛ ولما رُفع إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق كتاب جُمعت فيه رخص العلماء قال: «وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه».

وأما العالم نفسه، فله حق النصيحة لأنه من أئمة المسلمين، وحق حفظ القدر: «لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنَّع عليه بها، ولا يُنتقص من أجلها»؛ وقاعدة الباب: لا نؤثّم، ولا نعصم. وأوصى معاذ بن جبل بالحذر من زيغة الحكيم، ثم قال: «ولا يَثنينّك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، وتلقَّ الحقَّ إذا سمعته؛ فإن على الحق نورًا» (رواه البيهقي). وقال الذهبي كلمة تصلح ميزانًا لكل من يهمّ بالتبديع:

«ولو أنّ كلّ مَن أخطأ في اجتهاده -مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدّعناه، لقلّ مَن يسلم من الأئمة معنا».

ولا يعني العذرُ تركَ البيان؛ فالقول الشاذ لا تجوز نسبته إلى الشريعة، فيُرَدّ القول ويُعذر القائل.

على المنبر وفي المسجد

هل يحكي الخطيب زلة عالم على المنبر؟ تأمّل علّتي الغزالي: الغيبة، وتهوين الزلة في قلوب السامعين؛ ثم تذكّر أن الخطيب نفسه «متَّبَع ومنظور إليه». فإن انتشرت الزلة بين الناس واحتاجوا إلى البيان، فقرّر الحكم الصحيح بدليله، ولا تسمِّ العالم، ولا تحكِ زلّته «لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها».

حديث الافتراق: ثبوته وحقيقته

ثبوته وما أُورد عليه

«افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد).

رُوي الحديث عن نحو خمسة عشر صحابيًّا بأسانيد متفاوتة قوةً وضعفًا، وقبله جمهور أهل العلم، وصحّحه أو حسّنه كثير من الحفّاظ، حتى قال ابن تيمية: «الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد». وردّه قلّة، وبعضهم لم يضعّف أصله بل زيادة «كلها في النار إلا واحدة». ومن زياداته في رواية الترمذي بإسناد غريب: «كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»، وفي رواية أبي داود: «وهي الجماعة»، وفي بعض رواياته ذكر السواد الأعظم.

وأُورد عليه أن الفرق استغلّته فادّعت كل واحدة أنها الناجية؛ والجواب أن تصرّفات الناس ليست حجة على الشرع، وقد احتجّ المبطلون بنصوص الكتاب نفسه، فالصحيح أن يُجعل معنى الحديث أصلًا تُعرض عليه دعاوى الفرق، لا أن يُردّ لسوء استعمالهم له. وأُورد كيف تزيد فرق هذه الأمة وهي خير الأمم؛ والجواب أن كثرة الفرق لا تعني كثرة أتباعها، فالعدد يبيّن اتساع طرق الضلال، والناجية «هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم... بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة». والأكثر على أن العدد للتحديد، مع أنه لا يمكن الجزم بتعيين الفرق المرادة به.

ما يدخل في الافتراق وما يخرج عنه

ليس المراد بالحديث مطلق الاختلاف؛ فقد اختلف الخلفاء الراشدون ثم الصحابة ثم التابعون في المسائل الاجتهادية «ولم يعب أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف». وإنما المراد افتراق مقيّد وصفته الآيات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]؛ والشيع «جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر، بل على ضد ذلك»، «وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء».

ثم إن هذه المفارقة لا تقع بمسألة جزئية، بل بأصل كلي: «إن هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًا». وعلّة ذلك «لأن الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل». ويلحق بالكلي كثرة الجزئيات المخترعة، فإن المبتدع «إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة»؛ أما الجزئي المنفرد فوقوعه «كالزلة والفلتة».

والأصل الكلي قد يكون اعتقاديًّا أو عمليًّا، فقد ذُمّ الخوارج في الحديث بأمور عملية؛ ولذلك عُرّف الافتراق بأنه الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية، الاعتقادية أو العملية. ويخرج عنه افتراق المسلمين لسبب دنيوي، كقرية مع قرية «بسبب تعدٍّ في مال أو دم»؛ فذلك معصية يُصلَح فيها بين الطائفتين، وليس افتراقًا بالمعنى الذي في الحديث، إذ «الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص».

وجه المقارنة	الاختلاف	الافتراق
مجاله	المسائل التي يسع فيها النظر، وقد يكون في غيرها	أصل كلي قطعي من أصول الدين، اعتقادي أو عملي
صاحبه	قد يكون مجتهدًا حسن النية، مأجورًا وإن أخطأ	مذموم كله
أثره في القلوب	لا يورث عند أهله عداوة ولا قطيعة	تفرّق القلوب والعداوة والبغضاء
الوعيد	لا وعيد على المجتهد فيه	يتعلق به الوعيد
النسبة بينهما	أعمّ: كل افتراق اختلاف	أخصّ وأشد: ليس كل اختلاف افتراقًا

ومن هنا كان الاستعجال في الحكم على طائفة بمفارقة السنة والجماعة خطأً منهجيًّا، ولا يصح هذا الحكم إلا باجتماع ضوابط:

١. أن يكون أهلها مسلمين، لأن «أمتي» في الحديث أمة الإجابة.

٢. أن يخالفوا ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه مما أُجمع عليه.

٣. أن تكون مخالفتهم ابتداعًا لا معصية.

٤. أن تكون في أصل كلي، أو في جزئيات كثيرة تعود على الأصل بالنقض.

٥. أن يكون المخالفون جماعة لا فردًا، كما يدل عليه لفظ «فرقة».

٦. أن تُجعل المقالة معقدًا للولاء والبراء، فيتبعها تضليل المخالف أو تكفيره بغير حق؛ وبهذا يُفرَّق بين من قال مقالة باجتهاد ولم يوالِ عليها ولم يعادِ، كما وقع لكثير من السلف، ومن جعلها رايةً يفاصل عليها الناس.

> **قاعدة**
>
> **لا افتراق إلا باجتماع أمرين: مخالفةٍ في أصل كلي من أصول الدين، وتفرّقٍ في القلوب يورث العداوة والبغضاء؛ فالخلاف الفقهي والبدعة الجزئية خارجان عن حديث الافتراق.**

الفرق من الأمة، والوعيد في المشيئة

جعل النبي ﷺ هذه الفرق من أمته؛ قال الخطابي: «فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين؛ إذ قد جعلهم النبي ﷺ كلهم من أمته». و«إنما يقال: افترقت أو تفترق الأمة، إذا كان الافتراق واقعًا فيها مع بقاء اسم الأمة». ولهذا كان الراجح عند الشاطبي، وقد حكى اختلاف الأمة في تكفيرهم، أن «الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم».

فقد عامل عليّ الخوارج معاملة أهل الإسلام على آية <وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا> [الحجرات: ٩]، ولم يهيّجهم حين فارقوا الجماعة، ولو كانوا مرتدين لم يتركهم كما لم يترك أبو بكر أهل الردة؛ وأمر عمر بن عبد العزيز بالكفّ عن حرورية الموصل. ومن جهة النظر، فالمخالف المصدّق بالشريعة الظانّ أنه متبع للدليل «لا يقال فيه: إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع

للشرع في نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى»، وقد ظهر منهم «اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد، وهو الانتساب إلى الشريعة»؛ وقد يرجع أحدهم إذا عُرض عليه الدليل، «كما رجع من الحرورية الخارجين على علي ألفان».

أما قوله ﷺ في الزيادة: «كلها في النار» فوعيد، مقتضاه إنفاذ الوعيد ظاهرًا، «ويبقى الخلود وعدمه مسكوتًا عنه؛ إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار». ثم اختلف أهل العلم: فمنهم من رآه نافذًا، كمالك في قوله: «صاحب البدعة ليس هو منها على رجاء»، ومنهم من جعله في المشيئة كما قالت طائفة من الصحابة ومن بعدهم في قاتل المؤمن عمدًا. وهو في الجملة من نصوص الوعيد، كقوله تعالى: <إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا> [النساء: ١٠]. وأيًّا ما كان، فلا تجوز الشهادة بالنار على معيّن من الفرق أو المنتسبين إليها، لجواز تخلّف الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع؛ وأمرهم إلى الله، إن شاء عذّبهم بعدله وإن شاء غفر لهم بفضله.

«إلا واحدة»: الناجية والجماعة

قوله ﷺ: «إلا واحدة» «أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضًا لم يقل: إلا واحدة»؛ وهذا في الأصول الكلية التي يتعلق بها الحديث، أما الفروع الاجتهادية فقد تقرر أنها خارجة عنه. ولم يعيّن الحديث الفرق الهالكة، وإنما عيّن الناجية، لأن تعيينها آكد في حق المكلف، وأوجز في البيان، و«أحرى بالستر»؛ «ولو فُسّرت لناقض ذلك قصد الستر، ففسّر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه».

والناجية «من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه»، «فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية». فهي صفةٌ يُقاس عليها، لا اسمٌ يُحتكر ولا رايةٌ تُرفع. وكل داخل تحت راية الإسلام يدّعيها لنفسه، «فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقَ على تلك الحالة»، وكل فرقة تتعلق بظواهر من النصوص؛ ولهذا قال الشاطبي: «تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب». فالأسلم أن يجعل المسلم هذه الصفة ميزانًا يزن به نفسه أولًا، لا شهادةً يمنحها لجماعته ويسلبها من غيرها.

وأما «الجماعة» فلأهل العلم في تفسيرها خمسة أقوال: السواد الأعظم من أهل الإسلام، وأئمة العلماء المجتهدون، والصحابة خاصة، وأهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر، وجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. وكلها تدور على اعتبار أهل العلم والاتباع، فالعبرة بالسواد الأعظم من العلماء لا بكثرة العوام: «العلماء هم السواد الأعظم وإن قلّوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا». وليست الجماعة كذلك دائرةً ضيقة تسمّي نفسها جماعة وتُخرج من سواها؛ فقد قال ابن مسعود: «إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في الفرقة».

الستر لا التعيين

وهنا السؤال الأقرب إلى الخطيب: هل يسمّي الفرق؟ لقد حاول كثيرون عدّها حتى تبلغ العدد الوارد، فقال الشاطبي في أشهر تلك المحاولات: «وهذا التعديد بحسب ما أعطته المُنّة في تكلّف المطابقة للحديث الصحيح، لا على القطع بأنه المراد، إذ ليس على ذلك دليل شرعي، ولا دل العقل أيضًا على انحصار ما ذُكر». ولاحظ أن المنازع يستطيع أن يتكلّف من مسائل الخلاف فرقًا يسمّيها ويبرّئ نفسه وفرقته منها، وهذا من تبرير الذات الذي مرّ في فصل آفات النفس في الخلاف. ثم انتهى، موافقًا الطرطوشي، إلى أن «الأولى ما قاله من عدم التعيين. وإن سلّمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي التعيين».

وعلّة المنع ثلاث: أن منهج الشريعة الإشارة إلى أوصافهم «من غير تصريح ليُحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مُرجى»؛ وأن في ترك التعيين سترًا «على الأمة كما سُترت عليهم قبائحهم فلم يُفضحوا في الدنيا في الغالب»؛ وأنه حفظ للألفة، «فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيًّا عنه». وفي ذلك فقهٌ لسلمان رضي الله عنه حين كان حذيفة يحدّث بما قاله النبي ﷺ لبعض الناس في غضبه، فقال له: «أما تنتهي حتى تورث رجالًا حب رجال ورجالًا بغض رجال، وحتى توقع اختلافًا وفرقة؟». قال الشاطبي معلّقًا:

«فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان! وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده».

ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا موطنان ضيّقان: الأول من عيّنه الشرع، كالخوارج، ويلحق بهم «ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد». والثاني الداعية إلى ضلالته المزيّن لها في قلوب العوام، فـ«لا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة، ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم منهم»، وعلّته أنه «إذا تعارض الضرران يُرتكب أخفّهما». وكلا الموطنين محكوم بنظر المجتهد وقيام البيّنة، فهو لأهل الفتوى لا لاجتهاد آحاد الخطباء؛ وما يتصل بالمنبر من ذلك يأتي في فصل «المنبر: أين أتكلم وأين أسكت».

فإذا فُقد الموطنان، فالأصل ما قرره الشاطبي: «فإذا فُقد الأمران فلا ينبغي أن يُذكروا ولا أن يُعيَّنوا إن وُجدوا؛ لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء. ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق، ولم يُرِه أنه خارج من السنة، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي، وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا»، «فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجح وأنفع»، «وبهذه الطريقة دُعي الخلق أولًا إلى الله تعالى». وعلى هذا المنهج ذهب ابن عباس إلى الحرورية فحاورهم حتى «رجع منهم ألفان»، وتفصيل أدب تلك المناظرة في فصل قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته.

ونقل الشاطبي عن الغزالي تشخيصًا يصدق على كثير من مجالسنا: «أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة». ثم ختم بقوله: «فالواجب تسكين الثائرة ما قُدر على ذلك».

العلامات الإجمالية: مرآة قبل أن تكون حكمًا

والفرق وإن لم تُعيَّن، فـ«لهم خواص وعلامات يعرفون بها»، أجمعها ثلاث. أولاها الفُرقة نفسها: التفرق والعداوة. وفيها ميزان نقله الشاطبي عن بعض العلماء: «كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام»؛ ولهذا اختلف الصحابة في الجدّ والمشرَّكة والطلاق قبل النكاح وغيرها، وكانوا «أهل مودة وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة». على أن «الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف».

والثانية اتباع المتشابه، كما في قوله تعالى: <فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ> [آل عمران: ٧]، وأمارته الظاهرة الجدال الذي لا ينقطع: «فإذا رأيتم أحدًا شأنه أبدًا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم، ثم لا يرجع ولا يرعوي،

فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه»؛ أما جدال الراسخ فـ«في مواقع الإشكال العارض طلبًا لإزالته». والثالثة اتباع الهوى، وهو «أمر باطني فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه، إلا أن يكون عليها دليل خارجي». ولهذه العلامات أمارة سابقة: «مفاتحة الكلام» بذمّ المتقدمين المشهود لهم بالعلم والصلاح، ومدح من شذّ عنهم.

ومعرفة هذه العلامات في الغير «راجعة إلى العلماء الراسخين»، وأخفاها، وهو الهوى، لا يعرفه إلا صاحبه. فأول من ينبغي أن تُعرض عليه نفسُ الناظر فيها؛ وعندها تنقلب المفارقة التي بدأ بها الفصل: فمن يسارع إلى التبديع، ويورث خلافه العداوة، ولا ينقطع جداله، ويفتتح كلامه بالطعن في المتقدمين، أقرب إلى هذه العلامات ممن يرميه بها.

على المنبر وفي المسجد

اعرض العلامات الثلاث على نفسك ومجلسك قبل أن تعرضها على غيرك:

- هل أورث خلافنا مع أهل المسجد المجاور عداوةً أو قطيعة أو تدابرًا؟
- هل صار الجدال عادتنا مع كل أحد، لا نرجع فيه عن قول ولا نرعوي؟
- هل نفتتح حديثنا بذمّ أهل العلم المتقدمين ومدح من شذّ عنهم؟
- هل نجد في أنفسنا هوًى يسبق الدليل ثم نطلب الدليل شاهدًا له؟

فإن وجدت شيئًا من ذلك فابدأ بإصلاحه في نفسك قبل أن تبحث عنه في غيرك.

ووقوع الافتراق قدرًا لا يسوّغه شرعًا، كما مرّ في فصل الخلاف: معناه وأنواعه ومراتبه؛ فالمسلم مكلّف بالسعي إلى الاجتماع على قدر طاقته، لقوله ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا... وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا» (رواه مسلم). ومن أعظم ما يُصان به هذا الاجتماع أن تُحفظ الألسنة من تبديعٍ بلا بيّنة، وتكفيرٍ بلا برهان، وتسميةٍ لم يأذن بها الشرع.

خلاصة الفصل

- المجتهد المخطئ مأجور لا يُسمّى مبتدعًا ولا ضالًّا، والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي التشريع، فلا تُطلق على المعصية ولا على الفروع المستنبطة ولا على المصالح والعادات، ولا على خلاف المدارس المعتبرة.
- البدع متفاوتة: كلية وجزئية، والجزئية المتأوَّلة يُرجى أن تكون صغيرة بشروطها، ولا يُوصف العامي المقلّد بأنه من أهل الأهواء.
- لازم المذهب ليس بمذهب، والكفر بالمآل ليس كفرًا في الحال، ومعاملة من ثبتت بدعته تدور على الإرشاد والمصلحة، وتجتمع فيه الموالاة والمعاداة بقدر ما فيه من خير وشر، وتوبته ممكنة.
- زلة العالم تُردّ ولا تُنشر ولا يُقلَّد فيها، ويُحفظ قدره: لا نؤثّم ولا نعصم.
- الافتراق المذموم مخالفة في أصل كلي مع تفرّق القلوب والعداوة؛ والخلاف الفقهي والبدعة الجزئية خارجان عنه، والفرق من الأمة، ولا يُقطع بتكفيرها، ولا يُشهد لمعيّن منها بالنار.
- الناجية تُعرف بالوصف «ما أنا عليه وأصحابي» لا بالأسماء، والجماعة أهل العلم والاتباع لا كثرة العوام، والأصل ستر الفرق وترك تعيينها إلا في موطنين ضيّقين محلّهما أهل الفتوى.
- علامات الفرق مرآة يعرض المرء عليها نفسه قبل غيره، ومن ذاكر مخالفه فليذاكره برفق، من غير تعصب ولا إظهار غلبة.

الفصل الثاني عشر

أدب الأئمة في الخلاف

صنّف أبو حنيفة في السِّيَر، فردّ عليه الأوزاعي، فردّ أبو يوسف على الأوزاعي، فردّ الشافعي على أبي يوسف. أربعة أئمة في سلسلة واحدة من الردود، كلٌّ منهم يرى الصواب في غير قول صاحبه فيكتبه ويُذيعه، ثم لم يعكّر ذلك صفو ما بينهم. بقيت المسائل يتداولها الطلبة ردًّا وجوابًا، وبقيت القلوب على صفائها.

وفي حيّ من أحيائنا اليوم يردّ خطيبٌ على جاره في مسألة من الفروع، فلا تمضي جمعتان حتى ينقسم المصلّون بين المسجدين، ويُسأل عن الخطيب الآخر: أهو على السنة؟ فما الذي كان عند أولئك وغاب عنا؟ لم يكن خلافهم أقلّ من خلافنا ولا أهون، فقد كانوا يتناظرون حتى ترتفع الأصوات؛ لكن كان عندهم أدبٌ تعلّموه كما تعلّموا العلم، وتناقلوه حكاياتٍ ومشاهد قبل أن يدوّنوه قواعد. ولهذا قال أبو حنيفة: «الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبّ إليّ من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم». فلنجلس في مجالسهم قليلًا، ولننظر كيف اختلفوا.

الأدب علمٌ يُتعلَّم

الأدب من «المأدُبة»، وهي الدعوة إلى الطعام، فكأنه مائدة من المحامد يُدعى إليها الناس. وهو «كلمة تجمع خصال الخير كلها»، وحدّه ابن حجر بأنه «استعمال ما يُحمد قولًا وفعلًا»، وقيل: «تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك». وكان السلف يسمّون مجموعه «الهَدْي».

ولم يكن الأدب عندهم فضلةً تأتي بعد العلم، بل علمًا يُطلب بالملازمة كما تُطلب الأسانيد. قال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم». وكان في مجلس أحمد نحو خمسة آلاف، يكتب منهم خمسمئة، «والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت». وأقام يحيى بن يحيى عند مالك سنةً بعد فراغه من السماع «مستفيدًا لشمائله». وتوارثوا هذا الهدي جيلًا عن جيل: من ابن مسعود إلى علقمة، ثم إبراهيم النخعي، ثم منصور، ثم الثوري، ثم وكيع، ثم أحمد.

ومن هنا قدّموه على العلم في الطلب: قال مالك: «تعلّم الأدب قبل أن تتعلم العلم»، وكانت أمه تقول له: «اذهب إلى ربيعة فتعلّم من أدبه قبل علمه». وقالوا: «علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم». وأحوج ما يكون العالم إلى أدبه ساعةَ يُخالَف؛ فالأدب مع الموافق هيّن، وإنما يُمتحن حين يقف أمامك من يرى خطأً ما تراه صوابًا.

شرطا أدب الخلاف وما يقتضيانه

لأدب الخلاف شرطان: أن يكون الاختلاف مشروعًا، وأن يكون المخالف متأهّلًا، وقد مضى بيانهما في فصل ميزان الخلاف المعتبر. فإذا تحقّقا لزم التأدّب مع المخالف في أربعة أمور:

١. أن يُعدّ قوله اختلافًا شرعيًّا، لا يُوصم ببدعة ولا ضلال.

٢. أن يُحكى عند تقرير المسألة مع أدلته، بأمانة وإنصاف.

٣. ألّا يُرى مانع شرعي من العمل به عند الحاجة.

٤. فإن اقتضت الحاجة الردّ عليه فردٌّ مؤدّب يُقصد به النصح، لا يتعرّض لشخص المخالف.

> **قاعدة**
>
> **المخالف المتأهّل في مسألة اجتهادية يُعذر ولا يُبدَّع، ويُحكى قوله بدليله، ويجوز العمل بقوله عند الحاجة، ويُردّ عليه إن لزم الردّ نصحًا لا تجريحًا.**

مشاهد من مجالس الأئمة

كان العلماء في المسائل الاجتهادية «يصوّبون المصيب، ويستغفرون للمخطئ، ويحسنون الظن بالجميع، ويسلّمون بقضاء القضاة على أي مذهب كانوا»، ويعبّرون عن اختياراتهم بعبارات ليّنة: «هذا أحوط»، و«لا يعجبني»، و«أكره هذا»؛ فالعبارة الليّنة تترك لمخالفك بابًا يدخل منه إليك، والعبارة القاطعة تغلقه في وجهه وتغلق معه باب مراجعتك. ولم يكن الردّ عندهم ينافي الأدب؛ قال الذهبي: «ما زال العلماء يردّ بعضهم على بعض... وبمثل ذلك يتفقّه العالم». وأراد المنصور أن يحمل الناس على كتاب مالك، وفي ذلك سلطانٌ لاجتهاده لو أراده، فأبى وقال: «دع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم». ولهذا قيل في المتناظرين منهم: «قوم يقتسمون ميراث رسول الله ﷺ»؛ يختلفون في القسمة، ويعلمون أن الميراث واحد.

قبل أن تحكم: الأوزاعي وأبو حنيفة

سأل الأوزاعيُّ عبدَ الله بن المبارك: «من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة؟»، يعني أبا حنيفة. ثم وقعت إليه مسائله فقرأها، فقال: «هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه». ثم لقي أبا حنيفة بمكة، فقال: «لقد كنت في غلط ظاهر».

ثلاث مراحل في مشهد واحد: حكمٌ بُني على السماع، ثم تبدّل بقراءة كلام الرجل نفسه، ثم صار اعتذارًا صريحًا بلقائه. فلم يكن بين الأوزاعي والإنصاف إلا أن يسمع من صاحبه لا عنه. وما أكثر من ينحرفون عن معاصريهم بما بلغهم عنهم، ولو جالسوهم لرأوا خلاف ما بلغهم. وقد لاحظ بعض دارسي الاستقطاب نظير ذلك في المجالس النيابية: تراجعت الكياسة بين الخصوم لما انقطعت لقاءات أُسرهم وانقرضت الصداقات العابرة للأحزاب، فكانت نصيحتهم أن يقيم المرء علاقة ودّية مع فرد واحد على الأقل من الطرف الآخر؛ فالصلة الإنسانية بالمخالف تصنع ما لا تصنعه العهود المكتوبة.

ولم ينقطع هذا الأدب بانقضاء القرون الأولى: فقد جرت بين الشيخ مصطفى صبري والشيخ الكوثري ردود حادة في الجبر والاختيار، ثم تنزّها معًا على شاطئ النيل قبل وفاة الكوثري بشهرين. فإذا بلغك عن إمام مسجد مجاور قولٌ استنكرته، فابدأ من حيث انتهى الأوزاعي: اقرأ كلامه بلفظه، ثم القَه، قبل أن تحكم.

ترتفع الأصوات ويُمسَك الركاب

تناظر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني حتى ارتفعت أصواتهما، فلما انصرف ابن المديني قام أحمد فأخذ بركابه. وتجادل الشافعي ومحمد بن الحسن حتى «تقطّعت أزراره»، ثم كان محمد يقول: «إن كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي»؛ وأقرّ بأن مالكًا أعلم بالسنة، «ولكن صاحبنا أقيس». فلم يمنعه انتسابه إلى مدرسته من أن يقرّ لغيرها بما تفضل به. وأعزّ

الثناء على المخالف أن تشهد لقوة حجته لا لحسن خلقه وحده؛ فأكثر الناس إن أنصفوا مخالفهم مدحوا دينه وطعنوا في فهمه، ومحمد شهد للشافعي بأن خلافه «يثبت» عليهم. وأخذ أحمد بركاب دابة الشافعي، وقال لمن عاتبه في ذلك: «إذا أردت أن تتفقه فخذ بركابه من الجانب الآخر». ولهذا الركاب أصل في هدي الصحابة، فقد أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت.

والركاب هنا ليس حركة عابرة، بل إعلان بأن ما جرى في المسألة لا يمسّ منزلة الرجل. قد يحتدّ النقاش ويعلو الصوت ويتمسّك كلٌّ بقوله، ثم يأتي ما بعد المناظرة فيكشف معدن المتناظرَين: أيبادر أحدهما إلى محو أثرها من النفس، أم يحملها معه إلى المنبر والمجلس؟

ثناء المخالف على مخالفه

ومن أعجب ما في تراجمهم ثناءُ بعضهم على بعض مع ما بينهم من خلاف، وهو على مراتب: ثناء التلاميذ على الشيوخ، ثم ثناء الأقران، ثم ثناء الشيوخ على التلاميذ. فالشافعي صاحب مذهب غير مذهب مالك، ثم يقول: «مالك معلّمي… وإذا ذُكر العلماء فمالك النجم»، ويقول أحمد: «مالك أكبر في قلبي». ويقول مالك: «عرقتُ مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري»، ويقول أبو حنيفة في مالك: «ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام». ويقول الشافعي: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة»، ويقول ابن المبارك: «لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلًا ونبلًا». ويقول أحمد: «كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس»، ويقول فيه ابن عيينة: «سلوا هذا»، ويقول يحيى القطان: «أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي»، ويوصي ابنُ عبد الحكم المالكيُّ ابنه بلزوم الشافعي.

وتحت هذا الثناء تواضعٌ هو أصله: لما قُرن ابن عيينة بمالك قال: «أتقرنني بمالك؟!». وقال الشافعي لأحمد: «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني»، وكان يحدّث عنه بقوله: «حدثنا الثقة». وأدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى ١٢٠ من الصحابة كلٌّ يودّ أن يكفيه أخوه الفتوى، وقال مالك «لا أدري» في ٣٢ مسألة من ٤٨، وقالوا: «لا أدري نصف العلم». ومن عرف حدود علمه لم يضق بمن خالفه، لأنه يعلم أن عند غيره ما ليس عنده.

كتابٌ إلى المخالف: رسالة الليث إلى مالك

اختلف الليث بن سعد ومالك في مسائل، فكتب الليث إليه رسالة صارت نموذجًا فذًّا في أدب الاختلاف، وعُدّت هي وجواب مالك عليها من روائع الأدب الرفيع. افتتحها بالسلام والدعاء، واعترف فيها بفضل أهل المدينة؛ ثم ناقش حجية عملهم، لأن الصحابة تفرّقوا في الآفاق؛ وأنصف ربيعة مع نقده إياه؛ وعدّد مسائل الخلاف واحدة واحدة: الجمع ليلة المطر، والقضاء بشاهد ويمين، ومؤخّر الصداق، والصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء؛ ثم ختمها بالمودة: «وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك».

فهذا هيكلٌ يصلح لكل من يكتب إلى مخالفه: مودةٌ في الافتتاح والختام، وحجةٌ في الوسط، وإنصافٌ لمن يُنقد، وتسميةٌ دقيقة لمواضع الخلاف بلا تعميم. فلم تُضعف المودةُ الحجةَ، ولم تُفسد الحجةُ المودة.

على المنبر وفي المسجد

اكتب رسالة قصيرة إلى أخٍ يخالفك في مسألة فرعية، على هيكل رسالة الليث:

- ابدأ بالسلام والدعاء، واذكر ما تعرفه له من فضل.
- اعرض دليلك في المسألة، لا رأيك في صاحبها.
- سمِّ موضع الخلاف بدقة، ولا تجاوزه إلى غيره.
- اختم بما يدل على المودة.

ثم اقرأها بعين صاحبك: هل فيها كلمة تجرحه لو قرأها أمام طلابه؟

العمل بقول المخالف

نصّت كتب الفقه على جواز تقليد المذاهب الأخرى دون تتبّع الرخص، وعلى استحباب مراعاة الخلاف، كالحنفي يعيد الوضوء من مسّ المرأة مراعاةً لقول الشافعي. وكان الأئمة أنفسهم يفعلون ذلك عند الحاجة: صلّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم ولم يُعِد، وأُخبر بفأرة في بئر الحمّام فقال: «نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة»، وقال الشافعي: «حيث ابتُلينا نأخذ بمذهب أهل العراق»، وقال القاضي أبو الطيب حين ذرق عليه طائر: «أنا حنبلي»، وقال أحمد في الوضوء من الدم: «كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟».

فالمجتهد الذي بذل وسعه حتى ترجّح عنده قوله، يرى قول مخالفه طريقًا معتبرًا يُسلك عند الحاجة؛ فكيف يجعله من دونه علامةً على الضلال؟ وإنما الذي يذمّه أهل العلم أن يتتبّع المرء الرخص، فيأخذ من كل مذهب أيسره بلا حاجة ولا نظر.

حين تصير المسألة شعارًا

اختلف أهل البحرين في مسألة رؤية الكفار ربهم، فكتب إليهم ابن تيمية أن الساكت عنها لا يُهجر، وأنه «لا ينبغي أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا»، وأن «فساد الفرقة أضعاف شرّ خطأ نفر قليل في مسألة فرعية». والمحنة أن يُمتحن بها الناس فيُوالى عليها ويُعادى، والشعار أن تصير علامةً تُميّز فريقًا من فريق؛ فإذا بلغت المسألة ذلك صار ضرر التفرّق عليها أعظم من ضرر الخطأ فيها. ولاحظ أنه لم يقل لهم: المسألة لا قيمة لها، ولا منعهم من بحثها؛ وإنما وزن بين مفسدتين، فقدّم درء الكبرى منهما.

على المنبر وفي المسجد

قبل أن تطرح مسألة خلافية على المنبر، اسأل نفسك: هل سيخرج المصلّون وقد صارت عندهم محنةً يمتحنون بها الناس، أو شعارًا يُعرف به مسجدي من مسجد جاري؟ فإن خشيت ذلك فموضعها الدرس لا الخطبة، وتفصيله في فصل المنبر.

حقوق لا يُسقطها الخلاف

بين المرء ومخالفه وشائج ثلاث تبقى بعد كل خلاف: الآدمية، والإسلام، ورحم العلم. وقد ضاقت الحال بالنظّام المعتزلي، فأرسل إليه إبراهيم بن عبد العزيز ثلاثين دينارًا، وقال:

«إن كنا اختلفنا في المقالة فإنا نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية»

وكان الخلاف بينهما في المقالة لا في فرع من الفروع، ومع ذلك لم يُسقط حقَّ المروءة. بل إن عبد الله بن أبي ربيعة، وهو يومئذ مشرك، قال لعمرو بن العاص عند النجاشي في شأن المسلمين: «لا تفعل، فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا». فإذا حفظت رحمُ النسب لمشركٍ حقَّ من خالفه في الدين، فرحم الإسلام ورحم العلم أولى أن تحفظا للمسلم حقّ أخيه المخالف في مسألة.

الإنصاف والأمانة في نقل قول المخالف

الإنصاف أهمّ أخلاق العالم؛ قال ابن عبد الهادي: «ما تحلّى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب». وأصله قوله تعالى: <وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ> [المائدة: ٨]، وفي قول عمّار: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك...»، وقد قيل: «إذا نُصر الهوى بطل الرأي». وفي الآية إشارة إلى أن البغض يميل بصاحبه إلى الجور من غير أن يشعر، فاحتاج العدل إلى أمرٍ ومجاهدة. ويقرّب هذا ما انتهى إليه بعض دارسي الأخلاق من أن في كل فريق أخيارًا لديهم شيء مهم يقولونه، وهو موافق لميزان القرآن: <لَيْسُوا سَوَاءً> [آل عمران: ١١٣]. ويُحمد لصاحب هذا القول أنه عدّل نظريته حين نقده قرّاء غاضبون، فأضاف إليها ما فاته؛ فالخصم الغاضب قد يحمل جزءًا من الحق لا تراه.

ويعلو مراتبَ الثناء كلَّها ردُّ الحق إلى نصابه: أن تقرّ لمخالفك بما أصاب فيه ولو خالفته في غيره. قال يحيى القطان في أبي حنيفة: «لا نكذب الله، ربما رأينا الشيء من رأيه فاستحسنّاه فقلنا به». وجمع وكيع الفرق بين المنصف وغيره في كلمة:

«أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم»

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> اختر مسألة فرعية تخالف فيها إمام مسجد مجاور، واكتبها في عمودين على طريقة وكيع: ما لقولك من الأدلة وما عليه، وما لقول مخالفك وما عليه. فإن خلا عمود «ما عليّ» أو عمود «ما له» فراجع إنصافك قبل أن تراجع المسألة.

ومن الإنصاف الأمانة في النقل، وقد قيل: «أول ما يجب على العالم الأمانة في النقل». ومن أقبح صور الخيانة فيه أن يُطبع كتاب لإمام متقدّم فيُغيَّر عنوانُ باب منه وتُحذف منه قصة، فيُنسب إلى الإمام غيرُ ما كتب. وقد بلغ أهل الحديث في الأمانة أن قدّموها على القرابة والمال: سُئل ابن المديني عن أبيه فقال: «هو الدين، إنه ضعيف»، وقال زيد بن أبي أنيسة: «لا تأخذوا عن أخي»، وردّ أبو غالب التيّاني ألف دينار عُرضت عليه ليكتب اسم أمير على كتابه. فمن لم يحابِ أباه وأخاه في النقل، فأحرى ألّا يظلم مخالفه فيه. وأما عرض قول المخالف بأقوى صوره قبل نقده فموضعه فصل افهم مخالفك كما يفهم نفسه.

شبهة: ألم يُقذع بعض الأئمة في بعض؟

فإن قيل: فما هذه الكلمات القاسية التي نُقلت عن بعض الأئمة في بعض؟ فالجواب من وجهين: أولهما النظر في ثبوتها، فكثير منها لا يصح، كأكثر ما رُوي في الطعن على أبي حنيفة في بعض كتب التاريخ. وثانيهما النظر في ملابساتها، فالكلمة إذا انتُزعت من ظرفها تغيّر معناها.

ومثال ذلك قول ابن أبي ذئب في مالك: «يُستتاب مالك، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه»، لأنه لم يأخذ بظاهر حديث «البيّعان بالخيار». وقد شكّك الذهبي في ثبوتها في موضع، وأنكر على قائلها في موضع آخر، ثم وُجد ما يُثبتها. فإذا نُظر في ملابساتها ظهر وراءها موقف آخر: فقد سكت مالك أمام المنصور حقنًا للدماء، وجاهر ابن أبي ذئب، فعدّ سكوت مالك خذلانًا، فقال ما قال. فهي كلمة غضبٍ وُلدت من موقف، لا حكمٌ وُزن بميزان العلم؛ ولا يجوز أن تُتخذ مستمسكًا للجرأة على الأئمة، فتلك قلة أدب مبنية على جهل مركّب. وما أكثر ما يُتداول اليوم من كلمة قالها عالم في عالم، تُقصّ من سياقها وتُنشر بين العامة كأنها حكم نهائي؛ فإذا وصلتك فاسأل عنها السؤالين اللذين مرّا قبل أن تعيد نشرها: أثبتت؟ وفي أي ظرف قيلت؟

وانظر في المسألة نفسها إلى موقف آخر: كان أحمد يرى فيها رأي مخالفي مالك، ومع ذلك قال: «مالك لم يردّ الحديث، ولكن تأوّله». رجلان وقفا أمام اجتهاد واحد لمالك، أحدهما في ساعة غضب والآخر في ساعة إنصاف؛ والثاني هو الذي يُقتدى به.

وكان الأئمة أنفسهم يزجرون من تطاول على أقرانهم: قال أحمد لمن نال من ابن مهدي: «مالك ويلك ولذكر الأئمة!»، وقال ابن عساكر لشيخه العبدري: «إنما نحترمك ما احترمت الأئمة». ونسب ابن عبد البر «الجهل» إلى عمر بن عبد العزيز والمغيرة في مسألة، فغيّرها السِّلَفي في إملائه إلى «خفي عليهما»؛ فالمعنى واحد، لكن اللفظ الخشن أُبدل بعبارة تليق بمقام الأئمة.

وأما كلام الأقران بعضهم في بعض فقاعدته أنه يُطوى ولا يُروى، كما مضى في فصل قواعد الحكم على المخالف. وإنما انحسر هذا الأدب حين شاع التقليد وطلبُ الدنيا بالعلم، فصار الفقهاء طالبين بعد أن كانوا مطلوبين؛ والعالم المطلوب سيّد نفسه لا يرجع إلا إلى الحق، والطالب قد باع نفسه فلا يقول إلا ما يُرضي من اشتراه. فأكثر ما وُجد من تجاوز إنما جاء من المقلّدين المتعصّبين المتأخرين، فتحوّل الاختلاف على أيديهم من نعمة إلى نقمة.

الدعائم الأخلاقية في معاملة المخالف

إذا جُمعت هذه المشاهد انتظمت في دعائم ستّ يقوم عليها التعامل مع المخالف:

الدعامة	معناها	من مشاهد الأئمة
الإخلاص والتجرّد من الهوى	أن يكون الخلاف طلبًا للحق؛ فكثير من الخلاف ظاهره علمي وباطنه حب الزعامة	الشافعي لأحمد: «فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني»
التحرّر من التعصّب	للرأي الشخصي، وللمذهب، وللجماعة والحزب	أبو يوسف: «نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة»
إحسان الظن	حمل قول المخالف على أحسن وجوهه	أحمد: «مالك لم يردّ الحديث، ولكن تأوّله»

الدعامة	معناها	من مشاهد الأئمة
ترك الطعن والتجريح	المرء لا يُهدر بزلّة	السَّلَفي يبدّل «الجهل» بـ«خفي عليهما»
البعد عن المراء واللدد	المناظرة للبيان لا للغلبة، ولا تمتد خصومتها إلى ما بعدها	أحمد يأخذ بركاب ابن المديني
الحوار بالتي هي أحسن	البدء بمواضع الالتقاء	رسالة الليث إلى مالك

وقد مضى الكلام في المراء والتعصّب من آفات النفس، ويأتي الحوار بالتي هي أحسن في فصل قواعد الحوار. وتبقى لهذه الدعائم ثلاثة قيود تحفظها من أن تنقلب تمييعًا:

١. أن موضعها الخلاف السائغ الذي استوفى شرطيه؛ فكل ما مرّ من أمثلة العمل بقول المخالف والصلاة خلفه ورسالة الليث أمثلة فقهية، ومن أطلقها في كل خلاف بلا ضابط وضعها في غير موضعها. أما حقوق الأخلاق فتبقى مع كل مخالف، كما بقيت للنظّام.

٢. أن الأدب مع المخالف لا يعني تصويب قوله؛ فالصواب في المسألة واحد، والمجتهد المخطئ معذور مأجور، وقوله مع ذلك خطأ.

٣. أن الأدب لا يُسقط البيان؛ فقد تناظر الأئمة وردّ بعضهم على بعض، ثم حفظوا الود.

والعبارة الجامعة لذلك: خصومة في الفكرة، وعدل مع الشخص.

«ألا يستقيم أن نكون إخوانًا؟»

ويجمع ذلك كلَّه مشهدٌ قصير حكاه يونس بن عبد الأعلى الصدفي:

«ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يومًا في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة»

قف عند كلماته واحدة واحدة. «ناظرته يومًا في مسألة»: فالمناظرة وقعت، والأدب لا يعني ترك البيان. «ثم افترقنا»: ولم يتفقا، ولم يُشترط الاتفاق لبقاء الود. «فأخذ بيدي»: فالمبادرة من الشافعي وهو الأعلى منزلة، وباليد قبل اللسان. «يا أبا موسى»: نداء بالكنية تكريمًا. «ألا يستقيم»: سؤال يدعو ولا يفرض. «إخوانًا»: رابطة أعلى من المسألة. «وإن لم نتفق في مسألة»: فالمسألة باقية على خلافها، والأخوة لا تنتظر حسمها.

ولم يصف يونس الشافعي في هذا الموقف بأنه أرقّ الناس أو أحلمهم، بل قال: «ما رأيت أعقل»، وعلّق الذهبي: «يدل على كمال عقل هذا الإمام». فأدب الخلاف عندهم من كمال العقل قبل أن يكون من رقة الطبع: فالعاقل يعلم أن المسألة قد تتضح غدًا بدليل يظهر، وأن الأخ إذا ضاع لا يعود بدليل. وهذا ما يدعو إليه بعض دارسي الاستقطاب اليوم حين يطلبون الانتقال «من الخلاف المانوي إلى الخلاف المحترم البنّاء»، والمانوية عندهم أن يُرى العالم حربًا بين نور مطلق وظلمة مطلقة

يصير فيها كل حلّ وسط إثمًا. غير أن الشافعي لم يقل ليونس: كلانا مصيب؛ فقد افترقا وكُلٌّ على قوله، وبقيت الأخوة فوق المسألة لا بديلًا من الحق.

فإذا خرجتَ من نقاش مع أخيك الخطيب ولم تتفقا، فلا تنتظر أن يبدأك؛ خذ بيده كما أخذ الشافعي بيد يونس، وقل له بلسانك أو بفعلك: ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟

خلاصة الفصل

- الأدب علمٌ كان السلف يتعلمونه كما يتعلمون العلم ويقدّمونه عليه، وأحوج ما يكون إليه العالم ساعةَ يُخالَف.
- إذا كان الخلاف مشروعًا والمخالف متأهّلًا عُدّ قوله اجتهادًا لا بدعة، وحُكي بدليله وإنصاف، وجاز العمل به عند الحاجة، ورُدّ عليه إن لزم نصحًا لا تجريحًا.
- تناظر الأئمة حتى علت أصواتهم، ثم أخذ بعضهم بركاب بعض، وأثنى بعضهم على بعض، وعملوا بقول مخالفيهم عند الحاجة، وأبوا أن تصير مسائل الفروع محنةً وشعارًا.
- الإنصاف أن تكتب ما لك وما عليك، وأن تقرّ لمخالفك بما أصاب فيه، وأن تنقل قوله بأمانة.
- ما نُقل من قسوة بعض الأئمة على بعض يُنظر في ثبوته ثم في ملابساته، ولا يُتخذ ذريعة للجرأة عليهم.
- الدعائم الستّ موضعها الخلاف السائغ، ولا تعني تصويب كل قول ولا ترك البيان؛ وحقوق الأخلاق باقية مع كل مخالف.
- كلمة الشافعي ليونس جامعة الباب: مناظرة في المسألة، ثم أخذٌ باليد، وأخوّة لا تنتظر الاتفاق.



الباب الثالث

أحاور

الحوار مع المخالف

◆◆◆

الفصل الثالث عشر

افهم مخالفك كما يفهم نفسه

تخيّل شيخين في حيّ واحد، يختلفان منذ سنين في مسألة واحدة. يحفظ كل منهما ردوده على صاحبه، ويعرف مواضع الضعف في قوله كما يعرف طريق بيته، ويستطيع أن يتكلم فيها ساعة بلا ورقة. فإذا سألت أحدهما أن يعرض قول صاحبه بأدلته عرضًا يرضاه صاحبه، تلعثم، أو ساق صورة لو سمعها المخالف لقال: ما هذا قولي. لقد أمضيا سنين في الردّ على قول لم يسمعه أحدهما من أهله قط.

وهذه هي المفارقة التي يُفتتح بها باب الحوار: أكثر الخصومة لا تدور بين قولين، بل بين قولٍ وكاريكاتيرٍ عن القول الآخر. والكاريكاتير لا يحتاج إلى سوء نية؛ يكفيه أن نأخذ قول مخالفنا من خصومه، أو من أضعف من يحمله، أو مما بلغنا عنه في مجلس غاضب. ولهذا كان أول الحوار أن تفهم، وأعلى الفهم أن تفهم مخالفك كما يفهم هو نفسه، حتى يسمع قوله منك فيقول: نعم، هذا ما أعنيه.

قولٌ أم كاريكاتير؟

ولا يظنّنّ أحد أن هذا التشويه نادر أو مقصور على العامة. ففي دراسة على خلاف سياسي في بلد غربي، أجاب نحو ألفي مشارك عن أسئلة في القيم الأخلاقية ثلاث مرات: مرة عن أنفسهم، ومرة كما يظنون أن صاحب اتجاههم يجيب، ومرة كما يظنون أن صاحب الاتجاه المقابل يجيب. فتفاوتت دقتهم في تصوّر مخالفيهم تفاوتًا كبيرًا، وكان أكبر الخطأ أن ظنّ فريق أن مخالفيه لا يبالون بالرحمة والعدل، مع أن الدراسات نفسها دلّت على أن الفريقين جميعًا يقدّران الرحمة والعدل، وإن تفاوتا في مقدار ذلك.

وما أكثر ما يقع مثل هذا بيننا: يظن المتمسك بقول أن مخالفه لا يبالي بالسنة، والسنة عند مخالفه هي التي حملته على قوله؛ ويظن الآخر أن صاحبه جامد على الألفاظ، وهو عند نفسه محتاط لدينه. وقد مرّ في فصل أسباب الخلاف أن الأئمة لم يختلفوا في منزلة النص، بل في ثبوته وفهمه، فمن رمى مخالفه بقلة المبالاة بالسنة فقد حارب صورة صنعها بيده.

وأنجع علاج لذلك أن يُلزم المرء نفسه قراءة أدلة مخالفه من كتب أهله، لا من كتب الرادّين عليه؛ فإنه يكتشف حينئذ في صمت ما لا تنتجه المواعظ في سنين. ولهذا جعل ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي من مبادئه «الحرص على فهم الآخر فهمًا صحيحًا، وحسن الظن به، وإنصافه وإبراز محاسنه». وتقديم الفهم في هذا البند على حسن الظن والإنصاف له معنى، لأنهما يُبنيان عليه: فلا تُحسن الظن بمن لا تعرفه، ولا تُنصف قولًا لم تفهمه.

وقد وضع ابن حزم لهذا الفهم ميزانًا يحمله المرء معه إلى كل مجلس:

«من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسّفه».

وهذا التوهّم هو ما تجعله دراسات النفس ركن التعاطف (Empathy) وتسميه: «تصور نفسك مكان الآخر». وأصله في ديننا أعلى وأوسع: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (متفق عليه). فأنت تحب أن يُحكى قولك كما تقوله، بأدلته ومآخذه وقيوده، لا مبتورًا ولا مقطوعًا عن سياقه؛ فأحبب ذلك لمخالفك.

وعلى هذا جرى المحققون في كتب الخلاف: يسوقون أدلة المخالف بأقوى صورها، ثم يجيبون عنها؛ فإن الجواب عن أضعف الأدلة لا يُقنع صاحبها، ولا يغني من الحق شيئًا. أما تحريف قول المخالف ثم نقضه فمغالطة لها اسمها، وتفصيلها في فصل قواعد الحوار ومغالطاته.

> **قاعدة**
>
> **قبل أن تنقض قول مخالفك اسأل نفسك: هل أستطيع أن أعرضه بأدلته عرضًا يرضاه أهله؟ فإن لم تستطع فأنت تردّ على صورة صنعتَها، لا على قول قاله.**

ثلاث محادثات في كل خلاف

ولماذا نسيء فهم مخالفينا ونحن نسمع كلامهم؟ لأن ما يقال في مجلس الخلاف ليس إلا سطحه. ويقترح الباحثون في التواصل تصورًا نافعًا، هو أن كل محادثة خلافية في حقيقتها ثلاث محادثات تجري معًا: محادثة «ماذا حدث؟»، وموضوعها الوقائع والأدلة والنيات واللوم؛ ومحادثة المشاعر، وموضوعها ما يجده كل طرف في نفسه؛ ومحادثة الهوية، وهي ما يقوله المرء لنفسه عن نفسه: هل أنا كفء؟ هل أنا إنسان صالح؟ هل أنا جدير بالتقدير؟ والكلمات لا تكشف إلا الطبقة الأولى، أما الحدث الحقيقي فكثيرًا ما يكون فيما يُفكَّر فيه ولا يُقال.

خذ مثالًا افتراضيًّا: إمامان في مسجدين متجاورين اختلفا في القنوت في الفجر، فتعرّض أحدهما في درسه لقول صاحبه، فبلغه ذلك. ما يدور بينهما بعد ذلك كلام في الأحاديث وأسانيدها. لكن تحت الكلام ما لم يُقل: أحدهما يرى أنه أُحرج أمام جماعته وقد صلّى بهم على قوله عشرين سنة، ويسأل نفسه: أهكذا يراني، مخالفًا للسنة في صلاتي؟ والآخر يخشى أن يُظنّ به التفريط في البيان إن سكت، ويسأل: أأكون عالمًا إن لم أبيّن ما أراه؟ فإذا تكلّما في الأسانيد وحدها لم يلمسا موضع الجرح.

المحادثة	سؤالها	الخطأ الشائع	التحوّل المطلوب
ماذا حدث؟	من المحق؟ وماذا قصد؟ وعلى من اللوم؟	أن نفترض أننا نعرف الحقيقة والنيات، وأن الذنب على الآخر	من إثبات أني محق إلى استكشاف قصة كل طرف، ومن اللوم إلى المساهمة
المشاعر	ماذا أصنع بمشاعري ومشاعره؟	أن نكتمها، أو نطلقها أحكامًا واتهامات	أن نرى مشاعر المخالف ونعترف بها قبل البحث في الحل
الهوية	ماذا يقول هذا الموقف عني؟	منطق «الكل أو لا شيء»: إما كامل وإما لا قيمة لي	أن نرى أنفسنا ومخالفينا بصورة أصدق: نصيب ونخطئ، ونبقى أهل علم ودين

ومن عرف هذه الطبقات تغيّرت غايته من الحوار: لم يعد يدخله ليوصل رسالة ويفوز بها، بل ليفهم ما جرى من جهة مخالفه، ثم ليُفهِمه ما جرى من جهته، ثم ليعملا معًا على ما بقي. وهذا ما يسمّى الانتقال من «رسائل المعركة» إلى «محادثة التعلّم». والمفارقة أن مخالفك يصير بهذا أقبل لكلامك، وتصير أنت أقرب إلى أن تتعلم ما قد يغيّر فهمك.

غير أن هذا التحوّل أسلوب في الحوار، لا ميزان للحق. فالفهم المتبادل غاية أولى في كل حوار، وإظهار الحق بدليله غاية عليا لا تسقط؛ وقد احترز أهل هذا الفن أنفسهم بأن الفهم لا يعني أن الآراء كلها متساوية في الصواب، ولا أن التمسك بالمعتقدات الراسخة خطأ. فأدوات هذا الفصل تعلّمنا كيف نتحاور، والوحي هو الذي يحدد ما الحق.

ماذا حدث؟ قصتان معقولتان

في أعماقنا نحكم على مخالفنا بأحد أحكام أربعة: أناني، أو ساذج، أو متسلّط، أو غير عقلاني؛ ثم نضغط لنكسر «عناده»، فينتهي الأمر جدالًا لا يُحسم فيه شيء. والواقع أن كل واحد منا معقول في قصته، ومخالفه معقول في قصته أيضًا. فإذا تجادلنا تبادلنا الخلاصات وحدها: هذا يقول نتيجته، وذاك يقول نتيجته، وكل نتيجة لا معنى لها خارج القصة التي أنتجتها. والناس قلّما يتغيرون قبل أن يشعروا أولًا بأنهم فُهموا.

ولاختلاف القصص ثلاثة أسباب. أولها اختلاف المعلومات: فعند كل طرف ما لم يبلغ الآخر، والرهان على أن عند مخالفك علمًا لا تعرفه رهان رابح. وفي القرآن أن الهدهد قال لنبيِّ ملِك: ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ [النمل: ٢٢]، فلم يمنع سليمانَ عليه السلام مقامُه من أن يصغي إلى جندي صغير، ثم قال: ﴿سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: ٢٧]، فجمع الإصغاء والتثبت، وعلّق الحكم حتى يُختبر الخبر.

وثانيها اختلاف التفسيرات، تصنعها تجارب كل طرف وقواعده الضمنية التي لم يصرّح بها قط: هذا نشأ على أن الاحتياط في العبادة أولى، وذاك على أن التيسير على الناس أولى، وكلاهما يرى قاعدته بديهة لا تحتاج إلى بيان. وثالثها استنتاجات تميل مع المصلحة: ففي تجربة على مفاوضات بيع قدّر من وُضعوا في موقع البائع قيمة الشركة أعلى من قيمتها العادلة بنحو ٣٠%، وقدّرها من وُضعوا في موقع المشتري أدنى منها بنحو ذلك، والشركة واحدة والأرقام واحدة.

والمخرج أن تنتقل من اليقين إلى الفضول. فبدل أن تقول: كيف يقول هذا؟! اسأل: ما الدليل أو المعلومة التي عنده وليست عندي؟ وبدل أن تقول: هذا متعصب، اسأل: كيف يرى المسألة حتى يصير قوله معقولًا عنده؟ فاليقين يُبقيك خارج قصته، والفضول يُدخلك إليها. وفهمك قصته لا يقتضي أن تتخلى عن قصتك؛ فلك أن تقول: أفهم لماذا تراه هكذا، وأنا أراه على غير ذلك. وهذا ما يسمّى «موقف الواو» (And Stance): أن تجمع القصتين في نظرك، بدل أن تُكرَه على اختيار إحداهما.

وهو صالح كل الصلاحية في الاجتهاديات والأعراف والتقديرات. أما في القطعيات فمعناه أن تفهم دافع مخالفك مع ثبات الحكم، على طريقة قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤]؛ فهو إنصاف في العرض مع يقين بالحق، لا شك فيه.

القصد والأثر

النية لا توجد إلا في قلب صاحبها، ونحن لا نرى إلا أثر فعله فينا. فنقفز من الأثر إلى النية: «تأذيت، إذن قصد أن يؤذيني»، ونفترض الأسوأ حين لا نعلم. ونحن في ذلك أرحم بأنفسنا منا بغيرنا: نحاكم غيرنا بأفعالهم، ونحاكم أنفسنا بنياتنا؛ فإذا نسي صاحبك فهو مستهتر، وإذا نسيت أنت فأنت مرهق. وقد مرّ في فصل آفات النفس أن الطعن في النيات حكم على غيب لا نملكه؛ والذي يزيده هذا الموضع أن الخطأ في النيات يقع في اتجاهين، والتفريق بين النية والأثر (Intent vs. Impact) يعالجهما معًا.

فالخطأ الأول أن تستنتج نية مخالفك من أثر كلامه فيك. وعلاجه ثلاثة أسئلة تسألها نفسك: ما الذي قاله أو فعله فعلًا؟ وما أثره عليّ؟ وما الذي أفترضه عن قصده بناءً على هذا الأثر؟ ثم تعامل جوابك عن الثالث فرضية تحتاج إلى أن تتبيّنها، امتثالًا لقوله تعالى: <فَتَبَيَّنُوا> [الحجرات: ٦]، لا حقيقة تبني عليها. فتشارك صاحبك الأثر، وتسأله عن القصد: سمعتُ كلمتك في الدرس فأحرجتني أمام جماعتي، ولا أدري ما الذي أردته بها.

والخطأ الثاني أن تظن أن حسن نيتك يمحو سوء أثرك. فإذا جاءك مصلٍّ يشكو أن مثالًا في خطبتك آذاه، فلا تبدأ بقولك: لم أقصد؛ فإنه يسمع منها أنك تدفع عن نفسك ولا تسمعه. بل ابدأ بما يدل على أنك رأيت أثر كلامك: «يبدو أن الكلام آلمك، وأفهم لماذا»، ثم وضّح قصدك، ثم قل ما ستراعيه. وللشرع في هذا ميزان دقيق: فالمخطئ معذور في الإثم، لكنه لا يُعفى من إصلاح ما أفسد، وعليه ضمان ما أتلف وإن لم يقصده.

المساهمة بدل اللوم

وأكثر ما يُفسد فهم المخالف أن ندخل الحوار بسؤال واحد: على من اللوم؟ واللوم حكم ينظر إلى الوراء، يطلب مذنبًا وعقوبة؛ فإذا صار هو الغاية كان الفهم هو الضحية، لأن شبح العقوبة يُسكت الصراحة. أما المساهمة ففهم ينظر إلى الأمام، يسأل: كيف تفاعلت أفعالنا فأنتجت هذه القطيعة؟ وكيف نغيّرها من الآن؟ وقلّما تنشأ قطيعة بين مسجدين أو بين شيخين إلا وللطرفين فيها يد، وإن تفاوتت الأيدي: فقد تكون مساهمتك يسيرة ومساهمة صاحبك كبيرة، والمقصود أن تفهم، لا أن تحسب النسب.

وفي القرآن أصل هذا النظر في أشد المواقف؛ فبعد أُحد قال تعالى: <أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ> [آل عمران: ١٦٥]، فوجّه المؤمنين إلى مساهمتهم، مع أن عدوهم هو المعتدي. ولا يعني هذا تخفيف إثم المعتدي، ولا لوم المظلوم، ولا إسقاط القضاء والحسبة؛ فالمسؤولية الفردية قائمة: <وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ> [الأنعام: ١٦٤]. وإنما ترك اللوم أداةٌ لمحادثة الإصلاح، لا إلغاءٌ للمحاسبة.

ومن المساهمات التي يعسر أن يراها المرء في نفسه: أن يشكو صاحبه إلى طرف ثالث بدل أن يصارحه، وأن يكون صعب المفاتحة، سريع الغضب، كثير الأحكام، فلا يجرؤ أحد على مصارحته. ولكشف مساهمتك أداتان: أن تعكس الأدوار فتسأل: بماذا سيقول مخالفي إني أسهمت؟ وأن تنظر إلى الأمر بعين مراقب محايد لا مصلحة له في النزاع.

المشاعر والهوية: ما تحت الحجة

والخلاف بين أهل العلم ليس حججًا مجردة. فالمشاعر في صميم كل خلاف صعب، والحوار الذي يتجاهلها كنشيد بلا لحن: تحفظ كلماته وتفوتك روحه. ومن لم تُرَ مشاعره لم يهدأ لسماع الحجة مهما قويت. وموضع ملك النفس في هذه المحادثة فصل الغضب، وموضع التعبير عن مشاعرك فصل كيف نتكلم حين نختلف؛ أما المقصود هنا فأن ترى مشاعر مخالفك وتعترف بها، كما سيأتي في الإصغاء.

وأخفى من المشاعر محادثة الهوية. فحين تقول لخطيب: قولك مخالف للسنة، قد لا يسمع حكمًا على مسألة، بل حكمًا عليه هو: لستَ متّبعًا، ولستَ عالمًا يُرجع إليه. فيدافع عن نفسه لا عن قوله، ويشتد في الدفاع بقدر ما اهتزت صورته عن نفسه. وأكبر ما يجعل الهوية هشة منطق «الكل أو لا شيء»: إما عالم لا يخطئ، وإما لا قيمة له؛ وهوية كهذه متينة متانة كرسي بساق واحدة، لا تحتمل ملاحظة واحدة.

فإذا فهمت هذا عرفت أن من فهم المخالف أن تعينه على الخروج من هذا المنطق: أن تفصل في كلامك بين القول وقائله، وأن تُشعره أن خطأه في مسألة لا يُسقط علمه ولا دينه. وأصل ذلك عندنا أن قيمة المسلم لا تتعلق بغلبة في مجلس: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (رواه مسلم). فمن ثبتت هويته على هذا الأساس اتّسع صدره لاحتمال خطئه، واتّسع لاحتمال صواب مخالفه.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> قبل أن تجلس إلى مخالف بينك وبينه خلاف قديم، خذ ورقة واقسمها عمودين: في الأول اكتب ما قيل بينكما بلفظه، وفي الثاني ما فكّرت فيه وشعرت به ولم تقله. ثم وزّع ما في العمود الثاني على المحادثات الثلاث: ماذا حدث؟ والمشاعر، والهوية. ثم أعد الكرّة بعين مخالفك: ما الذي فكّر فيه وشعر به ولم يقله؟ وما المعلومة التي عنده؟ وأي سؤال من أسئلة الهوية اهتزّ عنده؟ ولا يلزمك أن تُطلع أحدًا على ما كتبت.

الإصغاء: أن تسمع لتفهم لا لتردّ

في حوار النبي ﷺ مع عتبة بن ربيعة قال له: «قل أسمع»، فلما انتهى قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟»، قال: نعم، قال: «فاسمع مني» (سيرة ابن هشام). أصغى ﷺ إلى رجل يعرض عليه ما يعرض حتى فرغ، ولم يقطع عليه، ثم أجابه. وفي ذلك السؤال القصير أدب كامل: أن يعلم المتكلم أنه سُمع إلى آخر كلامه قبل أن يُجاب.

وقد يكون في كلام المتحدث ما يستفزّ، فيروض السامع نفسه حتى ينتهي. سأل رجل من أهل مصر ابنَ عمر: أتعلم أن عثمان فرّ يوم أحد، وتغيّب عن بدر وعن بيعة الرضوان؟ فقال: نعم؛ فلما كبّر الرجل قال ابن عمر: «تعال أبيّن لك» (رواه البخاري). لم يقطع عليه سؤاله وفيه طعن في صاحب يحبه، بل تركه يُفرغ ما عنده، ثم بيّن له.

وعلى هذا جرى أدب المناظرة عند العلماء. قال ابن عقيل: «ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه»، وعلّل الخطيب ذلك بقوله: «فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام». وسمّى ابن عقيل الحوار الذي يسوده هذا الأدب «مناوبة»، والذي يتخاطف فيه الطرفان الكلام «مناهبة». وليس

الاستماع مجرد صمت، بل إقبال على المتكلم، وترك الانشغال عنه، وتفاعل لا يقطع حديثه؛ وعلامة صدقه أنك لو أردت أن تلخّص كلامه لاستطعت.

وأعلى الإصغاء حضور القلب، كما قال تعالى:

<إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ> [ق: ٣٧]

و«وهو شهيد» أي حاضر القلب. وقد أصغى النبي ﷺ إلى عائشة رضي الله عنها وهي تحكي حكاية طويلة، ثم قال: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» (رواه البخاري ومسلم).

وهذا الحضور هو ما تسميه دراسات التواصل التعاطف: فهمٌ يتّسم بالاحترام لما يمرّ به الآخر، لا يتحقق إلا إذا طرحنا أحكامنا المسبقة عليه ساعةَ نسمعه. ولفظ «التعاطف» نفسه نبوي: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد...» (متفق عليه). وطرح الأحكام هنا تأجيل لها لا إلغاء؛ فالمسلم لا يكفّ عن وزن الأقوال بميزان الشرع، لكنه لا يزنها قبل أن يسمعها. فالقاعدة: لا تقيّم مبكرًا.

ومن أكثر ما يقطع الإصغاء أن نسارع إلى ما نحسنه: النصح، والتعليم، والتصحيح، والمواساة، والتبرير، والاستجواب، وقصّ حكاية مشابهة من حياتنا، والمزايدة على ألم المتكلم بألم أشدّ منه. وليس النصح مذمومًا في ذاته، فـ«الدين النصيحة» (رواه مسلم)؛ وإنما العيب في توقيته وتقديمه على الفهم. فالترتيب: أصغِ، ثم أعد الصياغة، ثم انصح إن طُلب منك أو احتيج إليه.

والعائق الأكبر صوت في داخلك يقول: أنا على حق، لم أقصد، كيف سأردّ عليه؟ ولا ينفع أن تُسكته بالقوة؛ بل انتبه إليه حتى تعرف أنماطه فتملكه. فإن أمكنك أن تحاور نفسك حتى تبلغ الفضول فذاك، وإن غلبك شعور قوي فقل عناوينه بهدوء: أنا مندهش، وأظنني لا أوافق، لكن حدّثني أكثر. واعلم أن مخالفك لا يسمعك للسبب نفسه الذي يجعلك لا تسمعه: إنه لا يشعر أنه مسموع. فمن لم يُسمَع لن يَسمع.

ثلاث مهارات: السؤال وإعادة الصياغة والاعتراف

المهارة الأولى أن تسأل لتتعلم، ولهذا السؤال قواعد: ألا يكون حكمًا متنكرًا في صورة سؤال، كقولك: ألا ترى أن شيخكم أخطأ؟ فإن لم يكن عندك سؤال فلا تسأل؛ وألا يكون استجوابًا يحاصر المسؤول؛ وأن يكون مفتوحًا: ما الذي حملك على هذا القول؟ حدّثني أكثر؛ وأن يطلب أمرًا محددًا: ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ هل تعطيني مثالًا؟ وأن يكون الامتناع عن جوابه آمنًا، فالسؤال دعوة لا مطالبة. ولا يدخل في المذموم سؤال التعليم الذي يُعلَن قصده ثم يُصرَّح بجوابه، كقوله ﷺ: «أتدرون من المفلس؟» (رواه مسلم).

والمهارة الثانية إعادة الصياغة (Paraphrase): أن تعيد على مخالفك معنى كلامه بلفظك، فتتحقق من فهمك، ويعلم هو أنه سُمع. وكثير ممن يكرر كلامه يكرره لأنه لم يرَ دليلًا على أنك فهمته، فإذا أعدت صياغته كفّ عن التكرار وبدأ يستمع.

ويحسن أن تأتي إعادة الصياغة سؤالًا لا تقريرًا، وأن تتجه إلى ما يهمّه لا إلى ألفاظه وحدها، كإمام يقول لمؤذن كان يؤخّر الإقامة: فهمتُ إذن أنك لم تكن تتأخر تهاونًا، بل حرصًا على أن يدرك كبار السن القادمون من السوق الجماعة؛ أهذا ما

تقصده؟ ويُذكر أن دراسات على مفاوضات العمل وجدت أن الوقت ينقص إلى النصف إذا أعاد كل طرف كلام سابقه بدقة قبل أن يردّ؛ فما يبدو إبطاءً هو أقصر الطرق.

والمهارة الثالثة الاعتراف بالمشاعر: أن تُعلم مخالفك أنك رأيت ما يجده، بعبارة مثل: يبدو أن هذا مهم لك حقًّا. فكل شعور تصحبه أسئلة خفية: هل شعوري مقبول؟ هل تهتم بي؟ والاعتراف يجيب عنها. والترتيب هنا مهم: الاعتراف قبل حل المشكلة، فحلّها يستطيع أن ينتظر. والاعتراف ليس موافقة؛ فلك أن تقول: «أرى شدة ضيقك وأفهم لماذا تراه ظلمًا، لكني أرى القرار صائبًا، ويجب أن نتحدث عن السبب».

ولا تقفز إلى الحلول، فما يقوله المتكلم أولًا كثيرًا ما يكون رأس جبل الجليد. وعلامة أنه اكتفى أن يرتاح ثم يصمت، ولك أن تسأله: هل هناك شيء آخر؟ فإن وجدت في نفسك ألمًا يمنعك من الإصغاء، ففاقد الشيء لا يعطيه: خذ مهلة قصيرة، ثم عد حين تقدر على السماع.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> على المنبر وفي المسجد: إذا جاءك سائل يكرر خوفه من بطلان صلاته، أو مصلٍّ غاضب بعد الخطبة، فامنع نفسك من الإفتاء والردّ في الدقائق الثلاث الأولى، ولا تفعل فيها إلا ثلاثة أشياء: أن تسأله، وأن تعيد صياغة ما قال، وأن تعترف بما يجده؛ ثم أجب. وستجد أن كثيرًا ممن جاؤوا بأسئلتهم جاؤوا قبلها بهمومهم.

استكشف مسار مخالفك

ومن أنجع طرق الإقناع أن تقنع مخالفك بأذنيك، أي بالاستماع إليه. لكن الاستماع يتعثّر حين يلوذ المخالف بالصمت أو يهجم بالحدّة. وهنا يحسن أن تتذكر أن لكل جملة تاريخًا: فمخالفك رأى وسمع، ثم روى لنفسه قصة عما رأى، ثم شعر، ثم قال ما قال. ونحن لا ندخل إلا عند آخر هذه الحلقات، كمن يدخل على حكاية بعد نصفها، فنردّ على الكلمة الأخيرة ونجهل ما قبلها.

وقد مرّ في فصل الغضب تشريح هذا المسار في نفسك؛ والمطلوب هنا أن تعين مخالفك على أن يعود فيه إلى الوراء: من انفعاله إلى قصته، ومن قصته إلى ما رآه وسمعه، فهناك تُحلّ المسائل.

ويحتاج هذا إلى موقف داخلي قبل الأدوات: أن تكون صادقًا في دعوته إلى الكلام، فلا تسأله ثم تنصرف قبل أن يجيب؛ وأن تكون فضوليًّا تتساءل عما وراء غضبه؛ وأن تبقى فضوليًّا حين يبدأ يكشف قصته، فلا تروي في نفسك قصة شرير عنه، بل تسأل: لماذا يقول إنسان عاقل رشيد كريم هذا؟ وأن تصبر، فإن أثر الانفعال يبقى في البدن بعد أن تهدأ الأفكار بزمن.

ثم أدوات أربع تصلح للصامت والحادّ معًا، تُسمّى مجتمعةً الإصغاء الفعّال (Power Listening):

- **اسأل:** ادعه إلى الكلام باهتمام صادق: ما الذي يجري؟ أحب حقًّا أن أسمع رأيك.
- **اعكس:** صف له ما يبدو عليه، خاصة حين تخالف نبرته كلامه: تقول إن الأمر لا يعنيك، لكن نبرتك تدل على أنه يعنيك. ونبرة صوتك هنا أبلغ من لفظك.
- **أعد الصياغة:** إذا انكشف شيء من قصته فأعده بكلماتك، مختصرًا هادئًا.

- **مهّد:** إذا شعرت أن عنده ما يقوله ولم يأمن بعد، فقدّم أحسن تخمين لما في نفسه؛ ولا تلجأ إليها إلا إذا لم ينفع غيرها.

والتمهيد موضع زلل، فاضبطه بحسن الظن: اعرض على مخالفك احتمالًا يعذره لا تهمة ترميه بها، واقبل نفيه إن نفاه، اجتنابًا لما نُهينا عنه في قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: ١٢]. فإن سألت وعكست وأعدت الصياغة ولم ينفتح فلا تُلحّ، فالإلحاح تطفّل؛ وتذكّر أن الفهم لا يعني الموافقة، وأن دورك في الكلام آتٍ.

فإذا جاء دورك فلا تبدأ بالخلاف. فكثير من الجدال معارك على جزء يسير من الوقائع، وقد يتجادل اثنان بحدّة وهما متفقان على الأصل، لا يختلفان إلا في تفصيل. فإن وافقت فقل ذلك وامضِ؛ وإن وجدت كلامه صحيحًا ناقصًا فابنِ عليه: تمامًا، ويضاف إلى ذلك كذا؛ وإن خالفت فلا تقل له: أخطأت، بل قارن: أظنني أرى الأمر على نحو مختلف، دعني أصف لك كيف. وهذا في المجالس العلمية تحرير محل الاتفاق قبل محل النزاع، وتفصيل تحرير محل النزاع في فصل قواعد الحوار ومغالطاته.

اختبار الفهم الأمين

إلى هنا كان الكلام في أن تفهم، ويبقى أن تتحقق من أنك فهمت. ولا يملك الحكم في ذلك أحد غير مخالفك، فكل إنسان هو المرجع الأخير في بيان ما يعنيه. ومن هنا القاعدة التي هي ذروة هذا الفصل:

> **قاعدة**
>
> **لا تردّ على قول مخالفك حتى يُقرّ هو بأنك فهمته فهمًا أمينًا.**

ولهذه القاعدة شاهد بديع في السيرة. لما وجد الأنصار في أنفسهم من قسمة غنائم حنين جمعهم النبي ﷺ، فسمّى ما في نفوسهم قبل أن يحاجّهم: «ما قالةٌ بلغتني عنكم، وجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم». ثم صاغ حجتهم بلسانه، وأقرّ بحقهم فيها: «أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصُدِّقتم»، وفصّلها في رواية: «أتيتنا مكذَّبًا فصدّقناك...».

فلما سمعوا قولهم منه كما يقولونه، أعاد تأطير القصة كلها: «ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟»، فبكوا حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا (القصة في الصحيحين، وسياقها المفصّل في مسند أحمد وسيرة ابن هشام). لم يُقنعهم بأن أبطل حجتهم، بل بأن عرضها أولًا كما يعرضونها، ثم أراهم ما هو أعظم منها.

ومن هذه القاعدة طريقة عملية تجرّبها بنفسك مع مخالف حقيقي، في مسألة فقهية بينكما كإخراج زكاة الفطر قيمةً أو طعامًا، أو في مسألة أبعد غورًا مما اختلفت فيه المدارس العقدية المعتبرة، حيث يكون الكاريكاتير أكثف والحاجة إلى الإنصاف أشد. ومثالها الافتراضي شيخان في حيّ واحد، أحدهما على طريقة الأثرية والآخر على طريقة الأشاعرة، طال خلافهما في تأويل الصفات حتى بدأ يمزّق علاقات الجوار: فيعرض الأول أدلة الأشاعرة وحجتهم كما لو كان يدافع عنهم، ويسمع الثاني ثم يجيب بكلمة: هل أنصفتني؟ ثم يتبادلان. وخطواتها:

١. **اتفقا على الغرض:** أن يفهم كل منكما صاحبه لا أن يغلبه، وأن الردّ مؤجَّل إلى ما بعد الإقرار.

٢. **تهيّأ من مصادر أهله:** اقرأ أدلة قوله في كتب القائلين به لا في كتب الرادّين عليه، واكتب قصته في ثلاث خانات: أدلته ومعلوماته، ومآخذه وقواعده في فهمها، وما يحرص عليه ويخشاه.

٣. **اعرض ثم اسكت:** اعرض قوله بأدلته بأقوى صورها كما يعرضه أهله، بلا تعليق ولا استدراك، ثم اسكت.

٤. **اجعله الحَكَم:** لا يقيّم عرضك أحد غيره، بسؤال واحد: هل هذا قولكم فعلًا، أم صورة مشوّهة عنه؟

٥. **صحّح حتى يقول: نعم:** إن أشار بأدب إلى ما أسقطتَ أو شوّهت فاشكره، وأعد العرض مصحَّحًا حتى يقول: هذا قولي.

٦. **تبادلا الأدوار:** يعرض هو قولك بأدلته كما تعرضه أنت، وتكون أنت الحَكَم.

٧. **ثم تحاورا:** بعد الإقرارين يحلّ الردّ والمناقشة، وتسألان: ما الذي اكتشفناه؟ وما الذي كنا نجهله من قول صاحبنا؟

ولهذه الطريقة ضمانات لا تُختصر، لأن عرض قول المخالف بأقوى أدلته قد يُساء فهمه أو يُساء استعماله:

- **الخلوة أولًا:** تبدأ بين اثنين في مجلس مغلق، لا أمام جماعة ولا أتباع، ولا تنتقل إلى مجلس أوسع إلا بعد نجاحها.
- **لا تصوير ولا نقل:** يُتفق على ذلك قبل البدء، فعرضك الأمين لقول مخالفك ليس إقرارًا به، ولا يجوز أن يُقتطع منه شيء فيُحتجّ به على صاحبه.
- **حق الإيقاف:** لكل منكما أن يوقف المجلس فورًا إن احتدّ، ويُستأنف في وقت آخر.
- **النبرة الأولى:** يُختار للتجربة الأولى مخالف عُرف بسعة الصدر، فإن الجولة الأولى ترسم نبرة ما بعدها.

وليس الإنصاف في العرض تصويبًا للمضمون. فموضع هذه الطريقة الخلاف المعتبر، فقهيًّا كان أو عقديًّا بين المدارس التي يقرّبها هذا الكتاب، وقد مرّ ميزانه في فصل ميزان الخلاف المعتبر. أما ما خالف قطعيًّا فيُفهم فيه دافع المخالف ولا يُصوَّب قوله، ويكون العرض الأمين حينئذ مقدمة لبيان الحق لا بديلًا عنه.

وما يجنيه المرء من هذه الطريقة أكبر مما يتوقع. فأول ما يكتشفه أن في قول مخالفه أدلة لم يكن يعرفها، أو مآخذ لم يكن يتصورها، أو حرصًا على ما يحرص هو عليه. وثانيه أن مخالفه، إذ سمع قوله منه كما يقوله، صار أقدر على سماع قوله هو؛ فقد أخذ حقه من الفهم، فصار من الإنصاف أن يعطيه. وثالثه أن الردّ بعد ذلك يقع على القول الحقيقي لا على صورته، فإن أصاب أقنع، وإن لم يُقنع لم يجرح.

خلاصة الفصل

- أكثر الخصومة بين قولٍ وكاريكاتيرٍ عن القول الآخر؛ وعلاجه أن تقرأ قول مخالفك من مصادر أهله، وأن تتوهم نفسك مكانه.
- تحت كل خلاف ثلاث محادثات: ماذا حدث؟ والمشاعر، والهوية؛ ومن لم يرها جادل في السطح وترك موضع الجرح.
- لكلِّ قصة معقولة عنده، تصنعها معلوماته وتفسيراته ومصلحته؛ فانتقل من اليقين إلى الفضول، واسأل: ما الذي عنده وليس عندي؟
- النية غيب والأثر ظاهر: شارك الأثر واسأل عن النية، ولا تظن أن حسن قصدك يمحو سوء أثرك؛ وابحث عن المساهمة لا عن المذنب.
- الإصغاء حضور قلب: لا تقطع على مخالفك حتى يفرغ، واسأل لتتعلم، وأعد صياغة قوله، واعترف بما يجده؛ والاعتراف ليس موافقة.
- لكل جملة تاريخ؛ فأعن مخالفك على العودة من انفعاله إلى قصته إلى ما رآه، واجعل كل تخمين احتمالًا يعذره لا تهمة ترميه بها.
- لا تردّ على قول مخالفك حتى يُقرّ بأنك فهمته فهمًا أمينًا؛ وجرّب ذلك معه في خلوة وبضماناتها، فالإنصاف في العرض لا يعني تصويب المضمون.

الفصل الرابع عشر

قواعد الحوار وآدابه ومغالطاته

استأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليًّا رضي الله عنه في أن يأتي الحرورية الخارجين عليه، ثم مضى إليهم بنفسه، فوجد قومًا «قد أثّر السجود في جباههم». لم يحمل إليهم سيفًا ولا جندًا، وإنما حمل أسئلة وآيات وسنة يعرف مواضعها؛ فلما انقضى المجلس رجع منهم ألفان. أما الباقون فتمادوا، وكانت عمدتهم في الإعراض قول بعضهم: «لا تناظروه ولا تخاصموه».

وكم من حوار يجري اليوم بين خطيبين أو طالبَي علم، في مسجد أو على شاشة، يمتد ساعات ثم ينفضّ وكلٌّ منهما أشد تمسكًا بقوله وأقل ودًّا لصاحبه، وقد سُجّل ونُشر فصار فتنة لمن سمعه. ليس الفرق بيننا وبين ابن عباس في محبة الحق، ولا في العلم وحده، فالحوار «أمر وراء المعرفة المجردة»؛ إنما الفرق أن لمناظرته قواعد وآدابًا وأساليب تُستخرج وتُتعلَّم، وأنها خلت مما تمتلئ به حواراتنا من مغالطات.

الحوار والجدال والمناظرة

الحوار من الحَوْر، وهو الرجوع والتردد، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ [الكهف: ٣٧]؛ فهو كلام يتردد بين اثنين، فيرجع كلٌّ منهما بشيء لم يكن عنده. وتتقارب ألفاظ هذا الباب وتفترق بظلالها:

المصطلح	معناه وما غلب عليه
الحوار	المراجعة في الكلام، وشاع فيما كان هادئًا موضوعيًّا؛ ويرادفه اليوم لفظ «المناقشة»
المناظرة	تردّد الكلام بين شخصين يقصد كلٌّ منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه، وشاعت فيما يكون أمام الملأ
الجدل	من الجَدْل، وهو شدة الفتل: الحوار إذا خالطته الخصومة وقصد المغالبة، وشاع فيما صار غير مجدٍ
المراء	الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، تحقيرًا لقائله وإظهارًا للمزيّة عليه

والفارق بين المحمود من الجدل والمذموم في القصد لا في الاسم: فالمذموم ما طُلبت به الغلبة، و«من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقّل»؛ وتفصيل المراء في فصل آفات النفس في الخلاف. ومع ذلك فرفض الحوار بإطلاق من سمات الغلاة، كما رأيت في خبر الحرورية. أما تحذير السلف من مجالسة أصحاب الأهواء فسياقه الخوف على القلوب من عدوى الداعية: «لا تمكّن زائغ القلب من أذنك»؛ والمناظرة لأهل العلم القادرين على «ردّه بالعلم»، بل قد تتعيّن على من «طمع في ردّ الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة».

مقاصد الحوار وأنواعه

الحوار ليس ضربًا واحدًا، والخطأ في تحديد نوعه أول أسباب فشله. وتُردّ مقاصده إلى أربعة، يصلح كلٌّ منها نوعًا مستقلًّا:

النوع	طبيعته	من شواهده
التعليمي	أحد طرفيه أعلى رتبة أو يسلّم له الآخر بذلك، وهو أنجع من الإملاء	حوار المعلم وتلميذه، وهو الأصل في حوارات النبي ﷺ مع أصحابه
التشاوري	بين أهل الفن الواحد أو الهمّ المشترك، بلا قناعة مسبقة غالبًا، يطلبون أرشد أمرهم	استشارته ﷺ أصحابه يوم بدر، واستشارة عمر يوم الطاعون
حوار الحجة	بين مختلفَين يؤيد كلٌّ موقفه بالحجج ويبيّن بطلان قول صاحبه أو مرجوحيته	حوار الأنبياء مع أقوامهم، ومناظرة ابن عباس للحرورية
التفاوضي	لا يدور على موضوع الخلاف، بل على تحييده والتماس مصلحة مشتركة	حوارات صلح الحديبية، وفضّ النزاعات

والتقسيم ليس حدّيًّا، فقد يجتمع في الحوار الواحد أكثر من مقصد؛ لكن لكل نوع ما يحسن فيه: فكثرة الأسئلة تنفع المتعلم، وقد تُعدّ مع المخالف استعلاءً. وغاية الحوار في الخلاف أوسع من إزالته، فبعضه قدري لا يزول: فإن لم تمكن **إزالته** أمكن **تضييقه**، أو **احتواؤه** حتى لا يتفاقم، أو **تحييده** حتى لا يمنع الالتقاء فيما لا صلة له به، أو **توظيفه** في السائغ منه.

مصفوفة الخلاف والحوار

والذي يعنينا في مسائل الخلاف نوعان: حوار المدارسة، وحوار الحجة. وميزان ذلك قاعدة الخلاف السائغ: «قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب»؛ فمن جهة الصواب والخطأ فالحوار حجة، ومن جهة الاحتمال فهو مدارسة. أما غير السائغ، على الميزان الذي مرّ في فصله، فلا يكون فيه إلا حوار الحجة:

نوع الخلاف	حوار البيان والحجة	حوار المدارسة والبحث
سائغ	نعم	نعم
غير سائغ	نعم	لا، إلا أن يكشف الحوار أنه سائغ

وهذا الاستدراك الأخير ليس نادرًا؛ فكثير من طلبة العلم المتأخرين انحصر تلقيهم في مدرسة واحدة، فظنوا كل مخالف لما عندهم غير سائغ، حتى إذا حاوروا واستوعبوا أدلة المخالف تبيّن لهم غير ذلك، ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

مناظرة ابن عباس للحرورية: نموذج يُستخرج منه المنهج

ساق الشاطبي هذه المناظرة برواية ابن عبد البر نموذجًا كاملًا لأدب الحوار مع المخالف. بدأ ابن عباس ببيان صفته: «جئتكم من عند أصحاب رسول الله، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد»، جاء «لأبلّغكم عنهم وأبلّغهم

عنكم». ثم سألهم: «ماذا نقمتم عليه؟»، وما زال يستزيدهم حتى حصروا مآخذهم في ثلاث، فقال: «أفرغتم؟». ثم أخذ عليهم العهد قبل أن يجيب: «أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟».

ثم تناول مآخذهم واحدًا واحدًا. قالوا: «حكّم الرجال في أمر الله»، فذكّرهم بأن الله ردّ إلى حكم ذَوَي عدل في جزاء الصيد، وإلى حكمين في الشقاق بين الزوجين، ثم سألهم: أحكم الرجال في حقن دماء المسلمين أفضل، «أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم؟». وقالوا: «قاتل ولم يسبِ ولم يغنم»، فقال: «أتسبون أمكم عائشة؟»؛ فإن استحلّوا منها ما يُستحلّ من السبايا كفروا، وإن قالوا ليست بأمّنا كفروا، لقوله تعالى: <النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ> [الأحزاب: ٦]، «فأنتم تتردّدون بين ضلالتين». وقالوا: «محا نفسه من إمرة المؤمنين»، فذكّرهم بأن النبي ﷺ محا «رسول الله» من صحيفة الحديبية. وكان يسألهم بعد كل جواب: «أخرجتُ من هذه؟»، فإذا أقرّوا انتقل إلى ما بعدها. «فرجع منهم ألفان، وبقي بقيتهم فخرجوا فقُتلوا أجمعون».

لم تكن المناظرة ارتجالًا موفّقًا، بل منهجًا متكاملًا تكاد كل خطوة فيه تكون قاعدة:

ما صنعه ابن عباس	ما يُستخرج منه
مضى إليهم بنفسه، وعرّف بمن يمثّل	الحوار نافع، وشرطه العلم والأهلية
سألهم عن مآخذهم ولم يعجل حتى فرغوا	حسن الاستماع، وأخذ القول من صاحبه
حصر مآخذهم في ثلاث، وتناولها واحدة واحدة	تحرير محل النزاع، وتنظيم الموضوعات
أخذ عليهم العهد بالرجوع إلى الكتاب والسنة	الاتفاق على المرجعية، واختبار النية
أجاب بدليل من جنس شبهتهم لصيق بها	إيراد الحجة القوية الظاهرة الارتباط
حصر أمر عائشة في وجهين لا ثالث لهما	السبر والتقسيم
قاس دماء المسلمين على دم الأرنب	الأشباه والنظائر، وقياس الأولى
استوثق بعد كل جواب أنهم خرجوا منه	التقرير
رجع ألفان وبقي آخرون	الهدف المباشر الإفهام، والإقناع غاية وراءه

قبل أن تبدأ: مقدمات الحوار وشروطه

الإفهام قبل الإقناع

بماذا نحكم على حوار بالنجاح؟ بالوصول إلى الحق؟ بتقريب وجهات النظر؟ بتسليم صاحبنا بما عندنا؟ هذه غايات، لكنها ليست الهدف المباشر؛ فحوارات الأنبياء مع أقوامهم لا يكاد شيء منها ينتهي بإقناع القوم، ولم تكن سدى، لأنها حققت البيان والإفهام، وهو «البلاغ المبين».

والإفهام أن تُفهم محاورك ما عندك وتفهم ما عنده، حتى يعرف كلٌّ منكما مأخذه على صاحبه؛ فإذا تمّ ذلك فقد أدّى الحوار ما عليه. أما الإذعان فتتضافر فيه عوامل كثيرة، منها حسابات النفس والبيئة. وحين نحمّل الحوار ما ليس في وسعه تظهر عيوبه: الاحتداد، والتكرار، واتهام الآخر بالتعصب، لأننا نرى صاحبنا «لا يريد أن يقتنع». فالإفهام هدف تعاوني يرقى به الطرفان، والإقناع هدف تنافسي يحوّل المجلس إلى حلبة لا ينجح فيها إلا من فاز «بالضربة القاضية». وهو مع ذلك مقدمة الإقناع وشرطه، فإن لم يُقنع حرّر نقاط الخلاف، وربما بعث على إعذار المخالف.

> **قاعدة**
>
> **الهدف المباشر للحوار أن تُفهِم وتَفهَم حتى تستبين المواقف؛ فإذا تمّ ذلك فقد نجح الحوار، والإقناع غاية وراءه لا يملكها المحاور وحده.**

الحوار دعوة، والأدب قوة

فإذا رأيت ما عندك حقًّا غاب عن محاورك، فالحوار عندئذ وسيلة دعوة تستدعي آدابها كلها:

<ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ> [النحل: ١٢٥]

وصواب الفكرة لا يكفي وحده لإذعان الناس؛ فرقيّ الأسلوب يعمل عمل الحجة أو أقوى، وإساءة الأدب تفسد الحجة كما يفسد الخلُّ العسل. ولا تنتظر صاحبك ليبدأ بالإصلاح، فقلّما يقع في الحوار عيب إلا ويتحمل وزره الطرفان: أحدهما بدأه، والآخر لم يستوعبه بالحكمة؛ والسلوك في المجلس معدٍ، يصبغه رفع الصوت كما يصبغه الرفق: <ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ> [فصلت: ٣٤]. إلا أن من الناس من يزيده حلمك سفاهة، وهذا لا يُحاوَر: <وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا> [الفرقان: ٦٣].

ثلاثة شروط قبل الدخول

ثلاثة شروط إن لم يتوفر حدّها الأدنى فلا ينبغي اقتحام الحوار مع المخالف:

النية. ففي حوار المدارسة أن تطلب الحق لا أن تكون أنت على الحق، كما قال الآجري لمناظره: «مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لساني الحق فتصير إلى قولي». وأعلى من ذلك قول الشافعي: «ما ناظرت أحدًا إلا تمنيت أن يظهر له الحق على لسانه»، وهي مرتبة لا يطيقها كل أحد فلا تُجعل شرطًا؛ إنما المؤاخذة على الانتصار للنفس مع العلم بالباطل. وفي حوار الحجة يكون المقصود الإقناع لا الإفحام، ويظهر الفرق في لحن القول: بين من يدعو: «اللهم احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي»، ومن يتوعد: «سأمسح به الأرض». وقد قطع ابن العربي مناظرة كان قادرًا على المضي فيها، وقال: «لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني». أما نية محاورك فلا تتّهمها، فذلك قول بلا علم.

العلم. قال تعالى: <فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ> [آل عمران: ٦٦]. والعلم المطلوب أوسع من معرفة المسألة: «فإن ما به يعرف الإنسانُ الحق نوع، وما به يعرّفه به غيرَه نوع»؛ فمن عرف الحق ولم يملك طريقة الاحتجاج له زعزعه محاوره فأحرج نفسه وأساء إلى فكرته. ولهذا قال مالك فيمن يتصدى للرد على أصحاب المقالات: «لا يردّ عليهم إلا من كان ضابطًا

عارفًا بما يقول لهم». ومن العلم أن تعرف حال محاورك وحججه المشهورة، ولا بأس أن تبيّن أهليتك إخبارًا لا استعلاءً، كما صنع ابن عباس.

التكافؤ. قال القرطبي: «ولا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين في الدين والعقل والإنصاف»؛ والتكافؤ في المنزلة كذلك، فلا يهاب أحدهما الآخر ولا يحقره. فإذا غلب على ظنك اختلال الكفاءة، لك أو عليك، فحوّل المناظرة إلى سؤال واسترشاد.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> قبل أن تقبل دعوة إلى مناظرة، أو تردّ على مخالف في مجموعة مراسلة، اسأل نفسك: ماذا أريد: أن يظهر الحق أم أن أظهر أنا؟ هل أعرف المسألة وطريقة الاحتجاج لها وما عند مخالفي؟ هل بيني وبينه تكافؤ يسمح بحوار منصف؟ فإن تعثّر جوابك عن واحد منها فالسكوت أو السؤال أولى بك.

القواعد المنهجية

الشروط تُدخلك الحوار، والقواعد تضبط مسيره؛ وهي ست، وكلها حاضرة في مناظرة ابن عباس.

الاتفاق على مرجعية

في المناظرة المروية للكناني مع بشر المريسي بحضرة المأمون، وفي ثبوتها نظر، طلب الكناني أولًا أصلًا يُرجع إليه: «كل متناظرين على غير أصل يرجعان إليه إذا اختلفا… فهما كالسائر على غير طريق». وقرّر الشاطبي القاعدة نفسها: «الخصمان إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال». والمرجعية حجة مسلَّمة عند الطرفين، أو عند المحتجّ عليه على الأقل، وإلا احتاجت هي نفسها إلى حوار آخر؛ ويتأكد التصريح بها إذا لم يعرف المتحاوران بعضهما، أو تحرّرت نقطة الخلاف ثم تعذّر حسمها. وبها ردّ يحيى بن مجاهد المقرئ الذي قرأ عليه إلى الحق في لطف، فقال له: «بيني وبينك المصاحف»، فرجع.

تحرير محل النزاع

كم من حوار سُردت فيه الأدلة على مشروعية المسح على الخفين، ثم تبيّن أن الخلاف في اعتبار الجورب خفًّا لا في أصل المسح! ولهذا قال الآمدي: «ولا بد قبل النظر في الحجاج من تلخيص محل النزاع، ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محزّ واحد». ويُحرَّر بعبارة محددة تُكتب أو تُنطق وتُعدَّل حتى يرضاها الطرفان؛ وهو يستغرق وقتًا لكنه يوفّر أضعافه، فيكشف مساحات الاتفاق فتصير منطلقًا، وقد يكشف أنه لا خلاف أصلًا. واحذر محاورًا يتملص من التحرير، فإما أن يكون عنده كلام يريد قوله على كل حال، وإما أن يخالفك في أكثر مما يصرّح به.

تنظيم موضوعات الحوار

فإذا تحررت مواطن الخلاف رُتّبت: الأهم فالمهم، والأصل قبل فرعه، فإن الوقت والطاقة يضيقان. ولا تنتقل إلى نقطة حتى تفرغ من التي قبلها وتقرر خلاصتها؛ وكان الشافعي إذا انتقل مناظره إلى غير المسألة قال: «نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد». وهكذا صنع ابن عباس: لم يجاوز مأخذًا حتى استوثق أنهم خرجوا منه.

توحيد المصطلحات

قد يحمل اللفظ الواحد عند المتحاورين معاني متباعدة، فيتجادلان طويلًا ولا يتكلمان عن شيء واحد. وفي مصطلحات أهل العلم ما يسيء غير المختص فهمه: فالآحاد قسيم المتواتر لا ما رواه واحد فحسب، و«حديث غير معقول المعنى» لا يعني أنه يعارض العقل، بل أنه تعبدي لا تظهر علته. فإذا أطلق محاورك لفظًا يحتمل أكثر من معنى فاسأله: ماذا تقصد به؟ ولا تردّ حتى تفهم عنه.

التثبت: من القول ثم من القصد

خذ رأي مخالفك منه لا عمّن نقل عنه، فإن بلغك عنه شيء فاسأله ليقرّ به قبل أن تحاوره فيه. وأبعد من ذلك التثبت من القصد بعد ثبوت القول أو الفعل، بسؤال: ما حملك على ما صنعت؟ وقد مرّ في فصل آفات النفس في الخلاف أن النبي ﷺ لم يحكم على حاطب حتى سمع عذره؛ بل إن موسى عليه السلام لم يعجل على السامري مع شناعة ما صنع حتى سأله: ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴾، فقال: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ [طه: ٩٥–٩٦]. وأقصى تثبتنا في الغالب أن نعلم أنه قال أو فعل، ثم نظن القصد «واضحًا كالشمس»، ولو سألنا لسمعنا ما لا يخطر ببال.

إيراد الحجج

الحجة النافعة قوية في ذاتها، ظاهرة الارتباط بما سيقت له، كأجوبة ابن عباس: دليل واضح الدلالة، لصيق بالشبهة، من جنس دليلهم. فاقتصر على القوي ولو كان واحدًا، فهذا الباب ليس مما يقوّي بعضه بعضًا. واترك ما يُشاغَب عليه إلى ما لا سبيل إلى المشاغبة عليه، كما صنع إبراهيم عليه السلام مع النمرود: لما قال له: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾، عدل إلى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]؛ ولم يكن ذلك انصرافًا عن جوهر الحوار، بل دليلًا ثانيًا على مراده من الأول. ومن حقك أن تطالب المدّعي بالدليل بسؤال واحد: لِمَ؟

> **قاعدة**
>
> **لا حوار بلا مرجعية، ولا تنفع مرجعية بلا محل نزاع محرَّر؛ ثم مسألة بعد مسألة، وحجة واحدة قوية خير من عشر يُشاغَب عليها.**

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> جرّب مع زميل تخالفه في مسألة فقهية: قبل أن يذكر أحدكما دليلًا، اكتبا في سطر واحد محل الخلاف بعبارة يرضاها كلاكما، وفي سطر ثانٍ المرجعية التي تحتكمان إليها. ستجد غالبًا أن الخلاف أضيق مما ظننتما، وأن نصف الحوار قد انتهى قبل أن يبدأ.

آداب الحوار

أدب الحوار مقصود لذاته، لأن التزامه عبادة، ومقصود لغيره، لأنه يصنع بيئة آمنة يُخرج فيها كل طرف أحسن ما عنده. وتجمعه أربع خصال: العدل والإنصاف، وإحسان القول، وحسن الاستماع، والمروءة.

العدل والإنصاف

قال تعالى: <وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا> [الأنعام: ١٥٢]. وأول صور الإنصاف **الدوران مع الحق**: أن تملك شجاعة الاعتراف بخطئك والإقرار بصواب محاورك دون تلكؤ، وإلا كان ذلك من الكبر الذي قال فيه النبي ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» (رواه مسلم). والرجوع لا ينقص القدر، بل يرفعه: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» (رواه مسلم)؛ وقال الشافعي: «ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني أحد على الحق... إلا سقط من عيني». فإن لجأ صاحبك إلى عبارة أخف من الاعتراف الصريح، كقوله: «يحتاج إلى تأمل» أو «فيه وجاهة»، فاقبلها منه ولا تُلحّ، فالمقصود الإفهام لا الإذعان. وتفصيل الرجوع إلى الحق وعوائقه في فصل مراجعة الآراء.

ومن الإنصاف **الحياد في التعبير عن الطرف المحق**: فمن حقك أن تعتقد صواب قولك وتنافح عنه، لكن الإنصاف ألّا تجعل ذلك عنوان كلامك. وهذا أدب الأنبياء مع يقينهم بالحق:

<وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ> [سبأ: ٢٤]

قال الزمخشري: «وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موالٍ أو منافٍ قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك». ونزل النبي ﷺ في الحديبية عند طلب خصمه، فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» (رواه البخاري)، فأثبت ما يتفق عليه الطرفان. أما التصريح بأنك المحق وصاحبك المبطل فاستباق لنتيجة الحوار، ففيمَ الحوار إذن؟ وهو يشحن صاحبك، ويصعّب عليك الرجوع إن تبيّن لك خطؤك.

ومن الإنصاف **أن تجيز لمحاورك ما تجيزه لنفسك**، فإن ظننت نفسك على الحق فهو يظن ذلك أيضًا؛ ومن وصفته بما لا يحب أو قاطعته فله مثل ذلك. كان فقيه شافعي يقول في مسألة الولي: «هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله ﷺ»، فلما حضر مجلس الصندلي الحنفي سُئل عن التسمية على الذبيحة، فقال: «هذه المسألة خلاف بين الشافعي وبين الله تعالى»؛ فأجابه بجنس ما صدر عنه. ونقل الذهبي تعجّب أبي شامة من ابن قدامة في مسائل الاعتقاد، ثم عقّب: «وهو وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم! وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يُغفر له». فانظر في أدلة مخالفك كما تنظر في أدلتك، ففي هذا الموضع «يُعرف إنصاف الإنسان من تعصبه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه».

إحسان القول

قال تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]. ويتأكد ذلك مع المخالف، لأن الخلاف يورث نفرة ووحشة، واللين يقرّب من القبول؛ وقد أُمر موسى وهارون باللين مع فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]، فكيف بأخيك المسلم يخالفك في فرع؟ ومن صور إحسان القول:

- **تلطيف الجو والبدء بالمشترك**: أن تعرّف بنفسك، وتسأل صاحبك عن حاله، وتبدأ بما يجمعكما مهما بعد التباين: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ﴾ [العنكبوت: ٤٦]؛ فإذا كان هذا مع أهل الكتاب، فما بين المسلمين من المشترك أوسع.
- **الثناء على المحاور بالحق ومناداته بما يحب**، بل يُستحب تكلّف البحث عمّا يُثنى به عليه؛ وقد جعل ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي (خامسًا/٣) من إنصاف الآخر «إبراز محاسنه».
- **خفض الصوت**، فالحق لا يحتاج إلى صياح، و«الماء العميق أهدأ»؛ و**ترك مقابلة الإساءة بمثلها**، وأسوتك الأنبياء، قيل لهود: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ... قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦–٦٧]. وتفصيل ملك النفس في فصل الغضب.
- **حسن اختيار الضمائر**: فمؤمن آل فرعون نسب إلى قومه ما يحبون، وأشرك نفسه معهم فيما يكرهون: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ [غافر: ٢٩]. و«أنت» إذا قيلت تهجّمًا رجع صداها: بل أنت، و«أنا» إذا قيلت اعتذارًا ألانت صاحبك؛ فإن تواضعت فكّر كيف يتفق معك، وإن استعليت فكّر كيف ينتقدك.

وأخصّ صور إحسان القول **ترك الألفاظ الفاحشة**. سمع الشافعي المزنيَّ يقول: فلان كذاب، فقال: «يا إبراهيم، اكسُ ألفاظك أحسنها، لا تقل: كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء». وفي القرآن: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ [الحجرات: ١٤]، ولم يقل: كذبتم. وقد شاع في بعض المجالس وصف المخالف بألفاظ مستبشعة، مع الاحتجاج بورود أمثالها عن بعض أئمة السلف؛ والجواب عن ذلك من وجوه:

١. أقوال العلماء نور يُستضاء به لا سنة تُتّبع، إلا ما وافق هدي النبي ﷺ.
٢. مواضع الشدة عند الإمام معدودة في مجلدات، وجّهها غالبًا إلى أصحاب مقالات خطيرة لا إلى كل مخالف، فيجمعها بعضهم من كل إمام حتى تصير قاموسه في وصف مخالفيه.
٣. كانت في كتبهم ومجالسهم تُفهم في سياقها، والكلمة اليوم تبلغ الآفاق؛ ويُحتمل من الكبار ما لا يُحتمل من غيرهم.
٤. للعرف أثر كبير، وبعض ما يُستبشع اليوم لم يكن مستبشعًا في لغتهم، كقول أهل الحجاز: كذبتَ، بمعنى: أخطأت.

فيبقى الأصل: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وأهل الحق أحق من غيرهم بلطف العبارة وهدوء اللهجة.

> **قاعدة**
>
> **لأن تخطئ في الإحسان خير من أن تخطئ في الإساءة؛ وما نُقل عن بعض الأئمة من شدة في مواضع معدودة لا يُتّخذ قاموسًا في وصف المخالفين.**

حسن الاستماع والمروءة

لا يُرجى إنصاف ممن لم يسمع؛ وقد أخذ ابن عباس بهذا الأدب فلم يعجل على الحرورية حتى أفرغوا ما عندهم. وقد يكون في كلام صاحبك ما يستفزك، فروّض نفسك حتى ينتهي، ولا تقطع عليه كلامه وإن فهمت مقصوده من بعضه، «فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له»؛ وليكن الحوار «مناوبة» لا «مناهبة» كما عبّر ابن عقيل. أما الإصغاء بمعناه الأعمق فموضعه فصل «افهم مخالفك كما يفهم نفسه».

وفوق العدل **المروءة**، وهي كما قال ابن القيم: «استعمال ما يجمّل ويزين... وترك ما يدنّس ويشين»؛ و«العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل». ومن صورها في الحوار: ألّا تستقوي على محاورك بجاه أو سلطان أو ظرف؛ وأن تنبّهه إلى ما يقوّي كلامه إن غفل عنه؛ وألّا تُظهر تفوقك إذا تراجع، فالرجوع أمام الخصم شديد على النفس، والنفس والشيطان ينازعانه فيه، فكن معه لا عليه. ومن أجمل ما يُروى في هذا الباب مراسلة الشاطبي وابن القباب في مسائل اختلفا فيها: كان الشاطبي يسمّي مخالفه «أخي ومفيدي»، ويجيبه ابن القباب: «كلها إيرادات سديدة صادرة عن قريحة قياسية».

أساليب تفتح الطريق إلى الفهم

وللمحاور الحاذق أساليب تعين على إيضاح المراد وفهمه، اجتمع أكثرها في مناظرة ابن عباس.

السبر والتقسيم

هو عند الأصوليين: «حصر الأوصاف التي تحتمل أن يُعلَّل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، فيتيقن أن يكون الباقي علة». وفي الحوار يتسع معناه: أن تحصر الاحتمالات في المسألة، ثم تناقش كل احتمال وتجيب عنه، كقوله تعالى: ﴿أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٨٠]. وبه أجاب ابن عباس عن قولهم: «قاتل ولم يسبِ ولم يغنم»؛ فعائشة إما أن تكون أمهم أو لا تكون، وكلا الاحتمالين ينتهي بهم إلى ضلالة. وبه يُحرَّر محل النزاع أيضًا: بالتقسيم تُستعرض محاور الموضوع، وبالسبر يتحدد محل الاتفاق ومحل الخلاف.

والفرق بينه وبين مغالطة الإحراج بخيارين دقيق وحاسم: فالسبر والتقسيم يحصر الاحتمالات كلها حصرًا صحيحًا ثم يختبرها بالدليل، كما حصر ابن عباس الأمر في وجهين لا ثالث لهما؛ أما المغالطة فتعرض خيارين وتُخفي ثالثًا. فإذا قسمت على مخالفك فاسأل نفسك أولًا: هل استوفيتُ الاحتمالات حقًّا؟

التقرير والتنزّل

التقرير أن تصوغ العبارة التي تعتقد أنها محل اتفاق، ثم تأخذ إقرار محاورك الصريح بها لتبني عليها؛ ومنه تقرير الله المشركين بتوحيد الربوبية ليحاجّهم به على توحيد العبادة، وسؤال ابن عباس الحرورية بعد كل جواب. وشرطاه: أن يكون المقرَّر مسلَّمًا عند الآخر غاية التسليم، وإلا جادل فيه وفات المقصود؛ وأن يكون وثيق الصلة بما تريد الوصول إليه. ومع كثير التشعب قال الجويني: «وإن طوّل عليك كلامه فلخّص من جميعها موضع الحاجة إليه فتحصره عليه».

و**التنزّل**، أو التسليم جدلًا، أن تُظهر التسليم بأمر لا تقرّبه حقيقةً، وصاحبك يعلم ذلك؛ إما تدرّجًا في الحجة كمحاجّة إبراهيم قومه في الكواكب، وإما تحييدًا لمسألة جانبية لئلا تعوق جوهر الحوار، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: ٢٥]، وإما انتقالًا إلى حجة أخرى تأكيدًا للقول من أكثر من جهة: «وعلى فرض صحة الحديث فليس فيه دليل على ما تقولون».

السؤال بديلًا عن النقد

الاعتراض الصريح يستثير المحاور ويدفعه إلى الدفاع، والأنجع أن تصوغ اعتراضك سؤالًا جادًّا لا متهكّمًا:

بدل أن تقول	قل
المعلومات التي تدلي بها خاطئة	ما الذي يجعلك متأكدًا من صحة هذه المعلومات؟
كلامك عارٍ عن الدليل	بماذا يمكن أن تستدل لما تقول؟
أنت تناقض نفسك!	كيف نوفّق بين هذه الفكرة والأخرى التي قلتها قبل قليل؟

ومن وصايا ابن عقيل أن يجتنب المناظر قول: «هذا خطأ أو غلط»، وأن يقول: «أرأيت إن قال قائل: يلزم على ما ذكرتَ كذا؟»، «فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدَّمين تأبى خشونة الكلام». وفي السؤال سلامة لك أيضًا: فإن كان اعتراضك في غير محله حفظت مقامك. لكنه يحتاج إلى رياضة، فالنفس مجبولة على الانقضاض على خطأ غيرها «انقضاض السبع على فريسته».

ضرب الأمثال وسوق النظائر

المثل حسّي مصوَّر يستدعي سيلًا من المعاني فيُسقطها على الفكرة، وقد امتلأ به القرآن، وأمثال العرب من جنسه: «يداك أوكتا وفوك نفخ». واختياره يحتاج إلى ذوق: ألّا يكون دون السامع ولا فوقه ولا بعيدًا عنه، وأن يكون من بيئته. وتأمل قرب قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ [البقرة: ٢٦١] من بيئة السامع، وقارنه بمن يمثّل لمضاعفة الأجور بتكاثر البكتيريا!

أما النظائر فللمحاجّة لا للتوضيح: حالتان متقاربتان يُقاس إحداهما على الأخرى، «فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام». وقد تكون الدلالة من باب أولى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فآدم خُلق من غير أب ولا أم ولم يعدّوه إلهًا، وكسؤال ابن عباس عن دماء المسلمين ودم الأرنب؛ ومنه جواب علي رضي الله عنه ليهودي عيّر المسلمين باختلافهم على الإمارة: «وأنتم ما جفّت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾». وللنظير المقنع شروط: أن يكون واضحًا، مسلَّمًا، ظاهر الشبه، لائقًا؛ فإن ظهر بينهما فرق سقط الاحتجاج، وهو ما يُسمّى القياس مع الفارق.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> اكتب ثلاث عبارات تخطئة صريحة قلتها أو سمعتها في نقاش أخير، ثم أعد صياغة كل منها سؤالًا جادًّا على طريقة الجدول السابق، واسأل نفسك: أيّ الصيغتين كانت ستُبقي باب الحوار مفتوحًا؟

الحق في الوسط بين مقالتين

من النصوص ما يستوفي الغرض بنفسه، ومنها ما لا يتم معناه إلا بضمه إلى غيره؛ فإذا أخذ فريق بنصوص مفردة، وأخذ آخر بنصوص تقابلها مفردة، وُلد بينهما خلاف لا يحسمه إلا الجمع. ومن هنا قرّر ابن السّيد البطليوسي قاعدة جليلة لكل محاور:

«إن من طريف أمر هذا الباب أنه قد يتولّد منه مقالتان متضادتان كلاهما غلط، ويكون الحق في مقالة ثالثة متوسطة بينهما، ترتفع عن حد التقصير، وتنحطّ عن حد الغلو»

ومثّل له بمقالتي الجبرية والقدرية: أخذ الأولون نصوص الإجبار مفردة، والآخرون نصوص التفويض مفردة، ثم صنع الفريقان صنيعًا واحدًا: «عمدت كل فرقة... إلى ما خالف مذهبها من الآيات والأحاديث، فطلبت له التأويل البعيد، وردّوا ما أمكنهم ردّه من الأحاديث الناقضة لمذهبهم وإن كان صحيحًا، كمن يروم سترضوء النهار». ثم جاء من جمع النصوص كلها، فقال: «والحق إنما هو في واسطة تنتظم الطرفين»، واستدل بقوله تعالى: <وما تشاؤون إلا أن يشاء الله> [الإنسان: ٣٠]، «فأثبت للعبد مشيئة لا تتم إلا بمشيئة ربه». وانتهى التشخيص إلى جملة جامعة: «وكلا القولين غلط؛ لأنهم أخذوا بالطرف الواحد وتركوا الآخر».

وفي هذا درس للمحاور أبعد من مسألة القدر: إذا رأيت مخالفك يكثر من نصوص بعينها، فاسأل قبل أن تردّ: ما النصوص التي يضعها هو على هامش استدلاله؟ وما التي أضعها أنا على هامش استدلالي؟ فربما كان كُلٌّ منكما ممسكًا بطرف من الحق. ولا يعني هذا أن الحق في كل خلاف وسط بين قولين، فقد يكون في أحدهما؛ وإنما قيل في أكثر المقالات التي شجرت في الاعتقادات إنها «على هذه الصفة». وليتنبّه الخطيب إلى أن ما يجري على الألسنة من قولهم: «دين الله بين الغالي والمقصّر» لم يُعثر عليه في كتب الحديث المعتمدة، وأن «خير الأمور أوساطها» مطعون فيه حديثًا، وإن كان معنى الوسطية صحيحًا تشهد له النصوص.

> **قاعدة**
>
> **قبل أن تحكم بأن مخالفك ترك النص، انظر: هل ترك نصًّا أم أخذ بنص آخر؟ فكثير من المقالات المتضادة غلطها أن أصحابها أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الآخر.**

مغالطات الحوار

المغالطات أساليب خاطئة يلجأ إليها بعض المحاورين للانتصار لأنفسهم بطريقة غير موضوعية. ونتعلم رصدها لغرضين: أن نترفّع عنها، وأن نحذرها إذا مورست علينا، على طريقة عمر رضي الله عنه: «لست بالخبّ ولا الخبّ يخدعني».

وإذا تأملتها وجدت كلًّا منها نقضًا لقاعدة أو أدب مما سبق: فالشخصنة نقض للإنصاف، ومهاجمة رجل القش نقض للتثبت وتحرير محل النزاع، والتشتيت نقض لتنظيم الموضوعات، وتمرير الافتراضات نقض لشرط التقرير. وهي في الجدول الآتي

مرتبة في أربع أسر: ما يصيب الشخص بدل القول، ثم ما يحرّف القول قبل نقده، ثم ما يُفسد الاستدلال، ثم ما يُفسد مسار الحوار ويحاصر المحاور:

المغالطة	مثالها مما يُسمع	صياغتها المنصفة
الشخصنة: مهاجمة القائل بدل القول	هذا قول فلان، وفلان معروف بتشدّده.	قال فلان بكذا، واستدل بكذا، والذي أراه في دليله كذا.
مهاجمة رجل القش: أن تصنع من قول المخالف صورة هشة لم يقلها ثم تهدمها	يقال لمن ينافح عن صحيح البخاري: تزعم أنه معصوم، ولا عصمة لبشر!	فهمتُ أنك تقول كذا، فهل هذا قولك؟ ثم يُناقَش ما قاله هو لا ما نُسب إليه.
التضخيم والتهويل	تاريخ الأمة كله حروب ونزاعات.	في تاريخ الأمة وقائع نزاع؛ فلنحدد الواقعة التي نتكلم عنها، ونزنها بحجمها.
إلزام ما لا يلزم: تحميل القائل لازمًا لم يلتزمه	ما دمت تأخذ بقول إمامك هنا، فأنت تقدّم قوله على قول رسول الله ﷺ.	تأخذ بقول إمامك هنا؛ فما دليله عندك؟ وكيف يجيب عن الحديث الذي أراه في المسألة؟
التعميم المتسرّع	رأيت واحدًا منهم يفعل كذا، وكلّهم هكذا.	رأيت فلانًا يفعل كذا، ولا أدري أيقرّه عليه أصحابه أم لا.
القياس مع الفارق	كما لا يجوز الاختلاف في أركان الإيمان، لا يجوز الاختلاف في هيئات الصلاة.	أركان الإيمان قطعية مجمع عليها، وفي هيئات الصلاة ما اجتهد فيه الأئمة؛ فلكلٍّ منهما حكمه.
الربط الواهي بين السبب والنتيجة	منذ صار الإمام يفعل كذا قلّ المصلون في المسجد.	قلّ المصلون في المسجد؛ فلنبحث عن الأسباب كلها قبل أن نعلّق ذلك بسبب واحد.
المنحدر الزلق: الحكم على الأمر بأبعد مآلاته دون بيان الطريق إليها	إن تساهلنا في هذا ضاع الدين كله.	أخشى أن يُفضي هذا إلى كذا، ووجه الإفضاء كذا؛ فما الضابط الذي يمنعه؟
الاحتكام إلى الكثرة	أكثر أهل البلد على هذا، فهو الصواب.	هذا ما عليه أكثر أهل بلدنا، أما صوابه فيُعرف بدليله، ودليله كذا.
الاحتجاج لنفسه بما ليس حجة عنده	أن يستشهد لقوله بحديث يضعّفه هو إذا احتُجّ به عليه.	دليلي في المسألة كذا، وهو حجة عندي لكذا؛ أما ذلك الحديث فلا أحتج به.
الإحراج بخيارين: عرض خيارين وإخفاء ما سواهما	إما أن تكون معنا أو مع المبتدعة.	في المسألة أكثر من قول معتبر، وأنا أرجّح كذا لدليل كذا.
تمرير افتراضات غير مسلّمة	لماذا تصرّون على مخالفة السنة في هذه المسألة؟	ما دليلكم في هذه المسألة؟ وكيف تجيبون عن الحديث الوارد فيها؟
الرنجة الحمراء: التشتيت عن الموضوع الرئيس	دعنا من هذه المسألة؛ أين كنتم حين احتاج الناس إليكم؟	هذه مسألة أخرى نعود إليها؛ ونفرغ من هذه المسألة أولًا ثم نصير إلى ما تريد.

والاحتجاج على المخالف بما هو حجة عنده ليس مغالطة، بل هو من المرجعية المسلّمة عند المحتجّ عليه كما مرّ؛ وإنما المغالطة أن يحتج المرء لنفسه بما لا يراه هو حجة. وأما رجل القش فهو ما سُمّي في فصل «افهم مخالفك كما يفهم نفسه» كاريكاتير القول، وعلاجه اختبار الفهم الأمين الذي فُصّل هناك.

وفي التعامل مع المغالطة ثلاث وصايا: **لا تفترض التعمد**، فكثير ممن يقع فيها تسوقه إليها حماسة أو عادة؛ و**اكشفها بالسؤال لا بالتسمية**، فلا تقل: هذه مغالطة! بل قل: هل هذا ما قلتُه؟ أو: هل كل من يقول بكذا يفعل كذا؟ فالسؤال يردّ الحوار إلى محل النزاع دون أن يُشعر صاحبك بالهزيمة؛ و**لا تردّها بمثلها**، فإن أجبت التعميم بتعميم والشخصنة بشخصنة صار الحوار مباراة في المغالطة، وكان الحق هو الخاسر.

قاعدة

كل مغالطة نقض لقاعدة من قواعد الحوار أو أدب من آدابه؛ فمن أتقن القواعد عرف المغالطة حين يسمعها، ومن التزم الآداب استغنى عنها.

على المنبر وفي المسجد

على المنبر: قبل أن تذكر في خطبتك قولًا تخالفه، اعرضه على أربعة أسئلة: هل حكيته كما يحكيه أهله؟ وهل نسبته إلى قائليه جميعًا لأن بعضهم قاله؟ وهل جعلت الناس بين خيارين وفي المسألة غيرهما؟ وهل رددته بكثرة من يخالفه لا بدليل؟ فإن سلم عرضك من هذه الأربع سلمت خطبتك من أكثر ما يفرّق المصلين.

رجع ابن عباس من معسكر الحرورية دون أن يرفع صوته، أو يطعن في نية أحد، أو يصنع من قولهم صورة لم يقولوها. سمع حتى فرغوا، وحرّر حتى انحصر الخلاف، وأخذ العهد على المرجع، وأجاب من جنس الشبهة، وقرّر بعد كل جواب. تلك هي القواعد كلها في مجلس واحد؛ وما بقي بعدها فليس على المحاور، فإنما عليه البلاغ المبين.

خلاصة الفصل

- الجدل المذموم ما قُصدت به الغلبة، ورفض الحوار بإطلاق من سمات الغلاة؛ وللحوار أربعة مقاصد، وحوار الخلاف السائغ يجمع البحث والحجة، وغير السائغ حجة وبيان.
- الهدف المباشر للحوار الإفهام لا الإقناع، وشروطه المسبقة: نية تطلب الحق لا الغلبة، وعلم بالمسألة وبطريقة الاحتجاج لها، وتكافؤ بين المتحاورين.
- قواعده المنهجية ست: مرجعية متفق عليها، وتحرير محل النزاع، وتنظيم الموضوعات، وتوحيد المصطلحات، والتثبت من القول ثم القصد، وإيراد الحجة القوية.
- آدابه: العدل والإنصاف، وإحسان القول، وحسن الاستماع، والمروءة؛ ولا حجة في ألفاظ الشدة المنقولة عن بعض الأئمة.
- أساليبه: السبر والتقسيم، والتقرير، والتنزّل، والسؤال بديلًا عن النقد، والأمثال والنظائر؛ وقد اجتمع أكثرها في مناظرة ابن عباس للحرورية.
- كثير من المقالات المتضادة غلطها الأخذ بطرف من النصوص وترك الآخر؛ وكل مغالطة نقض لقاعدة، تُكشف بالسؤال ولا تُردّ بمثلها.

الفصل الخامس عشر

كيف نتكلم حين نختلف

بعد صلاة الفجر وقف المؤذن أبو محمد في وجه إمامه الجديد وقال: «يا شيخ، الناس كلها تتكلم. من أول ما جئت وأنت تغيّر عادات المسجد. القنوت سنة، وأنت تتركه!». فأجابه الإمام: «أنا الإمام هنا، وأنا أعلم بما أصلي به»، ثم زاد حين احتدّ الكلام: «وظيفتك الأذان، فاترك الفقه لأهله». خرج الرجلان مجروحين، وصار الخلاف الفقهي خلافًا شخصيًّا تتناقله مجالس الحي.

ثم أعِد المشهد بالإمام نفسه والمؤذن نفسه. يسمع الإمام الكلمات ذاتها فيقول: «يبدو أنك منزعج يا أبا محمد، لأنك تحب أن يبقى المسجد هادئًا، وأن يطمئن الناس إلى صلاتهم كما اعتادوها؟». فيلين المؤذن ويكشف ما وراء حدّته: بعض المصلين يهدّدون بترك المسجد. فيشكر الإمام حرصه، ويبيّن أنه ترك القنوت متّبعًا قولًا معتبرًا عند الفقهاء، ويقترح جلسة بعد العصر يُعرض فيها القولان على كبار المصلين. لم يتنازل الإمام في المرة الثانية عن رأيه الفقهي قيد شعرة، وإنما تنازل عن الوسم والدفاع. تغيّر الكلام وحده، فصارت الكلمة التي كانت جدارًا نافذة.

الكلام الذي يحجب والكلام الذي يصل

الأصل في الإنسان أن يعطي ويأخذ برحمة، وكثيرًا ما يكون الذي يقطعه عن ذلك طريقته في استعمال اللغة لا قسوة في قلبه؛ فالكلمة إما نافذة تفتح على الآخر، وإما جدار يُبنى بينك وبينه. على أن النفس عندنا ذات قابليتين: <فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا> [الشمس: ٨]، فحسن العبارة يُصلح الأسلوب ولا يُغني عن تزكية النفس.

ويشتد أمر الكلام في **المحادثة الحاسمة** (Crucial Conversation)، وهي التي تجتمع فيها آراء مختلفة، ومخاطر عالية، ومشاعر قوية. والحوار فيها «التدفق الحر للمعنى بين شخصين أو أكثر»، حتى يمتلئ بين المتحاورين **حوض المعنى المشترك** مما عند كل منهما من معلومات وآراء ومشاعر، فتأتي القرارات أذكى والالتزام بها أصدق. ونقيض الحوار صورتان: صمت يحبس المعنى بالمجاملة الخائفة أو التلميح والسخرية، وعنف يُقحمه قسرًا بالتظاهر بالعلم وتشويه سمعة المخالف. ومن الكلام الذي يحجب الرحمة كذلك الإلزام، والأحكام الإدانية على الأشخاص التي مرّ بيانها في فصل آفات النفس في الخلاف.

وليس الصمت أدبًا ولا حيادًا؛ فـ«يمكن لأفراد أذكياء أن يفعلوا مجتمعين أشياء غبية» إذا كتم كل منهم ما يعلم، و«يسبق العنفَ في الغالب صمتٌ طويل». وفي السنة أبلغ من ذلك: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة... فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (رواه البخاري). وفي المقابل ليس كل كلام حازم عنفًا؛ فالإنكار على المنكر والتحذير من البدعة إذا كانا بعلم وعدل لا يدخلان في هذا الذم، وإنما يُذم أن يتحول الحكم على الفعل إلى إيلام للشخص ووسم له.

والقاعدة التي تضبط هذا الفصل تفريقان: بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص المعيّن، وبين مقام بيان الحكم الشرعي ومقام معالجة الإنسان ومحاورته. ففي مقام البيان يقول الخطيب على منبره: «هذا حرام» بلا تلجلج، وفي مقام المعالجة يجلس إلى صاحب المسألة فيسمع منه ويُحسن العبارة عن موقفه. ومن خلط المقامين وقع في أحد خطأين: إما أن يُسقط

الحكم باسم التعاطف، وإما أن يقسو على الشخص باسم الحكم. ثم إننا نتكلم بهذه الطريقة لأن الله أمر بالحكمة والرفق والعدل، لا لأنها تضمن النجاح؛ فالنجاح ثمرة تُرجى لا معيار يُحتكم إليه: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: ٢٠].

> **قاعدة**
>
> **نأخذ من علوم التواصل أسلوب الخطاب، ونأخذ من الوحي نظرية الحكم.**

ابدأ بالقلب قبل اللسان

أكثر ما يفسد المحادثة الخلافية يبدأ قبل الكلمة الأولى. فالمحاور الحاذق يشتغل بنفسه قبل أن يشتغل بمخالفه، لأن «الشخص الوحيد الذي يمكنك أن تلهمه وتحثه وتشكّله باطّراد هو الذي في المرآة»، والقرآن أسبق إلى هذا المعنى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]. وأداة ذلك أربعة أسئلة تُسأل قبل اللقاء، وكلما أحسّ المرء بالانزلاق في أثنائه:

١. ما الذي أريده حقًّا لنفسي؟
٢. ما الذي أريده حقًّا لمخالفي؟
٣. ما الذي أريده حقًّا للعلاقة بيننا؟
٤. كيف كنت سأتصرف لو أنني أريد هذه النتائج حقًّا؟

وقيمة هذه الأسئلة أنها تُسأل في قلب المحادثة لا قبلها فقط؛ فكثيرًا ما يدخل المرء الحوار يريد تصحيح الوقائع، ثم ينتهي يريد الفوز وهو لا يشعر. وهذا ما يسميه أصحاب هذا المنهج تفقّد النية في أثناء العمل، تحقيقًا لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (متفق عليه). والانحرافات التي تتسلل إلى القلب ثلاثة: إرادة الغلبة، أو الانتقام للنفس، أو السلامة بالصمت؛ وفي الأخيرة: «نقبل يقين النتائج السيئة لنتجنب احتمال محادثة غير مريحة».

ومثاله إمام علّقت لجنة مسجده ورقة على الباب تلغي درسه اليومي بين المغرب والعشاء تخفيفًا لكلفة المولدة، ولم يكلمه أحد قبلها. أول ما يهمّ به أن يلمّح في خطبة الجمعة إلى «من يحاربون العلم في بيوت الله». فإن سأل نفسه قبل أن يلقى رئيس اللجنة: ما الذي أريده حقًّا؟ وجد أنه يريد ثلاثة أشياء: أن يبقى الدرس، وأن تبقى الجماعة متماسكة، وأن تبقى علاقته باللجنة طيبة؛ ورأى أن تلك الكلمة على المنبر تهدم الثلاثة جميعًا.

خيار الأحمق وطريق «الواو»

ومن أخطر ما يقطع الطريق على صاحب القلب السليم ثنائية زائفة يحاصر بها نفسه: إما أن يكون صادقًا فيجرح، وإما أن يكون لطيفًا فيكتم، «فاختر سُمّك». وتُسمّى **خيار الأحمق** (Fool's Choice)، لأن صاحبها يبرّر بها في الغالب سلوكًا قبيحًا اختاره سلفًا. وعلاجها أن يجمع ما يريده وما يخشاه في سؤال واحد يقوم على «الواو»: كيف أنبّه أخي الإمام على خطأ علمي في خطبته، وأحفظ مكانته أمام الناس، ولا أخسر ودّه؟ فـ«لا يلزمك أن تختاريين أن تكون صادقًا وأن تكون فعّالًا».

وأبلغ من ذلك في الوحي أن الله أرسل نبيين إلى أطغى الخلق بمضمون قاطع لا مساومة فيه: ﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ١٧]، وأمرهما مع ذلك باللين:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤]

فإذا أُمر نبيّان باللين مع فرعون، فاللين مع المسلم المخالف في فرع أولى. واللين هنا خُلُق يُكتسب بالصبر لا حيلة تُستعمل: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤]، ثم قال: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [فصلت: ٣٥].

> **قاعدة**
>
> **تمسّك بقناعتك وليّن طريقتك: صلابة في المضمون، ولين في العبارة.**

اجعل الكلام آمنًا

إذا رأيت مخالفك يلوذ بالصمت أو يحتدّ، فاعلم أن المشكلة لم تعد في المضمون بل في الأمان؛ فالناس لا يقولون ما في نفوسهم إلا إذا أمنوا. وهنا يخطئ المتحاورون على وجهين: بعضهم يمضي في حجته كأن شيئًا لم يكن، وبعضهم يميّع رسالته حتى لا يبقى منها شيء. والطريق الثالث أن تخرج من المضمون، وتبني الأمان، ثم تعود.

والأمان يقوم على شرطين. الأول **الهدف المشترك**، وهو شرط الدخول في الحوار: أن يدرك مخالفك أنك تعمل لنتيجة تهمّه كما تهمّك، وسؤال فحصه: «هل يعتقد الآخرون أني أهتم بأهدافهم؟ هل يثقون بدوافعي؟». والثاني **الاحترام المتبادل**، وهو شرط البقاء فيه، و«الاحترام كالهواء: إذا سُلب لم يعد الناس يفكرون إلا فيه». فإن قلت: كيف أحترم من لا أحترم سلوكه؟ فالجواب أن تُكرم فيه إنسانيته وأخوّته، وتبحث عما تشترك معه فيه، وتتذكر أن لك أخطاءك أيضًا.

فإذا انكسر الأمان فبيدك أداتان. الأولى **الاعتذار** إذا أخطأت فعلًا، و«لا يكون الاعتذار اعتذارًا إلا إذا صاحبه تغيّر في القلب»، أي أن تتخلى عن حفظ ماء الوجه وعن الغلبة؛ وهو عندنا من باب التوبة، بالندم والإقلاع والعزم وردّ الحق إلى صاحبه، و«الندم توبة» (رواه ابن ماجه وصححه الألباني). والثانية **المقابلة بالنفي والإثبات** (Contrasting) إذا أسيء فهم قصدك دون خطأ منك، فالاعتذار حينئذ في غير موضعه: تنفي القصد الذي يتوهمه مخالفك، ثم تثبت قصدك الحقيقي، وشقّ النفي أهم الشقين لأنه يعالج ما يهدد الأمان. وهي بنية «ما… إلا» التي جاءت على لسان شعيب عليه السلام:

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ [هود: ٨٨]

وعلى هذا البناء افتتح صاحب الدرس الملغى حديثه مع رئيس اللجنة: «ولا أقصد أن أعترض على حق اللجنة في تدبير نفقات المسجد، فأنتم تحملون همًّا لا أحمله. بل أقصد أن نجد معًا طريقًا يبقى فيه الدرس ولا يُثقل الصندوق». وشرط المقابلة الصدق في شقّها المثبت؛ فهي مداراة تحفظ الود، فإن قال المرء فيها ما لا يعتقد صارت مداهنة.

فإن اختلفت الأهداف حقًّا لا توهّمًا، فصرّح بالتزامك البحث عن هدف مشترك، وافصل ما يطلبه كل طرف عما يريده، فالوسائل تتصادم والغايات قد تلتقي، ثم ارتفعا إلى هدف أعلى يجمعكما قبل أي تسوية. وهذا كله في مسائل الاجتهاد والمصالح والتدبير؛ أما القطعيات فحوارها حوار بيان وحسن عرض لا حوار تسوية: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]. وتفصيل الفرق بين المواقف والمصالح في فصل من الخلاف إلى الاتفاق.

أركان التعبير: ملاحظة وشعور وحاجة وطلب

إذا صلح القلب وأمن المجلس بقي أن يُحسن المرء العبارة عن نفسه. وفي القرآن مثال جامع لذلك على لسان موسى عليه السلام حين حُمّل الرسالة: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ [الشعراء: ١٢–١٣]؛ ففيه شعور مسمّى، ووصف للحال، وطلب محدد، وفي موضع آخر حاجة معلنة إلى السند: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [القصص: ٣٤].

وعلى هذه الأركان يقوم منهج في التعبير يسميه أصحابه «التواصل الرحيم»: أن تصف ما رأيت أو سمعت بلا تقييم، ثم تسمّي الشعور الذي تحرّك فيك، ثم الحاجة التي تقف وراءه، ثم تطلب فعلًا محددًا لا تُلزم به. وصيغته في أبسط صورها: «حين أرى… أشعر… لأنني أحتاج… فهل تقبل أن…؟»، على أنه «ليس صيغة ثابتة جامدة»، بل وعي بالأركان قبل أن يكون ألفاظًا.

الملاحظة: صِف ولا تَصِم

أول الأركان أن تفصل ما رأيت عن حكمك عليه، وقد مرّ تفصيله في فصل آفات النفس في الخلاف. وحسبنا هنا قاعدته العملية: قل «تأخرتَ عن الأذان ثلاث مرات هذا الشهر»، ولا تقل: أنت مهمل؛ فالملاحظة محددة بعدد وزمان ومكان، والحكم يمتد بلا حدود. ولما بال الأعرابي في المسجد وقام إليه الناس قال ﷺ: «دعوه، وهريقوا على بوله سَجْلًا من ماء… فإنما بُعثتم ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين» (رواه البخاري)، ثم بيّن له حاجة المكان بلا وسم ولا تعنيف: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» (رواه مسلم).

الشعور: سمِّه وانسبه إلى نفسك

والركن الثاني أن تسمي شعورك باسمه. وكثير منا يقول «أشعر» وهو يقصد رأيًا أو تهمة: «أشعر أنهم يستهدفوننا» تهمة لبست ثوب الشعور، والشعور الحقيقي وراءها القلق أو الخوف؛ ومثلها كل كلمة تصف تفسيرك لفعل غيرك لا ما في نفسك، كقولك: مُهان، ومتجاهَل. وليس في التعبير عن الشعور ضعف ينافي الوقار؛ فقد قال النبي ﷺ عند موت ابنه: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (رواه البخاري ومسلم)، فأقرّ بالشعور ونسبه إلى نفسه وضبط القول. وأمر بإعلان المودة: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه» (رواه أبو داود والترمذي).

ثم إن الشعور يُنسب إلى صاحبه لا إلى مخالفه. فما يفعله غيرك مثير لشعورك لا سبب له، وسببه حاجتك وطريقة تلقيك؛ فلا تقل: «لقد جعلتني أشعر بالإحباط»، بل: «شعرت بالإحباط لأنني أردت التحدث معك». وأمام الكلمة الجارحة أربعة أبواب: أن تلوم نفسك، أو تلوم قائلها، أو تصغي إلى حاجتك، أو تصغي إلى حاجته؛ وخيرها الأخيران. والشرع يحمّل المرء تبعة انفعاله ولا يقبل «أغضبني فلان» عذرًا: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: ١٤]، غير أن ذلك لا يُسقط تبعة المعتدي: ﴿وَالَّذِينَ

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا> [الأحزاب: ٥٨]؛ فالفاعل مسؤول عن فعله، وأنت مسؤول عن طريقة استقبالك له، ولا يلغي أحدهما الآخر.

الحاجة: وليس كل حاجة مشروعة

والركن الثالث أن تسمّي الحاجة التي يتولد منها شعورك: الاعتماد على الموعد، أو الثقة، أو السكينة، أو وصول الكلمة. وتسميتها تنقل الحديث من عيوب الناس إلى ما يريده كل طرف؛ وذكر بعض أهل الخبرة في الوساطة أنهم لاحظوا في خبرتهم أن المتنازعين إذا تكلموا عن حاجاتهم بدل عيوب خصومهم زادت فرص الحل كثيرًا. ومن هنا كانت أحكامنا على المخالفين في أحيان كثيرة تعبيرًا ملتويًا عن حاجة فينا: فمن قال «متساهل» كان وراء كلمته في الغالب خوف على دين الناس، ومن قال «متشدد» كان وراءها حرص على التيسير عليهم.

لكن هذا الركن أحوج الأركان إلى ضبط شرعي من ثلاث جهات. الأولى أن الحكم الشرعي ليس حاجة نفسية عند قائله؛ فقول الخطيب «هذا حرام» خبر عن حكم الله لا تعبير عن ضيقه، والحلال والحرام مرجعهما الوحي لا الذوق ولا الحاجة: <وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ> [النحل: ١١٦]. والثانية أن ليس كل حاجة مشروعة؛ فالنفس أمّارة بالسوء، والهوى قد يتزيّا بزيّ الحاجة: <أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ> [الجاثية: ٢٣]؛ فالحاجة إلى الغلبة أو إلى ثناء الناس لا تُعرض في الحوار مطلبًا يُلبّى بل تُعالج في النفس، ويضاف إلى قوائم الحاجات الشائعة ما يعتبره الشرع: العدل، والستر، والأمن على الدين، والأنس بالله. والثالثة أن العبودية لله ليست حاجة بين الحاجات، بل غاية الوجود: <وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ> [الذاريات: ٥٦].

> **قاعدة**
>
> **الحاجة في هذا الباب وصفٌ لما يحرّك الإنسان لا رخصة له: ما وافق الشرع منها خوطب ولُبّي، وما خالفه عولج ولم يُسترضَ.**

الطلب لا الإلزام

والركن الرابع أن تختم كلامك بطلب. وللطلب الحسن ثلاث صفات: أن يكون إيجابيًا يطلب ما تريد لا ما لا تريد، ومحددًا لا مبهمًا، وواعيًا يعرف صاحبه أهو يطلب تعاطفًا أم صدقًا أم فعلًا. وفي الصحيح أن النساء قلن: «يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك»، فوعدهن يومًا (رواه البخاري)؛ ملاحظة وحاجة وطلب محدد في جملة واحدة. وعلى المنبر: «أريدكم أن تكونوا أكثر التزامًا» لا يعني شيئًا للمصلي، أما «من استطاع منكم أن يحضر درس الفجر يوم الثلاثاء» فطلب يمكن أن يُجاب.

والفرق بين الطلب والإلزام لا يُعرف من اللفظ، بل من جوابك عن الرفض: فإن عاقبت من قال «لا» أو لمته فقد ألزمت، وإن تفهّمت رفضه فقد طلبت؛ و«نحن نوضّح أننا نطلب ولا نُلزم من خلال طريقة استجابتنا عندما لا يمتثل الآخرون». ومما يقلب الطلب إلزامًا قبل أن يُنطق به أن يقوم في نفس صاحبه: يجب أن، ومن حقي، وأستحق. وفي السنة ميزان ذلك: لما اختارت بريرة فراق زوجها مغيث قال لها ﷺ: «لو راجعتِه». قالت: «يا رسول الله تأمرني؟» قال: «إنما أنا أشفع». قالت: «لا حاجة لي فيه» (رواه البخاري)؛ ففرّقت بين الأمر الواجب الطاعة والشفاعة التي هي طلب، وقبل النبي ﷺ رفضها دون لوم.

وهنا الضبط الأهم: الطلب بدل الإلزام أدب في العلاقات بين الناس، في الشأن الشخصي والإداري ومسائل الاجتهاد، لا في الأحكام. فالواجب الشرعي قائم بالإيجاب لا ينحلّ إلى رغبات: <وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ> [الأحزاب: ٣٦]، والإلزام مشروع في الولاية والقضاء والحسبة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مستقل لا يتوقف على رغبة المأمور: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره...» (رواه مسلم)، وتغييره باليد مشروط بالقدرة وبألا يفضي إلى منكر أكبر. فالإنكار الشرعي لا يُلغى باسم اللطف، ولا يُختزل في «حاجتي إلى...» حين يكون المنكر ظاهرًا؛ وإنما يُحسَّن أسلوبه فيبدأ بالفهم ويجتنب الوسم. وقد أمر الشرع بإقامة الحد على الأَمَة ونهى مع ذلك عن تعييرها: «فليجلدها الحد ولا يُثرّب عليها» (رواه البخاري ومسلم)، فاجتمع الحكم على الفعل وتنفيذ موجَبه مع الامتناع عن إدانة الشخص بما يُخرجه من دائرة الرحمة.

وفي هذا الجدول جماع الأركان وضوابطها:

الركن	ما يفسده	مثاله في المسجد	ضابطه الشرعي
الملاحظة	خلطها بالتقييم والتعميم	«أذّن المؤذن الفجر متأخرًا عشر دقائق في ثلاثة أيام من هذا الأسبوع»	الحكم بالظاهر، والتثبت قبل النقل
الشعور	الرأي أو التهمة في ثوب الشعور	القلق أو الحزن، لا «أشعر أنهم يستهدفوننا»	لا يُسقط تبعة المعتدي
الحاجة	عزو الشعور إلى الآخر	«لأنني أحتاج إلى أن يبقى الناس على ثقة بمرجعية واحدة في المسجد»	ليس كل حاجة مشروعة، والحكم الشرعي ليس حاجة
الطلب	الإلزام والنفي والغموض	«هل تقبل أن أعرض عليك أدلة القولين في جلسة بعد العصر؟»	الإلزام مشروع في الأحكام والولاية والحسبة

وارجع الآن إلى جواب الإمام الثاني في مسألة القنوت تجد الأركان كلها: ملاحظة محددة (ترك القنوت ثلاثة أيام متّبعًا قولًا معتبرًا)، وشعورًا منسوبًا إلى نفسه، وحاجة معلنة: «لأنني أحتاج إلى أن تبقى الثقة بيني وبين المصلين»، وطلبًا محددًا هو جلسة بعد العصر. وقد سبقها بتخمين شعور المؤذن وحاجته، وتفصيل ذلك الإصغاء في فصل افهم مخالفك كما يفهم نفسه.

على المنبر وفي المسجد

خذ ثلاثة إعلانات مما يُعلَّق في المساجد: «يُمنع إدخال الأطفال»، و«ممنوع الكلام بعد الأذان»، و«على الجميع الالتزام بالدور في الوضوء». وأعد صياغة كل منها طلبًا إيجابيًّا محددًا يذكر الحاجة، على مثال: «نرجو أن يجلس الأطفال مع آبائهم في الصف الأخير، حرصًا على خشوع المصلين وسلامة الصغار». ثم اكتب خاتمة خطبتك القادمة مرتين: مرة بصيغة النهي العام، ومرة بصيغة الطلب المحدد، ووازن بينهما.

اعرض رأيك كاملًا وآمنًا

قد يصلح القلب ويأمن المجلس، ثم يبقى الأصعب: أن تقول رأيك المخالف كاملًا. والناس هنا ثلاثة: من يتأرجح بين الفظاظة والصمت، ومن يقول بعض ما في نفسه ويخففه حتى يضيع، ومن هم «صرحاء تمامًا، ومحترمون تمامًا»، يجمعون ثقةً تقول ما ينبغي لمن ينبغي، وتواضعًا يجعل رأيهم نقطة انطلاق لا الكلمة الأخيرة. والمهارة خمس خطوات متتابعة:

١. **ابدأ بالوقائع:** بما رأيت وسمعت، فالوقائع أقل إثارة للخلاف وأشد إقناعًا، و«اكتسب حق عرض قصتك بالبدء بوقائعك». واذكر منها ما يتوقف عليه الحكم والقرار، واستر ما لا تتوقف عليه المصلحة من عيوب الناس وأسرارهم.

٢. **ثم اعرض استنتاجك:** فالاستنتاج هو ما يستدعي المصارحة؛ فلا تكتمه، ولا تكدّس الأحكام، ولا تعتذر عن رأيك.

٣. **ثم اسأل عن رأي مخالفك:** فالتواضع يظهر في طلب الرأي الآخر والاستعداد لترك استنتاجك إذا جدّت معلومة.

٤. **وتكلّم بصيغة الاحتمال لا بلغة الضعف:** «في رأيي» بدل «الحقيقة أن»، فـ«كلما زدنا قوة في عرض الأفكار الخلافية قلّ إقناعنا»؛ لكن لا تقتل رسالتك بقولك: «لعل هذا سخيف، لكن...».

٥. **وادعُ إلى المخالفة دعوة صادقة:** «ما الذي يفوتني هنا؟»، وقاعدتها: «الحد الوحيد لقوة تعبيرك عن رأيك هو استعدادك لأن تكون بالقوة نفسها في تشجيع الآخرين على تحديه».

وهذا ما صنعه صاحب الدرس الملغى حين قال لرئيس اللجنة: «رأيت الورقة على الباب، ولم يكلمني أحد قبلها. وعدد حضور الدرس في الشهر الماضي كان بين عشرين وثلاثين. وبدأت أتساءل إن كان رأيي لا يُطلب في أمر الدروس. قد أكون مخطئًا، فما الذي جرى؟»؛ وقائع، ثم استنتاج بصيغة الاحتمال، ثم سؤال. فجاءه جواب لم يكن في حسبانه: لم يقصد أحد إهماله، لكن فاتورة المازوت تضاعفت، وخشوا أن يغضب فآثروا الورقة على الكلام.

وللصيغة الاحتمالية حدّ: هي لمسائل الاجتهاد وتقدير الواقع والحكم على الناس ونياتهم؛ أما القطعيات فتُقال بجزم، فلا يقول الخطيب عن وجوب الصلاة: «بدأت أتساءل إن كان...». وإذا رأيت نفسك موقنًا بأنك محق فاحذر؛ فاليقين يغري بالضغط والمبالغة ومهاجمة الشخص، و«كلما زاد اهتمامك بقضية قلّ احتمال أن تكون في أحسن سلوكك». فتراجع حينئذ عن لغتك القاسية القاطعة، لا عن قناعتك.

ومن دقائق العبارة أن تحذف «لكن» من وجه الغاضب، فهي «زيت على النار»: قل: «أفهم أنك حريص على صفاء السنة، وأنا كذلك حريص عليها»، ثم اعرض رأيك بالواو. وإذا خالفت فلا تقل: أنت مخطئ، بل: «أراه على نحو آخر، فدعني أصفه لك»، وابدأ بما تتفق فيه مع مخالفك، فأكثر الخصام يدور على جزء يسير من المسألة.

على المنبر وفي المسجد

زميلك يطيل خطبة الجمعة، والمصلون يشكون إليك. اكتب نصيحتك له ثلاث مرات: قاسيةً، ثم لينةً حتى تضيع، ثم معتدلةً تبنيها على الخطوات الخمس: الوقائع (المدة بالدقائق وعدد الشكاوى)، فاستنتاجك بصيغة الاحتمال، فسؤاله عن رأيه، فدعوته إلى نقد ملاحظتك. ثم اعرض صيغتك المعتدلة على قوله ﷺ: «إن طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مئنّة من فقهه» (رواه مسلم)، وانظر: أذكرته نصيحةً لأخيك أم سلاحًا عليه؟

من الكلام إلى العمل

قد يمتلئ المجلس بالمعاني الصادقة ثم ينفضّ بلا شيء، أو يخرج كل واحد وفي ذهنه قرار غير الذي في ذهن صاحبه. ولهذا كانت القاعدة: «الحوار ليس هو القرار»؛ فلا بد أن تقرّر كيف تقرّر، ثم تحوّل القرار إلى تكليف. وطرق القرار أربع، كلما زادت فيها المشاركة زاد الالتزام وقلّت سرعة الإنجاز: الأمر، حين تقضي في المسألة جهة أعلى أو يُفوَّض فيها صاحب الشأن؛ والاستشارة، وفيها يسمع صاحب القرار ثم يقرر ويُعلم من استشارهم بقراره وعلّته؛ والتصويت، لما كانت خياراته كلها حسنة، بشرط أن يلتزم الجميع بنتيجته؛ والتوافق، حتى يرضى الجميع بصدق، وموضعه القضايا الخطيرة التي يلزم أن يدعمها الجميع. ومن آفاتها أن يتظاهر المسؤول بالمشورة وقد قضى الأمر، و«من وافق على كُرهٍ منه فهو على رأيه باقٍ».

وهذه الطرق كلها في مسائل التدبير والاجتهاد؛ أما ما قضى الله فيه فليس محلًّا لتصويت ولا توافق، والكثرة ليست معيار الحق: <وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ> [الأنعام: ١١٦]. والشورى في القرآن مشاورة ثم عزم من صاحب الأمر: <وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ> [آل عمران: ١٥٩]، ومسألة إلزامها أو إعلامها خلافية معروفة عند الفقهاء. وتُسمّى الطريقة الرابعة «التوافق» لا «الإجماع»، لئلا تلتبس بالإجماع الأصولي الذي هو حجة شرعية.

ثم يُحوَّل القرار إلى تكليف بأربعة أسئلة: من؟ يفعل ماذا؟ متى؟ وكيف نتابع؟ فـ«ما هو شأن الجميع ليس شأن أحد»؛ فضع اسمًا لكل مسؤولية، وحدّد المطلوب ووقته، فـ«الأهداف بلا مواعيد ليست أهدافًا، بل مجرد اتجاهات»، واتفقوا على المتابعة. ثم اكتبوا ما اتفقتم عليه، فقد جمعت آية الدَّين الكتابة والأجل المسمّى: <إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ> [البقرة: ٢٨٢].

وهكذا انتهى صاحب الدرس الملغى ورئيس لجنته: اتفقا على الغاية: «مسجد عامر بلا دين على صندوقه»، واقترح الرئيس أن يقام الدرس في الغرفة الصغيرة بمصباح واحد، واقترح الإمام أن يسأل الحاضرين المشاركة في الكلفة. ثم قرّرا كيف يقرّران: يعرض الرئيس المقترح على اللجنة يوم الخميس ويخبر الإمام بالقرار وعلّته، والإمام يقبل به ويخبره قبل ذلك بعدد المشاركين، ويلتقيان بعد عشاء الخميس. فلم يتنازل الإمام عن قناعته، ولم يسكت عن الخطأ في طريقة القرار، وبقيت العلاقة سليمة وباب المراجعة مفتوحًا أيًّا كان القرار.

ومن تمام ذلك أن يدعم المرء قرار الجماعة إذا نُفّذ، ولا يقول بعد الإخفاق: «ألم أقل لكم!». وفي أُحد أخذ النبي ﷺ برأي من أشار بالخروج، فلما وقعت الهزيمة لم ينزل عتاب للمشيرين، بل نزل الأمر بالعفو عنهم والاستغفار لهم والمضيّ في مشاورتهم.

حين تصعب المحادثة: «نعم، ولكن...»

يسمع كثيرون هذه الأدوات فيقولون: نعم، ولكن حالتي أصعب. وأكثر الحالات الصعبة يرجع علاجها إلى ثلاث قواعد. الأولى أن تعالج النمط لا الحادثة: فالمؤذن الذي تأخر ثم وعد ثم أخلف، يكون الحديث التالي معه عن إخلاف الوعد لا عن التأخر الأخير، و«لا تنجرّ إلى أي حادثة مفردة، وإلا بدا قلقك تافهًا». والثانية أنكما إذا عجزتما عن الكلام في المسألة فتكلما في طريقة الكلام فيها؛ فقد يحتاج إمامان متخاصمان إلى أن يتفقا أولًا على ميثاق لطريقة الحديث قبل الحديث نفسه. والثالثة ألا تُترك الجروح

بلا علاج، فـ«القصص التي تُترك دون معالجة لا تتحسن بمرور الوقت، بل تختمر»؛ فإن قلت كلمة جارحة على المنبر أو في المجلس، فـ«لا يمكنك أن تُسكت جرسًا قُرع، لكن يمكنك أن تعتذر».

ومن الحالات الدقيقة أن تنكسر ثقتك بزميل في أمر فتسحبها منه في كل شيء. والصواب أن الثقة درجات تتعلق بموضوع محدد، فقد تثق بنية رجل ولا تثق بقدرته، والقرآن يجمع الوصفين: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]؛ فمن أخفق في مهمة لا يُسقط في كل شيء.

وليس الحوار متاحًا في كل حال؛ فالمعاند الذي يريد المراء يُعرض عنه: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، و﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. وإذا وقع تعدٍّ في المسجد فالتدخل بالقدر الذي يمنع الأذى، بلا توبيخ علني ولا تشهير، على هدي «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، وفيه: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» (رواه البخاري)؛ وهذا في معاملة الناس بعضهم بعضًا، أما الحدود والتعزيرات فلها أحكامها وأهلها. وغاية ما يُرجى بعد أن يعبّر كل طرف عن نفسه تعبيرًا تامًّا ويفهم صاحبه أن يبلغا حلًّا، أو «يتفقا، بكل ارتياح وود، على ألا يتفقا».

التقدير: الكلمة التي تبني

ويبقى من الكلام في الخلاف باب يُنسى: أن تشكر مخالفك وأخاك. والمدح المعتاد كقولك: «أنتم رائعون» حكم وإن كان حسنًا، يجعلك قاضيًا على صاحبك ولا يُظهر ما في نفسك؛ و«المجاملات هي في الغالب أحكام نصدرها على الآخرين رغم إيجابيتها». والتقدير الصادق ثلاثة أركان: ما الذي فعله صاحبك، وأي حاجة لبّاها، وكيف صرت تشعر. ومثاله أن تقول لشباب المسجد: «حين رتّبتم المصاحف بعد التراويح شعرت بالطمأنينة، لأنني أحتاج إلى أن يبقى المسجد لائقًا بضيوف الرحمن؛ جزاكم الله خيرًا».

وهذا يلتقي بهدي النبي ﷺ في المدح؛ فقد أثنى رجل على رجل عنده فقال: «ويحك، قطعتَ عنق صاحبك»، ثم قال: «من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدًا» (متفق عليه). ولا يعني ذلك ترك الشكر، فـ«لا يشكر اللهَ من لا يشكر الناس» (رواه أبو داود والترمذي وصححه)، وإنما يعني أن يكون الشكر صادقًا محددًا لا يزكّي على الله أحدًا؛ وكم من مؤذن وقيّم ومتطوع يجهد سنين ولا يذكر أنه شُكر يومًا. ويُتلقّى التقدير بلا غرور ولا تواضع زائف، وفي القرآن صورتان متقابلتان: سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠]، وقارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾ [القصص: ٧٨]؛ فيُشكر صاحب المعروف، ويُعزى الفضل إلى الله.

خلاصة الفصل

- الكلمة في الخلاف إما جدار يحجب الرحمة بالصمت أو بالعنف، وإما نافذة يتدفق منها المعنى؛ والسكوت عن الخرق ليس أدبًا، والإنكار بعلم وعدل ليس عنفًا.
- نأخذ من علوم التواصل أسلوب الخطاب، ومن الوحي نظرية الحكم، فنفرّق بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص، وبين مقام البيان ومقام المعالجة.
- قبل أن تتكلم وفي أثناء كلامك اسأل: ما الذي أريده حقًّا لنفسي ولمخالفي وللعلاقة؟ وارفض الثنائية الزائفة بين الصدق الجارح والمجاملة الصامتة.
- اجعل الكلام آمنًا بالهدف المشترك والاحترام المتبادل، واعتذر إن أخطأت، وانفِ ثم أثبت إن أسيء فهم قصدك.
- عبّر بأركان أربعة: ملاحظة بلا تقييم، وشعور تنسبه إلى نفسك، وحاجة تزنها بميزان الشرع، وطلب محدد لا إلزام؛ ولا يُلغى بها حكم ولا إنكار.
- اعرض رأيك بالوقائع ثم الاستنتاج بصيغة الاحتمال ثم الدعوة إلى المخالفة، واجزم في القطعيات، وتمسّك بقناعتك وليّن طريقتك.
- لا تُنهِ الحوار بلا قرار معلوم الطريقة وتكليف مكتوب: من؟ يفعل ماذا؟ متى؟ وكيف نتابع؟ واشكر بذكر الفعل والأثر، وانسب الفضل إلى الله.

الفصل السادس عشر

كيف نراجع آراءنا ونفتح عقول غيرنا

يُذكر أن المزني قرأ «الرسالة» على الشافعي مرارًا، فكان الشافعي يصلح فيها في كل مرة شيئًا، حتى قال: «أبى اللّٰه أن يصحّ إلا كتابه». إمامٌ أصّل بكتابه علمًا كاملًا، ثم يعود إليه فيراه محتاجًا إلى إصلاح، ولا يرى في ذلك ما يُنقص قدره؛ وهو نفسه صاحب مذهبين: قديم وجديد.

وانظر إلى حالنا: نبدّل هواتفنا وأثاثنا كلما ظهر جديد، ونترك آراءنا على حالها سنين؛ ونطلب رأيًا طبيًّا ثانيًا في أجسادنا، ولا نطلب رأيًا ثانيًا في أنفسنا، لأننا كثيرًا ما «نؤثر الشعور بأننا على حق على أن نكون على حق». وأمام الخطيب سؤالان يكمّل أحدهما الآخر: كيف أراجع رأيي فلا أتصلّب ولا أتقلّب؟ وكيف أفتح عقل مخالفي فلا أغلبه ولا أخدعه؟ ولكلٍّ منهما حدٌّ لا يُتجاوز: فالمراجعة ميدانها الاجتهاد لا الثوابت، والإقناع طريقه البيان لا التلاعب.

أربعة أصوات في رأس المحاور

إذا جادل المرء أو دافع عن رأيه أو أراد أن يقنع غيره، انزلق في الغالب إلى واحدة من ثلاث عقليات: عقلية الواعظ الذي يحرس رأيه كأنه مقدّس، وعقلية المدّعي العام الذي يتربّص بأخطاء مخالفه ليُدينه، وعقلية السياسي الذي يقول ما يُرضي جمهوره. والعلاج عقلية رابعة هي **عقلية العالِم**: أن يعامل رأيه فرضيةً يختبرها، وقراره تجربةً يقيسها، وخطأه اكتشافًا يفرح به.

وتنبيه لا بد منه: المراد بالواعظ هنا «الواعظ المتعصب لرأيه»، لا الوعظ الشرعي الذي هو وظيفة الأنبياء والعلماء: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]. فالخطيب واعظٌ بمقامه، والمذموم أن يعظ بآرائه الاجتهادية كأنها نصوص، فيدافع عنها دفاعه عن الوحي.

العقلية	ما تفعله	متى نقع فيها	علاجها
الواعظ المتعصب لرأيه	يدافع عن رأيه كأنه مقدّس، ويعدّ تغييره ضعفًا	حين نشعر أن قناعة عزيزة علينا في خطر	فصل الرأي الاجتهادي عن الهوية
المدّعي العام	يحشد الحجج ليُدين المخالف ويكسب القضية	حين نرى خللًا في استدلال غيرنا	البحث عن أسباب خطئنا قبل أسباب خطئهم
السياسي	يتلوّن ليكسب الجمهور ويرضي الأتباع	حين نطلب استحسان الناس	تقديم الحق على الجماعة، والإصغاء لمن يخالف
العالِم	يعامل الرأي فرضية، ويختبرها، ويحدّثها بالدليل	حين نعي حدود علمنا ونطلب الحق لا الغلبة	يُصان بالتواضع والشك والفضول

وتغيير الرأي عند الواعظ المتعصب ضعف، وعند العالِم نزاهة. ولا يحمي الذكاء من هذا الانزلاق، بل قد يزيده؛ فقد دلّت تجارب على أن البارعين في التحليل يُحسنون قراءة البيانات المحايدة، فإذا مسّت النتيجةُ قضيةً يتعصبون لها صارت براعتهم

عونًا على الدفاع لا على المراجعة، كما مرّ في فصل حين لا يكفي الدليل. وفي المقابل دُرّبت طائفة من مؤسسي المشروعات الناشئة على أن تعامل خطتها فرضيةً ومنتجها تجربةً، فكانت بعد سنة أكثر تعديلًا لمسارها وأوفر دخلًا بفارق كبير.

وأقرب ما في ميراثنا إلى عقلية العالِم ما يُنسب إلى الشافعي: «ما ناظرتُ أحدًا إلا وددتُ أن يُظهر اللّٰه الحقَّ على لسانه». فالخطيب يحتاج المقامين معًا: واعظًا في الثوابت التي يبلّغها بيقين، وعالِمًا يختبر اجتهاداته وأساليبه وفهمه لواقع جمهوره.

> **قاعدة**
>
> **قبل أن تجادل في مسألة اجتهادية سل نفسك: أيّ الأصوات الأربعة يتكلم فيّ الآن؟ فإن لم يكن صوت العالِم فأمسك حتى يعود.**

التواضع المعرفي: أن تعرف حدود ما تعرف

أول ما يحتاجه من أراد مراجعة رأيه أن يعرف حدود علمه، وهذا أصل في الوحي: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقالت الملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]. وكان الأئمة يتورّعون عن الجزم بما لا يعلمون: قال مالك «لا أدري» في اثنتين وثلاثين مسألة من ثمانٍ وأربعين، ويُروى عن جماعة من السلف: «لا أدري نصف العلم».

العمى عن العمى، ومنحنى الثقة

وأخطر الجهل ألّا يدري المرء أنه لا يدري. ففي دراسات مشهورة ظنّ أضعف المشاركين في اختبارات المنطق والنحو أنهم يتفوقون على ٦٢% من أقرانهم، ولم يتفوقوا في الحقيقة إلا على ١٢%؛ والعلة كما قيل: «حين نفتقر إلى المعرفة والمهارة لبلوغ الإتقان، فقد نفتقر إلى المعرفة والمهارة للحكم على الإتقان». وقد نوقشت طريقة قياس هذا الأثر ومقداره، أما معناه الكلي فقديم؛ وهو ما سمّاه المناطقة «الجهل المركّب»، وفيه الكلمة السائرة في أقسام الرجال، وتُنسب إلى الخليل بن أحمد: «ورجلٌ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك جاهلٌ فاجتنبوه».

ومنحنى الثقة لا يسير مع منحنى العلم: فالمبتدئ المطلق قلّما يقع في هذا الفخ، وإنما يقع فيه من انتقل من الابتداء إلى قليل من العلم، إذ «قليل من المعرفة قد يكون شيئًا خطيرًا». ومما يُذكر شاهدًا له ما قيل عن ارتفاع وفيات المرضى في بعض المستشفيات حين يتسلّم الأطباء المقيمون الجدد عملهم، وعُلّل بأنه ليس لنقص مهارتهم وحده بل لمبالغتهم في تقديرها. وللخلل وجهان متقابلان: ثقة تفوق الكفاءة، كالمتفرّج الذي يُفتي في خطط الفريق وهو جالس في بيته؛ وكفاءة تقصر عنها الثقة، كمن يتهيّب ما يُحسنه. والمنبر يغري صاحبه بالوجه الأول، فيتكلم في الطب والاقتصاد وما لم يتخصص فيه، واللّٰه تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦].

التواضع الواثق

وليس التواضع ضعفًا في الثقة؛ فنحن نتخيل الثقة أرجوحة: زيادتها غرور ونقصها ضعف، والأدق أنها بُعدان: ثقة بالنفس وقدرتها على التعلم، وثقة بالأدوات والمعارف الحاضرة. فمن جمع ثقة عالية بقدرته على التعلم إلى شكٍّ صحيٍّ في أدواته فهو

صاحب **التواضع الواثق (Confident Humility)**. والخطيب الشاب الذي يتهيّب المنبر ليس ناقصًا، فقد دلّت دراسات، والدليل فيها لا يزال جديدًا، على أن هذا الشك قد يكون وقودًا لإعداد أجود وإصغاء أحسن.

ومن تمام هذا التواضع أن يعطي المرء كل رأي قدره من الثقة، وهو ما يسمى **المعايرة (Calibration)**، ونظيره عند الأصوليين تقسيم الإدراك إلى علم قطعي وظن غالب وشك ووهم: فيجزم حيث يجب الجزم، ويقول في المجتهَد فيه: والذي يترجح لي، والله أعلم. بل ذُكر أن الخبير الذي يُقرّ بحدود يقينه قد يكون أقنع للسامع من المتظاهر باليقين في كل شيء.

> **قاعدة**
>
> **ثِق بقدرتك على التعلّم، واتّهم ما بين يديك من معارف وأدوات، وأعطِ كل رأي من اليقين قدر دليله.**

بهجة الخطأ

لماذا يكره أكثرنا أن يكتشف خطأه؟ لأن كثيرًا من آرائنا صار جزءًا من صورتنا عن أنفسنا، فإذا هوجم الرأي أحسسنا أننا نحن المهاجَمون، كأننا «لُكمنا في عقولنا»، فانقلبنا وعّاظًا متعصبين لآرائنا أو مدّعين على مخالفينا. أما من لم يربط هويته برأيه فيعيش ما يسمى **بهجة الخطأ**: أن يفرح بخطئه المكتشَف، لأنه صار الآن أقل خطأً مما كان.

والطريق إليها انفصالان: أن تفصل حاضرك عن ماضيك، فمن لم ينظر إلى نفسه قبل عام فيرى فيها غفلةً ما فما تعلّم كثيرًا؛ وأن تفصل آراءك عن هويتك، فتجعل جواب سؤال «من أنا؟» ما تعظّمه من قيم، لا ما تتبنّاه من آراء. فالطبيب هويته حفظ الصحة، فيبقى مرنًا في الوسائل؛ وطالب العلم هويته طلب الحق واتباع الدليل، لا «قولي في المسألة الفلانية».

وفي دراسات على المتنبئين بالأحداث كان أقوى أسباب دقتهم كثرةَ تحديث تقديراتهم لا الذكاء، فالبارعون يحدّثون تقديرهم في السؤال الواحد أكثر من ضعف ما يحدّثه غيرهم، وكان أحدهم يكتب مع كل توقع الشروط التي لو تحققت لغيّر رأيه؛ بل يكفي أن يذكر المرء سببًا واحدًا لاحتمال خطئه حتى تنكبح ثقته المفرطة. وهذه البهجة قريبة ممن تربّى على قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (متفق عليه)؛ فإذا كان الخطأ في الاجتهاد لا يُسقط الأجر، فكيف يُسقط الكرامة؟

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> اكتب تحت كل رأي اجتهادي تتبنّاه في خطبك ودروسك سطرًا واحدًا: ما الذي لو ثبت عندي لرجعت عنه؟ فإن لم تجد شيئًا، فإما أن المسألة قطعية فليست من باب الاجتهاد، وإما أنك ربطتها بهويتك.

الرجوع إلى الحق: سيرة السلف

لم تكن المراجعة عند سلفنا نظرية، بل سيرة. أفتى أبو هريرة بأن من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم، فلما بلغه قول عائشة وأم سلمة رجع وقال: «هما أعلم» (البخاري ومسلم). وللشافعي مذهب قديم ومذهب جديد، وعن أحمد روايات متعددة في المسألة الواحدة، ورجع أبو يوسف ومحمد عن أقوال لهما، وقال أبو حنيفة: «قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه».

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء كلمةً تصلح دستورًا لكل من ولي أمرًا من العلم أو الحكم:

«ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتَه اليوم فراجعتَ فيه رأيك فهُديتَ لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل».

والرجوع إلى الحق يرفع صاحبه ولا يضعه: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» (مسلم)، وقال الشافعي: «ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني أحد على الحق… إلا سقط من عيني».

وعدّ الشوكاني من آفات التعصب أن يشتهر عن طالب العلم قولٌ فيصعب عليه الرجوع عنه خشية نقص رتبته، ثم قال: «وهذا تخيّل مختل وتسويل باطل؛ فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل». وزلّ بعض أهل العلم في مسائل كبار ثم رجعوا، فقال العنبري لما تبيّن له الصواب: «لأن أكون ذنَبًا في الحق أحبّ إليّ من أن أكون رأسًا في الباطل»، وسمّى الشاطبي ذلك «رجوع الأفاضل إلى الحق».

وفي المقابل جعل النبي ﷺ ردّ الحق بعد ظهوره من الكِبر: «الكِبر بطرُ الحق وغمطُ الناس» (رواه مسلم). أما لماذا يعسر الاعتراف بالخطأ، وكيف تبرّر النفس تمسّكها به، فقد مضى في فصل آفات النفس في الخلاف.

وللرجوع ضابطان يحفظانه من أن يصير تقلّبًا: أن يكون في دائرة الاجتهاد، وأن يكون إلى دليل لا هروبًا من ثبات. وفي الفقه تفصيل أدق: فقاعدة «الاجتهاد لا يُنقض بمثله» تحفظ الحكم القضائي النافذ، مع جواز تغيّر الفتوى في الوقائع المستقبلة؛ فالمراجعة مشروعة، لكنها لا تهدم استقرار ما قُضي به.

> **قاعدة**
>
> **الرجوع إلى الدليل منهجُ الأئمة لا هزيمتهم، والتمادي في الخطأ بعد ظهوره كِبرٌ لا ثبات.**

ما يُراجَع وما يُثبَت عليه

لئن كانت المراجعة فضيلة، فإن إطلاقها خطأ؛ فالمنهج الإسلامي يفرّق بين قطعيات العقيدة وأركان الدين والمعلوم من الدين بالضرورة، وهي يقين يُبنى عليه لا فرضيات تُعرض على التحديث، وبين اجتهاديات تتسع للنظر والرجوع. والثبات على الحق فضيلة منصوصة: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وكان من دعائه ﷺ: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» (رواه الترمذي).

فللهوية عندنا نواة ثابتة هي الإيمان: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، وأطراف مرنة هي الآراء والوسائل. والإيمان نفسه قائم على النظر والبرهان، والقرآن هو الذي يطالب خصومه: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]؛ فالمرونة الممدوحة رجوعٌ عن الخطأ إلى الحق، لا تنقّلٌ بين اليقين والشك. وعلى هذا الميزان جرى «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» حين رفض الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع، ورفض التمييع معه.

ميدان المراجعة	ميدان الثبات
الآراء الاجتهادية في الفروع	قطعيات العقيدة وأركان الدين
فهمنا للنص وتنزيله على الواقع	النص القطعي نفسه
الوسائل والأساليب في الدعوة والخطابة	العبادات التوقيفية، فالأصل فيها الاتباع
أحكامنا على الأشخاص والجماعات	المعلوم من الدين بالضرورة

الخلاف الحسن في الصف الواحد

ليس كل خلاف بين الإخوة شرًّا. فقد فرّق الباحثون بين **الخلاف حول المهمة**، وهو خلاف في الأفكار والوسائل، و**الخلاف الشخصي**، وهو خصومة في القلوب. وفي تحليل جامع لأكثر من مئة دراسة على أكثر من ثمانية آلاف فريق، كان الخلاف الشخصي يضرّ الأداء غالبًا، وكان شيء من الخلاف حول المهمة يقترن بإبداع أعلى وقرارات أصوب؛ ومن هنا قيل: «غياب الخلاف ليس انسجامًا، بل لامبالاة».

فالمطلوب أن يكون خلافك حارًّا في الفكرة باردًا في العلاقة، إذ «يمكن أن تختلف دون أن تكون فظًّا»؛ بل إن مجادلتك أخاك في رأيه علامة احترام، لأنك تقدّر رأيه بما يكفي لتنازعه فيه. والصمت المجامل ليس أدبًا، فالمسايرة طلبٌ للانسجام الاجتماعي لا للصواب.

ومن أنفع ما يصنعه الخطيب أن يبني لنفسه **شبكة التحدي**: إخوة يثق بهم يصدقونه في عيوب خطبته ودرسه، وهي غير «شبكة الدعم» التي تشجعه وتمدحه؛ وخيرهم من ينتقد لأنه يهتم، لا عن قلقٍ في نفسه. وقيل: «القادة الأقوياء يُشركون ناقديهم فيزدادون قوة، والضعفاء يُسكتونهم فيزدادون ضعفًا». وهذا من معنى قوله ﷺ: «الدين النصيحة» (رواه مسلم)، ومن معنى الأمر بالشورى: <وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ> [آل عمران: ١٥٩].

ومن أدوات الخلاف الحسن أن تسأل «كيف» قبل «لماذا»: فمن سُئلوا لماذا يؤيدون موقفهم ازدادوا تشددًا، ومن سُئلوا كيف يعمل موقفهم في الواقع اكتشفوا فجوات علمهم فاعتدلوا. أما بناء ثقافة المراجعة في المؤسسات والجماعات فموضعه فصل العمل المشترك.

على المنبر وفي المسجد

- في اجتماع أئمة الحيّ اطلب من أحدثهم سنًّا أو أقلهم كلامًا أن يبدأ برأيه قبل أكبرهم مقامًا.
- بدّل سؤال: لماذا ترى هذا؟ بسؤال: كيف سيُطبَّق هذا في مسجدنا؟
- اعرض خطبتك قبل المنبر على ثلاثة من شبكة التحدي، واطلب من كلٍّ منهم: نقطة قوة، وعيبًا محددًا، واقتراحًا عمليًّا.

أن تكسب محاورك لا أن تغلبه

المحاورة الجيدة ليست حربًا فيها غالب ومغلوب، بل أشبه برقصة يتجاوب فيها الشريكان. وفي دراسة على المفاوضين دخل العاديون متسلحين للمعركة، أما الخبراء فخصّصوا أكثر من ثلث تعليقاتهم في التخطيط لأرض الاتفاق، وقدّموا حججًا أقل، وأكثروا من الأسئلة حتى كان تعليق من كل خمسة ينتهي بعلامة استفهام.

ومن هذا تُستخرج ثلاث قواعد. الأولى: ابدأ بما تتفقان عليه، وهو أدب قرآني: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]. والثانية: اقتصر على أقوى حججك، فـ«الحجة الضعيفة تميّع القوية في الغالب»، وكثير ممن يخسرون الحوار لا يخسرونه لضعف أقوى حججهم بل لضعف أضعفها. والثالثة: سلّم لمخالفك بما عنده من حق، فذلك يشهد لك بحسن الدافع، و«أن تكون معقولًا معناه حرفيًّا أن يمكن محاورتك بالعقل». وأما عرض قول المخالف بأقوى صوره قبل نقده فقد مضى في فصل افهم مخالفك كما يفهم نفسه.

ولذلك شرط: فإن كان السامع متقبّلًا أو غير مكترث نفعته كثرة الحجج، وإن كان متشككًا صاحب موقف أعطته كثرتها ذخيرة للرد. ففي تجربة على رسائل طلب التبرع أقنعت كل رسالة بحجتها ٦٫٥% من المتلقين، فلما جُمعت الحجتان هبطت النسبة إلى أقل من ٣%، لأن تعدد الحجج نبّه الناس إلى أن أحدًا يحاول إقناعهم. وأما من يُغرق محاوره بالحجج حتى يُسكته فليس مقنعًا؛ فإنهاك المحاور غير إقناعه، وهو من المراء الذي مضى ذمّه.

تقليل التحامل

وكثير من الخصومة بين المساجد والمذاهب والجماعات صورٌ نمطية لا معرفة. ولا يكفي في هزّ الصورة النمطية عن جماعةٍ أن تلقى فردًا منها يخالفها، فإن المرء يراه حينئذ استثناءً يتشبث معه باعتقاده، لا مثالًا يدعوه إلى المراجعة. والذي نجح في التجارب أمران: التأمل في اعتباطية العداوة، كأن يتصور المرء أنه لو نشأ في الطرف الآخر لكان اليوم منه؛ واللقاء المباشر، فقد قلّل التواصل بين الجماعات التحامل في ٩٤% من الحالات في تحليل جامع لأكثر من خمسمئة دراسة. والتعارف مقصد قرآني: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣].

وسؤال «مصادفة المولد» نافع في نقد العصبيات المذهبية والمناطقية والعائلية، لكنه لا يُعمَّم على العقيدة فيصير الدين مصادفة جغرافية؛ وحديث «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» (متفق عليه) يقرّر بأثر البيئة، ويقرر معه أن ثمة حقًّا فطريًّا ثابتًا يُعرف بالبرهان.

المحاورة الاستكشافية: أن يجد صاحبك دافعه بنفسه

قلّما يتغير إنسان لأن غيره أمره بالتغيير. بل دلّت بعض الدراسات على أن ما لا يقنعنا قد يقوّي معتقدنا، كأن المحاولة الفاشلة تُكسب السامع مناعة ضد ما بعدها؛ فحين نُفي للمتشككين في اللقاحات ما يتوهمونه من ضررها، نقصت رغبتهم فيها بدل أن تزيد. والناس قد يردّون النصيحة لا لأنهم يخالفونها، بل صونًا لحريتهم.

ومن هنا نشأت **المقابلة التحفيزية (Motivational Interviewing)**، وفكرتها أنك نادرًا ما تحفّز غيرك، والأجدى أن تعينه على أن يجد دافعه هو؛ فدورك أن تمسك له المرآة لا أن ترسم الصورة. وأدواتها: السؤال المفتوح، والإصغاء العاكس الذي يعيد على المتكلم معنى كلامه، وتأكيد رغبته وقدرته على التغيير، ثم التلخيص الذي يعرض أسبابه هو ويسأله عن خطوته التالية.

وفي أثناء ذلك يلتقط المحاور «حديث التغيير»، وهو ما يبديه صاحبه من رغبة في التغيير، فيسحب هذا الخيط برفق. ومن آدابها أن تستأذن قبل أن تعرض علمك على من لم يطلبه، فـ«من عرض المعلومات دون إذن لم يسمعه أحد»، وأن تكبح رغبتك في المسارعة إلى الحلول. وللمنهج أكثر من ألف تجربة محكّمة، ظهر له أثر معتبر في نحو ثلاثة أرباعها.

وأكمل من ذلك كله هديه ﷺ مع الشاب الذي استأذنه في الزنا: لم يزجره، بل أدناه وسأله: «أتحبه لأمك؟...»، ثم مضى يسأله عن ابنته وأخته وعمته وخالته، حتى استخرج الحكم من ضمير الشاب نفسه، ثم وضع يده عليه ودعا له (رواه أحمد بإسناد صحيح). ومن صوره عند السلف أن يزيد الفقير وأصحابه أخذوا برأي الخوارج، فحاورهم جابر بن عبد الله فرجعوا، وقالوا: «أترون الشيخ يكذب على رسول الله ﷺ؟!». فالمحاور يعين ولا يملك القلوب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦]؛ وقد قال رجلٌ أعان نحو مئتين على ترك جماعة عنصرية: «لم أهدِ أحدًا، أعطيتهم سببًا ليفكروا في وجهتهم».

وحدّ هذا الأسلوب أن احترام الشخص غير الإقرار بالمعصية، وأن بيان الحكم في القطعيات واجب لا يُكتم انتظارًا لنضج المخاطَب، ولا يُعلَّق على رضاه.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> مثال افتراضي: قال شاب لإمامه بعد الفجر: القنوت الذي تقرؤه بدعة، ولن أصلي خلفك بعد اليوم. لا يدافع الإمام عن نفسه ولا يرمي الشاب بالجهل، بل يقرّ بحرصه على السنة، ويسأله: ما الذي جعلك تهتم بهذه المسألة؟ ثم يعيد عليه فهمه لكلامه، ويستأذنه في ذكر أقوال الأئمة، فيبيّن أنها خلافية بين المذاهب المتبوعة، لكل قول أدلته. ثم يسأله: وإن تركتَ الجماعة لأجلها، فما الذي يترتب على ذلك؟ فإذا قال: لا أريد أن أكون سبب فرقة، التقط الإمام هذا الخيط، واقترح أن يقرأ الباب معًا في كتاب من كتب الفقه المقارن، وترك له حرية ما ينتهي إليه.

كيف تتغير القناعات، وأين يقف الإقناع

لا يغيّر الناس قناعاتهم في الجلسة الأولى غالبًا. فالإنسان في قرار التغيير يمرّ بمراحل متكررة: رضًا لا يرى فيه مشكلة، ثم إدراك للمشكلة دون رغبة في فعل شيء، ثم لحظة حسم يقرر فيها أنه يريد التغيير، ثم بحث عن الحل واختيار، ثم مراجعة للقرار قد يصحبها ندم. وأكثر الناس في مرحلة الإدراك، وحالهم: «يؤلم، لكنه لا يؤلم بما يكفي». فمن عرض الحل على من لم يرَ المشكلة أضاعهما معًا، ومن ألحّ على من قال «لا» صلّب رفضه؛ وقد دلّ استقصاء على أن طلب الالتزام إذا قوبل بالرفض انخفضت بعده فرص الحصول عليه بنحو الربع.

وهذا قريب من التدرج الذي جاء به الوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «إنما نزل أولَ ما نزل منه سورةٌ من المفصّل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أولَ شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا» (البخاري). والفرق الجوهري أن التدرج عندنا في الوسيلة والعرض، لا في الحق نفسه.

والطريق إلى التغيير يبدأ بالثقة، والثقة تُكسب بأن تسأل ثم تنصت، لا بأن تستعرض علمك. ثم يأتي السؤال الذي يجعل صاحب المسألة يرى مسألته وعاقبتها بنفسه، فـ«المتلاعب يخبر الناس بعيوبهم، والمؤثر يدعهم يكتشفونها بأنفسهم». فإذا رجع محاورك فلا تُظهر تفوقك عليه، فإن الرجوع أمام الخصم شديد على النفس، بل أعِنه وأثنِ عليه، وكن معه لا عليه، وطمئنه أن الرجوع إلى الحق فضيلة لا هزيمة؛ وقد مرّت في فصل المخطئ والمبتدع وصية الشاطبي بمذاكرة المخالف «من غير تعصب ولا إظهار غلبة».

بين التأثير والتلاعب

قد يرقّ الفرق بين الإقناع والتلاعب حتى لا يبقى بينهما إلا النية. واقتناعك بما تدعو إليه شرط صحيح لكنه لا يكفي، فقد يقتنع الإنسان بباطل ويروّجه بإخلاص. والمعيار في الشرع أدق: أن يكون ما تدعو إليه حقًّا في نفسه، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن تكون الغاية معلنة. فالنصيحة إرادة الخير للمنصوح على وفق الشرع، تجمع حسن القصد وصدق المعلومة ومشروعية الوسيلة، وفي الحديث: «من غشّنا فليس منا» (مسلم). والدعوة تقوم على البيان: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فلا يُخفي الداعية مقصده، وإنما يتدرّج في عرضه.

وبهذا الميزان يُضبط ما في أدوات الإقناع من دَخَل. فكشف حاجة قائمة وعاقبة صادقة نصيحة، أما تضخيم الخطر فوق حقيقته أو صناعة قلق لا أصل له فتهويل وتغرير؛ والرضا بالمقدور والرزق مقام محمود لا يُفكَّك. والسؤال الذي يكشف الحال لا يصير تجسسًا على ما ستره الإنسان: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]. والمخاطَب حرّ في قراره: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢]. ولهذا يقيس المحاور نجاحه بجهده الأخلاقي لا بعدد من غيّروا قناعاتهم، فـ«الوسائل مقياس لأخلاقنا». وفي المسائل الاجتهادية لا تكون الغاية أن تحوّل مخالفك إلى مذهبك، بل الفهم والإنصاف والتعاون، كما مرّ في فصل سائغ أم غير سائغ؟.

> **قاعدة**
>
> **ثلاثة أسئلة تفصل التأثير عن التلاعب: هل غايتي معلنة؟ وهل ما أعرضه صادق؟ وهل يبقى صاحبي حرًّا في قراره؟ فكل غاية تخفيها لأن محاورك لو عرفها لرفضها، فهي من التلاعب.**

حين يُعترض عليك أمام الناس

تصوّر أنك في درس عن زكاة الفطر، وذكرتَ جواز إخراجها قيمةً، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، فقام مسنّ من المصلّين وصرخ أمام الجميع: «هذا خلاف السنة! أنتم تميّعون الدين، ولن نقبل هذا في مسجدنا». ما تقوله في الثواني الخمس الأولى يحدّد مصير المجلس: هل تحفظ هيبتك العلمية وماء وجه الرجل معًا، أم تخسر أحدهما أو كليهما؟

أول ذلك الهدوء، فـ«حين يفقد أحد السيطرة، فهدوؤك علامة قوة». ثم الإقرار بما وراء الاعتراض من خير: فالرجل غيور على السنة، وغيرته تُشكر ولا تُكسر. ثم الاستيضاح قبل الرد، فمن أجاب عن سؤال لم يُسأل صنع اعتراضًا لم يكن. ثم الإيجاز، فكلما طال الجواب اكتسب الاعتراض مصداقية، و«الذي يثبت الكثير، لا يثبت شيئًا». ثم وضع الأمر في نصابه: أن المسألة من الخلاف المعتبر، وأن الميثاق نصّ على ترك الإنكار في المختلَف فيه. والأصل في مثل هذا الموقف احتواء فوري، ثم تأجيل النقاش إلى ما بعد الصلاة في غرفة الإمام، وتفصيل ذلك في فصل المنبر: أين أتكلم وأين أسكت.

وهذه الخطوات ماثلة في موقف النبي ﷺ من الأنصار بعد غنائم حنين، حين وجدوا في أنفسهم من القسمة: جمعهم وسمّى ما في نفوسهم: «ما قالةٌ بلغتني عنكم، وجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم»، ثم أقرّ بما يمكن أن يقولوه: «أما واللّٰه لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصُدِّقتم»، ثم وضع الأمر في نصابه: «ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول اللّٰه إلى رحالكم؟»، فبكوا وقالوا: «رضينا برسول اللّٰه قسمًا وحظًّا».

فإن ثار المعترض حتى خرج عن الأدب، فلك أن تتنحّى عن الموضوع وتتكلم عن طريقة الحوار نفسها: أن له أن يخالف، لكن ليس بهذه الطريقة؛ ثم تسأله بعد أن يهدأ: ما الدليل الذي لو رأيته غيّرت رأيك؟ فإن كان جوابه: لا شيء، فلا فائدة من المواصلة الآن. وإن كان الخطأ منك فاعترف به أمام من سمعه، فالاعتراف أمام الناس لا يُنقص المكانة بل يدل على الصدق، و«كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون» (رواه الترمذي وابن ماجه).

على المنبر وفي المسجد

اكتب بلفظك العبارة التي تقولها في الثواني الخمس الأولى من اعتراض علني في مسجدك، ثم اختبرها بثلاثة أسئلة: هل شكرتُ ما وراء الاعتراض من غيرة؟ هل استوضحتُ قبل أن أرد؟ هل تركتُ للمعترض طريقًا كريمًا إلى الحوار بعد الصلاة؟ ومن أمثلتها: جزاك اللّٰه خيرًا على غيرتك على السنة، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، ويسعدني أن أسمع منك ما يقلقك فيها بعد الصلاة.

خلاصة الفصل

- يدخل المرء الخلاف بإحدى أربع عقليات: الواعظ المتعصب لرأيه، والمدّعي العام، والسياسي، والعالِم؛ والمطلوب أن يكون الخطيب واعظًا في الثوابت، عالِمًا في الاجتهاديات.
- التواضع الواثق أن تثق بقدرتك على التعلم وتتّهم معارفك وأدواتك الحاضرة، وأن تعطي كل رأي من اليقين قدر دليله.
- من فصل رأيه عن هويته فرح بخطئه المكتشَف؛ والرجوع إلى الدليل سيرة الأئمة ورفعة لا هزيمة، والتمادي بعد ظهور الحق كِبر.
- المراجعة ميدانها الاجتهاديات والوسائل وفهمنا للنص، أما القطعيات فيقين يُثبَت عليه.
- الخلاف حول الفكرة نافع والخصومة الشخصية مفسدة، وشبكة الناصحين أنفع للخطيب من شبكة المادحين.
- تُفتح العقول بالبدء بالمتفق عليه، والاقتصار على أقوى الحجج، والسؤال الذي يعين صاحبك على أن يجد دافعه، مع التدرج والصبر.
- الإقناع المشروع حقٌّ معلَن الغاية صادق الوسيلة يحترم حرية المخاطَب؛ وفي الاعتراض العلني: هدوء، فإقرار، فاستيضاح، فإيجاز، فوضع الأمر في نصابه.



الباب الرابع

أُدير وأتعاون

من المنبر إلى العمل المشترك

◆◆◆

الفصل السابع عشر

المنبر: أين أتكلم وأين أسكت

ليلة الجمعة، وخطيبٌ يراجع خطبته، وفي آخرها سطرٌ كتبه ثم شطبه ثم أعاده: تعريضٌ بخطيب المسجد المجاور الذي قال في الجمعة الماضية قولًا يراه هو خطأً بيّنًا. جماعته تنتظر منه جوابًا، وبعض شبابها قالوا له صراحة: إن سكتَّ فقد أقررت. والسطر صحيح في ظنه، والدليل معه فيما يرى. لكنه يعلم أنه سيُلقى غدًا على مئات لا يعرف أكثرهم المسألة، وأن صاحبه لن يكون حاضرًا ليجيب، وأن أحدًا من السامعين لن يقوم ليسأل.

هذه مفارقة المنبر: هو بطبيعته «أضعف وسيلة لطرح الخلاف وأقواها لإشعاله»؛ خطاب أحاديّ لا تصحيح فيه، أمام عامة متباينين في العلم والمزاج والانتماء، في لحظة عبادة، لا يستطيع أحد فيها أن يقول: «اسمح لي، عندي إشكال». ولذلك لا يكفي الخطيبَ أن يسأل: هل الحق معي؟ بل عليه أن يسأل معه: هل هذا موضعه؟ وهل هذا وقته؟ وهل هؤلاء أهله؟ فالعلم بالحكم شيء، والعلم بموضع الكلام فيه شيء آخر، وكلاهما من الفقه.

لماذا لا يشبه المنبرُ سائرَ المجالس؟

في الدرس يسأل الطالب فيُجاب، وفي المجلس الخاص يردّ المخالف فيُسمع، وفي المناظرة يُدلي كل طرف بحجته. أما المنبر فصوت واحد يعلو والناس جلوس، وكلمته لا تُسمع رأيًا يحتمل النقاش، بل تُتلقّى على أنها حكم الدين في المسألة. والقاعدة في ذلك أن «العالم المنتصب مفتٍ للناس بعمله كما هو مفتٍ بقوله»؛ فما يقوله الخطيب يُحمل فتوى، وما يفعله يُتّخذ قدوة، وما يسكت عنه يُفهم إقرارًا.

ثم إن السامعين ليسوا سواء: فيهم طالب العلم والعامي، والكبير الذي ورث مذهبًا والشاب الذي سمع خلافه على الشبكة، ومن جاء ليرقّ قلبه لا ليُحسم بين يديه نزاع. وفي مثل هؤلاء قال علي رضي الله عنه: «حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله؟» (رواه البخاري)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» (رواه مسلم في مقدمة صحيحه). وبلغ من رعاية هذا الأصل أن عُدّ التحدث مع العوام بما لا يفهمون في أمثلة البدع الإضافية، وهي ما كان أصله مشروعًا ثم خرج عن وجه شرعيته بغير دليل.

ومن هنا نصّ ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي على «عدم إشغال العامة بالخلافات العقدية، وحصر البحث والكلام فيها بأهل الاختصاص». وليس هذا كتمانًا للعلم، بل وضعٌ له في موضعه: فالخلاف بين مدارس أهل السنة العقدية مقرّه مجالس العلم الخاصة، يتحاور فيها أهلها بأدلتهم، ولا يُلقى إلى جمهور لا يملك أدوات النظر فيه، فيخرج منه وقد عرف الخصومة ولم يعرف المسألة.

مصفاة المنبر: لكل كلام موضعه

فإذا كان المنبر لا يحتمل كل كلام، فأين يذهب ما لا يحتمله؟ الجواب أن يمرّكل ما يريد الخطيب قوله بمصفاة قبل أن يصعد، فيُوجَّه كل مضمون إلى موضعه الصحيح. والمواضع أربعة:

الموضع	جمهوره	ما يذهب إليه	ضابطه
المنبر	العامة على اختلافهم	القطعيات، والمتفق عليه، والتزكية والأخلاق، ومعالجة مشكلات الحيّ	لا أسماء ولا مسمّيات، ولا خلاف عقدي
الدرس	طلبة العلم	الخلاف الفقهي والعقدي المعتبر بعرض الأقوال وأدلتها	العرض العلمي الهادئ، وبيان أدلة المخالف باحترام
المجلس الخاص	الأخ المخالف أو المعترض بعينه	ما بين الخطيب وأخيه الخطيب، واعتراض مصلٍّ على مسألة	الزيارة والحوار وجهًا لوجه
الجهة المختصة	أهل الفصل والإفتاء	تكفير المعيَّن أو تبديعه، والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، والنوازل العامة	يُرفع ولا يُعرض على المنبر إطلاقًا

والمصفاة تأتي بعد التصنيف لا قبله: فسلّم الدرجات الذي مرّفي فصل ميزان الخلاف المعتبر يحدد منزلة المسألة، والمصفاة تحدد موضع الكلام فيها. وقد تكون المسألة سائغة لا إنكار فيها، ومع ذلك لا يكون المنبر موضعها؛ لأن عرض الأقوال وموازنة الأدلة يحتاجان إلى سامع يسأل ويراجع.

وقبل المصفاة سؤال يسبق كل خطبة: «هل أعالج مشكلةً في حيّي، أم أصفّي حسابًا مع خطيب المسجد المجاور؟»؛ و«أكثر الخطب المُشعِلة جوابُها الثاني، وصاحبها لا يدري». وهذا ما تسميه دراسات التواصل «فحص الغرض»: أن يعرف المتكلم ما يريده حقًّا قبل أن يتكلم. فمن الأغراض ما يشتري راحة عاجلة بثمن آجل، كمن يواجه منتقده ليُشعره بالصَّغار فتزيد العداوة؛ ومنها ما سمّوه «الضرب والهرب»: لمزة عابرة يُلقيها صاحبها ثم ينصرف قبل أن يُجاب. والمنبر أوسع ميدان لهذا الضرب، إذ يُصاب فيه المقصود وهو غائب لا يملك ردًّا. فإن كان لا بد من الكلام فليكن كلامًا حقيقيًّا مع صاحبه، لا رميًا من فوق رؤوس الناس.

> **قاعدة**
>
> **المنبر للمتفق عليه، والدرس للخلاف السائغ، والمجلس الخاص لما بين الإخوة، والفصل لأهله لا لمنبرك.**

فقه الأولويات: حين يكون السكوت فقهًا

صلّى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعًا، وكان عبد الله بن مسعود يرى القصر وينكر الإتمام، ثم صلّى خلفه أربعًا، فلما عوتب في ذلك قال:

«عثمان كان إمامًا فما أخالفه، والخلاف شر».

وقد تُنتزع هذه الكلمة من سياقها فتُجعل حجة في ذمّ اختلاف المذاهب، وهي أبعد شيء عن ذلك؛ فلو كان ابن مسعود يرى الخلاف في الفروع شرًّا لما خالف هو غيره من الصحابة في مسائل كثيرة. إنما هي في مخالفة الإمام وشقّ الجماعة في موسم جامع. لقد بقي على رأيه في القصر ولم يتنازل عنه علمًا، لكنه أبى أن يجعله سببًا لصلاتين في مشهد واحد، فقدّم الاجتماع على المخالفة العلنية في الفرع؛ وهذا هو فقه الأولويات على المنبر.

وفي الطرف الآخر من المشهد فقهٌ من الجنس نفسه: فعثمان علّل إتمامه بقوله: «ولكني إمام الناس»، وبأن الأعراب ينظرون إلى صلاته فيقولون: «هكذا فرضت الصلاة». فكلٌّ من الرجلين، من موقعه، وزن فعله بما سيفهمه الناس منه، لا بما يعلمه هو وحده. وترك أبو بكر وعمر وابن عباس الأضحية «مخافة أن يُرى أنها واجبة». وهذا مسلك مطّرد عند السلف: «ولم يزل العلماء من السلف الصالح يتحفظون من أمثال هذه الأشياء، حتى كانوا يتركون السنن خوفًا من اعتقاد العوام أمرًا هو أشد من ترك السنن».

وعلى هذا الأصل بنى ابن تيمية قاعدة جامعة: «ويُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم»، واستشهد بترك النبي ﷺ تغيير بناء البيت، وبصنيع ابن مسعود خلف عثمان. وأبلغ منه في وزن المصالح قول الشاطبي: «فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة، وتشويش النظام، وتفويت أصل المصلحة في الحال، تشوّفًا إلى مزيد دقيقة». وهو معنى الوصية النبوية: «بشّرا ولا تنفّرا، ويسّرا ولا تعسّرا، وتطاوعا ولا تختلفا» (متفق عليه).

فإذا كنتَ ترى القنوت أو تركه، أو صفةً في الأذكار دون أخرى، فاعمل بما تراه راجحًا، ونبّه عند الحاجة على اعتبار قول مخالفك، ولا تنكر على من خالفك؛ فأكثر هذه المسائل اختلاف في الأَولى لا في المشروعية، كما مرّ في فصل عذر الأئمة. وليس من فقه المنبر أن يُقيم الخطيب معركة على سنّةٍ يحتمل تركها، فيخسر بها ألفةً هي من مقاصد الدين.

ومتى يكون السكوت تقصيرًا؟

غير أن لهذا الفقه حدًّا؛ فليس كل سكوت حكمة. وللسكوت وجه آخر نبّه عليه أهل العلم، إذ قد «تنشأ بدع محدثات يعتقدها العوام سننًا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار». فالسكوت الذي مدحناه سكوتٌ عن المخالفة العلنية في مسائل الاجتهاد، وتركٌ لمستحبٍّ يُخشى أن يُفهم على غير وجهه؛ أما السكوت عن القطعيات والمنكر البيّن فخذلان للسامعين. ولهذا جمع الميثاق بين الطرفين في بند واحد: «رفض الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع، ورفض التمييع في أحكام الدين وشعائره».

ولا يحمل هذا الخطيبَ على اتهام أخيه الساكت؛ فقد يرى غيرك ما لا ترى، و«الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك لعذر». والسؤال الذي يحسم الأمر ليس: أأتكلم أم أسكت؟ بل: ما الذي أتركه؟ فإن كان المتروك مستحبًّا أو أسلوبًا أو موضعًا فذلك فقه، وإن كان المتروك بيانَ حكمٍ قطعي يحتاج إليه الناس فذلك تقصير.

> **قاعدة**
>
> **يُترك المستحب تأليفًا للقلوب، ولا يُترك بيان القطعي؛ فالسكوت عن السائغ فقه، والسكوت عن المنكر البيّن تقصير.**

ضوابط الفتوى والخطاب العام

ليس كل سؤال يُطرح على الخطيب يُجاب عنه من المنبر. فالنوازل العامة التي تحتاج إلى فتوى لها مرجعيتها، وقد نصّ الميثاق على «منع التصدّر للفتوى من غير أهلها، وتعزيز مرجعية مجلس الإفتاء الأعلى»؛ فالخطيب فيها ناقل لا منشئ، يُحيل ولا يحسم. وهذا لا ينقص من قدره، بل يحفظ للناس ثقتهم بأن الكلمة في الشأن العام تصدر عن نظر جماعي، لا عن اجتهاد فرد على منبر. فإن «المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلّغ شريعة الله»، ومن نزلت به نازلة فعليه ألا يتعجّل «حتى يتثبّت ويعلم».

وإذا نقل الخطيب حكمًا فليتثبّت من نسبته؛ قال الشاطبي: «لا ينبغي أن يُنقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه والتثبّت، لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل!». وإذا عرض اجتهادًا فليعرضه اجتهادًا لا قطعًا؛ فقد قال أبو بكر رضي الله عنه في رأي رآه: «فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»، وقال القاسم: «لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق». فإذا كان هؤلاء يتحرّجون من أن تُنسب إليهم قطعيّة الحق في اجتهادهم، فكيف بخطيب يقول في مسألة اختلف فيها الأئمة: هذا هو الدين، وما سواه ضلال؟

وفي الطرف المقابل آفة لا تقل خطرًا: أن يُتّخذ اختلاف العلماء سلّمًا إلى ما يشتهيه السائل. وقد وُصف قومٌ بأنهم «بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به، زاعمين أن الحجة لهم في ذلك قول من قال: اختلاف العلماء رحمة». فالخلاف السائغ سعة للمجتهد في نظره، لا رخصة للمتكلم في تتبّع الأهواء. والميزان بين التشديد والتساهل كلمة جامعة: «دين الله وُضع فوق التقصير ودون الغلو».

ومن ضوابط الخطاب العام أن زلّة العالم لا تُذاع على المنبر، لا اتباعًا لها ولا تشهيرًا بصاحبها؛ لأنها «ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطار، فيعدّونها دينًا وهي ضد الدين». فإن احتيج إلى بيان الصواب بُيّن الصواب، وسُتر القائل.

الإنكار: رفقٌ وإنصافٌ وألفة

فإذا كان في الأمر ما يستوجب البيان والإنكار، فللإنكار طريقته. وقد رسمها الشاطبي في المخالف الذي يقع بين يدي العالم: «ذاكره برفق، ولم يُرِه أنه خارج من السنة، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي، وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا»، ثم قرر أن هذا إذا جاء «من غير تعصب ولا إظهار غلبة» كان أنجح السبل، «وبهذه الطريقة دُعي الخلق أولًا إلى الله تعالى».

ثم نقل عن الغزالي تشخيصًا دقيقًا لما يُفسد الإنكار:

> **«أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة».**

فالحق قد يُردّ لا لضعف حجته، بل لسوء عرضه. وهذا ما تلتقي عليه خبرة المربّين ودراسات التواصل: أن الإنسان إذا أحسّ بالقهر تمسّك بموقفه، وأن الناس «أقرب إلى التغيّر إذا شعروا أنهم أحرار في ألّا يتغيروا». ولذلك خُتم هذا التقرير بأن الواجب «تسكين الثائرة ما قُدر على ذلك».

ومن الرفق التثبت قبل الإنكار. فقد بلغ عمرَ رضي الله عنه أن إمامًا يُتّهم بالغناء، فذهب إليه بنفسه كي لا يظن أنه تجسّس عليه، فسأله وسمع منه، ثم قال: «على هذا فليغنّ من غنّى». فلم يحكم بما بلغه، ولم يُعلن ما سمعه، بل قصد صاحبه وسمع منه. وكم من خصومة بين مسجدين قامت على نقلٍ لم يتحقق منه أحد!

ومنه صدق النية في الإنكار. فقوله ﷺ: «من قال: هلك الناس فهو أهلكهم» (رواه مسلم) محمول على من قال ذلك «ترفّعًا على الناس واستحقارًا، وأما إن قاله تحزّنًا وتحسّرًا عليهم فلا بأس». فالخطيب الذي يتحدث عن فساد الزمان وهو يرى نفسه فوق الناس، غير الخطيب الذي يتحدث عنه وهو واحد منهم، يشفق عليهم ويرجو لهم.

وأما الإنصاف فأوله ألا يُنكر الخطيب على من اتبع مذهبًا معتبرًا غير مذهبه. قال الشاطبي: «وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء، فمن كان متبعًا لمذهب مجتهد... فلا يضره مخالفة غير إمامه لإمامه، لأن الجميع سالك على الطريق المكلّف به»، ثم حذّر من أن التغالي في التقليد قد يؤدي «إلى إنكار ما أجمع الناس على ترك إنكاره». وعلى هذا جرى الميثاق في اعترافه بالمذاهب الفقهية الأربعة، والمذاهب العقدية الثلاثة: الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث.

ستر الأسماء: لماذا عُيّنت الناجية وسُكت عن الهالكة؟

في حديث افتراق الأمة، الذي مرّ تفصيله في فصل المخطئ والمبتدع، عيّن النبي ﷺ الفرقة الناجية بوصفها، ولم يعيّن واحدة من الفرق الهالكة باسمها. وقد وقف الشاطبي عند هذا وقفة نافعة لكل من يتكلم في الناس، فبيّن أن الاقتصار على تعيين الناجية آكد في البيان، لأنه «الآكد... بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر»، ولو عُيّنت الهالكة لاحتيج إلى بيان الناجية بعدها، إذ «الترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر». وأنه أوجز، لأن من عرف وصف الناجية علم بالبديهة أن ما خالفه ليس بناجٍ. وأنه «أحرى بالستر»: «ولو فُسّرت لناقض ذلك قصد الستر، ففسّر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه».

وفي ترك تعيين الهالكة قرر أن منهج الشريعة أن «تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليُحذر منها»، وأن في ذلك «سترًا على الأمة» وحفظًا لألفتها؛ إذ «لو أُظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داعٍ إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها». ثم انتهى إلى قاعدة: «فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيًّا عنه»؛ بل قال: لو قام الدليل عند العالم على تعيينهم «فلا ينبغي التعيين».

واستشهد لذلك بفقه سلمان رضي الله عنه حين سمع حذيفة يحدّث بما قاله النبي ﷺ لبعض الناس في غضبه، فقال له: «أما تنتهي حتى تورث رجالًا حب رجال ورجالًا بغض رجال، وحتى توقع اختلافًا وفرقة؟». فعقّب الشاطبي بقوله:

«فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان! وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده».

وللتعيين موطنان ضيقان استثناهما أهل العلم، فُصّلا في فصل المخطئ والمبتدع، وحتى فيهما يبقى الحكم على المعيَّن مما يُرفع إلى أهل الفصل ولا يُعرض على المنبر. فإذا فُقد الموطنان «فلا ينبغي أن يُذكروا ولا أن يُعيَّنوا إن وُجدوا؛ لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء».

منهج «ما بال أقوام»

فإذا احتاج الخطيب إلى معالجة خطأ شائع، فأمامه هدي نبوي واضح: كان ﷺ «إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا وكذا» (رواه أبو داود وصححه الألباني). ومنه قوله ﷺ: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّٰه» (متفق عليه). وعلى هذا جرى القرآن في سورة التوبة حين عالج أحوال المنافقين: يذكر الصفة ولا يصرّح بالشخص.

وفي هذا الأسلوب حكمة تربوية عميقة: فذكر الصفة يترك لصاحبها مساحة للتصحيح والتراجع، والتصريح بالشخص يحمله على الإصرار والتبرير. ومن سمع اسمه مقرونًا بالخطأ على الملأ انشغل بالدفاع عن نفسه عن النظر في خطئه، كما مرّ في فصل آفات النفس. فـ«ما بال أقوام» تنقد الفعل وتستر الفاعل، وتُبقي الباب مفتوحًا لمن أراد الرجوع.

على المنبر وفي المسجد

أعد صياغة هذه العبارات على منهج «ما بال أقوام» وبالمصطلح الوصفي، ثم اقرأها بأذن من يخالفك:

- بدل: سمعتم ما رواه خطيب المسجد الفلاني من حديث مكذوب، قل: ما بال أقوام يروون للناس حديثًا لا يثبت؟ وفي الصحيح ما يغني عنه، ثم اذكر الصحيح.
- بدل: «المبتدعة» في حيّنا يفعلون كذا، قل: «الذين يقولون بكذا» يستدلون بكذا، والصواب عندنا كذا لدليل كذا.
- بدل: هؤلاء «خالفوا السنة» في هذه المسألة الاجتهادية، قل: «اختار بعض أهل العلم» فيها قولًا آخر.

الخطوط الحمراء الست

وتجتمع هذه المعاني في ستة خطوط لا يتجاوزها الخطيب على منبره:

١. لا تكفير ولا تبديع لمعيَّن من على المنبر، بحال من الأحوال.

٢. لا تسمية لأشخاص ولا مساجد ولا جماعات ولا هيئات في سياق الردّ أو النقد.

٣. لا ردّ من المنبر على خطبة خطيب آخر؛ بل تكون المعالجة بالزيارة الشخصية والحوار، فإن تعذّر فبالرفع إلى الجهة المختصة.

٤. احترام المدارس المعتبرة: المذاهب الفقهية الأربعة والعقدية الثلاثة، فلا تبديع لمدرسة معتبرة ولا تفسيق، ولا خوض في الخلاف العقدي بينها أمام العامة.

٥. لا طعن في النيات ولا تسفيه للآراء ولا إطلاق للاتهامات.

٦. قبل أن تردّ على أخيك من المنبر، زُره في بيته مرة واحدة؛ فأكثر الخصومات لا تصمد أمام فنجان قهوة.

والخطّان الأولان ثمرة ما مرّ من فقه الستر وترك التعيين، والرابع ثمرة الإنصاف للمذاهب، والخامس ثمرة الحكم بالظاهر وترك الشق عن القلوب، وقد مرّ في فصل آفات النفس. أما الثالث والسادس فهما أكثر ما يُخرق، لأن النفس تطلب الانتصار قبل أن تطلب الإصلاح. فالرد من المنبر على خطيب آخر هو «الضرب والهرب» في أوضح صوره، ولا يزيد الخلاف إلا اتساعًا:

ينقسم الحيّ جمهورين، ويصير لكل مسجد خصم. أما الزيارة فتعيد الخلاف إلى حجمه الحقيقي: مسألة بين رجلين من أهل العلم، يسمع كل منهما من صاحبه ما لم يبلغه، وكثيرًا ما يكتشفان أن ما نُقل عن كلٍّ منهما غير ما قاله.

حين لا يكفي المنبر: الرفع بدل التشهير

ومن الخلاف ما لا يحسمه الخطيب بنفسه ولا ينبغي له. والأصل في ذلك أن ضبط الخطاب في الخلاف غايته «تنظيم أين وكيف يُطرح الخلاف، لا الحكم فيه»، وأن الفصل في المسائل مردّه إلى أهله. ومبدأ التصعيد بسيط: يُعالج كل خلاف في أدنى موضع يمكن أن يُحلّ فيه، ثم يُرفع درجة إذا تعذّر، ولا يُنقل إلى المنبر في أي درجة.

الحالة	المسلك
خلاف فقهي يومي (تراويح، قنوت، أذكار، زكاة الفطر)	يعمل الخطيب بما يراه راجحًا مع التنبيه على اعتبار قول المخالف، ولا يُنكر على من خالفه
اعتراض علني من مصلٍّ أثناء الدرس أو بعد الخطبة	احتواء فوري، وتأجيل النقاش إلى ما بعد الصلاة على انفراد، وتجنّب التصعيد أمام الجماعة
توتر بين مسجدين أو بين خطيبين	زيارة شخصية أولًا، فإن تعذّرت رُفع الأمر إلى الجهة المختصة
اتهام بالتبديع أو التكفير في الحيّ	توقّف فوري عن الخوض علنًا، ورفع الأمر مفصّلًا إلى أهل الفصل والإفتاء
نازلة عامة تُطلب فيها فتوى	لا يُفتي الخطيب من المنبر، بل يُحيل إلى مرجعية مجلس الإفتاء الأعلى

والرفع إلى الجهة المختصة ليس شكوى ولا وشاية، بل هو نقيض التشهير: فالتشهير يعرض الخلاف على من لا يملك الفصل فيه فيزيده اشتعالًا، والرفع يعرضه على من يملك الفصل فيه فيطفئه. والخطيب الذي يرفع اتهامًا بالتبديع بدل أن يردّ عليه من منبره، يحفظ الحيّ من أن يصير محكمة يتولى فيها كل خطيب دور القاضي والخصم معًا.

على المنبر وفي المسجد

مثال افتراضي: بلغك أن خطيب المسجد المجاور عرّض بك في خطبته، وجاءتك جماعتك تطالبك بالرد، والجمعة بعد يومين.

- رتّب خياراتك (الرد من المنبر، السكوت التام، الزيارة، الرفع) بحسب أثرها على الحيّ لا على شعورك.
- اكتب الجملة الأولى التي ستقولها لأخيك حين تزوره، بحيث تبدأ بسؤال عما قاله لا بحكم عليه.
- اختر لخطبتك موضوعًا من مشكلات الحيّ يجمع المسجدين، ثم اسأل نفسك بعد كتابتها: لو سمعها أخي، أيجد فيها ما يجرحه؟

هندسة الخطبة الجامعة

وصف الميثاق الخطاب الإسلامي بأنه «خطاب جَمعيّ يؤلّف بين القلوب ويجمع ولا يفرّق». والخطبة الجامعة لا تأتي بحسن النية وحده، بل لها هندسة في بنيتها ولغتها:

- **من المشترك إلى المختلف:** تبدأ الخطبة بما يجمع السامعين على اختلاف مساجدهم، ولا تصل إلى موضع خلاف، إن وصلت إليه، إلا بعد أن تبني الثقة. ومن وصايا الباحثين في علم النفس الأخلاقي ألّا يُبدأ بالوعظ قبل القواسم المشتركة والثقة؛ فمن فعل أغلق الآذان قبل أن يفتح العقول.
- **من المقصد إلى الفرع:** يبدأ الخطيب بمقصد العبادة قبل تفاصيلها المختلف فيها؛ فخطبةٌ عن قيام رمضان تتحدث عن الخشوع والإقبال والاجتماع على الطاعة، ولا تجعل عدد الركعات موضوعها، وإن عرضت له عرضته فرعًا اختلف فيه الأئمة.
- **المصطلح الوصفي لا الإقصائي:** «الذين يقولون بكذا» بدل «المبتدعة»، و«اختار بعض أهل العلم» بدل «خالفوا السنة»؛ فاللفظ الإقصائي يصنع من السامع خصمًا قبل أن يسمع الحجة.
- **من حاجة الحيّ لا من خصومة المنابر:** موضوع الخطبة الجامعة مشكلة حقيقية في الحيّ يشترك فيها الناس، لا مسألة يتنازعها الخطباء.

ثم يمتحن الخطيب خطبته بسؤال يضعه على لسان مخالفه: «هل فيها ما يجرحني لو سمعتها في مسجدي؟». فإن كان الجواب نعم أعاد صياغة الموضع، لا ليتخلّى عن الحق، بل ليوصله.

التثبت من مصادر الخطبة

ولا تكتمل الخطبة الجامعة إلا بأن تكون موثّقة؛ فقد نصّ الميثاق على أن الخطاب الإسلامي «خطابٌ منهجيٌّ يقوم على التثبّت، ويبتعد عن الواهيات والموضوعات والخرافات». والأمر أبعد من التنظيم: فرواية الموضوع على المنبر كذب على رسول الله ﷺ يُبلَّغ لآلاف المصلين ثم يُنقل عنهم إلى غيرهم، وقد قال ﷺ: «مَن كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار» (متفق عليه)، وفي الحديث: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع» (رواه مسلم في المقدمة). والأصل في ذلك قوله تعالى: <يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا> [الحجرات: ٦].

فالآية تُنقل من المصحف لا من الذاكرة، وتُعزى إلى سورتها ورقم آيتها، ولا يُقتطع منها ما يغيّر معناها. والحديث على المنبر أربع درجات:

الدرجة	حكمها على المنبر	ما يلزم الخطيب
ما في الصحيحين	يُروى مباشرة	يُكتفى بالعزو
الحسن والصحيح خارجهما	يُروى بشرط التوثيق	يتحقق من درجته قبل الاستشهاد، ويصرّح بمن رواه ومن حسّنه

الدرجة	حكمها على المنبر	ما يلزم الخطيب
الضعيف	لا يُروى على المنبر	ولو في الترغيب والفضائل، لأن العامة لا تميّز فيستقرّ عندهم حديثًا؛ ومحلّه الدرس مع بيان درجته
الواهي والموضوع	محظور قطعًا	ولو ذُكر لبيان ضعفه؛ فالأولى تركه رأسًا على المنبر

وقاعدة الشك في ذلك: «إذا لم تتبيّن لك درجة الحديث فلا تذكره. والبديل الصحيح موجود دائمًا، وما من معنى تريده إلا وفي الصحيح ما يؤدّيه». ومن الإنصاف في هذا الباب أن يُعلم أن أحكام التخريج ليست محلّ إجماع، وقد يختلف فيها المحدّثون المعاصرون اختلافًا معتبرًا؛ فلا يُتّخذ مصدر واحد حكمًا حاسمًا لئلا يُقرأ ذلك انحيازًا لمدرسة على أخرى، وإذا اختلف الحكم بين مصدرين معتبرين فالحديث محلّ نظر، لا يُروى على المنبر حتى يُبتّ فيه.

ويلحق بالحديث ما يملأ كثيرًا من الخطب:

- **القصص:** لا تُروى قصة إلا مسندة إلى مصدر معتبر يُذكر باسمه، ولا تُبنى المادة على كتب الوعظ التي لا تخرّج ما تروي، ولا على منشورات المواقع ورسائل المجموعات.
- **الإسرائيليات:** ما لم يشهد له شرعنا بصدق ولا بكذب يُصرَّح عند ذكره بأنه «مما يُروى»، ولا يُبنى عليه حكم.
- **المنامات والفضائل:** لا تُبنى على المنامات أحكام ولا فضائل ولا ترهيب، ولا يُروى في فضائل الأعمال ما لم يثبت ولو كان المعنى حسنًا؛ «فحسن المعنى لا يُصحّح الإسناد».
- **الأرقام والأخبار المعاصرة:** لا يُذكر رقم ولا خبر واقعة إلا من مصدر رسمي أو جهة موثوقة تُسمّى، ولا تُنقل واقعة محلية عن سماع، ولا يُبنى عليها تحذير أو تحريض. وكل نقل عن عالم يُنسب إلى قائله باسمه، ولا يُنسب القول إلى «العلماء» على الإطلاق.

فإذا أخطأ الخطيب بعد ذلك كله، فنقل ما لا يثبت ثم تبيّن له، فالمخرج أن يصحّحه من منبره في الجمعة التالية؛ وذلك محمدة له لا مأخذ عليه، وهو من الرجوع إلى الحق الذي مرّ في فصل مراجعة الآراء. فالغاية من التثبّت «حراسة السنة، لا اصطياد الخطباء».

على المنبر وفي المسجد

اعتدتَ أن تستشهد بحديث مشهور بين الناس، ثم نبّهك أحد طلبة العلم بعد الخطبة إلى أنه لا يصحّ. اكتب جملتين: الأولى تقولها له في اللحظة، تشكره فيها ولا تبرّر؛ والثانية تقولها على منبرك في الجمعة التالية، تصحّح فيها الخطأ وتذكر ما يغني عنه من الصحيح. ثم لاحظ: أيّهما كان أثقل على نفسك؟

خلاصة الفصل

- المنبر خطاب أحاديّ أمام عامة متباينين، فهو أضعف وسيلة لطرح الخلاف وأقواها لإشعاله؛ والسؤال قبل كل خطبة: أأعالج مشكلة في حيّي، أم أصفّي حسابًا؟
- لكل كلام موضعه: المنبر للمتفق عليه والتزكية وحاجات الحيّ، والدرس للخلاف السائغ، والمجلس الخاص لما بين الإخوة، والجهة المختصة لما يحتاج إلى فصل؛ ولا تُشغل العامة بالخلافات العقدية.
- يُترك المستحب تأليفًا للقلوب، كما أتمّ ابن مسعود خلف عثمان وقال: «الخلاف شر»؛ ولا يُسكت عن بيان القطعي، فلا غلوّ ولا تمييع.
- لا يُفتى في النوازل من المنبر، ويُعرض الاجتهاد اجتهادًا، ولا يُنقل قول إلا بعد التثبت، ويكون الإنكار برفق وإنصاف من غير تعصب ولا إظهار غلبة.
- تُستر الأسماء وتُذكر الأوصاف على منهج «ما بال أقوام»؛ فقد عُيّنت الناجية بوصفها وسُكت عن الهالكة سترًا على الأمة وحفظًا لألفتها.
- الخطوط الحمراء الست ومبدأ التصعيد: الزيارة قبل الرد، والرفع إلى أهل الفصل بدل التشهير.
- الخطبة الجامعة تُبنى من المشترك إلى المختلف ومن المقصد إلى الفرع بلغة وصفية، ولا يُروى فيها إلا ما ثبت، ومن أخطأ صحّح من منبره.

الفصل الثامن عشر

من الخلاف إلى الاتفاق

اجتمعت لجنة المسجد بعد صلاة العشاء، وأمامها قرار من سطر واحد: تُغلق القاعة الملحقة بالمسجد بعد العشاء مباشرة. وكان الإمام قد افتتح فيها قبل شهرين حلقة للشباب في التجويد والسيرة، يبقون فيها إلى قرب منتصف الليل. قال رئيس اللجنة: القرار صدر ولا رجعة فيه، وقال الإمام: الحلقة باقية إلى الحادية عشرة. ثم خرج كل منهما أشدّ تمسكًا بكلمته مما دخل.

هذا مثال مفترض، لكن كل من خدم في مسجد يعرف وجوهه. وصاحبه يقف على مفترق يحسبه لا ثالث له: إن لان خسر ما يراه حقًّا، وإن اشتدّ خسر صاحبه وأرهق نفسه. والطريق الثالث موجود، له أصول تُتعلّم، وحدود يرسمها الشرع فلا تُتجاوز. فلنصحب هذا المسجد من المشادّة الأولى إلى ورقة الصلح، وكل مبدأ يأتي بعدُ خطوةٌ على ذلك الطريق.

الصلح خير، وللصلح حدّ

نزل قوله تعالى في خلاف بين زوجين، وهو أقرب النزاعات إلى النفس، ثم صار قاعدة عامة في كل خصومة:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]

ووضع النبي ﷺ للصلح حدّه في قوله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا» (رواه أبو داود والترمذي)؛ فالباب واسع في حقوق العباد ومصالحهم، مغلق دون حدود الله. واستثنى القرآن مجالس الإصلاح من ذمّ النجوى، وربط أجرها بابتغاء مرضاة الله: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤]. فالإصلاح عندنا عبادة قبل أن يكون مهارة، وهو مع ذلك مهارة تُتعلّم.

وقد انتهى أهل الخبرة بفضّ النزاعات إلى منهج محكم في الوصول إلى اتفاق حكيم دون تنازل عن الحق ودون إفساد للعلاقة، نأخذه أداةً لا ميزانًا: يعلّمنا كيف نتفاوض ونصطلح، ولا يقرّر لنا ما الحق. وأصحاب هذا المنهج يعلّلون الإنصاف بنتائجه، من متانة الاتفاق وحفظ السمعة وراحة الضمير؛ أما المسلم فيعدل لأن الله أمره بالعدل ولو لم يخشَ عاقبة تركه، فالنفع ثمرة العدل لا علّته.

> **قاعدة**
>
> **التفاوض أسلوب لا ميزان: يُتفاوض في الوسائل والمصالح والترتيبات، ولا يُساوَم على حكم قطعي، ولا يُحسم خلاف فقهي بالمساومة.**

اللّين والصلب والمبدئي

ليس التفاوض صنعة الدبلوماسيين وحدهم؛ فالإمام يفاوض لجنة مسجده والمتبرع والجاروالخطيب المجاور، وإن لم يسمِّ ذلك تفاوضًا. وهو «عملية تواصل سجالي صُممت للتوصل إلى اتفاق عندما تكون بينك وبين الآخرين بعض المصالح المشتركة ومصالح أخرى متعارضة».

وأشيع طرقه المساومة على المواقف: يعلن كل طرف موقفًا ويدافع عنه، ثم يتنازل قليلًا حتى يلتقيا في مكان ما. وهي تسقط في المعايير الثلاثة لكل تفاوض ناجح: الاتفاق الحكيم الذي يصون المصالح المشروعة ويدوم، والكفاءة، وسلامة العلاقة. فكلما دافع المرء عن موقفه ازداد أسرًا له، حتى «تصبح المصلحة الجديدة للمفاوض هي حفظ ماء وجهه»؛ والنتيجة في الغالب قسمة للفرق بين موقفين لا حلٌّ يخدم المصالح، وصراع إرادات تبقى مرارته بعد انقضائه. وهذا ما جرى في مسجدنا: اقترح عضو أن تبقى القاعة مفتوحة إلى العاشرة، فلم يرضَ أحد؛ رأى الإمام حلقته مبتورة، ورأت اللجنة مشكلتها باقية.

فهل العلاج أن يكون المرء ألطف؟ إن اللّين يقدّم التنازلات ليكسب العلاقة فينتهي إلى اتفاق هشّ، فإذا قابل صلبًا فالأرجح أن «يفقد كل ما يملك»؛ والصلب يربح الجولة ويخسر صاحبه. والمخرج تغيير اللعبة كلها إلى التفاوض المبدئي (Principled Negotiation)، أي القائم على جوهر المسألة لا على إرادة كل طرف:

وجه المقارنة	المفاوض اللّين	المفاوض الصلب	المفاوض المبدئي
المشاركون	أصدقاء	خصوم	معالجو مشكلات
الهدف	الاتفاق	النصر	نتيجة حكيمة بكفاءة ووُدّ
الأشخاص والمشكلة	لين معهما جميعًا	صلب معهما جميعًا	لين مع الأشخاص، صلب في المضمون
الثقة	يثق بالآخرين	لا يثق بأحد	يمضي مستقلًّا عن الثقة
الضغط	يرضخ له	يفرضه	يحتجّ ويقبل الحجة، ويخضع للمبدأ لا للضغط

وأدقّ ما في العمود الثالث أنه «يمكن التنازل تطبيقًا لمبدأ ولكن ليس رضوخًا لضغط». ولهذا المعنى أصل في القرآن: فقد أُرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى أطغى الخلق بقوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤]، فلانت العبارة ولم تنقص الرسالة حرفًا. ويقوم هذا التفاوض على أربعة أركان: افصل الأشخاص عن المشكلة، وركّز على المصالح لا على المواقف، وابتكر خيارات للكسب المشترك، وأصرّ على معايير موضوعية؛ ثم يحرسه بديلٌ يعرفه المفاوض قبل أن يجلس.

افصل الأشخاص عن المشكلة

«المفاوضون هم بشر في المقام الأول»، ولكل منهم مصلحتان: مصلحة في موضوع الخلاف، ومصلحة في العلاقة بمن يخالفه، وكثيرًا ما تتشابكان، فالعبارة التي يريد بها صاحبها وصف المشكلة تُسمع هجومًا على الشخص. والتنازل في الموضوع لا يشتري الودّ، بل قد يغري بالاستغلال؛ فالصواب أن تُعالج مشكلات الأشخاص بأدوات تناسبها، لا أن يُدفع ثمنها من المضمون. وفي مسجدنا عرّض الإمام في درسه بمن يضيّق على الشباب في بيوت اللّٰه، وقال رئيس اللجنة في مجلس عام إن الإمام موظف لا وصيّ على المسجد؛ فصار السؤال: من يحكم المسجد؟ بعد أن كان: متى تُغلق القاعة؟

وأول ما يُعالَج التصوّر، فـ«النزاع لا يكمن في حقيقة الشيء المتنازع عليه؛ ولكن في أذهان الناس وخيالهم». وهذا صحيح في نزاعات المصالح والتقديرات، أما القطعيات فالخلاف فيها حق وباطل: <فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ> [يونس: ٣٢]. ومن علاج التصوّر أن ترى المسألة بعين صاحبها، على ما مرّ في فصل فهم المخالف، وألا تستنتج نيته من مخاوفك، وأن تشركه في صنع الحل مبكرًا، فإن «الاتفاق يصبح أكثر سهولة إذا أحسّ كلا الطرفين بملكيته لفكرة الاتفاق»، وأن تحفظ ماء وجهه بأن يأتي الاتفاق موافقًا لمبادئه وأقواله السابقة. ولما كتب الإمام كيف يرى كل طرف المسألة، خرج بهذا الجدول:

المسألة	كما يراها الإمام	كما تراها اللجنة
الحلقة الليلية	حفظ للشباب من الشارع	سهر يجرّ الضجيج والكلفة
قرار الإغلاق	تقديم للمال على الدعوة	حرص على مال المسجد وراحة الجيران
ما يشكوه من الآخر	قرار صدر دون أن يُستشار	حلقة بدأت دون أن تُستشار
غاية الطرف الآخر	التحكم في المسجد	بناء جمهور خاص بالإمام

فرأى أن شكوى اللجنة صورةٌ شكواه: كلاهما يرى أن الآخر تجاوزه. فبدأ بما يكلّفه أقل: زار رئيس اللجنة في بيته، واعتذر عن تعريضه في الدرس، واستشاره في كيف تستمر الحلقة دون أن تُثقل المسجد؛ و«الاعتذار قد يكون واحدًا من الاستثمارات الأقل تكلفة والأكثر ربحًا». وللفعل الرمزي أثر لا تبلغه الكلمات: ففي الحديبية، لما اشتدّ على الصحابة ما رأوا، أشارت أم سلمة رضي اللّٰه عنها على النبي ﷺ أن يخرج فينحر ويحلق ولا يكلّم أحدًا، ففعل فتبعه الناس (رواه البخاري).

ثم تُعالج العواطف: أن تعترف بها، وتدع الغاضب يفرغ ما في صدره، ولا تقابل الانفجار بانفجار؛ ومن قواعد مجالس الصلح أن «شخص واحد يمكنه أن يغضب في كل مرة»، وتفصيل ملك النفس في فصل الغضب. والصورة الجامعة لهذا الركن أن يجلس المتخالفان «جنبًا إلى جنب، يهاجمون المشكلة... وليس يهاجمون بعضهم البعض الآخر».

ركّز على المصالح لا على المواقف

رجلان في مكتبة يختلفان على نافذة: يريدها أحدهما مفتوحة والآخر مغلقة، ويتجادلان في قدر الفتح. فتسأل أمينة المكتبة كلًّا منهما: لماذا؟ فإذا الأول يريد هواءً نقيًّا، والثاني يتّقي تيار الهواء؛ فتفتح نافذة الغرفة المجاورة. والفرق بين الأمرين حاسم: «فموقفك هو الشيء الذي قررته أنت. أما مصالحك فهي الأمر الذي جعلك تقرر ذلك الموقف».

وإنما ينجح التوفيق بين المصالح لأن لكل مصلحة مواقف كثيرة تُشبعها، ولأن «وراء المواقف المتعارضة تكمن المصالح المشتركة والمتوافقة مثلما توجد أيضاً المصالح المتنازعة». والطريق إليها أسئلة: لماذا؟ مع بيان أنك تطلب الفهم لا التبرير؛ ولماذا لا؟ فتنظر في الخيار الذي ترفضه كما يراه صاحبه: ماذا يخسر إن قال نعم؟ وأقوى المصالح الحاجات الإنسانية الأساسية: الأمن، والرفاه الاقتصادي، والانتماء، والاعتراف، والتحكم في شؤون الحياة؛ وهي قائمة دنيوية خالصة، والمقاصد الشرعية تجعل حفظ الدين في رأسها، ثم النفس والعقل والنسل والمال. وحاجة الاعتراف ظاهرة في قوله ﷺ يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (رواه مسلم)، فأعطى زعيم مكة مكانة يحفظ بها وجهه أمام قومه، وحُسم الأمر مع ذلك.

فلما سأل أهل مسجدنا بعضهم بعضًا: لماذا؟ تغيّرت خريطة الخلاف:

الطرف	موقفه المعلن	ما وراءه من مصالح
الإمام	تبقى القاعة مفتوحة إلى الحادية عشرة	الشباب لا يفرغون إلا ليلًا، وحفظهم من الشارع، والاعتراف بدوره في المسجد
أمين الصندوق	تُغلق بعد العشاء	كلفة اشتراك المولّدة في ساعات الليل
رئيس اللجنة	القرار نافذ	ألا يُتجاوز في شأن المسجد، وأن تُحفظ كلمته أمام الحي
الجيران	لم يسألهم أحد	الهدوء بعد ساعة معلومة، وألا تقف الدراجات النارية عند أبوابهم

وظهرت مصالح مشتركة لم يذكرها أحد: عمارة المسجد، وحفظ الشباب، وسمعة المسجد في الحي؛ وتبيّن أن الخلاف ليس بين فتح القاعة وإغلاقها، بل في ثلاث مسائل: من يدفع، وأين الضجيج، ومن يُستشار. ومن أدب الكلام في المصالح أن تعرض المشكلة قبل جوابك، وأن تنظر إلى الأمام فتسأل: ماذا نفعل غدًا؟ لا: لماذا فعلتَ أمس؟ وفي قول يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢] أصلٌ لهذا؛ وأن تكون محدّدًا مرنًا معًا، فـ«العقل المفتوح ليس العقل الخاوي».

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> قبل أن تجلس مع من تخالفه في شأن من شؤون المسجد، اكتب عمودين: موقف كل طرف كما أعلنه، وما وراءه من مصالح كما يقولها صاحبها لا كما تظنها أنت. ثم ضع خطًّا تحت كل مصلحة مشتركة، وابدأ الحديث منها.

ابتكر خيارات للكسب المشترك

اقتسمت أختان برتقالة نصفين، فأكلت إحداهما اللبّ ورمت القشر، وأخذت الأخرى القشر لكعكتها ورمت اللبّ؛ ولو سألت كلٌّ صاحبتها عن حاجتها لنالت برتقالة كاملة مما تريد. وأكثر الخلافات تنتهي إلى «نصف برتقالة» لأن أصحابها يتعجّلون الحكم، ويبحثون عن جواب واحد، ويفترضون أن ما يربحه أحدهما يخسره الآخر. وعلاج ذلك أن يُفصل الابتكار عن الحكم: «ابتكر أولاً، ثم قرّر لاحقاً». فتُعقد جلسة صغيرة يديرها ميسّر، قاعدتها الأولى ألا يُنقد اقتراح، وتُدوَّن فيها الأفكار على مرأى من الجميع، ثم

يُنتقى الواعد منها فيُحسَّن؛ وهذا ضرب من الشورى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. فإن تعذّر الاتفاق على الموضوع فعلى الإجراء، وإن تعذّر الدائم فالمؤقت.

ثم يُطلب الكسب المشترك في المصالح المشتركة، وهي فرص تُغتنم لا هبات تأتي بلا سعي، وفي المصالح المختلفة التي يُواءم بينها، إذ «يكون الاتفاق في العادة مؤسساً على عدم الاتفاق أو الاختلاف»: يهتم أحدهما بالشكل والآخر بالمضمون. والقاعدة: «ابحث عن خيارات تكون أقل تكلفة لك وعالية الفائدة بالنسبة لهم؛ والعكس بالعكس». ومن أتمّ نماذجه حكم سليمان عليه السلام في الحرث: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٨–٧٩]، والمشهور عند المفسرين أن الغنم دُفعت إلى أصحاب الحرث ينتفعون بها، وقام أصحاب الغنم على الحرث حتى عاد كما كان، ثم تراد الطرفان. ومنها صلح الحديبية: قبل النبي ﷺ أن يُمحى «بسم الله الرحمن الرحيم» ويُكتب «باسمك اللهم»، وأن يُمحى «رسول الله» ويُكتب اسمه واسم أبيه (رواه البخاري)؛ فلانت الصيغة وحُفظ المضمون: الهدنة، وأمن الدعوة، والعمرة من قابل، ثم سمّاه الله ﴿فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [الفتح: ١]. وهي مرونة لا تجري في القطعيات، كما سيأتي. ويبقى أن تسهّل على صاحبك قراره، فلا تضيف مطالب جديدة، «فإذا كنت تريد الحصان أن يقفز فوق السور، فلا تقم بتعلية السور»، وأن تصوغ الخيار مقترحًا يكفي في جوابه: نعم.

وفي مسجدنا عُقدت جلسة على هذه القواعد، ضمّت الإمام واثنين من اللجنة واثنين من الشباب وجارًا، فكان مما دُوّن فيها:

- أن تُقام الحلقة ثلاث ليال في الأسبوع، وتنتهي في العاشرة والنصف.
- أن يتولى الشباب تنظيف القاعة، وتُركن دراجاتهم في الساحة الخلفية بعيدًا عن البيوت.
- أن يسهم أولياء الشباب في كلفة المولّدة ليالي الحلقة.
- أن يحضر عضو من اللجنة الحلقة ليلة في الأسبوع ويتكلم فيها.
- أن يُجرَّب ذلك شهرًا ثم يُراجَع.

ففيها ما يكلّف الإمام قليلًا وتعظم قيمته عند اللجنة، كتنظيف القاعة وكلمة عضوها في الشباب؛ وما يكلّف اللجنة قليلًا وتعظم قيمته عند الإمام، وهو بقاء الحلقة؛ والاتفاق المؤقت يرفع عن الطرفين خوف السابقة الدائمة.

أصرّ على معايير موضوعية

ومهما أُحسن التوفيق تبقى مصالح متعارضة: إلى أي ساعة بالضبط؟ ومن يدفع، وكم؟ وحسمها بالإرادة مكلف، تصلّبًا كان أو كرمًا يسترضي؛ والقاعدة: «كن متفتحاً لتفهم الأسباب ولكن لا تتجاوب مع التهديدات». ومن المعايير: القيمة السوقية، والسوابق، وحكم أهل الاختصاص، والعرف، والمعاملة بالمثل؛ وشرطها أن تستقل عن إرادة الطرفين، وأن يقبل كل طرف تطبيقها عليه لو انعكس الحال. فإن تعذّر المعيار فإجراء عادل: أحدهما يقسم والآخر يختار، أو التناوب، أو القرعة، أو الاحتكام إلى طرف ثالث. ثم تُصاغ كل مسألة بحثًا مشتركًا عن المعيار، ويحتجّ المرء ويقبل الحجة، «فينبغي عليك أن تتصرف كالقاضي»، ولا يرضخ لضغط أبدًا.

والفقه من أغنى ما يكون بالمعايير الجاهزة: أجرة المثل، ومهر المثل، وثمن المثل، وقاعدة «العادة محكّمة»، وتقويم أهل الخبرة: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. وسؤال «ما مستندك؟» أصله ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

صَادِقِينَ> [البقرة: ١١١]. واختبار التبادل نظيره: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (متفق عليه). وللقرعة أصل في قوله تعالى: <إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ> [آل عمران: ٤٤]، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه (متفق عليه). وفي الحديبية جعل ﷺ قيمةً يعظّمها الطرف الآخر أساسًا للاتفاق، فقال: «والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» (رواه البخاري). غير أن المعايير عند المسلم أوسع وأضيق معًا: أوسع لأنها تشمل النص والإجماع والقواعد الفقهية، وأضيق لأن العرف لا يُعتبر إلا صحيحًا لا يخالف نصًّا، والسوق لا يُحتكم إليه إذا قام على الاحتكار أو الغرر. فالمرجعية العليا للوحي: <فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ> [النساء: ٥٩].

وفي مسجدنا تحوّل السؤال من: إلى متى؟ إلى: بأي معيار؟ فجاء أمين الصندوق بفاتورة المولّدة الفعلية بدل الانطباعات، وسُئل عن عرف المساجد المجاورة التي لها قاعات، وعمّا إن كان لمديرية الأوقاف تعميم في أوقات فتح ملحقات المساجد، وسُمعت شكوى الجيران منهم لا عنهم. ثم سأل الإمام رئيس اللجنة: لو أقامت اللجنة حلقة ليلية لتعليم الكبار القراءة، أكانت ترضى أن يغلقها الإمام بقرار منفرد؟ فابتسم الرجل، واتفقا على ألا يُقطع أمر في القاعة إلا بمشورة الطرفين.

ما لا يدخل سوق التفاوض

صُنع منهج التفاوض لمصالح تتزاحم: بائع ومشترٍ، وشريكان، وجاران؛ والخلاف في الدين ليس كله من هذا الجنس، فلا بد من التمييز بين ثلاثة أنواع من المواقف:

نوع المسألة	مثالها في مسجدنا	ما يُصنع فيها
حكم قطعي أو حق ثابت	رفع الأذى عن الجيران، والصدق فيما يُكتب إلى مديرية الأوقاف	لا يُساوَم عليه، بل يُبيَّن بأحسن عبارة، ويُتفاوض في طرق تحقيقه
خلاف فقهي سائغ	عدد ركعات التراويح	لا يُحسم بالمساومة ولا بقسمة الفرق، بل بالدليل لأهله، مع ترك الإنكار والعمل بعرف المسجد وجماعته
وسيلة أو مصلحة أو ترتيب عملي	مواعيد القاعة، وكلفة المولّدة، ومكان الدراجات	ميدان التفاوض والصلح وابتكار الخيارات

ففي الحديبية، وهي أوسع أمثلة المرونة، لم تقع المرونة في ردّ المؤمنات المهاجرات، فنزل فيهن: <فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ> [الممتحنة: ١٠]. فالحكم القطعي يُبيَّن بأحسن عبارة ولا يُفاوَض عليه، وما لا يقبل الصلح من الحقوق لا يُجعل ورقة مساومة: فرفع الضرر عن الجار ليس على الطاولة، لأنه «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه)، وإنما على الطاولة طرق رفعه. ولما اقترح أحد الأعضاء أن يُكتب إلى مديرية الأوقاف أن القاعة تُغلق في العاشرة وهي تبقى بعدها، ردّه الإمام: هذا صلح على كذب، وهو من الصلح الذي يحلّ حرامًا.

والخلاف الفقهي السائغ نوع آخر: فلا يصح أن يقول فقيهان: أنت تقول بالوجوب وأنا بالاستحباب فلنتفق على الكراهة، لأنه يُحسم بالدليل وقواعد الاستدلال لا برضا الطرفين. وقد اعترض عضو في اللجنة على عدد ركعات التراويح التي يصليها الإمام،

واقترح آخر عددًا وسطًا يرضي الجميع، فأبى الإمام بلطف؛ فالمسألة اجتهادية سائغة، والموقف منها: «لا إنكار، والعمل بعرف المسجد وجماعته»، وتصنيفها في فصل ميزان الخلاف المعتبر. وإنما ينفع المنهج في الخلاف العلمي في تحرير محل النزاع، وفي أدب الحوار، وفي إدارة العيش المشترك إذا بقي الخلاف بعد استفراغ الوسع، فسؤال: كيف نصلي معًا في مسجد واحد؟ سؤال ترتيبات يصلح فيه ابتكار الخيارات.

> **قاعدة**
>
> **لِنْ في العبارة واثبُت في المضمون، وفرّق بين ثلاثة: ثابتٍ يُبيَّن ولا يُساوَم عليه، واجتهادٍ يُحسم بالدليل ويُدار بالسعة، ووسيلةٍ يُتفاوض فيها ويُصطلح عليها.**

إذا كان الطرف الآخر أقوى

«لا يوجد أي كتاب في علم البساتين يمكن أن يعلمك كيف تزرع زهرة السوسن في الصحراء»؛ فلا منهج يجعل الضعيف قويًّا، وإنما يحميه من اتفاق ما كان ينبغي أن يقبله، ويعينه على أحسن انتفاع بما في يده. والحماية المعتادة «الحد الأدنى» الذي يحدده المرء مسبقًا، وهو يقي ضغط اللحظة، لكنه يقتل الابتكار، وكثيرًا ما يُحدَّد تحكّمًا. والأحكم أن يعرف المرء البديل الأفضل للاتفاق المتفاوض عليه (BATNA)، فلا يسأل: ماذا نتوقع أن ننال؟ بل: ماذا نفعل إن لم نتفق؟ «فالسبب في خوضك لعملية التفاوض هو أن تحصل على شيء أفضل من النتيجة التي يمكنك الحصول عليها من غير تفاوض». ويُطوَّر البديل بقائمة بما يمكن فعله، ثم بتحويل أكثرها وعدًا إلى بديل عملي، ثم باختيار أفضلها، مع «سلك إنذار» إذا بلغه العرض توقف المفاوض وأعاد النظر، ونظرٍ في بديل الطرف الآخر أيضًا. و«كلما كان الـBATNA أفضل كنت أكثر قوة».

ثم دخل على مسجدنا من هو أقوى من الطرفين: متبرع يدفع اشتراك المولّدة، مال إلى الإغلاق، وعرض أن يستمر في الدفع بشرطين: أن يُكتب اسمه على لوحة القاعة، وأن يختار هو مدرّس الحلقة. فكتب الإمام بدائله: الحلقة في بيت أحد الأولياء، أو في مسجد مجاور له قاعة، أو أن يتحمل الأولياء كلفة المولّدة، أو أن يُرفع الأمر إلى الجهة المختصة على ما تقدّم في فصل المنبر؛ ثم حوّل الثالث إلى بديل عملي بوعد مكتوب من خمسة أولياء. وجعل سلك إنذاره عند الشرط الثاني: فالاسم على اللوحة شكلٌ يُقبل بشكر، واختيار المدرّس يمسّ رسالة المسجد العلمية وأمانة الإمام فيها. فجلس إلى المتبرع هادئًا، لأنه عرف ما سيفعل إن لم يتفقا، ومن قدر على ترك التفاوض بطيب نفس عظُم أثره في نتيجته؛ فانتهى الأمر إلى اسم المتبرع على اللوحة ودعوته إلى ختام الحلقة، وبقي اختيار المدرّس للإمام. ويُقيَّد تطوير البديل وإضعاف بديل الخصم بأن يكونا بطريق مشروع، فلا يجوز الإضرار بالغير ولا التضييق عليه في مباح لإلجائه، كتلقي الركبان والنجش والاحتكار.

إذا لم يلعب الطرف الآخر بنزاهة

حين يتمسك بالمساومة

إذا أصرّ الطرف الآخر على المساومة فلا تدفع في الاتجاه المعاكس، فرفضك موقفه يحبسه فيه، ودفاعك عن موقفك يحبسك فيه؛ بل اقلب طاقته نحو المشكلة بما يسمّى «جوجيتسو التفاوض»: لا تهاجم موقفه بل انظر إلى ما وراءه، ولا

تدافع عن فكرتك بل اطلب نقدها، وأعد صياغة الهجوم عليك هجومًا على المشكلة، ثم اسأل واصمت، فإن «الأقوال عادة ما تولد مقاومة، بينما الأسئلة تولد إجابات». وهذا من الدفع بالتي هي أحسن: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

حين يلجأ إلى الحيل

والحيل ثلاثة أجناس: خداع متعمد كالوقائع الزائفة والسلطة الغامضة، وحرب نفسية كالهجوم الشخصي والتهديد، وضغط موقفي كتصعيد المطالب و«خذه أو اتركه». ولا تُقابل الحيلة بالتسامح فيها ولا بمثلها، بل تتعرّفها فتحيّدها، ثم تسمّيها بلطف، ثم تفاوض على قاعدة اللعب نفسها، لأن «إصلاح عملية التفاوض أسهل من إصلاح الأشخاص»؛ فإن لم يُجدِ ذلك رجعتَ إلى بديلك. وحذّر ولا تهدّد: فالتحذير إخبار بعاقبة لا يد لك فيها، والتهديد وعدٌ بعاقبة تصنعها أنت.

وفي مسجدنا، بعد الاتفاق على المبادئ، قال أحد الأعضاء: لا بد من موافقة المتبرع، وكان قد قدّم نفسه مفوّضًا؛ وأضاف آخر شرطًا جديدًا: أن يُعرض منهج الحلقة على اللجنة كل شهر. فقال الإمام: قد أكون مخطئًا، لكني أشعر أن الشروط تزيد كلما اقتربنا، فلنتفق أولًا على من يملك القرار وما بقي على الطاولة؛ ثم طلب مهلة إلى الجلسة التالية، فإن «المفاوض الجيد نادرًا ما يصدر قرارًا مهمًّا في الحال».

والميزان الشرعي هنا واضح. فأسئلة اختبار النفس التي يقترحها أهل هذه الصنعة: هل أعامل بهذا صديقًا؟ وهل أُحرَج لو نُشر؟ تجمعها كلمة نبوية: «البرّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس» (رواه مسلم). والمفاوض لا يَخدع ولا يُخدع: «من غشّنا فليس منا» (رواه مسلم)، و«لا يُلدغ المؤمن من جُحر واحد مرتين» (متفق عليه)؛ وله ألا يكشف سقفه، وليس له أن يكذب فيه. فإن قيل: قد رخّص الشرع في الكذب للإصلاح؟ قلنا: في الحديث: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيَنمي خيرًا أو يقول خيرًا» (متفق عليه)، وفي رواية مسلم حصر الرخصة في ثلاثة مواضع: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. وفهم العلماء من «ينمي خيرًا» أن ينقل المصلح إلى كل طرف أحسن ما قيل فيه ويسكت عن أسوئه، ويستعمل التعريض ما أمكن. فالرخصة تجمع بين متخاصمين ولا تأخذ من أحدهما شيئًا، وهي محصورة في مواضعها، ووسيلتها التعريض لا اختلاق الوقائع؛ أما الحيلة فتأخذ من صاحبها ما لم يكن ليعطيه لو علم.

الطرف الثالث: من الوساطة إلى ورقة الصلح

وإذا عجز الطرفان دخل طرف ثالث. ومن أنفع أدواته «إجراء النص الواحد»: زوجان يختلفان على تصميم بيتهما، فيسأل المهندس الحكيم كلًّا منهما عن مصالحه، ثم يأتي بمسودة ويطلب نقدها لا الموافقة عليها، ويعدّلها مرة بعد مرة حتى يقول: هذه أفضل ما أستطيع، وأوصيكما بقبولها؛ وسرّه أنه «من الصعب على أي شخص أن يجري أي نوع من التنازل، ولكن من السهل أن يوجّه انتقادًا». وأصل الوساطة في كتاب الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]؛ ففي الآية تصغير الوفد، وقرب الحكمين من الطرفين، وربط التوفيق بإرادة الإصلاح. ويُروى عن عمر رضي الله عنه، وفي ثبوته نظر:

«ردّدوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن».

واستعان أهل مسجدنا بإمام مسجد مجاور يرضاه الطرفان، فسمع كلًّا منهما وحده حتى فرغ، ثم كتب مسودة من خمسة أسطر، وطاف بها عليهما يسأل: ما الذي لا يناسبكم فيها؟ ثلاث جولات، ثم طلب جوابًا واحدًا عليها كاملة. وهذه ورقته الأخيرة:

١. تُقام حلقة الشباب ثلاث ليال في الأسبوع، إلى العاشرة والنصف، تجربةً لشهر.

٢. يتولى الشباب تنظيف القاعة، وتُركن الدراجات في الساحة الخلفية.

٣. يتحمل الأولياء كلفة المولّدة في ليالي الحلقة بحسب الفاتورة، ويبقى اشتراك المتبرع لسائر الأوقات.

٤. لا يُقطع أمر في القاعة إلا بمشورة الإمام واللجنة، ويحضر عضو من اللجنة الحلقة ليلة في الأسبوع.

٥. يُراجَع الاتفاق بعد شهر عند الوسيط، ويُدعى إليه الجيران.

وإنما كُتب الاتفاق لأن كثيرًا من خصومات الناس سببها عقد لم يُكتب أو كُتب مجملًا، والوفاء به عند المسلم عبادة لا مجرد حفظ للسمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، و«المسلمون على شروطهم» (رواه أبو داود). ومن تمام الصلح أن يكون المرء سمحًا في ختامه، ليغادر صاحبه وهو يشعر بالإنصاف: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» (رواه البخاري).

فمن الذي فاز في مسجدنا؟ السؤال في غير موضعه، كسؤال: من يربح الزواج؟ فالطريق الأحسن يغني صاحبه عن الاختيار بين أن ينال حقه وأن يبقى كريمًا، «فبإمكانك أن تظفر بالاثنين معًا». والسؤال الذي يليق بالمصلح: هل بقيت الأخوّة؟ وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. أما كيف يصير الاتفاق بين اثنين عملًا مشتركًا تقوم عليه الجماعة، فموضوع فصل العمل المشترك.

خلاصة الفصل

- الصلح خير، وحدّه ألا يحرّم حلالًا أو يحلّ حرامًا؛ والتفاوض أداة لا ميزان.
- المساومة على المواقف تأسر أصحابها؛ والمخرج لين مع الأشخاص، وصلابة في المضمون، وتنازل للمبدأ لا للضغط.
- افصل الأشخاص عن المشكلة: عالج التصوّر والعاطفة بأدواتهما، واحفظ ماء وجه صاحبك، وأشركه في صنع الحل.
- اسأل: لماذا؟ حتى تبلغ المصالح، ثم ابتكر الخيارات قبل أن تحكم عليها، وابحث عمّا يكلّفك قليلًا وينفع صاحبك كثيرًا.
- احسم ما بقي بمعيار مستقل عن الإرادتين، والمرجعية العليا للوحي، ثم العرف الصحيح وأهل الخبرة.
- اعرف بديلك قبل أن تجلس، وسمِّ الحيلة بلطف ولا تقابلها بمثلها.
- فرّق بين ثابت لا يُساوَم عليه، واجتهاد يُحسم بالدليل ويُدار بالسعة، ووسيلة هي ميدان التفاوض؛ واختم الصلح بورقة مكتوبة ووفاء وسماحة.

الفصل التاسع عشر

العمل المشترك

تخيّل حيًّا فيه مسجدان لا يفصل بينهما إلا شارع، وبين إماميهما خلاف قديم في مسألة فرعية. فإذا أقبل الشتاء جمع كل مسجد تبرعاته لأسر الحي وحده، فوصلت المعونة إلى بيوت مرتين، ولم تصل إلى بيوت أخرى قط؛ وأقام كل منهما حلقة لتحفيظ القرآن في الساعة نفسها، فتوزّع الفتيان على حلقتين نصف فارغتين. لم يطعن أحد الإمامين في صاحبه، ولم يذكره على المنبر بسوء؛ لكنهما لم يجلسا قط إلى طاولة واحدة ليسألا: ماذا يحتاج الحيّ منّا معًا؟

ليست علّة هذا المشهد جهلًا بأسباب الخلاف، ولا سوء أدب في الحوار؛ فقد يكون الإمامان أتقنا ذلك كله. علّته خطوة لم تُخطَ بعد: الانتقال من تعايش صامت إلى عمل مشترك. أيصح أن يعمل معًا من اختلفا؟ أيلزمهما أن يتفقا أولًا؟ ولماذا تتعثر الشراكات بين الصالحين كثيرًا؟ والجواب يبدأ من أصل واحد: أن العمل المشترك ليس ترفًا تنظيميًّا ولا حيلة تمليها الحاجة، بل فريضة.

فريضة الاجتماع وواجب الوقت

المؤمنون جسد واحد، ووحدتهم ناشئة عن توحيدهم وتأسّيهم بنبيهم ﷺ؛ فنحن لا ننطلق من أننا فرقاء يتجاوزون خلافهم ليتشاركوا، بل من أننا أمة واحدة تحمل أمانة عظمى، ثم يقع بيننا ما يقع بين الإخوة. ولهذا قرن الله الأمر بإقامة الدين بالنهي عن التفرق فيه: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]، وقرن طاعته بترك التنازع: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا﴾ [الأنفال: ٤٦]. وقال النبي ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» (متفق عليه)، وقال: «لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا» (متفق عليه)، وقال: «يد الله على الجماعة» (رواه الترمذي). ثم جاءت الشعائر جماعية، صلاةً وصيامًا وحجًّا، وبدأ بناء المجتمع في المدينة ببناء المسجد ثم بالمؤاخاة. فالأخوّة ووحدة الصف من أعظم الفرائض، وهي شقيقة التوحيد وقرينته.

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]

قال ابن كثير في تفسيرها: «وقد ضُمنت لهم العصمة عند اتفاقهم». وقد يعترض معترض بأن الفرقة قدر مكتوب، وأن النبي ﷺ أخبر بأس أمته سيكون بينها. والجواب أن تلك الأحاديث إخبار عن واقع يقع في زمان دون زمان، وقد يكون عقوبة على ترك الشرع، لا قدرًا مفروضًا يُستسلم له؛ والإخبار بوقوع الشيء قدرًا لا ينافي النهي عنه شرعًا. فالواجب مدافعة الأمر القدري بالأمر الشرعي: يحرم الاستسلام للفرقة كما يحرم الاستسلام للعدو والجوع.

ومن عجز عن الاجتماع الكامل لم يسقط عنه ما يقدر عليه منه؛ فالاجتماع واجب، فإن عجزنا عنه وجب السعي إليه بالمستطاع، والعمل المشترك بابه. وقد أثنى الله على المقاتلين ﴿صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤]، فإذا وجب الاصطفاف في القتال على مشقته ففي غيره أولى. بل إن المنافقين يتولّى بعضهم بعضًا مع أن ﴿قُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤]، فالتعاون ممكن مهما بعدت المسافات؛ وإذا ترك المؤمنون ولاء بعضهم بعضًا ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣].

قاعدة

الاجتماع الكامل واجب، والتعاون المستطاع واجب، وترك أحدهما لا يبيح ترك الآخر؛ فمن لم يقدر على الوحدة لم يُعذر في ترك التعاون.

واجب الوقت

وليس واجب الوقت أن نشتغل بهدم الجماعات والمدارس القائمة، ولا أن نبني جماعة بديلة تزعم أنها الحل، بل أن نستثمر الموجود كله دون إقصاء، في دعوة مرتبطة بالوحي منفتحة على المجتمع، فهو حاضنتها الطبيعية. ومن هذا الباب الارتقاء بالروابط العلمية من لقاءات للتعارف إلى عمل مشترك حقيقي، والتكامل بين أصحاب التخصصات من أي تيار كانوا. وعلى هذا جرى «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي» حين دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى بدل الانشغال بالخلافات البينية، وإلى تعميق الصلة بين المدارس بما يبني الثقة ويرشد الخلاف ويحقق التكامل.

بواعثه وشروط ثمرته

ويدفع إليه في النفس أنه يؤكد البعد الرسالي المعين على التضحية، ويخفف ألم العجز أمام التحديات الكبار، ويوافق الشعور بوحدة المصير؛ ويدفع إليه في المجتمع واجبات كفائية كثيرة تعجز عنها التجمعات المنغلقة، وثقةُ الناس ومواردهم التي لا تُنال إلا باجتماع العاملين، وموارد ناضبة تُهدر بالتكرار. ومن ثمراته أن يتفرغ الكبار للتوجيه، ويُفسح للشباب في التنفيذ.

غير أن العمل المشترك لا يوصل إلى الاجتماع بمجرد قيامه، وإنما إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور:

١. **أن يؤخذ ديانةً لا سياسة:** فيكون باعثه امتثال أمر الله وصدق الولاء للمؤمنين، لا المصلحة المؤقتة الناشئة عن ضعف أو خوف أو طمع؛ فإذا كان الباعث إيمانيًّا لم يتوقف التعاون على الحاجة.

٢. **أن يُقدَّم التوافق العملي:** بما يناسب واجب الوقت، ولا يؤخَّر إلى أن يتم التوافق العلمي أو الفكري، فقد لا يتم أبدًا.

٣. **أن تُخفض التوقعات من النتائج:** وتُلتمس فوائده التربوية: مجاهدة القلب على الولاء للمؤمنين، واختبار الإخلاص، وبناء الفهم المشترك والثقة.

هل يلزم أن نتفق لكي نعمل؟

أكثر ما يقعد بالخطباء عن العمل مع مخالفيهم سؤالان: كيف أعمل مع من أخالفه؟ وماذا سيقول الناس إذا رأوني معه؟ والجواب في آية التعاون نفسها: <وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى> [المائدة: ٢]؛ فقد حددت موضوع التعاون لا هوية المتعاونين، فكل ما كان برًّا وتقوى فهو محل تعاون. وفي الحديبية قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطّةً يعظّمون فيها حرماتِ الله إلا أعطيتُهم إياها» (رواه البخاري)، وقال ابن القيم في فقه ذلك:

«فكلٌّ من التمس المعاونة على محبوبٍ للّٰه تعالى مرضٍ له أُجيب إلى ذلك كائنًا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ للّٰه أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس».

وعلى هذا جرى أهل العلم مع مخالفيهم: أخذوا من كل أحد ما يحسنه، ولم يُلغوا العاصي لمعصيته، حتى قال ابن خزيمة: «حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه»؛ ومن أصول أهل السنة الجهاد مع البروالفاجر. فإذا كان العمل المشترك ممكنًا في أشد درجات التباين، فهو بين إمامين في مدينة واحدة اختلفا في فرع أيسر وأولى، وتتسع فرصه كلما اتسعت دائرة المشترك.

> **قاعدة**
>
> **«العمل المشترك لا يلزم له التوافق التام، ولا يلزم منه التوافق التام».**

فالشطر الأول يرفع شرطًا لم يشترطه الشرع، والشطر الثاني يرفع خوفًا يقعد بكثير من الفضلاء: فأن تعمل مع أخيك لا يعني أنك توافقه في كل ما عنده.

العمل يداوي ما لا يداويه الجدل

والبطالة تعمّق الخلاف وتثير الجدال، وقد قيل: «الجيش الذي تسوده البطالة تكثر فيه المشاغبات». فالعمل المشترك خير علاج عملي للفرقة لأنه يقطع الجدل، وهو أدعى إلى معرفة الحق بتدافع الرأي؛ والاختلاف نفسه مظنة الإبداع، لأن المتشابهين لا يضيف بعضهم إلى بعض كثيرًا. ومن عجز عن التعاون مع مخالفيه على الواجبات الكفائية فقد أصابه الجهل أو الهوى.

ويشهد لهذا ما انتهى إليه بعض دارسي علم النفس الاجتماعي: فالتعهدات بالأدب وحدها قليلة الأثر، لأن الحدس الذي مرّت صورته في فصل الأسباب النفسية للخلاف لا يتبدل بالمواعظ، و«التعهدات يوقّعها الراكب ولا تُلزم الفيل». ومن شواهدهم أنه لوحظ في أحد المجالس النيابية أن النواب لما انقطعت لقاءات عائلاتهم انقرضت الصداقات العابرة للأحزاب واشتدت الخصومة. فالعلاج بنيوي قبل أن يكون وعظيًّا: أن نصنع البيئة التي يلتقي فيها المختلفون على مودة قبل أن يلتقوا على جدال، بزيارات متبادلة ومشاريع خدمية مشتركة. ونظير ذلك في السيرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقد كانت بنية تصنع الألفة لا موعظة بها، والمؤلِّف بين القلوب هو اللّٰه: <لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ> [الأنفال: ٦٣].

«نتعاون فيما اتفقنا عليه»: القاعدة وضابطها

شاعت في العمل الإسلامي قاعدة: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وشطرها الأول هو آية التعاون بعينها، وشطرها الثاني هو أدب الأئمة في مسائل الاجتهاد؛ فهي صحيحة في أصلها. لكنها إذا تُركت بلا ضابط صارت

ميزانًا بلا لسان، لأنها لا تحدد ما الذي «اختلفنا فيه». فإذا فُتح هذا الباب بلا حدّ عدّت كل طائفة مسائلها من المعذور فيه، وأُدخل في الخلاف السائغ «بعض الأصول» و«بعض مسائل العقيدة» دون أن يُبيَّن ما هي؛ والقيد بلا ضابط ليس قيدًا.

والضابط الذي تستقيم به القاعدة يقوم على أربعة أركان:

١. **أن «ما اختلفنا فيه» هو الخلاف السائغ وحده:** فالمسائل، على ما فُصّل في فصل ميزان الخلاف المعتبر، ترجع إلى ثلاث دوائر: قطعيات لا يُقبل فيها خلاف، ومسائل خلاف غير سائغ يُبيَّن فيها الحق ويُنظر في عذر القائل، ومسائل اجتهاد سائغ يُتسامح فيها. فالإعذار للقول في الثالثة، وللقائل دون قوله في الثانية.

٢. **أن الإنكار والهجر والتأليف أدوات تُوزن بالمصلحة الشرعية:** فلا يُطلق أحدها ويُلغى الآخر؛ وهو القيد الذي قيّد به ابن القيم إجابة من التمس المعاونة: «ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعظم منه».

٣. **أن وحدة الصف ثمرة للاجتماع على الحق لا بديل عنه:** فالآية أمرت بالاعتصام بحبل الله قبل أن تأمر بالجمعية؛ الحبل أولًا، ثم الاجتماع عليه.

٤. **أن يكون الميزان واحدًا:** يُطبَّق على ما يخدم الغاية وما لا يخدمها، فلا يُقبل ما يخدم الجمع بأدنى سند، ويُردّ ما يخدم البيان بأشد الشروط.

ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة هارون عليه السلام مع قومه حين عبدوا العجل؛ فقد استدل بها بعضهم على جواز السكوت عن أعظم المنكرات حفاظًا على وحدة الجماعة، والقرآن يردّ ذلك: <ولقد قال لهم هارونُ من قبل يا قوم إنما فُتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري> [طه: ٩٠]. فقد أنكر هارون بلسانه إنكارًا صريحًا، والذي تركه هو المفاصلة والخروج بمن معه إلى موسى خشية الفرقة. وترك المفاصلة أو تأجيلها قد يكون مصلحة، أما ترك البيان فلا يجوز بحال. وهذا لبّ الضابط في العمل المشترك: **الشراكة تؤجّل المفاصلة، ولا تُسقط البيان.** وليس شيء من هذا تساهلًا في قضايا العقيدة الأساسية، ولا وضعًا لليد في يد من ليس له من الإسلام إلا الاسم؛ فالخلاف الذي لا يجوز أن يفرّق هو ما اعترف به أئمة السلف، وكان لديهم من الأدلة ما يجيز فيه أكثر من وجه.

حين يصير أدب الخلاف أداة تعبئة

وثمة خطر أخفى: أن يُساق أدب الخلاف كله في خدمة إطار حركي، فتكون غايته تعبوية لا علمية، تحشد «الجبهة» في وجه «العدو المشترك»، ويُدار فيه الخلاف بمنطق الائتلاف الانتخابي: ما يفرّق الصف يُؤجَّل ولو كان عقيدة، وما يجمعه يُقدَّم ولو كان مجملًا. ومن علاماته أن يُرمى من يتحفظ على الدعوة بالنفاق أو الحمق بعد صفحات في ترك التجريح، وأن يُوجَّه النقد إلى طرف واحد ويُسكت عن غلوّ مقابله، وأن تُزكّى جماعة بعينها في دعوة تنهى عن التعصب للجماعات؛ وأخطرها أن تُدرج في الاجتهاد السائغ مسائل حسمتها نصوص صحيحة صريحة واستقر عليها مذهب أهل السنة، كمسائل الدماء، فيصير أدب الخلاف غطاءً لما لا يحتمل الخلاف. والعمل المشترك الذي يدعو إليه هذا الكتاب على الضد من ذلك: يؤخذ ديانةً لا سياسة، ويُقدَّم فيه البيان على الحشد.

قاعدة

نتعاون فيما اتفقنا عليه من البروالتقوى، ويعذر بعضنا بعضًا فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وينصح بعضنا بعضًا فيما لا يسوغ؛ والاجتماع على الحق أصل، ووحدة الصف ثمرته.

ما يمنع العمل المشترك وما يُفشله

ومعرفة العوائق قبل الدخول تحتاط لها قبل وقوعها، وتعين على احتوائها إذا وقعت. وهي صنفان: موانع تحول دون قيام العمل أصلًا، وعقبات تُفشله بعد قيامه؛ وجذورها أربع أزمات: نفسية، وأخلاقية، وقيادية، وإدارية.

موانع قيام العمل المشترك	عقبات نجاحه بعد قيامه
التخوين والتشكيك	الوصاية وادعاء التمثيل الحصري
الانغلاق والتحزب والتعصب	تغليب المصالح الصغيرة
عدم الشعور بالحاجة إليه	ضعف الروح الجماعية
عدم إعطائه الأولوية	ضعف التشاركية والتقبّل
الجهل بالواجبات الكفائية	نقص الفاعلية والمبادرة
الجهل بمزايا العاملين في الساحة	الاستغراق في الوسائل
أسر التجارب الفاشلة	ترك الوفاء بالالتزامات
المبالغة في التخوفات	إهمال المخاطر الخارجية

موانع القيام

أول الموانع **التخوين والتشكيك**، ويغذّيه تباعد القيادات والرموز وقلة تواصلها، واستغلال الفجوة بين العاملين للوقيعة بينهم. وعلاجه أن يستحضر المرء وقوفه بين يدي اللّٰه قبل أن يحكم على أخيه، وأن يوقن أن التشكك متبادل، فما يظنه بأخيه يظنه أخوه به؛ و«الناس أعداء ما جهلوا»، فأول الدواء مبادرة للتعارف في كل بلدة. ومنه اجتناب مواضع الريبة على هدي قوله ﷺ: «إنها صفية» (متفق عليه)؛ فالثقة تُبنى عبر تاريخ طويل، وقد تسقط بموقف واحد.

ثم **الانغلاق والتعصب**، وقد لخّصت ورقة في عقبات اجتماع السوريين ركائز العصبية والأثرة في ثلاث: نفسية العصمة، وثمرتها رفض الحق والنصيحة، وعلاجها المراجعات الذاتية الداخلية الصادقة؛ وممارسات الإقصاء والإلغاء، وثمرتها ظلم الخلق، وعلاجها جلسات تُعدّ فيها محاسن المخالفين من المسلمين؛ والشعور بالاستحقاق، وثمرته الطمع ثم الهروب، وعلاجه أن يرضى المرء بدور القائد غير المتوَّج. وهذا ما سُمّي «دكتاتورية الفضل والسبق»؛ والنعمة ينبغي أن تورث صاحبها إخباتًا وتواضعًا، أما تقديم الناس له فشيء آخر.

ويتصل به **الجهل بمزايا العاملين**: فمن لا يرى كبيرًا غيره وغير أصحابه لن يتحرك إلى عمل مشترك، والمطلوب أن يتهم نفسه ويحسن الظن بغيره، وفي الحديث: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» (رواه مسلم). ومن الموانع **عدم إعطاء الأولوية**، ومن أسبابه الجهل بمراتب الأعمال ومنزلة الوحدة من التوحيد، ونزول القادة من قمرة القيادة إلى مكائن الحركة، وانغماسهم في التفاصيل الخلافية حتى تترسخ فيهم الشخصية الخلافية. ومنها **أسر التجارب الفاشلة**، وكثير منها فشل لأنه نشأ تحت ضغط الخوف أو الطمع، أو كرر الطريقة نفسها فتكررت النتيجة؛ وعلاجه الاعتبار، والتمييز بين الانطباع والتقييم. وآخرها **المبالغة في التخوفات**، فمن اعتاد الأعمال الصغيرة واجه الاستحقاقات الكبيرة بعقلية صغيرة، وربما غلّف بها مخاوفه وهو لا يشعر؛ والمتذرّع لا تعوزه الذرائع: <وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً> [التوبة: ٤٦].

عقبات النجاح

فإذا قام العمل واجهته عقبات، أخطرها **الوصاية وادعاء التمثيل الحصري**: فالكيانات القائمة لم تأتِ بتفويض من الناس ولا من سلطة واجبة الطاعة، فليس لها أن تحتكر مجالها؛ ومدّعي الاحتكار يدخل في تنافس مذموم يضعف الجميع، ويجعل الشراكة شكلية لأن الآخرين يشعرون أنهم أدوات لا شركاء. ثم **تغليب المصالح الصغيرة**، وهي حظّان: حظ شخصي للأفراد، وحظ فئوي مؤسسي هو الأخطر والأخفى، إذ لا يريد صاحبه لنفسه شيئًا، لكنه يريد الرفعة لجماعته أو مدرسته. ثم **ضعف الروح الجماعية**، ومنشؤه العقلية الفردية والإعجاب بالرأي، فيصير العمل جماعيًّا في شكله، يعيش بفرد واحد ويموت بموته.

ويضعف **التقبّل** بين شركاء يلتقون بلا تجربة سابقة، وعلاجه تأسيس العلاقات قبل تأسيس العمل، وإشراك الأعضاء في صناعة القرار. وتذبل **المبادرة** بين ضبط يمنعها ومرونة تفضي إلى فوضى الأهداف، والمطلوب انضباط في الأهداف مع أوسع مرونة في المبادرات المتجهة إليها. ومن العقبات **الاستغراق في الوسائل**، وهو فاعلية بعيدة عن الأهداف؛ و**ترك الوفاء بالالتزامات**، وتبريره خطر على الدين؛ و**إهمال المخاطر الخارجية**، فقد ينجح العمل في البناء ثم يفشل في الحماية، تفريطًا في قوله تعالى: <خُذُوا حِذْرَكُمْ> [النساء: ٧١]. وجماع ذلك أن علاج العوائق يبدأ بإصلاح السرائر قبل الهياكل.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> - استحضر جهة عاملة في ساحتك لا ترتاح إليها، واكتب حسناتها؛ فإن لم تعرف لها حسنات فاسأل أهلها، فذلك أول التعارف.
> - ثم اكتب ثلاثة قواسم مشتركة صادقة بينك وبينها قبل أن تكتب نقدًا واحدًا، وصُغ ذلك النقد بعبارة يرضاها الطيبون منها لو سمعوها.
> - اقرأ النقد على أخ يتقمّص دورهم، واسأله: هل شعرتَ بالظلم؟ ثم عدّل الصياغة على جوابه.

قواعد العمل المشترك

وللعمل المشترك قواعد هي صفات يتحلى بها الشركاء، وبيئة يصنعونها منذ خطواتهم الأولى، وهي ثلاثة أصناف: نفسية تحقق الجاهزية قبل الدخول، وأخلاقية تصنع بيئة النجاح، وتأسيسية تحسم القضايا القيادية عند البدء.

الجاهزية النفسية

أولها **القناعة بالحاجة والقدرة**، فهي التي تولّد الدافع؛ ومن يُساق إلى العمل المشترك سوقًا بضغط من خارجه أو من أتباعه لا يقدّم شيئًا، بل يتصيّد الأخطاء ويختلق الأعذار. وثانيها **تقبّل الشركاء**: بالتغافل، فقد قيل: «تسعة أعشار العقل في التغافل»، وبالإعذار، فـ«أعقل الناس أعذرهم للناس»، وبتذكّر أن الشراكة ابتلاء: <وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ> [الفرقان: ٢٠]. وثالثها **الرضا والمرونة**: فالشريك الذي لا يرى مصلحته في العمل سيرفضه أو ينسحب منه، فلا بد من قدر من التنازل من الجميع دون ابتزاز، ويتأكد ذلك إذا كان أمرجزئي في مقابل انفراط العمل كله، أو مصلحة فئة صغيرة في مقابل مصلحة عامة.

ورابعها **الاستعداد للصبر**، بدراسة التحديات المتوقعة مع التأسيس، فتزول المفاجأة كما قال المؤمنون حين رأوا الأحزاب: <هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ> [الأحزاب: ٢٢]. وخامسها **القابلية للشفافية**: فالمجاملة مفهومة في العلاقات الاجتماعية، أما العمل المشترك فيُبنى على الصراحة لأن أرضيته رخوة؛ والملاحَظ أننا نجامل في المجلس ثم نجرّح في الغياب، فنقع في المحذور الشرعي ونضرّ بالعمل معًا. وسادسها **الانفتاح على التخصصات**: بتحكيم العلم والخبرة في صناعة القرار، ومنح المنفّذين الثقة.

البيئة الأخلاقية

ومدخل هذه البيئة **الثقة**، وهي حصيلة المعرفة بتاريخ الأفراد، والتجربة المشتركة، وأخلاق جالبة للثقة؛ وأكثر ما يقتلها أن يشعر الشركاء بأن فيهم من يريد أن يمتطي العمل لغاية شخصية أو فئوية. وأول أخلاقها **الصدق**: فقد يعمل المرء مع المخالف البعيد في منهجه إذا كان صادقًا، ويعسر عليه العمل مع الموافق القريب إذا كان مراوغًا، لأن المراوغ أبعد من البعيد. والشراكة كالبيع في بركتها: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» (متفق عليه).

وثانيها **العدل**، ولا يعني المساواة، بل أن يتناسب دور كل شريك مع حجمه، في صناعة القرار وتحمّل التبعات وتقاسم المكتسبات. ومن العجب أن يشعر الجميع بالظلم: فالصغير يرى أنه لم يُمثَّل، والكبير يرى أن حجمه لم يُراعَ. وثالثها **المسؤولية المشتركة**: الوفاء بالالتزامات لأنها تعاقد شرعي، وأداء الواجب قبل المطالبة بالحق، والشجاعة في تحمّل الخطأ دون رمي البرآء، وترك التلاوم؛ فإذا كان كلنا يلوم، فمن الملوم؟ ورابعها **التواضع**: عفوًا وتركًا للأثرة واستعدادًا للتنازل: <وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ> [الشورى: ٣٧]؛ وسماحةً على هدي قوله ﷺ: «تطاوعا ولا تختلفا، يسّرا ولا تعسّرا، بشّرا ولا تنفّرا» (متفق عليه)؛ وغبطةً تجعلك تفرح لنجاح غيرك كما تفرح لنجاحك.

التأسيس القيادي

وثمة قضايا يحسمها المؤسسون قبل الانطلاق:

- **الشخصيات التوافقية:** لا المتساهلة بالتنازلات المجحفة، بل القادرة على استيعاب الآخرين وتفادي الصدام؛ فكم من مشروع فشل لحدّة بعض أفراده أو عجلتهم.

- **التفاصيل المؤثرة:** موضوع الشراكة وجوهر هدفها، وما لن يكون من موضوعها، والأدوار، والصلاحيات؛ فـ«الشيطان يكمن في التفاصيل»، والتأخر في البدء خير من الشروع ثم النكوص.
- **مرجعية للفصل:** آلية لحسم الخلافات، أو مرجعية أدبية، أو وثيقة أخلاقية حاكمة؛ لأن اللوائح لا تكفي إلا في الواضح.
- **آلية إنهاء الشراكة:** يُتفق عليها عند التأسيس، وإلا صار الإنهاء مادة نزاع أخطر من الأول.
- **إدارة التواصل:** فانقطاعه يجعل من الحبة قبة، ويُحلّ الشائعة محل الحقيقة؛ ومن وسائله التقارير الدورية وضابط اتصال مفوَّض.
- **البطل العملي:** مدير تنفيذي يحرّك العجلة، وإلا وقف العمل عند الاتفاقات النظرية.

فإذا وقع النزاع بعد ذلك فالمسألة موازنة، وأولى ما يُحفظ القلوب: فلا بقاء في عمل يفسد قلب صاحبه على إخوانه، لأن هذه مفسدة أعظم من مفسدة الترك؛ لكن يُتريّث لئلا يضيع جهد السنين، فالمغادرة تحتاج خطة كالدخول، وما نشأ في ظروف صعبة يندر تكرارها يُتأنّى كثيرًا في مغادرته.

من الفكرة إلى البناء

الأعمدة الإدارية

أول الأعمدة **وضوح الهدف**، والعموميات لا تكفي: فمن أراد السفر إلى بلد لا يشارك غيره إلا في الطائرة، فإن حدّد المدينة قد يشاركه السكن، فإن اتفقا على زيارة معالمها اشتركا في البرنامج كله. وكذلك الشعارات الكبرى لا تصلح وحدها هدفًا لشراكة؛ فلا بد من مشروع عملي مشترك ولو مع أهداف مرحلية، يمنع الانكفاء على اللوائح والخطط حتى «يُقاس الإنجاز بعدد الاجتماعات!»، وهو المادة اللاصقة بين العاملين. ولا بد من الواقعية، ففي غمرة الحماس تُصاغ أهداف أقرب إلى الأحلام: بالكاد تجمعهم خيمة، ثم يتحدثون عن الوحدة والاندماج.

ثم **المأسسة بقدر الحاجة**: نظام داخلي وميثاق وهيكلية وتوصيف أدوار وضبط مالي، دون استغراق فيها؛ لأن الأعمال الملحّة لا تنتظر، وبعض الأمور لا تُتصوَّر إلا بعد التجربة. ثم **إدارة الاختيار**، والأخذ برأي الأكثر مستقر في الفطر والعقول والشرع: ففي الحديث: «فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» (رواه الترمذي)؛ وخرج النبي ﷺ يوم أُحد برأي الجمهور، قال ابن كثير: «فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم»، ثم أبى الرجوع لما ندموا، فكان أسوة لمن يخالف في الرأي ثم يلتزم بما تقرر؛ وقال الماوردي في اختلاف أهل المسجد على الإمام: «عُمل على قول الأكثرين». لكن حين لا يعرف الشركاء بعضهم بعضًا، ويصوّتون بأجندات مسبقة، ولا سلطة تُلزم بالنتيجة، فالأولى التوافق ما أمكن، وحصر التصويت في حدود ضيقة؛ فما فائدة أن يغلب طرف بكثرته ثم ينفرط العقد كله؟

ثم **ملك القرار**: فإذا رهن شريك قراره بجهة خارجية، أو فرض مموّل قراره، فقدت الشراكة بريقها، لأن الناس لا تقبل أن تُدار بالتحكم عن بعد. ثم **إدارة الاجتماعات**: فهي المكان الذي يتجسد فيه العمل الجماعي، وكلفتها عالية، فيُحدَّد لكل اجتماع نوعه وهدفه: تبادل معلومات، أو اتخاذ قرار، أو تعزيز مشاركة.

اختيار الإطار

وليس للعمل المشترك صورة واحدة، بل أطر تتدرج في قوة الرابط:

الإطار	نوع الرابط	أبرز خصائصه
التعاون والتنسيق العام	تشارك مفتوح	تبادل معلومات وتوزيع أنشطة يمنع التضارب، وقد يقع مع غياب أهداف مشتركة
التحالفات	تشارك مؤقت	لأهداف محددة، يغلب فيه العملي، وينتهي بانتهاء غرضه
التجمعات والجبهات	تشارك أوسع	لا ينحل بتحقق هدف معين، ويتطلب انسجامًا فكريًّا وتنظيميًّا
فرق العمل والجمعيات والمؤسسات	رابط إداري عملي	أطر إدارية معروفة تُستعمل في العمل المشترك
الروابط والنقابات والاتحادات	رابط تخصصي	مهني أو علمي أو دعوي أو جغرافي
الجماعات والتنظيمات	رابط تنظيمي إداري	تنظيم دقيق وبناء تربوي منسجم مع فكرها
الدعوات والمدارس والتيارات	رابط فكري منهجي	تنظيم بسيط في حدوده الطبيعية

ولا يلزم المختلفين أن يبدؤوا من أعلى هذه الأطر؛ فتنسيق مسجدين في مشروع واحد عمل مشترك حقيقي، وهو أقرب إلى تقديم التوافق العملي الذي مرّ ذكره، وقد يكون بابًا إلى ما هو أوسع منه.

من التجارب السورية

وفي التجربة السورية القريبة شواهد على أن العمل المشترك ممكن رغم الخلاف وشحّ الموارد، ومنها ثلاث تجارب مختلفة الطبيعة:

- **المجلس الإسلامي السوري:** تجمّع من جهات وأفراد أُعلن تأسيسه في إسطنبول سنة ٢٠١٤م، غرضه توحيد مواقف العلماء والدعاة في النوازل والقضايا الكبرى وتنسيق جهودهم. بدأ بتلاقي خمسة عشر رمزًا على إنشاء «الملتقى الإسلامي السوري»، ثم بمشاورات ولجان تحضيرية حتى ضمّ نحو ٣٨ رابطة وهيئة، تُمثَّل كل منها باثنين، مع مستقلين، في نحو ١٥٠ عضوًا. ومن منجزاته في سنيه السبع الأولى تعارف العلماء والدعاة وتنسيق جهودهم ومساعٍ للصلح؛ وتجاوز عقبة التأسيس بتنازل الجهات الكبرى، وعقبة الانتخابات مرحليًّا بالتوافق.
- **رابطة خطباء الشام:** مؤسسة تنفيذية بإشراف مشترك، عُنيت برسالة الجمعة وتوحيد صوت الخطباء بإبعاد أثر التحزبات والخلافات. احتضنتها إحدى الجهات في بدايتها، وفُرّغ لها مدير تنفيذي، وشُكّل لها مجلس أمناء متنوع المدارس، وانتهت في سنيها الثماني الأولى إلى إطلاق «ميثاق المنبر» لتعزيز العمل المشترك؛ وتجاوزت عقبتي اختزال المنبر في مدرسة واحدة وارتهانه لطرح إقصائي بعيد عن هموم الأمة المشتركة.

- **منبر الجمعيات السورية:** منصة جهات في المهجر التركي، بدأت بتنسيق نحو عشر جمعيات في مشروع موسمي مؤقت، ثم جمعت في ست سنين ما بلغ أحيانًا ٤٥ جهة على أعمال تخدم السوريين؛ وعملت بلا ميزانية، بموظف وحيد وجهود تعاونية، وتجاوزت تعارض المصالح دون أن تسمح له بإفشال المشروع.

ومن دروس هذه التجارب أن العُجب والاحتكار والمنافسة سبب فشل متكرر، وأن التنازل أنقذ كثيرًا من المواقف الصعبة، وأن للشخصيات التوافقية الجامعة أثرًا كبيرًا، وأن النزعة إلى تشكيل كيان جديد بدل الانضمام إلى كيان قائم من أدواء العمل المشترك. وأقربها إلى قارئ هذا الكتاب تجربة الخطباء التي انتهت إلى ميثاق للمنبر؛ وبين يديه اليوم «ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي»، وهو من هذا النوع: وثيقة أخلاقية حاكمة يرجع إليها المختلفون عند التنازع، وهي عين «مرجعية الفصل» التي لا يستقيم عمل مشترك بدونها.

> **على المنبر وفي المسجد**
>
> ما مشروع واحد في حيّك يمكن أن يعمل عليه مسجدان مختلفا الاتجاه معًا خلال شهر؟ اكتب هدفه محددًا كما يحدد المسافر مدينته لا بلده، واختر له أدنى إطار يكفيه من الأطر السابقة، ثم مرّ على قواعد العمل المشترك بأصنافها الثلاثة، وحدّد أضعف قاعدة عندك، وابدأ بإصلاحها قبل أن تطرق باب أخيك.

ما يعصم العاملين من العثار

قد لا يأتي فساد العمل المشترك من خارجه، بل من القاعدة العلمية لأهله: حين تمتلئ المكتبات بالردود وثلب العلماء، وأقبح من ذلك أن يتصدى المبتدئون لتقويم عقائد الأئمة. والمخرج العودة إلى منهج السلف في ثلاثة: التعلّم، والتعليم، والعمل.

التعلّم بالتلقّي

لا يُنال العلم بكتاب أو كتابين، بل بدراسة منهجية على أستاذ متقن، تُحصَّل فيها العربية، وعلوم الكتاب والسنة، وأدوات الاستنباط؛ ومن نظر في النصوص بلا هذه الأدوات قال في الدين بالتشهي والخرص. وللتلقي ثمرتان: العلم المحقَّق، والأدب مع العلماء؛ وقد قال الأوزاعي: «ما زال هذا العلم عزيزًا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف». ومن أمارات العالم المتحقق الذي يؤخذ عنه أن يعمل بما علم، وأن يكون ممن ربّاه الشيوخ ولازمهم، وأن يتأدب بأدبهم. ومن تمام ذلك إعداد نخبة علمية من أذكى الشباب، يدرسون على علماء يجمعون العلم والقدوة والتقوى وفقه المقاصد.

التعليم بالتدرّج والتواضع

والربّاني «الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره»؛ وترك التدرج أُسّ الشذوذ العلمي، فالشاب الذي يقفز إلى كتب الخلاف العالي قبل أن يُحكم المتون يتعلم الترجيح قبل أن يتعلم الأدب مع المخالف. ومن التعليم تعليم «لا أدري»، قال ابن مسعود: «من العلم أن يقول لما لا يعلم: اللّٰه أعلم»، على ألا تصير عذرًا للكسل عن البحث.

ومنه أن يُنظرإلى الاجتهاد على أنه يحتمل الخطأ: توقّف ابن مسعود في مسألة المفوّضة شهرًا ثم قال: «فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»؛ وقال عمر: «الرأي مشترك»، ولم ينقض ما قضى به علي وزيد؛ وقال القاسم: «أرى، ولا أقول إنه الحق». فليس من الإنصاف أن يُفتح للناس باب الاجتهاد على مصاريعه، ثم يُلزموا باتباع من فتحه.

الأخوّة فوق الآراء

وكان السلف يتركون الأفضل ويفعلون المفضول تأليفًا للقلوب، وقال ابن تيمية: «المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض... ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال». والعبادة على مراتب: الأفضل، والاختيار، والجواز، فلا يُطالَب الناس كلهم بالصورة المثلى؛ ومن ذلك ما يُروى من أثر عمر مع وفد مصر، إذ قال: «أتكلّفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن تكون لنا سيئات»، وتلا: <إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ> [النساء: ٣١]. وكان السلف في اختلافهم «كلٌّ منهم كناشد ضالة لا يبالي أظهرت على يديه أم على يد غيره»؛ وجماع ذلك تقوى الله في السر والعلن، وفي الوفاق والخلاف، مع التجرد من الهوى. وأما منهج العمل، ثالث هذه المناهج، فهو ما سبق تفصيله: فريضة تُقصد ديانةً، وقواعد تُراعى، وبناء يُحكم.

ثقافة المراجعة داخل الجماعة

وأخطر ما يصيب جماعة عاملة أن يصير الخطأ مألوفًا فلا يسأل عنه أحد. ففي إحدى رحلات الفضاء لاحظ رائد فضاء قطرات ماء في خوذته، فافترض الفريق أنها من كيس ماء الشرب، فاستبدلوه وانتهى النقاش؛ وبعد أسبوع امتلأت خوذته في سيره خارج المركبة حتى غطّى الماء عينيه وملأ أنفه. قال كبير المهندسين: كان يكفي أن يسأل أحدهم: «كيف عرفتم أن كيس الشرب سرّب؟» فيكون الجواب: «لأن أحدهم أخبرنا»، فتنطلق صافرات الإنذار، «لكن لم يسأل أحد».

وقد دلّت دراسات، أشهرها دراسة في فرق أحد المستشفيات، على أن الفرق التي يسودها **الأمان النفسي (Psychological Safety)** تبلّغ عن أخطاء أكثر، لكنها ترتكب أخطاء أقل، لأنها تعترف بالخطأ فتعرف سببه فتزيله، أما الفرق الخائفة فتخفي أخطاءها فتكررها. وليس الأمان النفسي إرخاءً للمعايير ولا مجاملة، بل مناخ من الاحترام يطرح فيه المرء مخاوفه دون خوف من الانتقام؛ ويصنعه المسؤول حين يعترف ببعض نقصه أمام إخوانه، وقد قال النبي ﷺ: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكّروني» (متفق عليه).

والركن الثاني المساءلة عن الطريقة لا عن النتيجة: فمن يُحاسَب على النتيجة وحدها يميل إلى الاستمرار في المسار الخاسر. والأمان بلا مساءلة «منطقة راحة»، والمساءلة بلا أمان «منطقة قلق» يصمت فيها الناس، واجتماعهما «منطقة تعلّم». وشرعنا أسبق إلى هذا الميزان: فالمجتهد المخطئ مأجور كما مرّ في فصل عذر الأئمة، لأن العبرة بصحة الطريق وبذل الوسع؛ والسكوت عن الخطأ ليس أدبًا بل مشاركة في الغرق: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة... فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (رواه البخاري). ومن هنا كانت الشورى آلية التقرير، والشفافية سبيل الثقة، والنصيحة سبيل المحاسبة، والمراجعات الذاتية الصادقة علاج «نفسية العصمة». على أن المراجعة تكون في الوسائل والاجتهاديات، لا في الثوابت ولا في العبادات التوقيفية التي سبيلها الاتباع.

على المنبر وفي المسجد

قبل أي قرار مهم في لجنة مسجدك أو في عمل مشترك، اطرح على نفسك وعلى إخوانك هذه الأسئلة: ما الذي قادنا إلى هذا الافتراض؟ ولماذا نظنه صحيحًا؟ وماذا يحدث إن كان خطأ؟ وأين مواضع عدم اليقين فيه؟ وما عيوب ما نوصي به؟ وإذا نُقل إليك خبر عن أخيك فلا تزد على أن تسأل ناقله: كيف تعرف؟

من الخلاف المانوي إلى الخلاف المحترم البنّاء

وفي آخر الطريق عقبة في التصور قبل أن تكون في التنظيم: أن يرى المرء العالم حربًا بين نور خالص وظلمة خالصة، فيصير كل حلّ وسط مع المخالف إثمًا؛ وهي النظرة التي يسميها بعض الباحثين «المانوية». ويقرب منها **التحيز الثنائي (Binary Bias)**: نزعتنا إلى حصر كل قضية في طرفين متقابلين. وفي تجربة جُمع فيها متخالفان في قضية شديدة الاستقطاب ليكتبا بيانًا مشتركًا، بعد أن قرأا مقالًا عن قضية خلافية أخرى؛ فإن عرض المقال قضيته طرفين متقابلين نجح ٤٦% من الأزواج، وإن عرضها مشكلة معقدة متعددة الوجوه نجح ١٠٠%.

وهذا المعنى نافع بقيده: فالإسلام ليس ثنويًّا، والصراع بين الحق والباطل حقيقي، لكنه لا يُوزَّع على أحزاب أو أشخاص بالجملة؛ والصواب خصومة في الفكرة، وعدل مع الشخص. وتعقيد الصورة منهج في الاجتهاديات، لا ذريعة لتمييع المحكمات. فإذا عرضتَ على الناس مسألة اجتهادية فاعرض طيف الأقوال وأدلتها وشروطها، ولا تعرضها قولين: حقًّا وباطلًا. وإذا أردت أن تنقل حيّك من الخصومة إلى التعاون فابدأ بعلاقة ودّ مع رجل واحد على الأقل من الطرف الآخر، فالصلة الإنسانية بالمخالف أنفع من ألف تعهد بالأدب. وذلك ما جمعه الشافعي في كلمته ليونس الصدفي التي مرّت في فصل أدب الأئمة: «ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة».

وبهذا يكتمل الطريق الذي بدأ بسؤال: لماذا يختلف أهل العلم؟ فقد عرف القارئ أسباب الخلاف فعذر، وروّض نفسه فتأدب، وتعلّم كيف يفهم مخالفه ويحاوره، وأين يتكلم وأين يسكت، وكيف ينتقل من النزاع إلى الاتفاق. والعمل المشترك امتحان ذلك كله: فمن فهم وتأدب وأحسن الحوار، ثم لم يستطع أن يضع يده في يد أخيه على عمل من أعمال البر، فقد بقي عليه من الطريق أهمه. ولعل إمامَي ذلك الحيّ لا يحتاجان إلى أن يتفقا في مسألتهما القديمة، بل إلى جلسة واحدة يكتبان فيها قائمة واحدة بأسر الحي، والشاهد على العمل ربّه: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ [التوبة: ١٠٥]. ويبقى أن تُجمع هذه المعاني كلها في وصية واحدة يحملها الخطيب من الكتاب إلى منبره وحيّه، وتلك هي الخاتمة.

خلاصة الفصل

- العمل المشترك فريضة يقتضيها الولاء الإيماني: الاجتماع الكامل واجب، والتعاون المستطاع واجب، والفرقة الواقعة قدرًا تُدافَع بالأمر الشرعي.
- موضوع التعاون كل برّ وتقوى، ولا يلزم له التوافق التام ولا يلزم منه؛ ولا يوصل إلى الاجتماع إلا إذا أُخذ ديانةً، وقُدّم فيه التوافق العملي، وخُفضت فيه التوقعات.
- نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما يسوغ فيه الخلاف وحده؛ والإنكار والتأليف يُوزنان بالمصلحة، والشراكة تؤجل المفاصلة ولا تُسقط البيان، ولا يُوظَّف أدب الخلاف في خدمة إطار حركي.
- عوائق العمل المشترك موانع تحول دون قيامه وعقبات تُفشله بعد قيامه، وعلاجها يبدأ بإصلاح السرائر قبل الهياكل.
- يقوم العمل المشترك على جاهزية نفسية، وبيئة أخلاقية تبني الثقة، وتأسيس قيادي محكم، وهدف محدد يتجسد في مشروع، وقرار توافقي مستقل، وإطار مناسب.
- يعصمه من العثار منهج السلف في التعلّم والتعليم، والأخوّة فوق الآراء، وثقافة مراجعة تجمع الأمان والمساءلة.
- الخلاف المحترم البنّاء خصومة في الفكرة وعدل مع الشخص، وبابه الصلة الإنسانية بالمخالف والعمل معه فيما يجمعهما.

خاتمة

الوصية الجامعة

بدأ هذا الكتاب بخطيبين يرقيان منبرَي مسجدين متجاورين في جمعة واحدة، فيقرّر أحدهما قولًا ويقرّر الآخر خلافه، ويخرج المصلّون وكلُّ فريق يظن أن إخوانه في الحيّ المجاور قد سمعوا باطلًا. والمسألة بعد هذه الفصول لم تتغير، والقولان باقيان كما كانا؛ فالكتاب لم يأتِ ليرفع الخلاف، ولا ليرجّح قولًا على قول. وإنما تغيّر شيء آخر هو الأهم: الطريقة التي ينظر بها كلٌّ من الخطيبين إلى صاحبه، والكلمة التي يختارها حين يذكره، والخطوة التي يخطوها نحوه بعد الصلاة.

فإن كان القارئ قد خرج من هذه الصفحات وهو يرى في مخالفه مجتهدًا يُعذر لا مبطلًا يُدان، ويعرف كيف يحاوره، وأين يتكلم وأين يسكت، وكيف يعمل معه فيما يجمعهما، فقد بلغ الكتاب غايته. وما بقي إلا أن تُجمع خيوطه في يد واحدة.

ما انتهى إليه الكتاب

في الفهم تبيّن أن الخلاف سنّة في الخلق قبل أن يكون مسألة في الفقه، وأنه وقع والوحي ينزل فلم يُعنَّف فيه أحد. وأن أكثر خلاف أهل العلم يرجع إلى أبواب أربعة لا مكان فيها للهوى: نصٌّ لم يثبت، أو ثبت واختلف فهمه، أو عارضه ما هو أقوى منه، أو مسألة لا نص فيها. وأن وراء الفروع أصولًا يختار المجتهد منهجه فيها قبل أن ينظر في المسألة، فيكون خلافه خلاف منهج لا خلاف هوى. ثم تبيّن أن الدليل وحده لا يكفي ليتفق الناس، لأن بين النص والحكم نفسًا تقرأ، يدخلها الظن في إدراكها والهوى في إرادتها. وانتهى الباب إلى الميزان الذي يفصل بين السائغ وغير السائغ: أهلية القائل، وظنية المسألة، وسلامة القصد.

في الأدب تبيّن أن أخطر ما في الخلاف ليس المسألة بل النفس التي تخوضها: المراء الذي يطلب الغلبة، والتعصب الذي يزن القولين بميزانين، والطعن في النيات الذي يدّعي علم ما في القلوب، وتبرير الذات الذي يكذب على النفس حتى تصدّق، والغضب الذي يُفسد الحكم قبل أن يبدأ. وتبيّن أن الحكم على المخالف علمٌ له قواعد، أولها التثبت وآخرها العدل، وأن بين المخطئ المأجور والمبتدع المذموم ضوابط دقيقة لا يحسن أن يقتحمها من لم يعرفها. ورأى القارئ في سِيَر الأئمة كيف كانوا يختلفون في المسألة ثم يأخذ بعضهم بيد بعض.

في الحوار تبيّن أن أول الحوار أن تفهم مخالفك كما يفهم نفسه، فلا تردّ على قوله حتى تستطيع أن تعرضه بأقوى صوره. وأن للحوار قواعد تحفظه من أن ينقلب جدالًا، وآدابًا تحفظ أهله من أن يتحوّلوا خصومًا، ومغالطات يحسن بالمحاور أن يعرفها ليتجنّبها قبل أن يكشفها عند غيره. ثم تبيّن كيف نتكلم حين نختلف بلغةٍ تصف ولا تتهم، وكيف نراجع آراءنا قبل أن نطالب غيرنا بمراجعة رأيه.

في الإدارة والعمل المشترك تبيّن أن المنبر ليس ساحة للخلاف، بل منبرٌ للمتفق عليه، وأن لكل كلمة موضعها: المنبر للجمع، والدرس للخلاف السائغ، والفصل لأهله. وأن الطريق من الخلاف إلى الاتفاق يمرّ بفصل الأشخاص عن المسائل، والبحث عن المصالح وراء المواقف. وأن العمل المشترك لا ينتظر التوافق التام، بل يبدأ بما اتُّفق عليه، فيرأب بالعمل ما صدعه الجدل.

وصايا على الطريق

وهذه وصايا تجمع ما تفرّق في الفصول، مرتّبة على أبواب الكتاب الأربعة، ليحملها القارئ معه حين يغلق الكتاب.

حين تفهم

- الخلاف في الاجتهاد سنّة وسعة، وإنما المذموم التفرّق والتعادي.
- أكثر الخلاف وليد بلوغ الدليل وفهمه لا سوء النية؛ فمن عرف أسبابه عذر أهله.
- لكل مدرسة معتبرة أصلٌ أصيل، والحق غالبًا في الجمع بين الأدلة لا في اجتزائها.
- السائغ يُعرف بأهلية قائله وظنية مسألته، لا بقربه من جماعتك.
- لا تُنزل الفرع منزلة الأصل، ولا عرف بلدك وذوقك منزلة الحكم الشرعي.
- لا يُترك النص لقول أحد، والمجتهد المخطئ مأجور؛ وفي زلة العالم: «لا نؤثّم ولا نعصم».

حين تتأدّب

- اتّهم نفسك قبل مخالفك، وزِن رأيك ورأيه بميزان واحد.
- احمل كلام مخالفك على أحسن محامله، ولا تطعن في نيته، ولا تنبزه بلقب.
- اشتغل بإنكار الفعل لا بوصم الفاعل؛ فالفعل يُتاب منه، والوصم يُسجن فيه صاحبه.
- اذكر لمخالفك حسناته مع سيئاته، فلا تغلُ فيه ولا تجفُ عنه؛ و«الكمال عزيز».
- لا تحكم على أحد بمقطع مبتور؛ فـ«يُفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض».
- لا تخطب ولا تحاور حتى يسكت عنك الغضب.

حين تحاور

- اطلب الحق لا الغلبة، والإفهام لا الإفحام.
- سلّم بما عند مخالفك من حق، واعرض قوله بأقوى صوره حتى يعرف فيه قوله.
- قبل أن تخطّئ اسأل: «ما حملك على ما صنعت؟»، وأنصت؛ فمن لم يُسمَع لن يَسمع.
- اتفق مع مخالفك على المرجعية والمصطلح، وحرّرا محل الخلاف، ثم اختلفا إن شئتما.
- حجتان قويتان خير من عشرين؛ فدع ما يُشاغَب عليه، وترفّع عن المغالطة.
- الأدب قوة تُضاف إلى الحجة؛ فلِن في العبارة، واثبت في المضمون.

حين تُدير وتتعاون

- المنبر للمتفق عليه، والدرس للخلاف السائغ، والفصل لأهله لا لمنبرك.
- استر الأسماء على المنبر، شخصًا ومسجدًا وجماعة.
- منبرك ليس للردّ على أخيك؛ زُره، فأكثر الخصومات لا تصمد أمام لقاء قريب.
- ابنِ خطبتك من المشترك إلى المختلف، وامتحنها بسؤال: هل فيها ما يجرح مخالفي لو سمعها في مسجده؟
- لا تصعد المنبر بلفظ لم يثبت، ولا تنقل خبرًا حتى تعرف كيف عرفته.
- في خلاف المسجد اسأل: لماذا؟ قبل: كم؟ وفرّق بين ثابت لا يُساوَم عليه ووسيلة يُصطلح عليها.
- التعاون لا ينتظر التوافق التام، وتنازل الكباريبني، والعُجب والاحتكار يهدمان.

الوصية الجامعة

وإذا أردتَ أن تحمل الكتاب كله في جملة واحدة، فهذه هي:

> **قاعدة**
>
> **انظرْ إلى مخالفك مجتهدًا لا مُبطِلًا، ثم تأدّبْ معه، وحاورْه بإنصاف، واعرفْ أين تتكلّم وأين تسكت، واعملْ معه فيما يجمعكما.**

وليس في هذه الجملة شيء جديد على من قرأ سِيَر الأئمة. فقد كان الشافعي يقول: «لم أكلّم أحدًا قط إلا ولم أبالِ يظهر الحق على لسانه أو لساني». وقال ليونس بن عبد الأعلى الصدفي بعد مناظرة افترقا فيها على غير اتفاق: «ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟!». هذا هو الميزان كله: طلبٌ صادق للحق لا يبالي على أي لسان ظهر، وأخوّةٌ لا تنتظر الاتفاق في كل مسألة.

والطريق بعد ذلك عمل لا قراءة. فلن يتغيّر شيء في حيّك لأنك قرأت هذا الكتاب، بل لأنك ستلقى أخاك الخطيب في المسجد المجاور، فتسلّم عليه، وتسمع منه، وتبحثان معًا عن عمل صالح تشتركان فيه. وعندها يرى الناس في اختلاف الخطيبين سعةً لا فتنة، وفي اجتماعهما بعد الخلاف درسًا أبلغ من كل خطبة.

<وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا> [آل عمران: ١٠٣]

> **خلاصة الفصل**
>
> - الكتاب لا يرفع الخلاف، بل يغيّر النظرة إلى المخالف: مجتهد يُعذر لا مبطل يُدان.
> - أفهم أسباب الخلاف، ثم أتأدّب مع المخالف، ثم أحاوره بإنصاف، ثم أعرف أين أتكلم وأين أسكت، ثم أعمل معه فيما يجمعنا.
> - ميزان الشافعي: طلب للحق لا يبالي على أي لسان ظهر، وأخوّة لا تنتظر الاتفاق في كل مسألة.
> - الوصية عمل لا قراءة، وأول خطواته لقاء أخيك في المسجد المجاور.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يؤلّف به بين القلوب، وأن يجعل اختلافنا رحمةً وسعة، واجتماعنا قوةً وعملًا. والحمد لله رب العالمين.



فقه الخلاف

◆ ◆ ◆

من فهم الاختلاف إلى العمل المشترك

مديرية أوقاف حلب — ١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦م